

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto3.png

VICELMO ALENCAR

Mestre em Gestão de Processos Institucionais pela UFRN, Especialista em Processo do Trabalho e em Tutoria Online, Graduado em Direito e Letras, professor das Escolas Judiciais da Justiça do Trabalho, mentor do maior canal de cálculos trabalhistas do Youtube, Servidor do TRT da 21ª Região há 20 anos, professor de Escolas Judiciais em todo o Brasil, referência nacional no ensino de cálculos trabalhistas e no sistema Pje-Calc.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto3.png



Manual de Cálculos Trabalhistas com Aplicação ao Pje-Calc 5ª edição

©Vicelmo Alencar

EDITORA MIZUNO 2025

Revisão: Vicelmo Alencar

Revisão de Português: Eliane Chainça

Nos termos da lei que resguarda os direitos autorais, é expressamente proibida a reprodução total ou parcial destes textos, inclusive a produção de apostilas, de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, reprográficos, de fotocópia ou gravação.

Qualquer reprodução, mesmo que não idêntica a este material, mas que caracterize similaridade confirmada judicialmente, também sujeitará seu responsável às sanções da legislação em vigor.

A violação dos direitos autorais caracteriza-se como crime incurso no art. 184 do Código Penal, assim como na Lei n. 9.610, de 19.02.1998.

O conteúdo da obra é de responsabilidade dos autores. Desta forma, quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais concernentes ao conteúdo serão de inteira responsabilidade dos autores.

O material disponibilizado on-line, incluindo links, QR-codes, vídeos, petições, entre outros, estará acessível durante a vigência da edição atual do livro, podendo ser retirado após esse período, sem aviso prévio.

Todos os direitos desta edição reservados à

EDITORA MIZUNO

Rua Benedito Zacariotto, 172 - Parque Alto das Palmeiras, Leme - SP, 13614-460

Correspondência: Av. 29 de Agosto, nº 90, Caixa Postal 501 - Centro, Leme - SP, 13610-210

Fone/Fax: (0XX19) 3554-9820

Visite nosso site: www.editoramizuno.com.br

e-mail: atendimento@editoramizuno.com.br

Impresso no Brasil

Printed in Brazil

Agradecimentos

Dedico esta singela obra inicialmente ao Deus todo poderoso, a quem sirvo com alegria.

À minha esposa, Alrice, que, com amor, resiliência e fortaleza, apoiou-me incondicionalmente no árduo período de preparação deste livro.

À minha mãe, Ninice, que lutou bravamente para que eu tivesse perspectivas de um futuro melhor; e à minha irmã, Vicentina, cuja ajuda, em um momento difícil de minha vida, proporcionou meu ingresso nos quadros da Justiça do Trabalho.

A meu pai, exemplo de simplicidade e honestidade, in memoriam.

À minha filha, Nárgila, pelo amor, força e crença que ela sempre depositou em minha pessoa.

Ao colega e amigo Ramon Oliveira, incentivador contínuo de meu trabalho e colaborador indispensável em meus projetos educacionais; e a todos que compõem a equipe Ensino Plus.

Ao colega e amigo, Marcelo Roberto Silva dos Santos, por sua relevante contribuição para meu crescimento pessoal e profissional.

À Dra. Jólia Lucena e ao Dr. Cácio Manoel, pela confiança e apoio incondicional que sempre me dispensaram.

E, finalmente, a você, querido aluno, objetivo primeiro e principal de meu trabalho.

Apresentação da 5ª Edição

É com grande entusiasmo que apresento a quinta edição do “Manual de Cálculos Trabalhistas com Aplicação do Pje-Calc”. Desde a sua primeira publicação, este livro tem sido um guia essencial para profissionais, estudantes e todos que buscam compreender e dominar os intrincados cálculos no âmbito trabalhista.

O que há de novo nesta edição:

- **Linguagem Aprimorada:** Com base nos feedbacks valiosos dos leitores, a linguagem deste manual foi refinada para tornar a compreensão dos conceitos ainda mais acessível e envolvente.
- **Jurisprudência e Legislação Atualizadas:** Mantendo-nos à frente das mudanças no cenário jurídico, esta edição apresenta uma seleção criteriosa de jurisprudências recentes, garantindo que você esteja sempre atualizado com as decisões mais relevantes. Destacam-se, entre essas alterações, a nova redação da OJ 394 do TST e a aplicação da Lei 14.905/2024.
- **Imagens Aprimoradas:** As ilustrações foram cuidadosamente revisadas e atualizadas, proporcionando uma compreensão visual ainda mais clara dos processos e procedimentos de cálculos trabalhistas.
- **Atualização do Pje-Calc:** A tecnologia avança, e assim também fazemos. Esta edição incorpora as últimas versões do Pje-Calc, assegurando que você esteja familiarizado com as mudanças mais recentes.

O que você encontrará nesta obra:

- **Fundamentos Sólidos:** Desde os conceitos básicos até as nuances mais complexas, este manual oferece uma abordagem abrangente para que você desenvolva uma compreensão sólida dos cálculos trabalhistas.
- **Ilustrações Esclarecedoras:** As imagens foram selecionadas minuciosamente para proporcionar uma visualização clara e intuitiva dos procedimentos, tornando o aprendizado uma experiência visualmente enriquecedora.
- **Casos Práticos:** Além de fornecer a teoria, este livro oferece uma série de casos práticos para que você possa aplicar os conhecimentos adquiridos, consolidando assim sua expertise na área.
- **Aplicação de inteligência artificial aos cálculos trabalhistas:** O uso da IA tem revolucionado todas as áreas do conhecimento. O mundo dos cálculos não poderia ficar de fora desse momento disruptivo. Pensando nisso, esta edição apresenta um capítulo específico sobre o uso da tecnologia no desenvolvimento de cálculos trabalhistas.

Ao embarcar nesta jornada com a quinta edição do “Manual de Cálculos Trabalhistas com Aplicação do Pje-Calc”, você está se equipando não apenas com um livro, mas com uma ferramenta fundamental para o seu sucesso profissional. Espero que esta obra continue a servir como seu guia confiável e inspirador no vasto mundo dos cálculos trabalhistas.

Desejo a todos uma leitura enriquecedora!

Sumário

CAPÍTULO 0

Inteligência Artificial	15
0.1 Uso da IA nos cálculos trabalhistas	15
0.2 Chat GPT – chatgpt.com	19
0.3 Notebook LM - https://notebooklm.google/	25

CAPÍTULO 1

Cálculos Trabalhistas	29
1.1 Liquidação de Sentença	29
1.2 Princípios de Liquidação de Sentença	33
1.3 Inalterabilidade da Sentença	33
1.4 Presunção da Unicidade da Sentença	37
1.5 Presunção de Razoabilidade do que foi Decidido	37
1.6 Interpretação Restritiva da Condenação	37
1.7 Adstrição da Condenação ao Dispositivo da Sentença	38
1.8 Presunção de Non Bis In Idem	38
1.9 Presunção de Adequação da Sentença ao Pedido	38
1.10 Presunção de Veracidade do Incontroverso	38
1.11 Possibilidade de Condenação sem Débito	39
1.12 Laudo Pericial	39
1.13 Adequação	40
1.14 Clareza	40
1.15 Precisão	41
1.16 Concisão	42
1.17 Competência	42
1.18 Prescrição	43
1.19 Base de Cálculo	45
1.20 Natureza Jurídica dos Prêmios	50
1.21 Salário e Remuneração	53

1.22 Verbas Rescisórias	54
1.23 Gorjetas	59
1.24 Horas Extras	60
1.25 Fonte de Dados	62

CAPÍTULO 2

PJE-Calc	69
2.1 Instalação do Sistema Pje-Calc Cidadão	69
2.2 Mais de Uma Versão na Mesma Máquina	72
2.3 Atualização das Tabelas do Sistema	72
2.4 Conhecendo os Menus do Sistema	73
2.5 Principais Menus	78
2.6 Menu Cálculo	78
2.7 Menu Novo	79
2.8 Menu Novo Cálculo Externo	79
2.9 Menu Buscar, Abrir e Duplicar	79
2.10 2.10 Menu Importar	80
2.11 Menu Relatório Consolidado	81
2.12 Como Personalizar o Relatório	83
2.13 Menu Completo	83
2.14 Relatórios do Sistema	84
2.15 Menu Férias	86
2.16 Menu Faltas	88
2.17 Base de Cálculo no Pje-Calc	89
2.18 Histórico Salarial	90
2.19 Parâmetros das Verbas	99
2.20 Função Proporcionalizar e Integralizar	102
2.21 Limitação de Cálculos à Inicial	104

CAPÍTULO 3

Verbas Rescisórias	111
3.1 Tela de liquidação: acumulação de índices, erros e alertas	111
3.2 Verbas Rescisórias	115
3.3 Diferenças Salariais	115
3.4 Reflexos das Diferenças Salariais	116
3.5 Diferença Salarial e Férias	119
3.6 Diferença Salarial e Horas Extras	119
3.7 Saldo de Salário	123
3.8 Aviso Prévio	123
3.9 Base de Cálculo do Aviso Prévio	127

3.10 Férias + 1/3	131
3.11 Parâmetros do Cálculo das Férias	133
3.12 Prescrição das Férias	134
3.13 Configuração das Férias no Pje-Calc	136
3.14 FGTS	142
3.15 Prescrição do FGTS	144
3.16 Atualização do FGTS	149
3.17 Repouso Semanal Remunerado	150
3.18 Forma de Cálculo do RSR	153
3.19 13º salário	155
3.20 Prescrição do 13º Salário	157
3.21 Estabilidade - Acidente de Trabalho	158
3.22 Multa do Art. 477 da CLT	160
3.23 Multa do Art. 467 da CLT	164

CAPÍTULO 4

Jornada de Trabalho	167
4.1 Jornada de Trabalho	167
4.2 Critérios Matemáticos	169
4.3 Transformação de Percentual em Índice	169
4.4 Transformação de Índice em Percentual	170
4.5 Acumulação de Índices de Correção	170
4.6 Hora Sexagesimal e Hora Centesimal	171
4.7 Números de Semanas do Mês	171
4.8 Categorias Especiais	172
4.9 Advogados	172
4.10 Artistas	173
4.11 Atletas	173
4.12 Bancários	174
4.13 Jornalistas	175
4.14 Vigilantes	175
4.15 Bombeiros Civis	176
4.16 Horas Extras	177
4.17 Base de Cálculo	178
4.18 Adicional Noturno	183
4.19 Horas Extras Noturnas	189
4.20 Horas In Itinere	192
4.21 Reflexos	193
4.22 Reflexos de Verbas Mensais sobre Férias +1/3	199

4.23 Reflexos sobre Horas Extras Pagas	201
4.24 FGTS sobre Reflexos das Horas Extras	204
4.25 Comissionistas	207
4.26 Reflexos sem Cálculo de Verbas Principais	211
4.27 Nova Redação da OJ 394 do TST	213
4.28 Jornada Semanal	217
4.29 Aplicação da Súmula 85 do TST	220
4.30 Domingos e Feriados em Dobro	228
4.31 Intervalos	228
4.32 Intervalo Interjornada	229
4.33 Intervalo Intrajornada	232
4.34 Intervalos Superiores a Duas Horas	233
4.35 Dedução de Horas Extras Pagas	235
4.36 Cartões de Ponto	236
4.37 Importação do Cartão de Ponto	244
4.38 Não Apurar Horas Extras	245
4.39 Horas Extras Excedentes da Jornada Diária	245
4.40 Horas Extras - Critério Mais Favorável	246
4.41 Apurar Primeiras Horas em Separado	247
4.42 Horas Extras Excedentes da Jornada Semanal	248
4.43 Horas Extras Excedentes da Jornada Mensal.	249
4.44 Considerar Feriados	250
4.45 Extras aos Feriados e Domingos em Separado	251
4.46 Tolerância	252
4.47 Períodos de Descanso	253
4.48 Escalas de Trabalho	255

CAPÍTULO 5

Adicionais e Gratificações	259
5.1 Adicionais e Gratificações	259
5.2 Adicional por Tempo de Serviço	259
5.3 Prêmios por Produção	260
5.4 Gratificação de Função	260
5.5 Gratificação de Quebra de Caixa	261
5.6 Gratificações Semestrais	261
5.7 Ticket Alimentação	262
5.8 Adicional de Insalubridade	264
5.9 Adicional de Periculosidade	269
5.10 Adicional de Sobreaviso	273

5.11 Adicional de Transferência	276
5.12 AADC	277

CAPÍTULO 6

Outros Créditos	281
6.1 Outros Créditos	281
6.2 Honorários Advocatícios	281
6.3 PLR - Participação nos Lucros e Resultados	288
6.4 Salário-família	290
6.5 Seguro-desemprego	291
6.6 Custas Processuais	293
6.7 Contribuição Social	294
6.8 Contribuição Social e a Competência da JT	295
6.9 6.9 Responsabilidade pelo Pagamento	296
6.10 Indenizações por Danos Morais	302

CAPÍTULO 7

Atualização de Cálculos	311
7.1 Atualização de Cálculos	311
7.2 O que mudou com a Lei 14.905/2024	318
7.3 Novo cálculo externo	326
7.4 Juros de Mora	335
7.5 Juros Regressivos	335
7.6 Juros de Mora - Fazenda Pública	336
7.7 Juros sobre Acordos Descumpridos	341
7.8 Dedução de Valores	342
7.9 Dedução de Valores Pagos ao Reclamante	342
7.10 Dedução de Valores Pagos na Rescisão	343
7.11 Dedução de Valores Pagos na Execução	345
7.12 Compensação de Valores	351
7.13 Dedução de Valores Pagos a Título de FGTS	351
7.14 OJ 42, TST	354
7.15 Atualização de Contribuição Social	355
7.16 Aplicação no Sistema Pje-Calc	357
7.17 Empregado Doméstico	362
7.18 Atualização de Acordo Descumprido	363
7.19 Como Lançar Parcelas de Acordo em Atraso	367
7.20 Multa por Descumprimento de Acordo	368
7.21 Como Lançar o Valor das Custas Processuais	368

CAPÍTULO 8

Casos Reais	369
8.1 Estudo de um Caso Real	369
8.2 8.2 Liquidação de Sentença - Caso Prático	377

CONSIDERAÇÕES FINAIS	385
-----------------------------------	-----

REFERÊNCIAS	387
--------------------------	-----

C A P Í T U L O

Inteligência Artificial



“Enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra.”

Gênesis 1:28

0.1 Uso da IA nos cálculos trabalhistas

A Inteligência Artificial (IA) vem se tornando, a cada dia, uma ferramenta essencial em diversos setores e não é diferente no universo dos profissionais que lidam constantemente com números. Áreas como contabilidade, finanças, recursos humanos e direito trabalhista podem se beneficiar de soluções de IA que tornam a rotina mais ágil, confiável e precisa.

Nessa seara, alguns desafios são comuns às pessoas que trabalham com cálculos trabalhistas:

- 1. Alto volume de dados:** a quantidade de registros, tabelas e processos pode ser enorme, o que aumenta a chance de falhas humanas. Por exemplo, a digitação de cartão de ponto é uma questão que atormenta bastante os calculistas.

- 2. Constante atualização de legislação:** em especial nos cálculos trabalhistas, a legislação brasileira muda regularmente, exigindo atualização constante de parâmetros, índices e alíquotas. Sorte nossa que agora temos o Pje-Calc que, apesar de ainda não ser ideal, uniformizou os cálculos trabalhistas em todo o país.
- 3. Prazo apertado:** muitas vezes, o profissional tem prazos curtos para apurar e apresentar resultados, o que pode gerar estresse e erros.
- 4. Necessidade de conferência e verificação:** qualquer equívoco em um cálculo pode gerar muitas, retrabalhos e desgaste do perito.

Nesse contexto, a IA surge como aliada para minimizar esses riscos, oferecendo automação, otimização de processos e checagem constante. Ferramentas de chat inteligentes, como ChatGPT, Deepseek, Groq, Claude Ai, Meta Ai, Gemini, utilizam modelos de linguagem treinados em grandes quantidades de dados e podem ajudar muito o profissional da área jurídica. Veja alguns exemplos:

- **Resolver dúvidas rápidas:** por exemplo, perguntar sobre índices de correção monetária, cálculo de horas extras, INSS, FGTS, multa rescisória e outras parcelas trabalhistas.
- **Obter explicações sobre fórmulas:** se estiver em dúvida sobre uma fórmula de cálculo de férias proporcionais ou 13º salário, basta perguntar ao chat, que pode detalhar a fórmula passo a passo.
- **Conversão e ajustes de índices:** quer saber quanto foi o acumulado de determinado índice de inflação em um período específico? A IA pode fornecer dados ou até mesmo guiar para a fonte oficial. Atualmente esses modelos conseguem acessar a internet e trazer respostas mais atualizadas.

No entanto, essas ferramentas devem ser utilizadas de forma complementar. Antes de tomar decisões importantes, é fundamental validar os resultados com outras fontes e levar em conta atualizações legislativas.

Softwares baseados em IA, integrados a planilhas (Excel, Google Sheets, LibreOffice etc.) ou scripts (Python, R, entre outros), podem ser aliados importantes do profissional de cálculos. Agora, um usuário comum, que não tenha formação em tecnologia da informação, consegue gerar códigos de programação que podem auxiliá-lo em diversas tarefas. A programação de computadores deixou de ser algo só para especialistas da área. Assim, é possível criar sistemas para:

- **Preenchimento automático:** uso de macros e complementos com IA para preencher células de acordo com regras pré-estabelecidas ou informações obtidas de bases de dados.
- **Verificação de inconsistências:** é possível criar scripts que cruzem informações de diferentes fontes e alertem sobre valores fora do padrão ou possíveis erros de digitação.
- **Geração de relatórios:** a IA pode gerar relatórios personalizados com cálculos já consolidados, economizando tempo e facilitando a interpretação dos resultados.

Tente usar o prompt a seguir em um chat de IA e surpreenda-se com o resultado. O chat retornará um código de programação. Copie esse código, cole em um editor de texto (bloco de notas, por exemplo) e salve com a extensão html. Em seguida, abra o arquivo em um navegador. Você terá um formulário pronto para gerar contracheques. Isso é apenas um modelo simples que pode ser desenvolvido com o uso de inteligência artificial sem precisar programar.

Modelo de prompt:

“Quero criar uma página HTML que funcione como um gerador de contracheques. A página deve ter as seguintes características:

1. Usar Bootstrap para estilização.
2. Incluir um formulário com os seguintes campos:
 - Nome do funcionário.
 - Matrícula do funcionário.

- Salário base.
 - Verbas adicionais, com a possibilidade de adicionar várias verbas, cada uma com uma descrição e um valor.
 - Descontos, com a possibilidade de adicionar vários descontos, cada um com uma descrição e um valor.
3. Um botão para gerar o contracheque com os valores preenchidos.
 4. Mostrar o resultado em uma seção abaixo do formulário, com o salário base, lista de verbas, lista de descontos e o total líquido calculado.
 5. Funcionalidade em JavaScript para adicionar/remover verbas e descontos dinamicamente e calcular o total líquido.
 6. O design deve ser simples, funcional e responsivo.
 7. Use HTML, CSS (se necessário) e JavaScript para aplicar as funcionalidades.”

No entanto, apesar dos avanços, é fundamental confrontar as respostas com a legislação e manuais oficiais, pois a IA pode cometer equívocos (alucinações) ou usar dados desatualizados. Ao compartilhar dados sensíveis em chats, é preciso garantir a proteção dessas informações, checando termos de uso e políticas de privacidade. A IA deve ser vista como um apoio, não um substituto completo do conhecimento e do senso crítico dos profissionais.

Assim, a Inteligência Artificial oferece diversas vantagens para profissionais que lidam com cálculos, incluindo os trabalhistas. Ferramentas como chats inteligentes, scripts automatizados e análise preditiva podem agilizar processos, conferir maior segurança nos resultados e liberar os especialistas para tarefas mais estratégicas e de maior valor agregado.

Contudo, é essencial ter em mente que a IA não substitui totalmente a análise humana, principalmente em questões que envolvem legislação, convenções coletivas e situações específicas. A melhor

abordagem é o uso combinado de conhecimento especializado e tecnologias avançadas, mantendo-se atento às atualizações constantes na lei e às melhores práticas de segurança de dados.

Algumas ferramentas, contudo, têm se destacado no ramo jurídico e especialmente na área de cálculos trabalhistas.

0.2 Chat GPT – chatgpt.com

Esta plataforma, por ser a pioneira em sua categoria, é amplamente utilizada e dispõe de uma gama de recursos que podem ser valiosos para o calculista, abrangendo desde a análise de processos e casos específicos até o desenvolvimento de laudos periciais.

Ao tratar do Chat GPT diversas outras ferramentas podem ser imaginadas: Claude AI, Grok, Meta AI, Google Gemini. No entanto, creio que a ferramenta da OpenAI representa melhor essa categoria de chats e agentes.

A primeira indagação que se apresenta é: devo optar pela assinatura de um plano pago do Chat GPT? A resposta é afirmativa. A versão Plus oferece diversas ferramentas que não estão disponíveis nos planos gratuitos:

1. Limites adicionais de mensagens, carregamentos de arquivo, análise de dados avançada e geração de imagens;
2. Acesso a voz avançada e entradas de vídeo;
3. Acesso limitado ao o1 e o1-mini;
4. Oportunidades para testar novos recursos;
5. Crie e use projetos e GPTs personalizados;
6. Acesso limitado à geração de vídeos pelo Sora.

A funcionalidade de criar assistentes, também conhecidos como agentes ou GPTs, é uma das características mais atrativas desta plataforma. Os GPTs são chats personalizados cuja finalidade é executar

tarefas específicas de acordo com os comandos fornecidos durante sua criação. Por exemplo, é possível desenvolver um GPTs para:

1. Transformar cartões de ponto do formato PDF para CSV para importar no Pje-Calc;
2. Resumir impugnações de cálculo;
3. Redigir laudos e impugnações de cálculo;
4. Calcular verbas rescisórias.

Observe a figura a seguir, e veja algumas funções dos GPTs.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto4.png

Observe, na tela a seguir, alguns exemplos de GPTs. Embora essas telas possam mudar com muita rapidez, dependendo das versões e do avanço da tecnologia, os conceitos apresentados aqui são perenes. Os agentes de inteligência artificial vieram para ficar. Agora, temos a oportunidade de termos assistentes virtuais que obedecem aos nossos comandos e facilitam as tarefas repetitivas.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto5.png

Na tela anterior é possível ver que os GPTs podem ser compartilhados com outros usuários. Perceba, pela imagem, que, apesar de todos os agentes estarem disponíveis apenas para o criador, isso é facilmente alterável. Há também a possibilidade de disponibilizar os agentes na Loja GPT. Observe a tela a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto6.jpeg

Ao acessar as configurações de um GPT que você criou, é possível fornecer diretrizes que permitam ao agente desempenhar suas funções de maneira otimizada. Essas orientações esclarecem ao agente como ele deve agir em suas respostas. A seguir, apresentamos algumas diretrizes aplicadas na criação do GPT encarregado do cálculo do 13º salário.

As orientações a seguir podem e devem ser aprimoradas por outros modelos de inteligência artificial, como o Claude, até que atinjam suas expectativas. Além disso, é essencial realizar uma série de testes para garantir que os resultados obtidos estejam alinhados com o que se deseja. O principal recurso para desenvolver prompts (comandos) eficazes é pedir que a própria IA elabore essas diretrizes, uma vez que ela é a especialista no assunto.

Instruções para Configurar um Agente GPT para Calcular o 13º Salário:

1. Definição de Cálculo

O 13º salário corresponde a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro por mês trabalhado no ano correspondente. Inclua o conceito de fração mínima:

Meses trabalhados com 15 dias ou mais contam como mês completo.

Meses com menos de 15 dias não serão considerados.

2. Período de Contagem

O cálculo considera os meses de janeiro a dezembro de cada ano. Para contratos rescindidos:

Use o salário de dezembro para calcular o 13º proporcional nos meses trabalhados até o término do contrato.

3. Base de Cálculo

Utilize como referência o salário recebido em dezembro para empregados ativos.

Para rescisões, considere o salário vigente na data da rescisão.

4. Exemplos

Caso 1:

Salário: R\$ 800,00

Período de trabalho: 1.3.2014 a 20.7.2014

Meses completos trabalhados: 5 (março, abril, maio, junho e julho).

Resultado: Multiplicar R\$ 800,00 por 5/12.

Cálculo Proporcional com Frações Menores que 15 Dias
(Exemplo 2)

Caso 2:

Período de trabalho: 17.4.2013 a 30.7.2014

Meses completos trabalhados: 3 (maio, junho e julho, pois abril teve apenas 13 dias trabalhados).

Resultado: Multiplicar o salário base por 3/12.

5. Orientações Gerais para o Agente GPT

Solicitar ao usuário os seguintes dados para calcular o 13º salário:

Salário base do mês de dezembro ou da rescisão.

Data de admissão e, se aplicável, data de rescisão.

Multiplicar o salário base pela fração de duodécimos apurada (1/12 para cada mês completo).

6. Resultado

O agente deve exibir o valor total do 13º salário proporcional, detalhando:

Meses considerados no cálculo.

Valor proporcional de cada mês.

Total final devido ao trabalhador.

Além de fornecer orientações para que o agente execute suas atividades da maneira mais eficiente possível, sugiro os seguintes passos.

1. Inclua as orientações;
2. Adicione documentos com instruções complementares e informações, os quais podem estar em formatos de texto ou PDF.
3. Se considerar apropriado, ative a função de pesquisa na internet, com a devida cautela em relação aos resultados gerados pela IA (potenciais alucinações).
4. Desenvolva GPTs específicos. Evite a criação de agentes generalistas. Quando o contexto é excessivamente amplo, é comum que muitos detalhes sejam negligenciados. Por exemplo, não é aconselhável solicitar ao agente que elabore uma sentença completa. É preferível criar um agente para cada tópico.

Para iniciar um GPT que você tenha desenvolvido, basta inserir um @ (arroba) no campo de conversa. Dessa forma, os GPTs que você criou serão sugeridos pelo sistema.

Outra função do Chat GPT que merece atenção são os projetos. Eles são espécies de pastas que, além de servir para organizar as conversas criadas, também permitem que sejam anexados arquivos, os quais servirão de base para a IA responder. Observe a tela a seguir. No projeto “Cálculos trabalhistas”, posso incluir vários arquivos sobre o assunto e, sempre que eu fizer uma pergunta, os anexos serão consultados. É uma base de dados específica que pode contribuir para respostas mais eficazes.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto7.jpeg

A diferença entre os GPTs e os projetos é que nestes últimos todas as conversas que forem feitas dentro daquele projeto ficam armazenadas. Isso melhora a organização e promove mais produtividade. Esse sistema está evoluindo para ser um gerenciador pessoal com diversas funções extras.

Caso deseje acessar a parte mais robusta do Chat GPT, entre no link <https://platform.openai.com/playground/chat?models=gpt-4o>. Nessa parte você terá recursos mais avançados: API, assistentes com opção de sintonia e recursos de áudio.

0.3 Notebook LM - <https://notebooklm.google/>

Existem diversas ferramentas disponíveis para profissionais que atuam com cálculos, e novas soluções estão sendo criadas continuamente. Entretanto, algumas se destacam pela sua eficácia e segurança. O Notebook LM é uma dessas ferramentas que tem ganhado relevância no âmbito jurídico. Trata-se de uma plataforma que vai além de um simples chat de conversação. Embora utilize avançados modelos de inteligência artificial, semelhantes ao Chat GPT, o Notebook LM tem como principal finalidade fornecer insights a

partir de fontes específicas fornecidas pelo usuário. Desenvolvida pelo Google, esta plataforma é projetada para resumir documentos, textos e vídeos, conseguindo realizar essa tarefa com notável precisão. Esta plataforma, desenvolvida pelo Google, é projetada para resumir documentos, textos e vídeos, e consegue fazer isso com muita precisão.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto8.png

A grande vantagem dessa ferramenta está no fato de que não se realizam pesquisas em fontes externas, o que evita o fenômeno conhecido como “alucinação”. Como descreve o próprio Chat GPT, “alucinação em IA refere-se ao fenômeno em que modelos de inteligência artificial, como aqueles voltados para linguagem ou visão computacional, produzem ou apresentam informações que são incorretas, imprecisas ou inventadas, mesmo que mostrem confiança em suas respostas.” No Notebook LM, embora essa situação ainda possa ocorrer, a probabilidade é consideravelmente reduzida, visto que as pesquisas são feitas exclusivamente nos documentos que o usuário carregar.

As principais funcionalidades do Notebook LM incluem a elaboração de resumos, guias de estudo, perguntas frequentes, cronogramas e até mesmo podcasts automatizados. Todo esse processo é

realizado por meio da criação de notas que ficam armazenadas para consulta futura. Além disso, o sistema oferece links que encaminham para o conteúdo original, permitindo que o usuário confirme a veracidade das informações extraídas das fontes utilizadas.

No que se refere aos cálculos trabalhistas, essa ferramenta se mostra muito valiosa na análise de processos, decisões e documentos digitalizados. O usuário pode obter resumos bastante detalhados dos autos, o que diminui o risco de esquecimentos e a passagem despercebida de detalhes importantes, como multas por litigância de má-fé, por exemplo. Em casos de impugnações de cálculos, essa ferramenta pode revelar-se decisiva. Ela tem a capacidade de analisar o relatório gerado pelo Pje-Calc e apresentar informações relevantes no momento da impugnação. Vejamos o seguinte exemplo de que foi solicitado um resumo das principais decisões proferidas em um processo:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto9.png

As fontes podem ser formadas por arquivos em PDF, documentos do Google Drive, vídeos do Youtube e textos colados. É

possível também compartilhar os documentos com outros usuários assim como ocorre em outras ferramentas da Suíte Google.

Além dessas ferramentas que destaco aqui, recomendo que o leitor conheça também o Google AI Studio. Essa plataforma tem sido bastante usada no mundo jurídico para produzir despachos, decisões e até sentenças e, com certeza, pode ser útil ao mundo dos cálculos também. Mas, como disse, para o objetivo deste livro, o Chat GPT atende melhor ao que desejamos, especialmente pela simplicidade de manuseio, razão pela qual daremos ênfase a essa ferramenta, apenas.

Cálculos Trabalhistas

“Tudo me é permitido”, mas nem tudo convém. “Tudo me é permitido”, mas eu não deixarei que nada me domine.

1 Coríntios 6:12

1.1 Liquidação de Sentença

Liquidar uma sentença significa transformar direitos trabalhistas concedidos em um título judicial em valores monetários. Esse título judicial pode ser uma sentença emitida por um único juiz ou um acórdão elaborado por um grupo de desembargadores.

De acordo com Schiavi (2016, p. 2020), a liquidação constitui-se em:

Uma fase preparatória, de natureza cognitiva em que a sentença ilíquida passará a ter um valor determinado ou individualizada a prestação ou objeto a ser executado, por um procedimento disciplinado em lei conforme a natureza da obrigação prevista no título executivo.

No decorrer da marcha processual, o cálculo trabalhista pode ser realizado em diversos momentos. Ele pode surgir no processo,

apresentado pelo advogado, já por ocasião do protocolo da petição inicial; pode vir simultaneamente com a sentença, o que denominamos de sentença líquida; ou pode ser juntado depois do trânsito em julgado da sentença, isto é, quando não cabe mais recurso da sentença proferida nos autos.

No caso de cálculos juntados aos autos pelo advogado, com a petição inicial, recomenda-se que ele inclua no sistema Pje o arquivo .pj. Falaremos mais sobre os tipos de arquivos gerados pelo Pje-Calc na parte em que trataremos da instalação do sistema.

Mas, afinal, como iniciar a liquidação de uma sentença trabalhista? Embora cada calculista tenha seus próprios métodos, apresentamos aqui alguns passos que consideramos importantes na hora de realizar o cálculo de uma sentença trabalhista.

Inicialmente, é necessário ter conhecimento da legislação trabalhista, especialmente do capítulo II da CLT, que trata de remuneração. Além disso, é preciso conhecer a jurisprudência do TST, principalmente as súmulas e orientações jurisprudenciais (OJs) relacionadas a cálculos trabalhistas. Por fim, recomenda-se também a leitura das súmulas dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Além disso, uma olhadinha nas principais decisões dos magistrados vinculados à unidade para a qual estão sendo elaborados os cálculos pode ser muito útil.

Ademais, não se dispensa o estudo dos períodos que envolvem o contrato de trabalho e acerca do qual será realizado o cálculo trabalhista. Com isso, evita-se o cálculo de verbas atingidas pela prescrição, por exemplo.

Outrossim, deve-se ter atenção a cálculos que ultrapassam momentos importantes em termos de legislação e jurisprudência. Exemplo clássico é o dia 11.11.2017: data do início da vigência da Lei 13.467/2017, que instituiu a reforma trabalhista.

Por exemplo, a partir da vigência dessa Lei, a verba intervalos intrajornadas passou a ter nova configuração. Antes dessa data, ainda que o empregado usufrísse parcialmente do intervalo para descanso, o empregador era obrigado a pagar integralmente o período

estabelecido na legislação. A justificativa é que se trata de questão de higiene e segurança no trabalho.

Além disso, essa verba tinha natureza salarial e gerava reflexos em outras verbas, tais como FGTS, INSS, férias, 13º salário e repouso semanal remunerado. Depois da vigência da mencionada lei, por força do § 4º do art. 71 da CLT, não são devidos reflexos e deve ser calculado apenas o intervalo que não foi gozado pelo empregado. Por exemplo, se o empregado tinha jornada diária superior a 6 horas e, em determinado dia, usufruiu 40 minutos de intervalo, a partir de 11.11.2017, ele deve receber apenas o valor correspondente aos 20 minutos que restam para completar 1 hora de descanso.

Antes de se elaborar os cálculos, deve-se atentar, ainda, para a eventual existência de valores pagos ao reclamante durante o contrato de trabalho, os quais devem ser deduzidos dos valores apurados no cálculo. Esses valores podem ser oriundos de horas extras, adicionais noturnos, FGTS etc.

É importante também prestar atenção a eventuais pagamentos de verbas referentes à rescisão do contrato de trabalho, com cuidado para alguns princípios relacionados aos cálculos trabalhistas, conforme explanado no tópico a seguir.

Ademais, é importante interpretar de forma adequada os documentos juntados aos autos: comprovantes de conta vinculada de FGTS, recibos de pagamento, carteiras de trabalho (CTPS), fichas financeiras, TRCT - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, cartões de ponto etc.

Dependendo do tipo de verba a ser calculada, é necessário ler, ainda que superficialmente, a peça inicial, além de analisar os cálculos juntados pelo autor. A leitura da contestação também é indispensável, pois pode fornecer informações importantes para a elaboração dos cálculos. Isso inclui a confissão de questões que o magistrado não tenha abordado. Essas informações auxiliam o calculista a desenvolver o memorial de cálculos.

Para facilitar essa tarefa recomendamos o uso de ferramentas de inteligência artificial. A plataforma que melhor se ajusta a essa tarefa é o Notebook LM do Google.

Recomenda-se ainda a leitura de atas de audiências, as quais podem conter informações importantes para parametrizar os cálculos.

Há que se dispensar atenção, também, aos valores constantes na inicial, para o caso de a sentença limitar o total dos cálculos aos valores pedidos nessa peça. Para tanto, recomendamos a leitura do tópico em que tratamos da limitação dos cálculos à inicial. No caso de análise de cálculos já realizados, essa observação deve ir além dos valores monetários, pois deve envolver também verbas não postuladas pelo advogado as quais podem ter sido incluídas nos cálculos e vice-versa.

Na análise dos contracheques, é importante atentar também para os casos em que já tenham ocorrido recolhimentos de verbas previdenciárias pelo reclamante, para não haver a tributação novamente. Quanto a esse aspecto, é importante fazer simulações no Pje-Calc, pois, para o reclamante, nem sempre é vantajoso lançar os valores recolhidos a título de contribuição social.

Da mesma forma, deve-se atentar para os casos em que a parte reclamada seja optante pelo regime tributário do Simples Nacional, ou que seja beneficiária de desoneração de folha de pagamento.

A desoneração da folha de pagamento surgiu em 2011, por meio da Lei 12.546, com o intuito de aliviar a carga tributária de alguns setores empresariais. Ela consiste em substituir a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta da empresa.

É necessário, também, realizar o estudo das bases de cálculos, considerando as peculiaridades de cada verba, aferindo-se, ainda, se as verbas são horárias, diárias, semanais, quinzenais ou mensais.

Além disso, destaque-se que o cálculo da sentença no momento da sua elaboração, ou seja, a sentença líquida, pode ser mais simples. Isso ocorre porque o calculista tem a chance de persuadir o magistrado a alterar o conteúdo da sentença em alguns assuntos. O objetivo é adequar os cálculos ao teor do título judicial.

Contudo, se já tiver ocorrido o trânsito em julgado da sentença, não há espaço para alterações do título judicial. Nesse caso, o

calculista deve se restringir ao que está consignado no título, com respeito, de forma rigorosa, aos princípios a seguir transcritos.

1.2 Princípios de Liquidação de Sentença

No presente tópico, trataremos das questões afetas aos cálculos trabalhistas e à liquidação de sentenças. Nesse contexto, o professor José Aparecido dos Santos, em sua obra *Curso de Cálculos de Liquidação de Sentença Trabalhista* (Santos, 2018), publicada pela editora Juruá, apresenta os seguintes princípios ínsitos à liquidação de sentença:

1.3 Inalterabilidade da Sentença

O calculista não pode, por intermédio do memorial de cálculos, alterar as diretrizes traçadas no título judicial. Assim, o cálculo não pode inovar e apresentar valores ou verbas que vão além do que está consignado na sentença.

Exemplo do princípio em análise encontra-se no conteúdo da Orientação Jurisprudencial do TRT da 4ª Região, a seguir transcrita:

Ofende a coisa julgada a pretensão de observância da Súmula 340 do TST para cálculo das horas extras na fase de liquidação, quando ausente a determinação respectiva no título executivo.

A Súmula 340 do TST trata do empregado comissionista e determina que, para esses empregados, os quais recebem remuneração variável, o divisor para fins de cálculo de horas extras deve ser a quantidade de horas trabalhadas, e que deve ser pago apenas o adicional de horas extras e não a hora extra “cheia”.

O TST, em uma decisão de dezembro de 2024, se manifestou sobre o assunto no acórdão transcrito a seguir

EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO SILENTE QUANTO À INCIDÊNCIA DA

SÚMULA Nº 340 DO TST. DECISÃO REGIONAL EM AGRAVO DE PETIÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DO REFERIDO VERBETE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. *A controvérsia destes autos cinge-se em saber se há ou não ofensa à coisa julgada quando, em sede de execução, o Tribunal Regional do Trabalho determina a aplicação da Súmula nº 340 do TST para o cálculo das horas extras, diante do silêncio da sentença exequenda quanto ao citado verbatim.* Na hipótese, o juízo de primeiro grau condenou o reclamado ao pagamento das horas extras excedentes da oitava diária e não falou no critério da Súmula nº 340 do TST, ou seja, do pagamento apenas do adicional de horas extras incidentes sobre as parcelas variáveis da remuneração do reclamante. Nada foi dito a esse respeito e a decisão transitou em julgado, uma vez que o executado, na fase de conhecimento, só se insurgiu contra o pedido inicial, mas não pediu também, na eventualidade de sua condenação, que fosse condenado apenas ao pagamento do adicional das horas trabalhadas além da 8ª quanto às parcelas variáveis de sua remuneração. Essa discussão ou essa pretensão defensiva absolutamente não se deu na fase de conhecimento do feito, surgindo apenas na fase de liquidação e execução da sentença já transitada em julgado, quando o banco apresentou embargos à execução, em que defendeu pela primeira vez a incidência da Súmula nº 340 do TST que determina que “o empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas”. Os embargos à execução foram julgados improcedentes, tendo a parte apresentado agravo de petição, que foram acolhidos pelo Regional para determinar a aplicação do referido verbatim na apuração do quantum debeatur das horas extras. Nos termos do artigo 336 do CPC, “incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”. Trata-se do princípio da eventualidade ou da concentração, que impõe ao réu o ônus de, no momento oportuno, arguir toda a matéria de defesa possível, direta ou indireta, de cunho material ou processual, sob pena de preclusão, visando

a uma eventual hipótese de alguma de suas alegações não vir a ser acolhida pelo magistrado. Da mesma forma, o CPC prevê em seu artigo 508 que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Assim, questões de defesa que não foram formuladas pelo réu, quando poderiam ter sido, não entram nos limites objetivos da coisa julgada, já que não decididas na sentença, mas são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada (“princípio do deduzido e do dedutível”). Salienta-se que no Processo do Trabalho, o princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada está previsto no artigo 879, § 1º, da CLT, que estabelece que “na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal”. Nesse contexto, questões que, na fase de conhecimento, poderiam ter sido deduzidas em defesa pelo réu, mas não o foram, não podem mais ser apreciadas na fase de execução. ***Neste caso em exame, considerando que a sentença proferida na fase cognitiva da demanda foi proferida sem que tivesse sido determinada a incidência da Súmula nº 340 do TST para a apuração das horas extras deferidas ao reclamante, não pode o reclamado, na fase executória, pretender seja observado o disposto no referido verbete, ante os princípios da eventualidade (art. 336 do CPC/2015) o efeito da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 879, § 1º, da CLT).*** Ademais, não se mostra razoável permitir que a parte busque, a qualquer momento, compatibilizar os cálculos de liquidação com o título executivo judicial, com isso fazendo retroceder o andamento processual a fases anteriores já superadas, assim comprometendo a boa-fé processual e a duração razoável do processo. Devem ser observadas as regras processuais atinentes ao processo de execução, sob pena de se perpetuar a lide, o que vai contra o postulado de celeridade intrínseco ao processo trabalhista, por meio do qual é buscada a tutela de crédito de natureza alimentar. A pretensão de alteração dos critérios e parâmetros adotados pela sentença exequenda para a apuração das parcelas que compõem o título executivo deve ser formulada pela parte interessada antes do seu trânsito em julgado, sendo para tanto imprestável a apresentação de embargos à execução com o fim de se rediscutir matéria que

já restou inteiramente preclusa na fase de conhecimento do feito. Portanto, não merece reparos, a decisão embargada, porquanto preclusa a oportunidade de se discutir, em execução, matéria não veiculada na fase de conhecimento, relacionada aos critérios de apuração das horas extras deferidas nesta demanda, tendo-se operado a eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que na sentença exequenda não houve determinação de aplicação da Súmula nº 340 do TST para o cálculo da parcela, não podendo fazê-lo o Regional em sede de agravo de petição interposto pelo banco reclamado contra a sentença que julgou improcedente os seus embargos à execução, no aspecto. Recurso de embargos conhecido e desprovido. (Grifo nosso)

Sobre referido princípio, a doutrina de Schiavi (2016, p. 1023) alerta que:

A liquidação não pode ir aquém ou além do que foi fixado na decisão transitada em julgado sob consequência de nulidade do procedimento e desprestígio da coisa julgada material, cabendo ao juiz velar pelo seu fiel cumprimento.

Nessa esteira, não há preclusão para o juiz ao apreciar os cálculos. Ele pode, de ofício, determinar qualquer diligência probatória para que os cálculos espelhem a coisa julgada material.

Nessa matéria, o FGTS é uma das verbas que mais causam controvérsia, pois a legislação estabelece os casos em que há incidência dessa parcela, mas, às vezes, o advogado não postula essa incidência e o magistrado nada fala sobre os reflexos. Por exemplo, é deferido o pagamento de aviso prévio indenizado e sabemos que, sobre essa verba, há incidência de FGTS, mas nem o advogado postulou esses reflexos nem a sentença se manifestou sobre o tema.

Nessa situação, recomenda-se que somente haja incidência do FGTS se o juiz deferir cálculo de FGTS sobre salários pagos. Ora, se não há a verba de FGTS, não há razão para cálculo de reflexos de FGTS em aviso prévio, se nada foi mencionado sobre isso no título judicial.

1.4 Presunção da Unicidade da Sentença

Ordinariamente, a sentença é uma peça única e que mantém coerência entre as diversas partes que a compõem. Desse modo, o calculista não pode inferir que a sentença é contraditória em seu corpo de forma a apresentar verbas conflitantes.

Assim, o calculista deve sempre buscar harmonizar os cálculos com a integralidade das decisões exaradas na decisão judicial.

1.5 Presunção de Razoabilidade do que foi Decidido

O calculista deve ter em mente que aquilo que foi decidido, no título judicial, está dentro do que é considerado normal ou razoável, e que a sentença, em regra, não produz conteúdos teratológicos.

Nesse contexto, os cálculos não podem representar números considerados absurdos ou que extrapolem a esfera do razoável, a exemplo do deferimento de 25 horas extras por dia.

Assim, ainda que tal informação conste na sentença, caberá ao calculista realizar, nos cálculos, os ajustes necessários para correção desse tipo de interpretação fora do normal.

1.6 Interpretação Restritiva da Condenação

A condenação não pode ser interpretada de forma extensiva, em que os cálculos favoreçam o reclamante com verbas que, efetivamente, não eram a intenção do título conceder.

Por exemplo, se na sentença não houve deferimento de reflexos das horas extras em repouso semanal remunerado, não caberá ao calculista realizar a conta incluindo tal verba, ainda que saibamos que as horas extras, ordinariamente, devem gerar reflexos nos repousos.

1.7 Adstrição da Condenação ao Dispositivo da Sentença

Só se consideram deferidas as parcelas expressamente indicadas no dispositivo da sentença, embora, na fundamentação, podem ser colhidas informações úteis aos cálculos, tal como a base de cálculo adotada pelo magistrado.

Registre-se, porém, que é praxe, em algumas regionais, a metodologia em que o dispositivo das sentenças não traz o rol das verbas deferidas. Os juízes, na parte final das sentenças, fazem apenas menção ao corpo da fundamentação. Nesses casos, o calculista deve sempre observar a sentença de forma integral.

1.8 Presunção de Non Bis In Idem

Caso exista dúvida quanto à determinada verba, sobretudo em matéria de base de cálculo, sempre que possível, há que se presumir que a sentença não visava ao bis in idem, isto é, o pagamento de verbas em duplicidade.

1.9 Presunção de Adequação da Sentença ao Pedido

Na dúvida, presume-se que aquilo que não foi pedido na inicial não foi deferido na sentença.

1.10 Presunção de Veracidade do Incontroverso

Inexistindo expresse comando contrário na sentença, presume-se verdadeiro o incontroverso no processo de conhecimento.

Um exemplo disso pode ocorrer na hipótese em que o título judicial é silente quanto aos intervalos intrajornadas, mas, pela análise do processo, é possível verificar que a concessão do intervalo é incontroversa e que o reclamante já confessou, nos autos, que usufruía, ordinariamente, de tais intervalos.

Assim, se a parte contrária já reconheceu em juízo determinado fato que tem influência nos cálculos de liquidação, presume-se que tal fato é verdadeiro.

1.11 Possibilidade de Condenação sem Débito

É possível que haja a condenação de uma das partes sem que haja qualquer valor a ser pago. É o que ocorre nas obrigações de fazer, tal como a condenação do reclamado na anotação da CTPS do empregado.

Pode ocorrer também de determinado cálculo não apresentar valores a serem pagos pela parte condenada, notadamente em razão de valores pagos durante o contrato de trabalho.

1.12 Laudo Pericial

Os fundamentos da perícia, segundo Hoog (2018, p. 163), são tecnologias da ciência contábil por meio das quais se busca a verdade formal ou real, no âmbito de um processo judicial ou arbitral, e formam elementos para a convicção dos responsáveis pela decisão do conflito posto.

Nesse contexto, o perito deve estar atento ao seu compromisso com a justiça, de modo a primar pelos princípios da ética, honestidade, zelo e bom senso. Desse modo, o perito deve louvar à justiça e não aos litigantes. Segundo este fundamento, o profissional nomeado ou indicado para realizar laudos periciais não pode invadir as esferas de atuação dos advogados e peritos.

Além disso, todo laudo ou parecer deve estar pautado em um método científico de investigação. No caso de perícias contábeis, aceita-se o método do raciocínio lógico contábil, o método indutivo axiomático ou o método da contabilidade comparada.

Não obstante a existência do sistema Pje-Calc, o perito judicial deve sempre primar por alguns princípios fundamentais na elaboração do laudo de cálculos liquidação. A apresentação de um

memorial de cálculos constitui um ato de inteligência. Seu objetivo, conforme as lições de Santos (2018, p. 677), é demonstrar a correção de todo o trabalho realizado. Por essa razão, o laudo de cálculos deve ser o mais inteligível, exato e íntegro possível.

1.13 Adequação

Segundo Santos (2018, p. 677), o primeiro requisito a se observar, nessa matéria, diz respeito à adequação dos cálculos ao decidido no título judicial. Não é aceitável que o perito judicial se afaste das diretrizes traçadas no título judicial.

Para cumprimento do preceito em questão é importante a leitura atenta dos títulos judiciais proferidos em todos os graus de jurisdição, com a anotação de todas as parcelas que foram deferidas e dos eventuais parâmetros fixados na sentença.

1.14 Clareza

A principal função do perito contábil é, por meio de laudos e pareceres, auxiliar os julgadores ou administradores com elementos que venham a iluminar o entendimento desses profissionais, no mister de aplicar justiça ao caso concreto.

Desse modo, a clareza das informações é de suma importância para essa tarefa. A clareza é obtida por meio do uso de vocábulos adequados, com respeito à nomenclatura apropriada, sem interpretações polissêmicas, ambíguas ou equivocadas.

Por exemplo, um perito jamais pode confundir juros de mora com correção monetária ou inserir termos que venham a proporcionar interpretações distantes do real significado de determinados termos técnicos.

Em consonância com esse princípio, não é adequado o perito distorcer, em laudos periciais, termos técnicos como anatocismo, capitalização etc.

No sistema Pje-Calc, percebe-se constantemente que os operadores do sistema não apresentam no laudo final alguns elementos fundamentais para que as partes possam aferir a correção do memorial. Com efeito, geralmente esquece-se de demonstrar as bases de cálculo utilizadas, os históricos salariais, as faltas registradas, os períodos de férias, os cartões de pontos etc.

Registre-se que, no caso dos cartões de ponto, há a necessidade de ser anexado o relatório diário das marcações, não apenas o mensal.

Com a publicação da Resolução 185/2017 do CSJT, que tornou obrigatório o uso do sistema Pje-Calc, passou a ser compulsória também a juntada do arquivo .pjc, o qual traz o cálculo na íntegra.

1.15 Precisão

Além de claro e conciso, o perito deve sempre primar pela precisão das informações. Preciso é tudo aquilo que está ligado a acerto, certeza, correção, exatidão, justeza, retidão, rigor.

Assim, em respeito a esse norte, não é aceitável que, em um laudo pericial, um perito responda que determinada pessoa recebeu mais ou menos R\$ 100,00 por serviços prestados em determinada data. Seria mais coerente afirmar que não é possível afirmar com certeza o valor efetivamente recebido.

Desse modo, conforme as lições de Santos (2018, p. 678), a imprecisão nos cálculos reside geralmente nos seguintes pontos:

- a. adoção e uma ordem incorreta na realização os cálculos, sem observar um só sentido lógico na realização das contas, incidindo em graves erros com relação à base de cálculo.
- b. incorreta digitação de dados, sobretudo no tocante às jornadas de trabalho e bases salariais.
- c. uso incorreto de aplicativos de informática, a exemplo do Pje-Calc e MS-Excel.

1.16 Concisão

Desse modo, o objeto da perícia deve ser bem delimitado e estar estritamente vinculado às circunstâncias e aos pontos controvertidos da demanda.

Nesse contexto, o perito não deve tratar de temas que fujam ao objeto primeiro do exame pericial.

Ao lado da objetividade, o perito deve observar, na confecção de laudos e pareceres, o princípio da concisão. De fato, os termos devem ser expostos de forma resumida, direta, mas fundamentada e com o uso de termos técnicos que envolvam a matéria periciada.

Nesses termos, os cálculos e avaliações monetárias devem seguir parâmetros retos, exatos e científicos, sem utilizar termos dúbios ou incertos.

A clareza é outro fundamento inarredável para o perito. Os documentos produzidos devem sempre estar pautados na coerência lógica, de maneira que as premissas levantadas resultem em conclusões coerentes.

Precisão linguística, matemática, metodologia. É o que se espera de um laudo bem fundamentado, conciso, claro, preciso e coerente.

1.17 Competência

Trata-se de fundamento principiológico segundo o qual os dados recuperados em razão de receitas, ganhos, despesas, custos, investimentos devem ser inseridos em relatórios e memoriais com observação do exercício em que ocorreu o fato gerador, independentemente da época em que foram recebidos ou pagos.

Esse princípio é observado rigorosamente em matéria de cálculos trabalhistas em que as horas extras prestadas em determinado lapso temporal são lançadas no memorial, respeitando-se as respectivas datas-base. Os ajustes decorrentes do transcorrer do tempo são realizados por meio da aplicação dos índices de correção

monetária. Essa regra se aplica às verbas previdenciárias, por força da legislação previdenciária, e especialmente em obediência à Súmula 368 do TST.

1.18 Prescrição

Nas palavras do mestre Delgado (2016, p. 256), temos a existência de duas modalidades de prescrição. A extintiva e a aquisitiva. Esta última representa o meio de aquisição de propriedade mobiliária ou imobiliária em decorrência de seu prolongado uso pacífico.

Já a prescrição extintiva constrói-se sob a ótica do titular do direito atingido e pode ser conceituada como a extinção da pretensão correspondente a certo direito violado. Não se confunde, pois, com o próprio direito. É essa modalidade que se aplica ao Direito do Trabalho.

Na Justiça do Trabalho, contudo, temos alguns tipos de prescrição. As mais conhecidas são as prescrições quinquenal e bienal. A primeira indica que somente podem ser demandadas judicialmente as verbas referentes aos últimos 5 anos de trabalho. Nesse caso, o parâmetro temporal é a data do ajuizamento da reclamação. Já para que não opere a prescrição bienal, o empregado deverá ajuizar a reclamação em até dois anos depois do encerramento do contrato de trabalho.

Além dessas duas modalidades, temos a prescrição total e a prescrição parcial. O art. 11, § 2º, da CLT, com a redação da Lei 13.467/17, adotou os termos da Súmula 294 do TST, porém ampliou a incidência da prescrição, ao estabelecer que a prescrição será total quando envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, salvo quando o direito à parcela também for assegurado por preceito de lei.

No tocante à prescrição parcial, quando há o inadimplemento de parcela, prevista ou não em lei, aplica-se essa modalidade de prescrição, exemplo: salário.

São exemplos de parcelas sujeitas à prescrição total, segundo a jurisprudência: gratificações ajustadas e salário- prêmio, visto que essas verbas não são derivadas de lei (Delgado, 2016, p. 282).

Merece destaque também a prescrição intercorrente, a qual se aplica em razão do não cumprimento de alguma determinação judicial, por parte do exequente, na fase de execução, nos termos do art. 11-A da CLT.

O esquecimento do calculista na hora de configurar o sistema Pje-Calc, no que diz respeito à prescrição, tanto quinquenal quanto bienal, pode gerar prejuízos consideráveis às partes, razão pela qual esse tema merece todo cuidado na hora e preencher os campos relativos aos parâmetros do cálculo.

Merece destaque, em tal matéria, a prescrição bienal, a qual tem o poder de fulminar todas as pretensões da parte autora. Por mais óbvio que possa parecer, o advogado deve estar sempre atento às datas que têm relação direta com o instituto da prescrição: a data de demissão, a data final do aviso prévio e todas as demais datas que envolvem o cálculo trabalhista.

No caso das férias, cada ano completo de trabalho garante ao empregado, respeitado o prazo de ausências permitidas em lei, pelo menos 30 dias de descanso caso o obreiro não tenha faltas que prejudiquem esse período.

A quantidade de períodos de férias que o empregado tem direito, contudo, está relacionada, por exemplo, com a prescrição quinquenal.

Com efeito, a contagem dos períodos de férias, quando parte do período trabalhado é alcançado pela prescrição, merece cuidado especial por parte do advogado, sobretudo na petição inicial, no momento de elencar a quantos períodos de férias, em dobro, simples e proporcional, faz jus o reclamante. Isso porque o início da prescrição, no caso das férias, somente ocorre ao final do período concessivo da verba.

Assim, podem existir períodos que, embora estejam fora do período imprescrito não foram alcançados pela prescrição. Para

os advogados que utilizam o Pje-Calc como base para sua petição inicial, esse problema não ocorrerá, uma vez que o sistema apresenta os períodos de forma automática, com respeito aos prazos de prescrição e aos prazos do art. 134 da CLT.

Trataremos novamente sobre esse assunto no tópico relacionado ao cálculo das férias no Pje-Calc.

No tocante ao 13º salário, por exemplo, caso o empregado tenha trabalhado mais do que cinco anos, a contar regressivamente da data do ajuizamento da reclamação trabalhista, o advogado do reclamante tem a opção de postular que, no ano mais antigo do contrato, se este ano tiver sido atingido parcialmente pela prescrição, haja a incidência do ano integralmente para fins dessa verba, isto é, 12/12. O motivo é que a prescrição não atinge o trabalho realizado durante o ano, uma vez que o vencimento da verba ocorre somente em dezembro.

Portanto, de acordo com este entendimento, somente se o ajuizamento for realizado depois do dia 20 de dezembro, haverá o cálculo proporcional do 13º salário, durante o ano. Esse é um entendimento doutrinário, defendido pelo Professor José Aparecido dos Santos.

Para entendermos de forma definitiva essa questão, basta invocarmos o art. 189 do Código Civil, que estabelece que:

Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição.

No caso das férias, o direito só é violado quando se encerra o período concessivo, razão por que somente a partir dessa data inicia-se a contagem da prescrição.

1.19 Base de Cálculo

O conceito de base de cálculo está umbilicalmente ligado à definição de natureza jurídica. Com efeito, somente as verbas que têm natureza salarial, isto é, remuneratória, devem gerar reflexos ou servir de base de cálculo para outras verbas.

Conforme nos ensina Castilho (2016, p. 36), natureza salarial...

É aquela que, como o próprio nome sugere, está diretamente ligada ao conceito de salário, ou seja, o seu pagamento pelo empregador decorre da contraprestação de um serviço específico e determinado. Assim, temos como exemplo o próprio salário-base (normal ou nominal), os adicionais (de horas extras, insalubridade, periculosidade, noturno), comissões e abonos, além das gratificações (inclusive o 13º salário) e dos prêmios pagos habitualmente pelo empregador.

Sendo reconhecida a natureza salarial, tais verbas devem gerar reflexos em outras verbas, isto é, elas servem de base de cálculo para outras parcelas.

Segundo nos ensina Santos (2018), em sua obra Curso de Cálculos de Liquidação Trabalhista:

A base de cálculo de uma verba é sempre encontrada por meio de interpretação do ordenamento jurídico e de outras circunstâncias contratuais.

Desse modo, podem constituir fonte para apuração dos valores que servirão de base ao cálculo das diversas verbas trabalhistas:

Assim, as bases de cálculo de determinada verba nada mais são do que os valores ou parcelas sobre os quais devem ser aplicados índices, divisores e multiplicadores, para que se possam apurar os valores devidos para essa verba.

Assim, podemos considerar como acessórias, ou reflexas, todas as verbas em cuja base de cálculo conste uma verba principal. Assim, uma verba A pode ser acessória em relação a outra verba B, mas pode ser principal em relação a uma rubrica C. Por exemplo, o adicional noturno é uma verba acessória em relação ao ordenado base ou salário base do empregado, mas é principal em relação às horas extras noturnas.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto11.png

Nesse raciocínio, há uma concepção vertical da base de cálculo em que há uma apuração de verbas em cascata, isto é, uma rubrica acessória incidindo sobre o valor de uma verba principal.

Um exemplo emblemático é o adicional por tempo de serviço, o qual pode ser uma verba acessória em relação ao salário base do empregado, isso ocorre quando o ATS tem como fórmula um percentual aplicado sobre o salário base. Por outro lado, ele pode ser uma verba principal, quando é fixado um valor específico, por meio de uma convenção coletiva, por exemplo.

Tal movimento de cascata verificado na formação da base de cálculo das verbas, contudo, deve obedecer ao princípio do non bis in idem, isto é, não pode haver duplicidade no cálculo, de maneira que determinada verba esteja em sua própria base de cálculos.

Nesse cenário, não é aceitável que sejam calculadas horas extras com adicional noturno na sua base de cálculo e essas horas extras calculadas, posteriormente, reflitam novamente no mesmo adicional.

Tal equívoco foi sanado, por exemplo, em um processo, por meio do trecho da decisão a seguir proferida pelo Juiz Gustavo Muniz Nunes, nos autos do processo 0000012-39.2017.5.21.0024. Foi decidido, nessa ocasião, que, na base de cálculo das horas extras noturnas, deveria constar o salário base acrescido de adicional noturno e do adicional de insalubridade.

- a. [...]
- b. Determinar a retificação do cálculo das horas *in itinere*, com vistas à exclusão do adicional de insalubridade da base de cálculo utilizada para a apuração da verba.
- c. Determinar a retificação do cálculo das horas extras noturnas, de acordo com os valores percebidos a título de salário base acrescido de adicional noturno e de adicional de insalubridade, sendo descabidos os reflexos sobre a insalubridade, uma vez que o adicional integra a base de cálculos das horas extras, e não o contrário.

Nesse caso, tais horas extras não podem refletir novamente sobre o adicional de insalubridade, uma vez que o referido adicional já havia constado na base de cálculo dessas mesmas horas extras.

Assim, há uma sequência lógica na formação da base de cálculo das verbas rescisórias, de modo que se evite a repetição, isto é, a duplicidade de pagamento.

Verbas como ordenado base, salário base, salário, ou até mesmo uma diferença salarial, por exemplo, têm natureza salarial por excelência, e, em regra, compõem a base de cálculo das demais verbas.

Quanto às horas extras e adicionais noturnos, tais verbas são calculadas sobre o salário base acrescido das demais verbas salariais.

Destaque-se que horas extras pagas no contracheque, se tiverem a mesma natureza daquelas que estão sendo calculadas,

não devem fazer parte da base de cálculo das horas extras deferidas no título judicial. Pelo contrário, devem ser deduzidas, uma vez que têm a mesma natureza e já foram pagas.

Há algumas verbas, contudo, que são cumulativas, como no caso da gratificação de função de caixa e quebra de caixa, no caso de bancários. Nesse sentido é a Súmula 3 do TRT da 21ª Região:

SÚMULA nº 3 - CAIXA EXECUTIVO. CEF. GRATIFICAÇÃO DE CAIXA E GRATIFICAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA. CUMULAÇÃO. O empregado que desempenha operações típicas de caixa tem direito à percepção cumulativa da gratificação de 'quebra de caixa', prevista em normativo interno do empregador e destinada a cobrir eventuais prejuízos decorrentes do risco da função, com o valor da função comissionada paga. (IUI-0000082-65.2016.5.21.0000 - Desembargador

Relator: Eridson João Fernandes Medeiros - Processo de origem: 0000228-59.2014.5.21.00 06. Publicação DJET: 08.07.2016, 11.07.2016 e 12.07.2016)

Atenção! Mesma natureza não significa mesma denominação. Desse modo, horas extras 100% têm, geralmente, a mesma natureza de “Domingos e feriados em dobro”.

Já, quanto ao adicional noturno, a forma de cálculo é similar àquela utilizada para cálculo das horas extras. A diferença ocorre apenas quanto ao percentual acrescido (20% no caso do adicional noturno de trabalhadores urbanos e 25% para trabalhadores rurais, por exemplo).

Contudo, o adicional noturno só deve fazer parte da base de cálculo das horas extras se essas foram realizadas no horário noturno.

Trataremos mais sobre esse assunto no módulo que falamos sobre jornada de trabalho.

No tocante ao salário maternidade, há que se destacar que as horas extras fazem parte da base de cálculo desta parcela pela média física, isto é, pela média da quantidade de horas e não pela média dos valores.

Ressalte-se, também, que não é devida a cumulação da indenização pelo período da estabilidade gestante com o benefício do salário maternidade, uma vez que ambas correspondem exatamente à remuneração da empregada para o mesmo período. A mencionada estabilidade se estende a 5 meses depois do parto.

De igual forma, não é adequado falarmos em reflexos de adicional de insalubridade ou periculosidade sobre salário ou diferença salarial, por falta de amparo legal. Em verdade, o salário base do empregado compõe a base de cálculo dos adicionais legais: insalubridade, periculosidade, transferência etc.

Em um nível mais baixo, nessa escala de verbas, ficam as parcelas rescisórias (aviso prévio, 13º salário, férias, saldo de salário, salários retidos etc.), as quais são calculadas sobre o salário base e sofrem reflexos de horas extras e adicionais legais.

Por fim, vêm as verbas indenizatórias: FGTS, indenizações, vale transporte, salário família e multas rescisórias, a exemplo da multa do art. 467 e do art. 477, ambos da CLT. Nessa mesma categoria de verbas indenizatórias temos as multas convencionais calculadas em razão de previsão em convenções ou acordos coletivos de trabalho.

Por fim, devem ser calculadas as verbas de natureza fiscal, tais como contribuição Social, imposto de renda e custas processuais.

Seguindo-se tal ordem na elaboração das verbas, será mais difícil incorrer na duplicação de verbas, isto é, no bis in idem.

1.20 Natureza Jurídica dos Prêmios

A aplicação das alterações realizadas pela Lei 13.467/2017, na legislação trabalhista, deve ser interpretada à luz dos princípios consignados na Lei de Introdução do Direito Brasileiro, com as alterações promovidas pela Lei 12.306/12.

Nesse cenário, o art. 6º do referido diploma estabelece que a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Sobre a aplicação da Lei 13.467/2017 no tempo, esclarecedoras são as lições do magistrado Zéu Palmeira nos autos do processo 0000070-16.2019.5.21.0010 abaixo transcritas:

Aplicam-se os efeitos processuais da Lei 13.467/2017 neste momento processual decisório em face do ajuizamento da presente demanda após o início da vigência do citado diploma legal (11/11/2017). Quanto aos efeitos materiais da norma, emerge dos autos que toda a relação trabalhista contratual se deu antes da vigência da referida Reforma, existindo entre as partes o direito adquirido a aplicação das normas celetistas anteriores a 11/11/2017, com fundamento no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988.

Seguindo-se esse entendimento, é possível asseverar que, aos contratos encerrados antes da entrada em vigor da Lei que instituiu a reforma trabalhista, aplicam-se as regras materiais anteriores, ainda que a ação tenha sido ajuizada somente depois da publicação da referida legislação. Quanto às regras processuais, essas devem ser aplicadas imediatamente aos processos em curso.

Ademais, pode-se afirmar que as normas trabalhistas, por se tratar de normas de ordem pública, têm aplicação imediata aos contratos em vigor, com incidência do princípio da aplicação imediata, na forma do que dispõe o art. 912 da CLT. Foi o que aconteceu com a aplicação da Lei 12.506/2011, que criou a proporcionalidade do aviso prévio, cujos efeitos somente se aplicam aos contratos que foram rescindidos depois da entrada em vigor da mencionada lei.

A título de exemplo, vamos analisar a situação dos prêmios pagos pelo empregador aos empregados. É indiscutível que a Lei 13.467/2017, ao alterar o parágrafo segundo do art. 457 da CLT, inovou ao trazer disposição expressa de que os prêmios, ainda que habituais, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho, além de não constituírem base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário.

Prêmio, segundo as lições de Barros (2017):

É modalidade de salário vinculado a fatores de ordem pessoal do trabalhador, como produtividade e eficiência. Os prêmios caracterizam-se por seu aspecto condicional. Uma vez instituídos

os prêmios na empresa, com caráter habitual, preenchida a condição, deverão ser pagos. Seu cancelamento implica alteração contratual lesiva. Os prêmios possuem natureza jurídica de salário-condição. Não podem, entretanto, constituir a única forma de retribuição, tampouco complementar o salário mínimo. Daí se deduz que se, por exemplo, o salário mínimo for de R\$ 500,00 e o empregado receber, exclusivamente, à base de prêmios, totalizando, em média, R\$ 1.000,00 mensais, ainda assim o empregador está a dever-lhe o salário fixo correspondente ao salário mínimo. Em geral, os prêmios de feição salarial dividem-se em: prêmio coletivo, cujo principal exemplo é o prêmio- produção, que tem por fato gerador determinada produção a ser atingida, e o prêmio individual, que se assenta no rendimento do trabalhador. Exemplo de prêmio individual é a importância paga ao atleta a título de “bicho”, por ocasião das vitórias ou empates, em função de um rendimento individual, mas resultante de trabalho coletivo. Tem em mira não apenas compensar o atleta, mas também estimulá-lo.

Considerando a mencionada alteração legislativa, a princípio, pode-se chegar à conclusão de que os prêmios, quaisquer que sejam os fundamentos, teriam sido definitivamente afastados da condição jurídica de salário.

Antes de se chegar a essa conclusão, contudo, é necessário analisar o disposto no §4º do citado texto legal. Esse dispositivo trouxe à luz as situações em que, efetivamente, o prêmio estaria desvinculado do salário e da base de cálculo de outras verbas, e as situações em que podemos imprimir um caráter indenizatório à aludida verba.

Em verdade, segundo esse dispositivo, os prêmios devem corresponder a:

Liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.

Desse modo, a disposição legislativa não atribui caráter indenizatório aos prêmios quaisquer que forem as justificativas. Na verdade, o legislador exige que, somente aos prêmios oriundos de

serviços de caráter aleatório e imprevisível, aplica-se a nova disposição legal, de maneira que sejam excluídos os reflexos trabalhistas e previdenciários.

Apresentadas essas premissas, a conclusão caminha no sentido de que os prêmios pagos por se atingirem metas não têm essa característica de imprevisibilidade e, portanto, não repousam na esfera do aleatório.

Por essa razão, é possível inferir que somente as parcelas ajustadas antecipadamente, e não condicionadas ao cumprimento de metas preestabelecidas, devem ser consideradas indenizatórias, sem fazer parte da base de cálculo de outras verbas.

Ademais, se um empregado recebeu prêmios durante o contrato celebrado antes da alteração legislativa, os quais tinham natureza salarial, essas parcelas devem sim gerar reflexos em outras verbas: horas extras, FGTS, INSS e verbas rescisórias.

1.21 Salário e Remuneração

Ao firmar contrato de trabalho com um empregador, o empregado assume a obrigação de prestar serviço, isto é, ele assume uma obrigação de fazer e, por outro lado, o empregador assume uma obrigação de pagar, a qual consiste no ato de remunerar o empregado.

Salário, portanto, é a retribuição paga diretamente pelo empregador, em razão do trabalho prestado. Diante desse conceito doutrinário, temos que só é salário o que for pago pelo empregador, desde que represente um acréscimo patrimonial em razão do trabalho prestado.

Já o conceito de remuneração corresponde à totalidade dos bens fornecidos ou devidos ao empregado pelo trabalho prestado, sem excluir as parcelas pagas por terceiros, como as gorjetas, por exemplo.

Diante disso, remuneração representa a contraprestação paga diretamente pelo empregador ao empregado, ainda que por meio de terceiros, como no caso das gorjetas, nos termos do que dispõe o art. 457 da CLT:

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.

O primeiro ponto a ser destacado para o calculista é sobre as verbas rescisórias. Geralmente, essas verbas não são as primeiras a serem calculadas. Isso ocorre porque outras verbas, como diferenças salariais, horas extras ou adicional noturno, deferidas na mesma sentença, podem compor a base de cálculo das verbas rescisórias.

Sobre esse assunto, recomendamos a leitura da unidade em que tratamos sobre diferenças salariais.

1.22 Verbas Rescisórias

Feitas essas considerações, surge a seguinte pergunta: qual é a base de cálculo das verbas rescisórias? O salário base? A média dos últimos salários? O maior salário recebido pelo empregado durante o contrato de trabalho? Além disso, temos outras dúvidas: quais verbas compõem essa base? Horas extras? Adicionais por tempo de serviço? Utilidades, como aluguel ou combustível?

As verbas rescisórias são as parcelas pagas ao empregado quando há a dispensa, seja qual for o motivo. Normalmente, essas parcelas estão discriminadas no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT).

Alguns doutrinadores e juristas definem verbas rescisórias como aquelas pagas diretamente ao empregado. Sob essa ótica, a multa do FGTS não seria considerada verba rescisória, uma vez que não é paga diretamente ao empregado e sim depositada na conta vinculada do FGTS.

Tal entendimento, contudo, não merece prosperar, visto que, independentemente da forma como são pagas as verbas rescisórias, essas são devidas exclusivamente em razão do desligamento do empregado.

Desse modo, de acordo com o entendimento majoritário na doutrina e da jurisprudência, inferimos que as verbas rescisórias mais comuns são:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto12.jpeg

Por essa razão, são essas verbas que devem compor a base de cálculo da multa do art. 467 da CLT, correspondente a 50% dos valores de tais verbas, quando elas são incontroversas e não são pagas no prazo legal que, normalmente, é de até 10 dias contados a partir do término do contrato de trabalho.

A decisão a seguir, proferida pelo Juiz Daniel dos Santos Figueiredo, da 4ª Vara do Trabalho de Mossoró - 1º Grau - 0000600-13.2016.5.21.0014, caminha exatamente nesse sentido:

Neste ponto, verifico na planilha que o cálculo da multa do art. 467 incidiu apenas sobre o aviso prévio, 13º salário proporcional do ano de 2015 e sobre a multa de 40% do FGTS, restando ausente a incidência sobre as férias integrais + 1/3 e férias proporcionais + 1/3, há jurisprudência neste sentido:

AGRAVO DE PETIÇÃO. MULTA DO ART. 467 DA CLT. BASE DE CÁLCULO. A penalidade do art. 467 da CLT deve ser calculada com base nas verbas rescisórias, assim entendidas em sentido amplo, ou seja, todas as importâncias devidas em decorrência da ruptura contratual. Ou seja, a mesma é devida pelo empregador que, à data do comparecimento na Justiça do Trabalho, deixa

de pagar ao trabalhador a parte incontroversa das verbas rescisórias. Deve ser calculada, assim, sobre as parcelas que seriam pagas diretamente ao empregado por meio do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, tais como aviso prévio, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional e saldo de salários do mês da rescisão do contrato. Agravo de Petição improvido. (Processo: Ag - 0001166- 78.2015.5.06.0251, Redator: Paulo Alcântara, Data de julgamento: 08/11/2017, Quarta Turma, Data da assinatura: 13/11/2017)

(TRT-6 - AGV: 00011667820155060251, Data de Julgamento: 08/11/2017, Quarta Turma). Dessa forma, merece o saneamento da planilha neste sentido.

Desse modo, consideram-se verbas rescisórias aquelas parcelas pagas por ocasião da homologação do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e que, por força da legislação, não haveria necessidade de serem pagas antes disso, por opção do legislador.

Assim, as férias integrais vencidas não são pagas, porque, na data da demissão, não havia terminado o período concessivo. Por essa razão, essa verba é tipicamente rescisória, o que não ocorre com as férias em dobro, as quais representam uma dívida do empregador e não uma verba rescisória, uma vez que poderiam, e deveriam, ter sido pagas no prazo assinado na legislação.

É comum que utilizemos a mesma base de cálculo para todas as verbas rescisórias, conforme determinado na decisão abaixo, proferida pelo Juiz Vladimir de Paes Castro, nos autos do processo que tramita na 3ª Vara do Trabalho de Mossoró:

Da análise da defesa, entendo que resta incontroverso que o contrato de trabalho fora desfeito de forma injustificada pela reclamada. Demais disso, a reclamada não comprovou que a mora no pagamento da rescisão se deu por culpa do autor, sendo que sequer ajuizou Consignação em Pagamento com o intuito de obstar a mora. Portanto, diante de tais constatações, julgo procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de aviso prévio indenizado com integração no tempo de serviço para todos os fins (30 dias); saldo de salário (02 dias de junho/2014); 13º

proporcional; férias simples + 1/3 (2012/2013); férias proporcionais + 1/3; diferenças de FGTS + multa de 40%, inclusive sobre a rescisão; tudo acrescido da multa do art. 467 da CLT; aplicação da multa do art. 477, §8º, da CLT. Determino que seja utilizado como parâmetro de cálculo das verbas deferidas a média da remuneração indicada na defesa.

O método descrito não é necessariamente errado, mas pode prejudicar o empregado. Isso ocorre quando há aumentos salariais significativos durante o contrato de trabalho. Nesses casos, o cálculo pela média não refletirá o valor do último salário base recebido.

Por outro lado, caso seja adotado o maior salário, com fundamento na aplicação da antiga redação do art. 477 da CLT, tal procedimento estará em desacordo com a legislação imposta pela Lei. 13.467/17.

Assim, a metodologia mais adequada parece ser a que utiliza o maior salário base do empregado, mas sem considerar as verbas variáveis, tais como horas extras e adicionais noturnos. Essas devem ser calculadas à parte.

No caso de verbas variáveis, como horas extras ou comissões, é adequado fazer a média. Para empregados com salários variáveis, como vendedores, os salários podem apresentar muitas discrepâncias.

Com efeito, vendedores geralmente têm os salários vinculados à sazonalidade, como no período denominado Black Friday, no Natal ou no dia das mães, em que as vendas são mais elevadas e, por consequência, as comissões também têm valores acrescidos.

Desse modo, se usarmos o valor da maior remuneração, o resultado pode gerar uma inconsistência nos cálculos, pelas razões expostas.

Em suma, a base de cálculo das verbas rescisórias deve ser formada por duas parcelas.

A primeira parcela é o maior salário fixo do empregado, isto é, o maior valor recebido pelo empregado em parcela fixa mensal, com todos os reajustes legais ou convencionais.

A segunda parte, por sua vez, corresponde à média das verbas variáveis. Utiliza-se, para cálculo dessa média, o período correspondente ao tipo de verba rescisória que se deseja apurar.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto13.jpeg

Além disso, no caso de verbas fundamentadas na jornada de trabalho, essa média deverá ser a média física, isto é, a média da quantidade de horas e não dos valores, nos moldes do que dispõe a Súmula 347 do TST:

HORAS EXTRAS HABITUAIS. APURAÇÃO. MÉDIA FÍSICA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O cálculo do valor das horas extras habituais, para efeito de reflexos em verbas trabalhistas, observará o número de horas efetivamente prestadas e a ele aplica-se o valor do salário-hora da época do pagamento daquelas verbas.

Destaque-se, ainda, que a média das verbas rescisórias, no caso, horas extras, deve ser calculada de acordo com o tipo de verba. Assim, enquanto a média das férias deve obedecer ao período aquisitivo, a média dos 13º salários refere-se ao ano civil, e a média do aviso prévio deve corresponder aos últimos doze meses do contrato de trabalho.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto14.jpeg

No tocante ao cálculo da parte variável, apura-se o valor das verbas rescisórias com a divisão do valor do maior salário fixo pelo divisor legal, 220, por exemplo, se o empregado tiver sido contratado para trabalhar 44 horas semanais, o que resultará no valor de 1 (uma) hora de trabalho.

Em seguida, deve-se multiplicar o valor dessa hora pelo índice 1,5, no caso de horas extras 50%, e, por fim, multiplica-se pela média apurada na operação descrita na imagem anterior. Feito isto, somam-se as duas parcelas (Parte fixa + parte variável).

Raciocínio semelhante ocorre quando as verbas variáveis são comissões. Neste caso, a média ocorrerá pelos valores atualizados monetariamente das comissões.

1.23 Gorjetas

O valor das gorjetas, calculado sobre a média recebida, reflete naquelas verbas trabalhistas que são calculadas com base na remuneração do empregado, tais como férias + 1/3 e 13º salário,

e devem incidir também na base de cálculo do FGTS e da contribuição previdenciária.

O art. 457 da CLT foi alterado pela Lei 13.419/2017, que disciplinou o pagamento de gorjetas, como:

Não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional, a qualquer título, e destinado à distribuição aos empregados.

O citado dispositivo estabeleceu, ainda, que os empregadores deverão anotar, na Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados, o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referentes aos últimos doze meses.

Destaque-se também, nos termos do aludido dispositivo, que, cessada pela empresa a cobrança da gorjeta, desde que cobrada por mais de doze meses, tal parcela se incorporará ao salário do empregado e deve ter como base a média dos últimos doze meses, salvo o estabelecido em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

No entanto, as gorjetas não devem refletir no aviso prévio, nos termos da Súmula 354 do TST:

GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES (mantida)
- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

1.24 Horas Extras

A base de cálculo das horas extras pode ser extraída do que dispõe o art. 58, §1º, combinado com o art. 64, ambos da CLT. Estes dispositivos indicam que o adicional incide sobre o valor da hora

normal e essa é obtida por meio do salário devido ao empregado. (Santos, 2018, p. 370)

Certa celeuma foi gerada em torno do significado do termo salário normal. A doutrina e jurisprudência, no entanto, não tardaram em definir que salário normal corresponde à totalidade das verbas salariais que o empregado receberia em uma jornada normal de trabalho.

Desse modo, a base de cálculo das horas extras é composta não só pelo salário básico do empregado como também pelas gratificações comuns, pelos adicionais e por quaisquer parcelas salariais constantes em sua remuneração.

Portanto, a título ilustrativo e não exaustivo, indicamos as principais parcelas que devem fazer parte da base de cálculo das horas extras:

Destaque-se que, no caso de horas extras pagas sob o mesmo título, essas devem ser deduzidas da conta. Elas não devem compor a base de cálculo das horas extras que estão sendo calculadas.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto16.jpeg

1.25 Fonte de Dados

As informações que serão utilizadas nos cálculos trabalhistas - base de cálculos, períodos que envolvem o memorial, férias e faltas etc. - podem ser extraídas dos próprios autos.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social, que atualmente é digital, pode ser útil ao calculista para a fixação de alguns parâmetros dos cálculos trabalhistas. Esse documento permite averiguar o período trabalhado, faltas, férias e licenças, se não houver outros documentos mais realistas nos autos. Tais informações são encontradas nas páginas de anotações gerais do documento.

Apesar da importância do documento, o calculista deve atentar que documentos como contracheques e fichas financeiras são mais fidedignos em relação ao contrato de trabalho, visto que, notadamente, os empregadores não atualizam a CTPS do empregado com a dinamicidade que se exige.

O Calculista também deve estar atento para multas impostas à reclamada, em função do não cumprimento das anotações devidas na CTPS. Em regra, essas penalidades são determinadas pelo juízo e devem ser inseridas no cálculo trabalhista.

Uma informação crucial obtida através da CTPS do empregado é o período de férias. Geralmente essa informação é desprezada nos cálculos trabalhistas. Esse descuido pode causar prejuízos significativos às partes.

É comum encontrarmos cálculos de horas extras em que períodos de férias são informados como se o empregado tivesse trabalhado. Em contrapartida, algumas vezes considera-se que o empregado usufruiu férias quando isso não ocorreu. Outra maneira de evitar esse equívoco é verificar, no cartão de ponto do empregado, se há marcação do período de gozo de férias.

Essa informação errônea afeta o cálculo de outras verbas, como diferenças salariais. Durante as férias, a diferença salarial é informada. No cálculo dos reflexos dessa diferença sobre as férias, o valor é computado novamente. Isso é feito usando o multiplicador 1,333, quando o correto seria 0,333. No Pje-Calc, no entanto, esse equívoco não ocorre, pois o sistema faz os ajustes de forma automática.

É importante, também, verificar se o documento juntado aos autos pertence ao reclamante, para que se evitem erros na formação dos elementos constituintes dos cálculos. Tão importante como a Carteira de Trabalho são os contracheques, razão pela qual analisaremos esse documento a seguir.

Por meio dos contracheques do empregado é possível ao calculista retirar informações preciosas para o desenvolvimento das planilhas e memoriais. Além da base de cálculo que será utilizada para a apuração de algumas verbas deferidas na sentença, é possível também verificar se o recolhimento do FGTS foi realizado de forma correta, isto é, se constam na base de cálculo todas as verbas de natureza salarial.

Quanto às verbas de natureza fiscal, caso fique demonstrado que o empregado já contribuía para a Previdência Social com a alíquota máxima, o empregado não deverá mais pagar essa contribuição, visto que já recolheu ao INSS, durante o contrato de trabalho, pelo mencionado teto.

Ao informar que o empregado já contribuiu durante o contrato de trabalho para a Previdência Social, tal informação irá gerar

reflexos nos juros de mora do cálculo realizado no sistema Pje-Calc, bem como pode gerar alteração na alíquota do empregado, que pode chegar a até 14% do salário de contribuição.

Ressalte-se que valores recebidos a título de vale transporte e salário-família têm natureza indenizatória e não devem compor a base de cálculo do FGTS e das horas extras.

No tocante ao vale transporte, não há dúvidas quanto à natureza jurídica dessa verba. Conforme a Súmula 9 do TRT1:

SÚMULA Nº 9. Vale-transporte. Não incidência da contribuição previdenciária. A parcela correspondente ao vale-transporte, quando exigível por força de decisão ou acordo judicial, assume caráter eminentemente indenizatório, não constituindo base de cálculo para a contribuição previdenciária.

Por meio do TRCT, Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, o calculista pode obter informações importantes, como a base de cálculo usada para determinação das verbas rescisórias, valores pagos sob esse título e quais verbas rescisórias foram pagas ao reclamante, para deduções futuras.

Contudo, os valores do referido documento só devem ser deduzidos se houver determinação em sentença.

Por meio do extrato de FGTS do empregado é possível também extrair algumas informações importantes para a realização do cálculo trabalhista. Entre elas, podemos destacar: data de admissão; data de demissão; número do PIS/NIT do empregado.

Além disso, é possível, por meio desse extrato, que o calculista utilize o caminho inverso e apure a base de cálculo utilizada para recolhimento do valor do FGTS.

Por exemplo, digamos que tenha sido recolhida a importância de R\$ 112,02 a título de FGTS, em determinado mês. Desse modo, é possível inferir que a base de cálculo no referido mês foi R\$ 1.400,25 ($R\$ 112,02 \times 100 / 8$). Nesse contexto, o valor de R\$ 1.400,25 representa o total das verbas salariais do empregado no mês. No entanto, esse valor pode não refletir o total recebido, caso haja verbas indenizatórias. Portanto, isso tornaria o contracheque maior.

O quadro abaixo representa a simulação de um empregado com a discriminação das principais verbas e bases de cálculo.

Verba	Qtde.	Valor	Forma de cálculo
Salário base / ordenado / hora normal (SB)		2.000,00	
Gratificação de função (GF)		800,00	SB*40%
Comissões (COM)		300,00	
RSR sobre comissões		60,00	COM/dias úteis*repousos
Prêmio		700,00	SB*35%
Salário utilidade (SU)		400,00	SB*20%
Adicional por tempo de serviço (ATS)		20,00	SB*1%
Adicional de insalubridade (AI)		400,00	Salário mínimo*20%
Adicional de periculosidade (AP)		600,00	SB*30%
Adicional noturno (AN)	50,16	582,40	SB+SU+COM+RSR+ATS+AI+AP+GF
RSR S/Adicional noturno		116,48	(AN)/ Dias úteis*repousos
Horas extras diurnas	88	723,80	SB+SU+COM+RSR+ATS+AI+AP+GF
Horas extras noturnas	50,16	1.491,94	SB+SU+COM+RSR+ATS+AI+AP+GF+AN
R5R 5/Horas extras		144,76	(HE Diárias + HE Noturnas / dias úteis*repousos
Adicional de horas extras (comissões)		18,46	(COM+RSR+ATS+AI+AP+GF+AN)* qtde*0,50
RSR S/Adicional de HE (comissões)		144,76	(ADIC HE) / Dias úteis*repousos
Vale transporte		120,00	
Total das verbas		8.622,60	
Base para FGTS		7.802,60	

Com base nas informações contidas no referido quadro, é possível observar a graduação das verbas. Isso demonstra uma sequência lógica no desenvolvimento dos cálculos.

Desse modo, inicialmente, temos as verbas classificadas no primeiro nível, isto é, as verbas principais, cuja natureza é salarial por excelência, a exemplo do salário base (SB) e das comissões (COM).

Em segundo patamar, temos verbas calculadas sobre o salário base do empregado, tais como gratificação de função (GF), prêmio, salário utilidade (SU), adicional por tempo de serviço (ATS) e adicional de periculosidade (AP). Acrescente-se a esse grupo o adicional de insalubridade, cuja base de cálculo é o salário mínimo.

No terceiro nível, nessa sequência lógica das bases de cálculo, temos as verbas oriundas da duração do trabalho, tais como horas extras, adicional noturno, remuneração de sobreaviso etc.

Em seguida, temos as gratificações semestrais. Quanto a essa parcela, cabe destacarmos a Súmula 253 do TST, a qual dispõe que:

A gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados. Repercute, contudo, pelo seu duodécimo na indenização por antiguidade e na gratificação natalina.

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a gratificação semestral, caso seja paga de forma mensal, tem natureza salarial - consoante diretriz traçada no art. 457, § 1º, da CLT - e integra a base de cálculo das horas extras.

As próximas verbas a serem destacadas são verbas denominadas como rescisórias: aviso prévio, férias e 13º salário.

Na sequência, seguem-se as verbas indenizatórias: FGTS, indenizações diversas, salário-família, ajuda de custo, vale transporte, multas.

Por fim, temos as verbas fixas: contribuição previdenciária, imposto de renda, juros de mora e honorários advocatícios e periciais.

Antes de tratarmos da base de cálculo no Pje-Calc, vamos aprender a instalar e atualizar o sistema. No capítulo seguinte, deste livro, trataremos sobre a instalação e, em seguida, retornaremos ao assunto base de cálculo no Pje-Calc.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto17.jpeg

*Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio;
faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a
minha alma.*

Salmos 143:8

2.1 Instalação do Sistema Pje-Calc Cidadão

Caro leitor, antes de iniciar o estudo das verbas trabalhistas no Pje-Calc, é necessário tratar de alguns aspectos relacionados ao sistema.

Primeiramente, será necessário realizar a instalação do sistema. Chamamos a atenção do leitor para as seguintes informações:

- É possível ter mais de uma instalação na mesma máquina;
- É permitido exportar todos os dados de uma versão para outra.

Neste tópico, vamos aprender também como personalizar o relatório final em formato pdf.

O primeiro passo para instalar o sistema será fazer *download* do pacote de instalação.

Para isso, devemos acessar o site do TRT da Oitava Região (www.trt8.jus.br) e fazer o download do “Pje-Calc cidadão”, de acordo com o sistema operacional do usuário (32 ou 64 bits).

Onde obtemos essa informação?

Esses dados são acessados por meio do internet explorer do computador com um clique sobre a pasta “este computador”. Em seguida, deve-se usar o botão direito do mouse para clicar na opção “propriedades”. A tela seguinte exibirá as informações sobre o processador para que seja baixada a versão correta do Pje-Calc.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto18.png

No site do TRT8, além de informações e manuais, temos também os links para baixar a última versão do sistema.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto19.png

Depois de fazer o download do arquivo, clique no arquivo executável, conforme destacado na foto a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto20.jpeg

Depois de descompactar o arquivo, por meio do arquivo informado na imagem anterior, acesse a pasta gerada e clique no ícone “iniciar Pje-Calc”, conforme demonstrado na figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto21.png

Não descompacte o arquivo em nenhuma pasta em cujo nome constem caracteres especiais tais como “~^ç”. Somente após descompactado, o usuário deverá clicar no arquivo localizado dentro da pasta do programa.

Como fazer para executar o transporte dos cálculos realizados na versão anterior? Basta, dentro da pasta do programa, copiar uma pasta de nome “.dados”, da versão anterior para a nova instalação baixada do site do TRT8.

Destacamos, porém, que essa funcionalidade só será executada se, na nova versão, não tiver havido alteração no banco de dados.

Além disso, ainda é possível usar essa função para realizar backups e transportar dados para outra máquina, em lote, desde que ambas usem a mesma versão do sistema.

Até o fechamento desta edição, o sistema está na versão 2.13.2.

2.2 Mais de Uma Versão na Mesma Máquina

O usuário poderá instalar mais de uma versão do Pje-Calc em um computador, mas não poderá utilizá-las simultaneamente.

Mais uma informação importante. Sempre que o “Pje-Calc Cidadão” estiver sendo executado, não basta simplesmente fechar o aplicativo para encerrar o processo. Para encerrar totalmente o Pje-Calc, clique no ícone localizado próximo ao relógio do Windows e em seguida clique sobre o ícone do sistema e selecione a opção sair.

Feito isso, o usuário poderá iniciar uma nova instância do sistema Pje-Calc. Assim, será possível que se utilizem versões diferentes do Pje-Calc na mesma máquina.

2.3 Atualização das Tabelas do Sistema

A atualização das tabelas do sistema Pje-Calc, com todos os índices necessários aos cálculos, além de informações relacionadas a bases de cálculos, pisos salariais e feriados, deve ser realizada todos os meses, de forma manual, por meio do arquivo correspondente, conforme demonstrado na imagem a seguir, ou de forma automática, por meio do menu Tabelas - Atualização de tabelas e índices - conforme demonstrado na imagem a seguir.

A tabela não serve apenas para trazer os índices financeiros mais recentes. Há outras informações que são atualizadas, como o valor do salário mínimo, por exemplo. Desse modo, se a tabela estiver desatualizada e você for calcular adicional de insalubridade, em alguns meses os valores podem ficar zerados.

Para atualizar o aplicativo de forma manual, acesse o site do TRT da 8ª região e baixe o arquivo cuja extensão é “.idc”. Esse download pode ser realizado também nos sites dos Regionais, de maneira que o calculista poderá utilizar os arquivos que contenham os feriados locais.

Recomendo que você use o arquivo do Regional ao qual você esteja vinculado. Caso atue em mais de um tribunal, você deve ficar alternando as tabelas de cada um deles, de acordo com cada cálculo.

Depois do download, não descompacte o arquivo. Abra o sistema Pje-Calc, acesse o menu indicado e escolha a aba “via arquivo” localizada na parte superior da tela, localizado dentro do menu “tabelas” e, na tela que surge em seguida, clique no item “escolher arquivo” e depois localize o arquivo “.idc” que você baixou para seu computador.

2.4 Conhecendo os Menus do Sistema

Realizada a instalação do sistema e atualizadas as tabelas com índices, feriados, pisos salariais, entre outras informações, vamos, nesse momento, conhecer melhor as principais telas do sistema Pje-Calc.

A tela inicial do sistema é composta por alguns itens, que passaremos a detalhar a seguir.

Com um cálculo aberto, basta clicar sobre o ícone “Pje-Calc cidadão” para voltar à tela inicial do sistema.

Essa mesma opção está disponível no menu “cálculo”, conforme demonstrado na figura a seguir.

Ao abrir o sistema são exibidos somente dois menus do lado direito da tela. O menu “cálculo” e o menu “tabelas”.

Ao clicarmos nesses itens haverá a expansão desses menus e serão exibidos submenus de cada um dos referidos itens. Quando iniciamos um novo cálculo, será exibido mais um menu denominado “operações”.

O menu “operações” só surge após o cálculo ser liquidado. Observe a figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto26.png

Ao liquidarmos um cálculo será acrescentado ao conjunto o menu “atualização”, conforme imagem que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto27.png

Na parte superior direita da tela, temos o item que exibe a versão do sistema, bem como o campo de pesquisa por meio do qual é possível localizar, de forma rápida, outros menus do sistema.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto28.jpeg

Ainda nessa parte da tela, temos a opção de alterar a cor dos elementos da tela, bem como o tamanho das fontes.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto29.png

No espaço demonstrado na figura a seguir são exibidos os últimos cálculos cadastrados pelo usuário. Na lista apresentada, são exibidos, além do nomes do reclamante, o número do processo - se estes dados tiverem sido informados por ocasião do cadastramento do processo - e, por fim, o ID do cálculo.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto30.jpeg

Por meio de tais informações – id e nome das partes - é possível localizar os cálculos na tela de busca.

Para criar um cálculo novo, o sistema oferece duas opções: o menu “cálculo”, localizado à esquerda, e o quadro central, conforme demonstramos nas figuras a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto31.jpeg

A parte de busca do sistema, acessível por meio do botão “buscar cálculo” ou do ícone em forma de lupa localizada no menu da esquerda, traz vários campos de pesquisa.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto32.png

O resultado da busca permite que o calculista acesse ou duplique o cálculo.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto33.png

Para importar um cálculo, o sistema também dispõe de dois atalhos. Isso pode ser feito pela tela central do sistema ou pelo item “importar”, que fica no menu localizado na parte esquerda do sistema.

Ao clicar em um desses itens, o usuário poderá importar um cálculo. Para isso, é necessário que o usuário esteja na tela inicial do sistema sem cálculos abertos.

O sistema tem, também, alguns links com material de consulta, que podem ajudar consideravelmente o calculista. Em um dos ícones, o usuário terá acesso a um tutorial com exercícios práticos e, no outro, é possível encontrar um manual atualizado do sistema. Confira na imagem a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto34.jpeg

2.5 Principais Menus

Neste tópico, trataremos dos menus existentes no Pje-Calc, com as principais funções desses itens.

2.6 Menu Cálculo

Neste tópico, conheceremos melhor cada um dos itens constantes no menu “cálculo”. Mas, lembre-se! O menu cálculo com o formato a seguir somente estará disponível se não houver nenhum cálculo aberto.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto35.png

2.7 Menu Novo

Por meio do menu “novo”, será possível cadastrar um novo cálculo dentro do sistema Pje- Calc.

2.8 Menu Novo Cálculo Externo

Já o menu “novo cálculo externo” serve para inserir cálculos realizados em outros aplicativos, tais como o Excel ou o Juriscalc, bem como para atualizar cálculos do sistema legado do Pje, isto é, dos processos físicos. Tratamos desse assunto em tópico específico deste livro.

Essa função serve também para os casos em o usuário deseje atualizar um cálculo que foi criado no Pje-calc, mas, por alguma razão, não foi encontrado no sistema.

2.9 Menu Buscar, Abrir e Duplicar

O botão “buscar” permite que o usuário encontre cálculos feitos por ele, no caso do Pje-Calc Cidadão, e qualquer cálculo, mesmo

que pertença a outras unidades jurisdicionais, para servidores que utilizam a versão *on-line* do sistema. Por meio dessa opção, é possível também duplicar um cálculo.

Depois de definirmos os critérios de busca e preenchermos os campos desejados, os processos serão exibidos em uma lista com duas opções de manuseio: “abrir” e “duplicar”, conforme demonstrado na figura que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto36.png

2.10 2.10 Menu Importar

O item “importar”, do menu “cálculo”, permite a importação de cálculos realizados pelo sistema. Os arquivos devem ter a extensão “.pjc”. O caminho inverso é a exportação de cálculos. Esta opção – exportar – exige que o sistema esteja aberto para que seja realizada a exportação. Na versão atual ainda não há como exportar em lote.

2.11 Menu Relatório Consolidado

São frequentes os casos em que existem reclamações múltiplas, ou seja, feitos nos quais diversos reclamantes demandam contra um ou vários réus, com contratos de trabalho que envolvem períodos e situações diferentes.

O sistema permite gerar relatórios com vários critérios de busca: número do processo e o CPF ou CNPJ da reclamada. Veja a tela a seguir.

Para extrair os relatórios é importante que sejam preenchidos os campos “CPF” do reclamante e CPF, CEI ou CNPJ do reclamado, por meio da tela dados do cálculo a seguir representada:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto39.png

Além disso, todos os cálculos devem ter a mesma data de liquidação.

Em seguida, deve-se clicar sobre o item “relatório consolidado”. Na tela seguinte, o usuário deverá informar o número do processo no campo correspondente, ou os dados do reclamado, conforme imagem a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto40.png

O passo seguinte será selecionar os processos que se deseja reunir em um único relatório e escolher a opção de “impressão”.

Ao clicar no menu “imprimir”, será exibido um resumo em formato “PDF” somente do cálculo original de liquidação.

A segunda opção, por sua vez, permite a exibição de um relatório em “PDF” com as atualizações de cálculo.

Caso exista mais de um cálculo com o mesmo número de CPF, os valores correspondentes serão somados.

2.12 Como Personalizar o Relatório

Se o usuário quiser personalizar seu relatório do Pje-Calc, como mostrado na imagem a seguir, em que substituímos a logomarca oficial pela imagem de nossa comunidade CCT - Clube do cálculo trabalhista, é suficiente prosseguir com os passos indicados a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto41.png

O procedimento é simples. Localize dentro do diretório do Windows, na pasta em que você instalou sua versão do Pje-Calc, a pasta na qual está gravado o arquivo que contém a imagem do Pje-Calc e substitua essa imagem pelo arquivo do seu logotipo.

O nome do arquivo é “Pje-Calc.png”. O endereço da pasta é “\tomcat\webapps\Pje-Calc\WEB-INF\classes\relatorios\calculado”.

2.13 Menu Completo

Quando um cálculo é criado e está aberto na tela do sistema, o menu “cálculo” pode ser expandido e passa a exibir vários outros menus relacionados ao cálculo:

2.14 Relatórios do Sistema

O sistema gera basicamente três relatórios. Um relatório de resumo do cálculo, um relatório de atualização de cálculo e um relatório consolidado. O primeiro é impresso por meio do menu destacado na imagem abaixo.

Nessa tela, o usuário deve escolher quais relatórios deseja que sejam exibidos no arquivo pdf. Duas opções foram incluídas na versão 2.12.0: “Resumo precatório/RPV” e “eSocial - evento S-2500”.

O relatório em pdf, além dos valores apurados, contém todas as informações acerca das configurações usadas no cálculo. Acompanhe na imagem a seguir. Essa parte pode ser usada para eventuais impugnações.

Critério de Cálculo e Fundamentação Legal

1. Valores corrigidos pelo índice 'IPCA-E' até 30/06/2023, pelo índice 'Sem Correção' até 29/08/2024, e pelo índice 'IPCA' a partir de 30/08/2024, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme Súmula nº 381 do TST. Última taxa 'IPCA' relativa a 06/2016.
2. Alíquota de contribuição social empresa fixada em 20% durante todo o período.
3. Contribuições sociais sobre salários devidos calculadas conforme os itens IV e V da Súmula nº 368 do TST. Para salários devidos até 04/03/2009, inclusive, sem juros e multa de mora (art. 276, caput, do Decreto nº 3.048/1999). Para salários devidos a partir de 05/03/2009, com juros de mora à taxa SELIC desde a prestação do serviço (art. 43 da Lei nº 8.212/1991).
4. Imposto de renda apurado através da 'tabela progressiva acumulada' vigente no mês da liquidação (Art. 12-A da Lei nº 7.713/1988).
5. Juros apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase pré-judicial, conforme decisão do STF na ADC 58; juros simples TRD até 30/06/2023; juros SELIC (Receita Federal) até 29/08/2024; e juros Taxa Legal a partir de 30/08/2024 (Art. 406, parágrafo único, do Código Civil).
6. Juros de mora sobre verbas apurados após a dedução da contribuição social devida pelo reclamante.

O Segundo relatório exibe informações geradas na parte de atualização de cálculos.

Sobre o relatório consolidado já tratamos em tópico anterior.

2.15 Menu Férias

Por meio dessa opção, o usuário pode registrar o histórico de férias do empregado.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto46.png

Por padrão, o sistema exibe todos os períodos de férias como “gozadas”, com exceção das férias integrais simples que surgem como “indenizadas”. As férias proporcionais não são exibidas neste menu.

Essa tela não tem a função de realizar o cálculo de férias, e sim de configurar os parâmetros para um futuro cálculo dessa verba. Tratamos da configuração de férias em tópico específico deste manual.

Dentro do menu “férias”, a partir da versão 2.5.4, o sistema Pje-Calc trouxe a possibilidade de configuração do início do período em razão de terem sido concedidas férias coletivas.

Desse modo, o sistema passou a dispor de mais um campo para que seja informada a data de início do próximo período aquisitivo. Para realizar essa operação, basta informar a data de início do período aquisitivo e clicar no botão “regerar férias”, conforme demonstrado na imagem que segue:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto47.png

Além disso, é possível reiniciar um período aquisitivo de férias, como no caso das ausências dos conscritos, - pessoas que estão afastadas para o serviço militar - visto que a legislação trabalhista determina que o período de férias deles, depois do afastamento, seja reiniciado.

Por meio do menu “férias” é possível também importar todos os dados necessários ao preenchimento de uma planilha no modelo “.csv” (separado por vírgula), conforme demonstrado na tela a seguir. O sistema oferece uma planilha para servir de exemplo na hora de importar os dados.

A marcação das férias como gozadas ou indenizadas interfere no cálculo de reflexos de outras verbas. Dependendo dessa configuração, a base de cálculo será extraída da data do usufruto das férias, no caso de férias gozadas, ou da data da dispensa do empregado, se forem indenizadas.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto48.png

2.16 Menu Faltas

Esse menu tem relevância no cálculo de férias e de verbas cuja base de cálculo é realizada por meio da jornada diária do empregado, tais como horas extras, comissões, adicionais noturnos.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto49.png

Na versão 2.6.2, lançada em janeiro de 2021, houve alteração relacionada às faltas justificadas. A partir de tais alterações, o sistema passou a contar essas ausências como se trabalhadas fossem para fins de cálculo da jornada semanal.

Os demais menus nós tratamos em tópicos específicos neste manual.

Desse modo, como já aprendemos a instalar e a atualizar o sistema, voltemos à parte em que tratamos de base de cálculo só que, desta vez, no Pje-Calc.

2.17 Base de Cálculo no Pje-Calc

A base de cálculo das verbas trabalhistas, no sistema Pje-Calc, pode ser extraída de pelo menos 4 campos.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto50.jpeg

Para determinadas verbas rescisórias, o sistema realizará, de maneira automática, a extração da base de cálculo diretamente do campo “maior remuneração.” Para preencher esse campo, o usuário deverá acessar o menu “dados do cálculo” e, na janela que aparecerá em seguida, acessar a aba “parâmetros do cálculo.” Observe a imagem a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto51.png

O campo realçado na imagem anterior serve como base de cálculo para aviso prévio, férias + 1/3 e multa do art. 477 da CLT. A base de cálculo dessas verbas é extraída, de forma automática, desse

campo. Apesar de o sistema preencher automaticamente a base de cálculo, é possível alterar esses parâmetros de forma manual.

Além do campo indicado na figura anterior, é possível utilizar como base de cálculo das verbas um ou vários históricos salariais.

2.18 Histórico Salarial

O menu “histórico salarial” permite ao usuário cadastrar a evolução remuneratória do empregado e, posteriormente, utilizar esses dados na criação das verbas.

Nessa tela, podem ser cadastradas parcelas em que o empregado é credor, bem como históricos em que o trabalhador é devedor. Assim, é possível registrar um adicional noturno pago para, futuramente, deduzir essa parcela em uma verba deferida em sentença. Também é possível cadastrar salários que servirão para o cálculo de verbas devidas ao empregado.

Para criar um histórico salarial é necessário acessar o menu “histórico salarial” e, na tela que surge em seguida, clicar no botão “novo”.

Ao clicar no botão “novo” é exibida uma tela igual à replicada a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto53.png

Conforme demonstrado na tela anterior, a partir da versão 2.5.6 do sistema Pje-Calc, divulgada em fevereiro de 2020, passou a ser possível lançar de forma manual informações, além de inserir dados por meio de uma planilha formatada na extensão “.csv”, isto é, uma planilha criada em um aplicativo como o MSExcel ou o Libre office Calc.

Para usar essa funcionalidade, o usuário pode utilizar o modelo apresentado pelo aplicativo por meio do link “Para baixar um arquivo de exemplo preenchido, clique aqui.” Conforme demonstramos na parte que tratamos do menu “férias”.

Ao realizar o download do arquivo sugerido pelo sistema, pode ser necessário fazer alguns ajustes na planilha baixada, relacionados ao formato da coluna “mes_ano”, antes da importação dos dados.

Para realizar tais ajustes, o usuário deve selecionar a coluna referente à data e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse selecionando a opção “personalizado” dentro do quadro “categoria”. Em seguida, ele deve realizar as alterações do formato de data, modificando o campo “tipo” para “mm/aaaa” e, por fim, clicar em “ok” e salvar a planilha no local desejado, conforme demonstrado na tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto54.png

Além dos meses de ocorrência do histórico, na planilha, o usuário deve preencher as colunas relativas ao FGTS e à contribuição social.

A operação para importar dados pode ser usada também na tela de férias e na tela de faltas.

O próximo passo será clicar no botão “Escolher arquivo”, localizar a planilha salva e importar os dados. No entanto, ao importar os dados de uma planilha, as informações lançadas anteriormente, de forma manual, naquele histórico, serão excluídas.

Informados os dados, seja importando de uma planilha, seja lançando manualmente, o usuário poderá marcar a incidência de duas verbas, FGTS e Contribuição Social, sobre esse histórico.

Ao marcar essas opções, o usuário calculará o FGTS e a Contribuição Social sobre os salários pagos durante o contrato de trabalho.

Além disso, deve ser informado o período, o tipo de valor, o tipo de parcela, isto é, se é uma parcela fixa ou variável, e a base de cálculo, isto é, a quantia recebida em cada um dos meses.

O tipo de parcela (fixa ou variável) foi uma alteração da versão 2.5.4 do sistema. Essas marcações adicionais no histórico salarial e nas verbas permitem que tais parcelas possam ser identificadas como fixas ou variáveis, para fins de cálculo da média dos reflexos.

Desse modo, conforme as justificativas dos criadores do sistema, criou-se um parâmetro adicional para apuração do termo, chamado de período, para realização de média da base.

Nesse cenário, quando há cálculo de reflexo pela média da quantidade, o sistema, ao apurar a base para converter a quantidade em valor, leva em consideração se o histórico ou a verba base é variável e realiza, nesse caso, uma média dos valores do período considerado na média da quantidade.

Dessa forma, tanto as verbas como os históricos podem ser marcados como fixos ou variáveis, de maneira que as médias sejam calculadas sobre tais valores caso esses sejam variáveis.

Por exemplo, um empregado comissionista tem suas horas extras baseadas nas comissões. Ao definir o histórico como variável, evita-se que a base de cálculo das repercussões dessas horas extras nas férias seja calculada sobre as parcelas do mês de gozo. Nesse mês o empregado pode ter vendido pouco e os reflexos não refletirão a realidade. Ao marcar que a verba é variável, haverá, para fins de reflexo em férias, o cálculo da média das comissões.

Se o usuário desejar preencher de forma manual, isto é, sem importar de uma planilha, ao ser informado o período do histórico e o valor, deve-se clicar no ícone que gera as ocorrências, conforme destacado na imagem a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto55.png

Depois de clicar em “gerar ocorrências”, o sistema exibirá todos os meses, com os valores informados. Veja na tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto56.png

Ao clicar no botão salvar, a tela é fechada e o sistema exibe uma lista com todos os históricos criados. Podem ser criados vários históricos salariais, como demonstrado na imagem destacada a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto57.jpeg

Para visualizar e alterar todos os históricos, de forma simultânea, basta acessar o menu “grade de ocorrências”, confira na figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto58.png

Por meio da “grade de ocorrências” é possível visualizar todas as ocorrências e fazer alterações pontuais de forma simultânea.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto59.jpeg

Para excluir um histórico salarial, basta clicar no “X” localizado na tela de histórico e, em seguida, confirmar a exclusão por meio do botão “excluir”, na tela que surge em seguida.

Se o histórico estiver vinculado a alguma verba, será necessário desvinculá-lo antes de proceder à exclusão. Caso isso não seja realizado, o sistema retornará o erro demonstrado na tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto60.png

Outra forma de se criar um histórico salarial é por meio do campo “última remuneração”, localizado dentro da tela “parâmetros do cálculo”. Para acessar essa tela, clique no menu “cálculo”. Veja a tela a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto61.png

Ao preenchermos esse campo, automaticamente o sistema criará um histórico salarial, para todo o período do cálculo. Essa opção é usada para aqueles casos em que o empregado recebeu sempre a mesma remuneração durante todo o pacto laboral.

A exclusão desse histórico deverá ser realizada pelo campo que deu origem à sua criação - última remuneração -. Para isso, basta “limpar” o campo e clicar na opção “salvar” para excluir o histórico salarial.

Tal opção é usada, em regra, para cálculo da previdência sobre salários pagos, notadamente, no caso de acordos realizados perante a Justiça do Trabalho.

Por padrão, ao preencheremos o citado campo, no histórico criado haverá a marcação da incidência da contribuição social. Para cálculos convencionais, tal configuração deve ser desmarcada, uma vez que a Justiça do Trabalho não tem competência para execução de contribuição social sobre salários pagos. De fato, nos termos do item I da Súmula nº 368 do TST, quanto à execução das contribuições previdenciárias, a competência da Justiça do Trabalho limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição.

Apesar de não ser competência da Justiça do Trabalho a execução de contribuição social sobre salários pagos, o histórico salarial serve para que sejam realizados os cálculos de Contribuição Social e FGTS sobre os salários pagos. Para isso, basta marcar os checkboxes correspondentes e indicados na imagem a seguir. Na parte em que tratamos dessas duas verbas, destacamos outras propriedades dessa configuração.

Geradas as ocorrências do histórico, podem ser realizadas atualizações em lote no histórico cadastrado. Para isso, basta informar o período, o valor e clicar mais uma vez no ícone em forma de “mais”. Essa operação serve tanto para alterar as ocorrências existentes como para acrescentar novas ocorrências mensais. Observe a figura que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto63.png

Além da criação de históricos manuais, em que são informados os valores desejados em cada uma das ocorrências, e da importação de dados de um arquivo gravado em “.csv”, conforme demonstrado nessa tela, é possível criarmos históricos fundamentados em tabelas específicas, como o salário mínimo, ou piso salarial previamente cadastrado. Acompanhe o destaque, na tela que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto64.png

Basta selecionar a opção “calculada” no campo “tipo do valor”. Na tela que surge em seguida, o usuário informa tanto o tipo de base a ser usada - salário mínimo ou piso salarial - como a quantidade. Assim, é possível criar um histórico salarial de 1,5 salários mínimos, por exemplo.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto65.png

2.19 Parâmetros das Verbas

Para configurar as verbas cadastradas, é possível usar os históricos criados tanto na parte de créditos do reclamante como na parte de débitos, isto é, na parte que será descontada do reclamante.

Assim, caso sejam criados dois históricos, “salário base” e “adicional noturno pago”, por exemplo, poderíamos usar a primeira verba na parte de créditos do reclamante e a segunda, na parte de débitos. Veja na tela a seguir, retirada da parte de “parâmetros da verba”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto66.png

O grupo “valor pago”, destacado na parte inferior da tela anterior, indica que haverá a dedução do salário pago em cada um dos meses que envolvem o cálculo. Nessa parte, é possível também informar a quantidade. Assim, podem ser deduzidos 1,5 salários pagos em cada um dos meses, caso desejemos.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto67.png

Uma vez que entramos na tela “parâmetros da verba”, vamos falar um pouco sobre outras bases de cálculo que poderíamos utilizar dentro do sistema.

Além de vários históricos salariais cadastrados, é possível incluir, no cálculo aberto, várias verbas cadastradas anteriormente. E não é só isso.

O usuário também poderá usar, como base de cálculo de uma verba, tanto na parte de créditos – valor devido - como na de débitos – valor pago -, o salário mínimo, sem a necessidade de criar um histórico salarial para essa finalidade. É possível também selecionar piso salarial ou vale transporte. Ambos devem ser previamente cadastrados pelo Regional. Observe a tela a seguir.

Por fim, é possível usar, ainda, o valor do campo “última remuneração”, localizado na tela “parâmetros do cálculo”, também sem a necessidade de criar histórico salarial para isso.

A parte de lançamento de verbas na base de cálculo de outras verbas fica na tela de parâmetros da verba, localizada mais à direita e exposta na figura que segue.

Cada tipo de verba tem uma ocorrência de pagamento. Por exemplo, o 13º salário é pago em dezembro. Se, nesse mês, a base de dados estiver vazia, o sistema não retornará valor para essa verba.

Agora que já conhecemos o funcionamento das principais telas, ao iniciarmos um cálculo trabalhista no Pje-Calc, devemos observar os seguintes passos:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto70.png

2.20 Função Proporcionalizar e Integralizar

Essa função está relacionada com o uso de uma parcela na base de cálculo de uma verba, no tocante aos períodos em que o

empregado não trabalhou o mês de forma integral. Por exemplo, se o empregado foi demitido no dia 20 de novembro, nesse mês ele só deverá receber os valores correspondentes aos dias efetivamente trabalhados.

Para entendermos o uso da função proporcionalizar e integralizar, na base de cálculo de outras verbas, devemos realizar o seguinte raciocínio.

Na tela da base de cálculo, localizada dentro da tela “parâmetros” de cada verba, a função é dividida em duas partes, destacadas na imagem a seguir. Na parte da esquerda, podemos incluir históricos salariais e pisos salariais. Na parte da direita, selecionaremos outras verbas já calculadas anteriormente.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto71.png

Desse modo, para usar um histórico salarial, na base de cálculo da verba que estamos calculando, devemos tentar responder a seguinte pergunta:

O histórico salarial, no tocante aos valores mensais, está cadastrado de que forma? Integral ou parcial? Isto é, proporcionalizado naqueles dias em que o empregado não trabalhou o mês integralmente ou cheio - correspondente a 30 dias de trabalho?

O histórico salarial deve estar preenchido de forma integral, mesmo que o empregado não tenha trabalhado algum mês de forma completa.

Em seguida, devemos fazer um segundo questionamento. Na verba que estamos calculando, é necessário o valor “cheio” dessa base de cálculo, em todos os meses, ou o valor proporcionalizado?

Dependendo dessas respostas configuraremos as funções “integralizar” e “proporcionalizar”.

Vamos para um exemplo, para melhor compreensão.

Você está calculando horas extras e deseja usar o histórico salarial como base dessa verba. Desse modo, você precisa de um histórico salarial integral em todos os meses, visto que, nas horas extras, devemos lançar, como base de cálculo, a remuneração integral do mês, ainda que o empregado tenha trabalhado parcialmente. A proporção deve ser feita na quantidade de horas, e não na base salarial.

Assim, caso o histórico tenha sido preenchido com valores cheios, você deve marcar a opção “proporcionalizar: não” visto que você necessitará desse valor “cheio”, isto é, integral, e não proporcional.

Por outro lado, se você usar, ao invés de um histórico, outra verba como base de cálculo da verba que você está calculando, você deverá responder a seguinte pergunta:

A verba que você quer usar como base de cálculo - diferença salarial, por exemplo -, está proporcionalizada ou integralizada?

Se essa verba for uma diferença salarial, ela estará proporcionalizada na origem, visto que, nos meses em que o empregado trabalhou parcialmente, por exemplo, ele recebeu de forma parcial a diferença.

Como você necessita dessa verba na base de cálculo?

Obviamente, você necessitará usar a verba da diferença salarial de forma integral, em todos os meses, uma vez que, nas horas extras, é necessário realizar a proporcionalidade na quantidade de horas extras, e não no valor. Desse modo, deve ser selecionada a opção: “integralizar: sim”.

2.21 Limitação de Cálculos à Inicial

É comum que as sentenças determinem que o pagamento das verbas seja limitado aos valores indicados na peça inicial do

processo. Essa metodologia está em consonância com as medidas estabelecidas pela Lei 13.467/17, a qual determinou que os pedidos devem ser líquidos (art. 840, §1º, da CLT).

Entende-se o termo “líquido” como os valores mensurados e determinados na petição inicial ou na planilha de cálculo, depois da promulgação da sentença.

O valor que deve servir de parâmetro para verificar se o total apurado é superior à quantia postulada na inicial é o total de cada verba, sem os juros de mora e sem a correção monetária, uma vez que o autor não tem como prever, no momento de propositura da ação, o quantitativo de juros nem o índice de correção monetária.

Quando a petição inicial contiver pedido líquido e certo, a condenação em quantidade superior à indicada na inicial importa em julgamento ultra petita, exceto quando na inicial constar menção de que a indicação dos valores foi realizada por estimativa. Acompanhe a jurisprudência a seguir.

II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE REGIDO PELA LEI 13.467/2017 1 - JULGAMENTO ULTRA PETITA . LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS AOS PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Trata-se de ação ajuizada na vigência da Lei 13.467/2017, a qual alterou a redação do art. 840, § 1º, da CLT, passando a prever que: “sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, quando a petição inicial contiver pedido líquido e certo, a condenação em quantidade superior à indicada na inicial, importa em julgamento ultra petita , exceto quando na inicial constar menção de que a indicação dos valores foi realizada por estimativa. Em tal hipótese, não há de se falar em limitação da condenação aos valores atribuídos na petição inicial. No caso dos autos, não obstante o reclamante tenha indicado de forma individualizada os valores de cada verba pleiteada, ao atribuir o valor da causa, no fim da inicial, fez constar que “ em

cumprimento a determinação do contido no §1º do Art. 840 da CLT, o reclamante informa que o valor ora arbitrado aos pedidos é provisório, sendo este não limitativo, uma vez que os valores reais deverão ser conhecidos durante a liquidação de sentença”. Dessa forma, merece reforma acórdão regional que entendeu que a apuração do quanto devido deve ser limitada aos valores indicados na petição inicial. Recurso de revista conhecido e provido. (...)” (RRAg-AIRR-202-75.2021.5.23.0001, 8ª Turma, Relatora Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 10/07/2023).

No sistema, temos basicamente duas espécies de verbas, considerando o valor dessas. Temos as verbas “informadas”, em que o valor é lançado livremente, e temos as verbas “calculadas”, em que o próprio sistema realiza a apuração dos valores.

Em verbas com valores informados manualmente, o procedimento para adequar os cálculos aos valores pedidos na inicial é mais simples. Basta o calculista fornecer, no campo correspondente, dentro da tela de parâmetros da verba, o valor registrado na petição inicial relativa ao pedido em análise e informar, no campo “comentários”, que o valor está limitado ao que foi pedido, conforme tela a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto72.png

No entanto, nas hipóteses em que os valores são calculados pelo sistema, como no caso das horas extras, recomenda-se que o calculista realize os seguintes passos:

1. Calcule a parcela normalmente por meio da tela de configuração da verba e marque a opção “compor principal: não”. Isso fará com que as ocorrências sejam registradas no memorial final – resumo pdf -, mas não sejam acrescidas aos créditos do reclamante, para nenhum fim. A metodologia está exposta na tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto73.png

Essa metodologia pode ser utilizada também para registrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Para melhor compreensão, remetemos o leitor para o tópico que tratamos do cálculo dessa parcela.

Em seguida, calcule uma segunda verba, com valor calculado e com a informação, no campo “comentários”, sobre o limite ao pedido da inicial, conforme demonstrado na imagem anterior.

Para melhor compreensão do assunto, apresento a seguinte metodologia para ajuste do valor à inicial.

Digamos que houve um pedido de horas extras e reflexos, e que o advogado, na petição inicial, informou que o valor devido

seria R\$ 4.300,00. Ao realizar o cálculo de tais parcelas, o calculista percebeu que o resultado da verba importou em R\$ 4.500,00.

Em regra, na petição inicial, o advogado não apura o valor dos juros de mora e da correção monetária, notadamente porque não é possível, naquele momento, inferir qual o valor de tais parcelas.

A marcação do item “compor principal: não” deve ser aplicada também aos reflexos, por meio da tela de parâmetros dos reflexos. Se essa opção não for marcada, eles serão somados aos créditos do reclamante.

Veja como adequar os cálculos ao que foi pedido na inicial:

2. Cálculo da Verba de Horas Extras e Reflexos

- » Realize o cálculo da verba referente às horas extras e seus reflexos normalmente, considerando todos os fatores pertinentes.

3. Configuração do Campo “Compor Principal”

- » Após o cálculo, marque o campo “compor principal: não” para a verba calculada inicialmente.

4. Criação de Nova Verba

- » Crie nova verba com o valor calculado. A data base deve ser a data da prestação do serviço ou, se a verba for mensal, a data do ajuizamento.
- » Informe o valor de R\$ 4.300,00, que corresponde ao valor da inicial.

5. Liquidação do Cálculo

- » Realize a liquidação do cálculo.
- » Verifique se, considerando os juros de mora e a correção monetária, o valor da verba indicada no item 3 é inferior ao valor apurado no item 1.
- » Se for inferior, o cálculo estará adequado à inicial.

6. Ajustes Finais

- » Caso o valor apurado no item 3 seja superior ao encontrado no item 1, marque o item 3 como “compor principal: não”.
- » Desmarque essa opção no item 1 e insira uma observação no campo “comentário” de ambas as verbas, explicando a situação.

Verbas Rescisórias

Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.

Josué 1:9

3.1 Tela de liquidação: acumulação de índices, erros e alertas

No menu “operações”, encontramos a interface dedicada à liquidação das verbas, conforme ilustrado na figura a seguir. Nesta tela, é necessário informar a data em que ocorrerá a liquidação do cálculo e a metodologia para acumular os índices de correção. Ao clicar no botão de liquidação, o sistema apresenta possíveis erros e alertas que surgem durante o processo de cadastramento das configurações.

Em relação à data de liquidação, o sistema aceita a utilização de datas futuras, porém, se não houver índices correspondentes, essa alteração não terá efeito prático.

Quanto à metodologia para o acúmulo dos índices, por padrão, a opção “A partir do mês subsequente ao vencimento das verbas” já

vem selecionada. Essa configuração está alinhada ao que determina o art. 459, §1º, da CLT: “Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser realizado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido”. Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos salários se inicia somente no mês seguinte ao vencimento das verbas, nos cálculos trabalhistas, sempre utilizamos o índice referente ao mês subsequente.

Entretanto, essa regra não se estende às verbas anuais e rescisórias, tampouco se aplica em situações de mera atualização de cálculos. De fato, não há norma que estipule que o 13º salário, por exemplo, deva ser pago até o mês subsequente. A data base para o pagamento dessa verba é dezembro, consequentemente, não há justificativa para empregar o índice de correção monetária do mês seguinte. Portanto, a configuração mais adequada seria a opção “A partir do mês subsequente ao vencimento das verbas mensais e a partir do mês de vencimento das verbas anuais e rescisórias”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto74.jpeg

A exibição de erros e alertas ajuda o calculista a identificar eventuais falhas nas informações lançadas. Observe a figura a seguir: A figura mostra a existência de 4 erros e 2 alertas. Enquanto os erros impedem a liquidação, os alertas apenas indicam algo fora do padrão e que talvez necessite de um olhar mais aprofundado.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto75.jpeg

Os erros apontados na figura anterior ocorreram, porque houve mudança na data da demissão do empregado, mas as verbas não foram regeradas. Conforme demonstrado na figura a seguir, o sistema alertou que, depois de alterar a data de demissão do empregado, a verba “Adicional de insalubridade 10%” precisaria ser regerada. Observe ademais que o sistema recomenda também que, nesse caso, as parcelas FGTS e Contribuição Social também sejam regeradas. Para fazer isso, basta acessar o menu correspondente a cada uma dessas verbas, clicar no botão “ocorrências” e, no final da página que se abre, clicar no botão “regerar”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto76.jpeg

O erro apontado na figura a seguir decorre de outra marcação inadequada.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto77.jpeg

Na tela de contribuição social, o usuário desmarcou a incidência de contribuição previdenciária do reclamante (Apurar Segurado).

No entanto, na tela de “correção juros e multa”, na aba “dados específicos”, ficou marcado que a base de cálculo dos juros de mora seriam as verbas menos o valor da contribuição previdenciária do reclamante. Como não há contribuição para o reclamante, o sistema exibe o erro.

Para resolver o problema, ao clicar no link do erro, o usuário será levado à tela de “correção, juros e multa”.

3.2 Verbas Rescisórias

Trataremos neste tópico acerca das principais verbas rescisórias e de sua aplicação ao sistema Pje-Calc. Embora, tecnicamente, diferença salarial não seja uma verba rescisória, vamos iniciar por ela.

3.3 Diferenças Salariais

Diferença salarial é um valor a ser pago ao empregado em razão do pagamento equivocado de uma parcela. Por exemplo, o empregado recebeu mensalmente um salário mínimo durante o pacto laboral, mas deveria ter recebido 20% a mais por força de uma convenção coletiva. Nesse caso, se houver a condenação da empregadora no valor correspondente a essa diferença, o calculista deverá realizar, além do cálculo da diferença, a apuração de todos os ajustes decorrentes, de acordo com o título judicial.

Nesse caso, deve-se seguir a seguinte ordem: cadastra-se a verba diferença salarial; como base de cálculo dessa verba, devem ser usadas as duas verbas entre as quais se pretende calcular a diferença, por exemplo, “salário devido”, que pode ser o salário mínimo, e o “salário pago”, que pode ser criado por meio do “histórico salarial” e cujos dados são extraídos dos contracheques do empregado.

O salário pago pode ser registrado também na tela da própria verba, por meio do item “ocorrências”. Veja o destaque na tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto80.jpeg

Na tela que surge em seguida, basta preencher a coluna “valor pago”. Veja na imagem que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto81.png

Configurando-se a verba dessa maneira, o sistema calculará a diferença entre o valor devido e o valor pago em cada uma das ocorrências - meses - da verba.

3.4 Reflexos das Diferenças Salariais

Se o empregador tivesse pagado o salário do empregado na época apropriada e em patamares corretos, que, nesse caso, seria o

valor do salário mínimo +20%, o empregado teria recebido outras verbas em valores superiores ao que efetivamente recebeu: 13º salários, férias, aviso prévio e saldo de salário.

Além disso, o trabalhador teria em sua conta vinculada de FGTS saldo superior, em razão do acréscimo salarial mencionado. Por fim, o recolhimento da contribuição previdenciária também teria sido aumentado.

É por essa razão que devem ser calculados os reflexos da diferença salarial sobre outras parcelas salariais e indenizatórias.

Esses reflexos decorrentes da diferença salarial geralmente são pleiteados em processos judiciais e deferidos em um título judicial: sentença ou acórdão.

No caso de diferenças salariais mensais, os reflexos dessa parcela sobre repouso semanal remunerado são indevidos. Isso ocorre porque os adicionais, como insalubridade, periculosidade e vale-alimentação, são calculados mensalmente e já incluem os repouso legais.

Essa regra não se aplica, contudo, se a forma de cálculo da verba for por hora.

Ao cadastrarmos a verba diferença salarial no sistema, devemos lembrar que ela deve ser uma das primeiras verbas a serem calculadas, conforme vimos na unidade que tratamos de conceitos de base de cálculo.

Assim, para os casos em que o empregado não recebeu nenhum valor a título de verbas rescisórias, e ainda tem direito à diferença salarial, a metodologia ideal é que seja calculada a diferença salarial, por meio do menu “verbas”, sem marcar os reflexos, e, na base de cálculo das verbas rescisórias, seja incluída a diferença, de maneira que o resumo fique mais enxuto e de fácil entendimento. Observe a tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto82.png

Observe que, na tela anterior, informamos, como base de cálculo, o histórico salarial “salário pago” somado à verba “diferença salarial”.

Caso o calculista opte por informar na base de cálculo apenas o salário devido e não informar a diferença salarial, o resultado será o mesmo.

A mesma metodologia deve ser adotada para cálculo dos reflexos da diferença salarial em outras verbas, tais como: adicional noturno, horas extras etc.

Por outro lado, o calculista também pode realizar as duas operações separadamente, isto é, calcular a diferença salarial com reflexos nas verbas rescisórias e, por ocasião do cálculo das verbas rescisórias, informar, na base de cálculo, apenas o salário recebido a menor, isto é, somente o salário pago, o qual deve ser cadastrado por meio do histórico salarial.

3.5 Diferença Salarial e Férias

Nos casos em que o empregado não gozou as férias, é devida a remuneração correspondente ao salário acrescido de $1/3$, com uso do multiplicador 1,333.

Em outras planilhas, diferentes do Pje-Calc, na hipótese do cálculo de diferenças salariais, também são devidas as mesmas parcelas, isto é, o valor do salário - diferenças - acrescido da quantia correspondente ao terço constitucional de férias.

Assim, o multiplicador a ser usado no mês das férias, na tela de reflexos, é a dízima periódica 0,333, visto que o inteiro da fórmula (1,0) já foi calculado por ocasião do cálculo das diferenças salariais nos meses de férias.

No sistema Pje-Calc, esse ajuste não é necessário, pois o sistema utiliza os índices de forma correta. Na verba diferença salarial, não há o cálculo da diferença durante as férias e, no cálculo dos reflexos, é utilizado o multiplicador 1,333. Contudo, é importante verificar, no menu “férias”, se elas foram marcadas como “gozadas” ou “indenizadas”. Essa escolha influi nos reflexos da diferença salarial.

3.6 Diferença Salarial e Horas Extras

Nesse tópico, trataremos de um exemplo prático de diferença salarial com repercussão em horas extras.

O exemplo, sugerido por um leitor, tem a seguinte proposição:

Elaborar o cálculo de uma diferença salarial, em razão de um aumento salarial não pago no momento adequado, com reflexos em horas extras.

Assim, o reclamante recebia salário base + anuênio + periculosidade e hora de repouso e alimentação (HRA).

Além da diferença acima, a reclamada calculava as horas extras tomando por base somente o salário base + anuênio.

Houve condenação para que fossem calculadas as horas extras com todas as parcelas pagas com habitualidade, bem como a condenação em horas extras em razão do reajuste não concedido.

Calcular os reflexos das diferenças de salário sobre as horas extras pagas e calcular diferenças de horas extras não pagas com inclusão, na base de cálculo, do adicional de periculosidade, HRA e reajuste salarial.

No caso em análise, nós temos duas situações diferentes. Foi determinado que todas as verbas salariais, não só o salário base, compusessem a base de cálculo das horas extras. Assim, foram deferidas diferenças salariais e, sobre essa parcela, devem ser calculados os reflexos nas horas extras pagas durante o contrato de trabalho.

Inicialmente, o calculista poderá cadastrar, por meio de dois históricos salariais, a diferença salarial e/ou as verbas sobre as quais não houve incidência das horas extras: um histórico com o valor do adicional de periculosidade e outro com os valores da verba HRA (hora de repouso e alimentação).

Devem ser lançados os valores no período correspondente a todo o pacto. Pode ser criado também um histórico com o aumento salarial que não foi concedido durante o pacto, mas que tenha sido reconhecido em sentença.

Pela análise da situação, é possível inferir que um suposto aumento salarial também refletiria na verba “adicional de periculosidade”, visto que esta verba é calculada sobre o salário base do empregado e, se houve alteração nessa base, o adicional também deveria ser reajustado. No entanto, a situação proposta não apresenta essa hipótese.

Para realizar os passos descritos, recomendamos que o leitor veja a parte em que tratamos de histórico salarial.

Em seguida, o calculista deverá criar uma verba cujo nome pode ser “horas extras pagas sobre periculosidade e HRA”. Para isso, deverá ser utilizado o modelo de horas extras, de acordo com o percentual desejado (50%, por exemplo).

Na base de cálculo dessa verba devem constar os dois históricos mencionados, além da diferença salarial em razão de um possível reajuste do salário base. Deve ser marcada a opção “proporcionalizar: não”, considerando que a proporção, no caso de horas extras, será realizada sempre na quantidade de horas, e não na base de cálculo.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto84.png

Em seguida, o usuário deverá inserir os valores relativos às horas extras pagas, extraíndo tais dados dos contracheques do reclamante. Para digitar em cada um dos meses valores diferentes, deve-se acessar a opção “ocorrências”, conforme demonstrado na imagem a seguir.

Se o calculista vai apurar a quantidade total de horas extras, incluindo as que foram pagas, bastará inserir, na base de cálculo, todas as verbas salariais e o salário base pela evolução salarial e, em seguida, lançar como débito do reclamante as horas extras pagas no contracheque.

Para isso, poderá ser criado um histórico salarial com o valor mensal de todas as horas extras pagas, as quais serão informadas na base de cálculo, na parte “salário pago” da tela. Veja a tela que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto86.png

Os ajustes relacionados ao FGTS, mês a mês, no tocante às verbas calculadas, deverão ser realizados por meio da tela “parâmetros”, para isso, o usuário deverá marcar o item correspondente, conforme indicado na tela que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto87.png

3.7 Saldo de Salário

Quando o empregado é dispensado, geralmente não recebe nenhum valor no mesmo dia em que é comunicado. Todas as verbas são pagas, por meio do TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho), no prazo que a lei estabelece. Assim, o saldo de salário é o valor correspondente aos dias de trabalho prestados no último mês de trabalho.

Desse modo, se o empregado foi dispensado no dia 15 de determinado mês, esses 15 dias devem ser pagos por ocasião do pagamento das demais verbas rescisórias, no ato da rescisão do contrato de trabalho. Portanto, o saldo de salário tem natureza rescisória, por essência.

Para esse fim, no menu “verbas”, opção “expresso”, há uma verba específica. A verba já vem configurada para calcular o saldo de salário considerando a base de cálculo informada no histórico salarial, pela remuneração do mês da rescisão e pela proporção dos dias trabalhados nesse mês. O cálculo é feito observando-se a quantidade de dias de cada mês.

Por exemplo, se o mês contiver 28 dias, a conta será: valor da remuneração dividida por 28 dias multiplicado pelos dias trabalhados no mês da demissão.

Caso tenha sido realizado o cálculo de FGTS sobre salários pagos, incluindo o mês da demissão, não deve ser marcada a opção de FGTS dentro da verba “saldo de salário” para que não se incorra em bis in idem, isto é, duplicidade de FGTS sobre o saldo de salário.

3.8 Aviso Prévio

Previsto no art. 487 da CLT, trata-se de direito irrenunciável (Súmula 276/TST) e integra, sempre, o período contratual (art. 487, § 6º, CLT). Ele conta para o pagamento da indenização adicional do art. 9º da Lei 6.708/79 (Súmula 182/TST), com acréscimo ao período de garantia de emprego (Súmula 348/TST).

Com relação à prescrição, a contagem da prescrição bialenal deve se dar a partir do prazo final do aviso prévio.

O aviso prévio nada mais é do que um valor pago pela parte que deixar de avisar à outra acerca de sua intenção de encerrar contrato de trabalho firmado entre ambos. Isso significa que o empregado também é obrigado a informar ao empregador seu interesse em romper com o vínculo trabalhista.

A Lei estipulou o prazo mínimo de 30 dias para que uma parte informe à outra acerca do desejo de finalizar o contrato de trabalho, de modo que a parte avisada tenha tempo para encontrar outro emprego, se for o empregado, ou para encontrar um substituto, se for o empregador.

Com efeito, a partir da publicação da Lei 12.506/11 (DOU 13/10/2011), o aviso prévio passou a ser de, no mínimo, 30 dias, para os empregados com menos de 1 ano de serviço na mesma empresa. Depois de 1 ano, serão acrescidos 3 dias por cada ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias e incluindo o primeiro ano. É o que dispõe a Súmula 57 do TRT1:

SÚMULA Nº 57. Aviso prévio proporcional. Contagem. Lei 12.506/2011. Para o cálculo do aviso prévio proporcional, a cada ano de serviço completo, incluído o primeiro ano, haverá um acréscimo de 3 dias ao período mínimo de 30 dias previsto na Constituição Federal.

Tal proporcionalidade somente se aplica aos casos em que o empregador rescindir o contrato. Caso o empregado peça demissão, o aviso prévio será sempre de 30 dias.

O acréscimo de 3 dias para cada ano de trabalho também se aplica ao empregado doméstico, conforme art. 23, § 2º, da Lei Complementar 150/15.

Nos termos da Súmula/TST nº 14, se a causa da rescisão for culpa recíproca, o empregado terá direito a 50% do valor do aviso prévio.

Além disso, se o empregado for avisado acerca de sua dispensa, isto é, se ele receber o aviso prévio, ele terá direito a uma redução na jornada de trabalho correspondente a 2 horas diárias ou 7 dias ao final do período, para que possa procurar outra ocupação.

Segundo o que dispõe a Súmula nº 230 do TST, a redução da jornada não poderá ser substituída pelo número de horas correspondentes sob pena de nulidade.

SÚMULA 230, TST. AVISO PRÉVIO. SUBSTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DAS HORAS REDUZIDAS DA JORNADA DE TRABALHO. É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes. Observação: (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

No tocante à quantidade de dias que o empregado terá direito a título de aviso prévio, a Súmula nº 380/TST afirma que à contagem do aviso prévio aplicam-se as regras do art. 132 do Código Civil de 2002, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento.

SÚMULA 380, TST. AVISO PRÉVIO. INÍCIO DA CONTAGEM. ART. 132 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

Aplica-se a regra prevista no “caput” do art. 132 do Código Civil de 2002 à contagem do prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento. (ex-OJ nº 122 da SBDI-1 - inserida em 20.04.1998). Observação: (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 122 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

São aplicáveis à matéria também as OJ's/SDI-I/TST n.º:

OJ 82 (a baixa na CTPS deve corresponder à data do final do aviso, mesmo o indenizado);

OJ 83 (a contagem da prescrição também leva em conta a data do final do aviso).

O reajuste salarial coletivo, ocorrido no decurso do aviso, aproveita ao empregado, mesmo que esse tenha recebido antecipadamente o salário referente ao período do aviso.

O aviso prévio trabalhado sofre a incidência de INSS e imposto de renda, conforme Lei 8.212/91, art. 28, inciso I, e Dec. 3000/99, art. 43, inciso I. Tal opção, no Pje-Calc, deve ser marcada dentro da tela de configuração da verba. Ao entrar no menu “verbas”, deve-se acessar o ícone “parâmetros da verba”.

Feito isto, o usuário deverá marcar as opções relativas às incidências, conforme tela a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto88.png

O aviso prévio indenizado, entretanto, não é tributável nos termos do Dec. 3000/99, art. 39, inciso XX.

Esse é o entendimento esposado na Súmula 7 do TRT da 1ª Região:

SÚMULA Nº 7. Aviso prévio indenizado. Não incidência de contribuição previdenciária. O salário-de-contribuição não é integrado pelo aviso prévio indenizado, mas tão somente pelas parcelas que remuneram o trabalho efetivamente prestado ou tempo à disposição do empregador, não servindo de base de incidência de contribuição previdenciária.

Grande parte da jurisprudência permaneceu favorável à tese da não incidência, visto a exclusão expressa prevista no art. 214, § 9º, do Dec. 3048/99, bem como a natureza indenizatória da parcela,

que não se enquadrava no conceito de salário de contribuição expresso no caput do art. 28 da Lei 8.212/91.

Portanto, sobre o aviso prévio deverá apurar-se o percentual relativo ao FGTS, mas, quanto à contribuição social, essa não deve incidir, uma vez que ela somente recai sobre valores que retribuem o trabalho, nos termos do art. 28, I, da Lei 8.212/91. Desse modo, considerando que o aviso não retribui o trabalho, mas sim o ócio, não há incidência de INSS.

No tocante aos reflexos do aviso prévio no 13º salário e nas férias +1/3, a repercussão implica no acréscimo na quantidade de duodécimos dessas duas verbas. Assim, se a gratificação natalina foi paga sem a projeção do aviso prévio em 2/12 avos e o aviso foi de 60 dias, por exemplo, os duodécimos da citada gratificação natalina passarão a ser de 4/12 avos. Procedimento semelhante deverá ser aplicado às férias.

3.9 Base de Cálculo do Aviso Prévio

A base de cálculo do aviso prévio deve observar algumas peculiaridades, conforme explicitado no tópico em que tratamos sobre base de cálculo.

Acrescente-se ainda que as gorjetas não fazem parte dessa base, nos termos do que dispõe a Súmula, 354 do TST:

GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES (mantida)
- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

No sistema, a base de cálculo do aviso prévio é extraída dos dados preenchidos no campo “Maior Remuneração”, localizado na tela de “parâmetros dos cálculos”, conforme ilustrado na figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto89.png

Não há necessidade de preencher o campo “maior remuneração”. Entretanto, como as verbas aviso prévio, férias indenizadas e multa do art. 477 da CLT estão configuradas, por padrão do sistema, para serem apuradas sobre esta base de cálculo, sempre que estas verbas principais fizerem parte do cálculo, este campo deve ser informado pelo usuário.

O campo “prazo do aviso prévio”, exposto na figura a seguir, serve para definir o número de dias a ser considerado no campo “Quantidade”, localizado nas verbas com característica “Aviso Prévio”.

Cada verba tem características diferentes, conforme se verifica na imagem a seguir, retirada da tela de “parâmetros” da verba. Desse modo, toda verba que for cadastrada como “aviso prévio”, seja principal, seja reflexa, implicará na configuração demonstrada nas telas anteriores.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto91.png

Por outro lado, cada verba tem um tipo de “ocorrência de pagamento”. Desse modo, a base de cálculo deve conter valores em cada ocorrência de pagamento. Por exemplo, se no mês de dezembro o valor do histórico salarial estiver zerado, o cálculo do 13º salário retornará zerado.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto92.png

O campo “prazo de aviso prévio” obedece às seguintes opções: “não apurar”, “calculado” e “informado”. Veja a imagem a seguir, retirada da tela “parâmetros do cálculo”.

Vejamos cada uma delas:

1. Não Apurar: Neste caso, no lançamento de uma verba principal ou reflexa com característica “Aviso Prévio”, será mantida a

quantidade estabelecida para este campo no cadastro das referidas verbas, ou seja, 30 dias.

2. Calculado: No lançamento de uma verba principal ou reflexa com característica “Aviso Prévio”, a quantidade sugerida pelo sistema (30 dias) será substituída pela quantidade apurada pelo sistema com base na Lei nº 12.506/2011, ou seja, 30 dias, acrescidos de 3 dias para cada ano de serviços prestados, limitada ao máximo de 90 dias.

3. Informado: Esta opção deve ser utilizada quando o usuário quiser definir o prazo do aviso prévio sem interferência do sistema. Neste caso, no lançamento de uma verba principal ou reflexa com característica “Aviso Prévio”, a quantidade sugerida pelo sistema será substituída pela quantidade informada pelo usuário no campo correspondente.

O campo “Projetar Aviso Prévio Indenizado” tem a função de calcular a quantidade de “avos” das verbas principais e reflexas com característica “Férias” ou “13º Salário”, levando em consideração a projeção do prazo do aviso prévio.

A funcionalidade “Limitar Avos ao Período do Cálculo” permite que o usuário exclua, da apuração de “avos” das verbas principais e reflexas com característica “Férias” ou “13º Salário”, os “avos” vencidos em data anterior à “maior” data entre a data informada no campo “Data Inicial” e a “Prescrição Quinquenal”. Tal opção somente fará sentido quando houver uma limitação do cálculo em período inferior ao contrato de trabalho, por meio da delimitação de datas, conforme figura que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto94.png

A funcionalidade “Zerar Valor Negativo”, indicada na figura que segue, estabelece um padrão para o tratamento dos valores negativos apurados nas verbas. Ou seja, se essa opção estiver “desmarcada”, os valores negativos apurados nas ocorrências de todas as verbas, que

serão lançados no cálculo, serão “mantidos”. Por outro lado, caso o usuário marque esta opção, os valores negativos serão zerados.

Na página “Parâmetros da Verba”, o usuário pode estabelecer, em cada verba, uma marcação diferente do padrão.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto95.png

O prazo estendido em razão da projeção do aviso prévio aplica-se às demais verbas e até mesmo para efeitos de cálculo das parcelas do seguro-desemprego.

3.10 Férias + 1/3

O gozo remunerado de férias é um direito trabalhista, assegurado constitucionalmente no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, e regulado na CLT pelos arts. 129 ao 153. Essa verba é formada por dois períodos.

O período aquisitivo das férias ocorre a cada doze meses de vigência do contrato de trabalho, contado a partir da data de admissão. Ao completar 1 ano de serviço, o empregado adquire o direito ao gozo. É o que se chama de período concessivo das férias.

A título de exemplo, um empregado admitido em 8.10.2022 terá seu primeiro período aquisitivo de férias de 8.10.2022 a 7.10.2023, o segundo, de 8.10.2023 a 7.10.2024, o terceiro, de 8.10.2024 a 7.10.2025, e assim sucessivamente.

Observe-se que o período aquisitivo sempre se inicia no dia da admissão e termina um dia antes no ano seguinte. Já o período

concessivo forma-se nos doze meses posteriores ao período aquisitivo. Considerando o mesmo empregado anterior, o período concessivo das primeiras férias seria de 8.10.2023 a 7.10.2024.

Conforme nos ensina Maurício Godinho (Curso de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: Ltr, 2008, p. 983-4), as férias integralizadas podem ser classificadas em vencidas e simples:

São férias vencidas aquelas cujos períodos de aquisição e de fruição já se consumaram, sem que o obreiro as pudesse gozar. Nas férias vencidas, o empregador encontra-se, portanto, necessariamente em mora.

Férias simples são aquelas cujo período de aquisição já se completou, sem que se tenha esgotado, ainda, o respectivo período de gozo. Neste caso, embora o obreiro já tenha direito adquirido à parcela de férias, o empregador não está inadimplente quanto à sua data de gozo.

Desse modo, terminado o contrato de trabalho, por qualquer causa, será devida ao empregado a remuneração de férias, simples ou em dobro, acrescida de um terço, dependendo da situação laboral.

Portanto, se tiver decorrido o período concessivo sem que o empregado tenha usufruído as férias relativas ao período aquisitivo, o pagamento dessas férias deverá ser em dobro.

Esse cálculo dá-se pelo dobro da quantidade de duodécimos. Um duodécimo é formado por, pelo menos, 15 dias de trabalho. Desse modo, enquanto, nas férias simples, o empregado tem direito a 12/12 avos de sua remuneração, nas férias em dobro, ele tem direito a 24/12 avos.

A base de cálculo das férias indenizadas é a remuneração do empregado na data da rescisão, para todos os períodos de férias devidos, sejam elas em dobro, simples ou proporcionais.

Existem outras regras quanto à base de cálculo das férias, a depender da natureza do vínculo de trabalho. A remuneração das férias do tarefeiro, por exemplo, deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo. Aplica-se ao caso a tarifa da data da concessão. É o que determina a Súmula 149 do TST:

Súmula nº 149 do TST. TAREFEIRO. FÉRIAS (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo, aplicando-se-lhe a tarifa da data da concessão (ex-Prejulgado nº 22).

Para efeito das férias proporcionais, a contagem dos duodécimos é diferente daquela utilizada para o caso de 13º salário proporcional.

Com efeito, nas férias, contam-se os duodécimos dia a dia. Por exemplo, a contagem dos duodécimos de férias, considerando o período de trabalho de 17.4.2021 a 30.7.2021, ocorrerá da seguinte forma:

- De 17.4 a 16.5 = 1/12
- De 17.5 a 16.6 = 1/12
- De 17.6 a 16.7 = 1/12
- De 17.7 a 30.7 = 14 dias (não conta)
- TOTAL = 3/12

Quanto à natureza jurídica do terço de férias indenizadas, o TST se pronunciou no sentido de considerá-lo como verba indenizatória, conforme se extrai do julgado a seguir.

EMENTA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. O terço constitucional de férias tem nítida natureza indenizatória, uma vez que não é pagamento pelo serviço prestado nem por tempo a disposição do empregador, por isso não se trata de hipótese de incidência da contribuição previdenciária. (TST. SBDI. Processo n. E-RR-0113500-82.2009.5.06.0019. DEJT de 5.10.2017, p. 116)

3.11 Parâmetros do Cálculo das Férias

Quanto à prescrição das férias, a regra é diferente daquela dispensada para as demais verbas.

Conforme demonstrado no tópico anterior, o período aquisitivo é o intervalo de um ano de trabalho previsto em lei pelo art. 130 da CLT. Mas não corresponderá sempre ao ano civil, isto é, de janeiro a dezembro, como ocorre com o 13º salário.

Se o empregado começou a trabalhar em 15 de maio de 2018, o primeiro período aquisitivo ocorrerá a partir dessa data até 14 de maio de 2019. Já o período concessivo é o prazo previsto em lei para que o empregador conceda ao empregado as férias adquiridas que, no exemplo, seria de 15 de maio de 2019 a 14 de maio de 2020.

No caso de: férias coletivas; serviço militar obrigatório; quando o empregado deixar o emprego e for readmitido somente depois de 60 dias; quando esse usufruir licença por mais de 30 dias; e em caso de auxílio-doença em período superior a 6 meses, inicia-se novo período aquisitivo. Essa informação está disponível no Pje-Calc a partir da versão 2.5.2 no menu “férias”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto96.jpeg

3.12 Prescrição das Férias

Vamos fazer uma análise do quadro abaixo para melhor entendimento da matéria relativa à prescrição das férias:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto97.png

Para que se entenda melhor, trouxemos o exemplo exposto no quadro anterior, em que o empregado foi admitido em 1.1.2015. O ano de 2015 é o primeiro período aquisitivo, e o ano de 2016 é o período concessivo das férias adquiridas em 2015, e assim sucessivamente.

Pelo exemplo, o empregado foi dispensado em 20.6.2022 e ajuizou a reclamação em 15.6.2023.

Para efeito de férias, só estarão prescritos os períodos cuja época de concessão esteja totalmente alcançada pela prescrição quinquenal.

Desse modo, a prescrição somente começa a ser contada a partir do momento em que ocorre a mora, nos termos do art. 189 do Código Civil. No caso exposto na figura, isso ocorre a partir do momento em que o empregador deixa de conceder as férias.

Nesses termos, o período de 2017 não está prescrito, pois o período concessivo (2018) não foi alcançado totalmente pela prescrição.

Por outro lado, os períodos de 2015 e 2016 encontram-se totalmente prescritos, uma vez que os períodos concessivos deles foram totalmente alcançados pela prescrição.

Nesse caso, são devidos 4 períodos em dobro (2017, 2018, 2019 e 2020), um período simples (2021) e um período proporcional (2022). Quanto a esse período proporcional, deve-se considerar a projeção do aviso prévio.

Assim, caso o último dia trabalhado tenha sido 20.6.2022, haverá o acréscimo de 51 dias ao pacto laboral. Para cálculo das férias proporcionais e do 13º salário proporcional, temos que o contrato findou-se em 10.8.2022. São devidos, portanto, 7/12 avos de férias e 7/12 de 13º salário proporcional.

Essa regra de prescrição somente se aplica às férias indenizadas, isto é, aquelas em que o empregado não usufruiu nem recebeu a remuneração correspondente.

Para os casos em que o empregado gozou as férias, mas recebeu valor inferior, por exemplo, a obrigação que deixou de ser cumprida corresponde à remuneração que deixou de ser paga, que nada mais é do que um salário adicional para as férias, portanto, o prazo prescricional é contado de forma similar às demais verbas salariais.

Quanto às férias indenizadas, conforme exposto nos parágrafos anteriores, os usuários do Pje-Calc não precisam se preocupar, pois o sistema já está configurado para observar essa situação.

Esse contexto pode ser relevante para efeito de preenchimento da petição inicial, pois, caso o advogado não domine essa regra, poderá requerer quantidade menor de períodos, e a sentença limitar os cálculos ao valor do pedido, prejudicando, por conseguinte, os créditos do reclamante.

3.13 Configuração das Férias no Pje-Calc

A tela de férias, localizada no segundo menu do sistema, serve para configurar os parâmetros dessa verba.

Por meio dessa tela não se realiza o cálculo propriamente dito, mas apenas marcam-se os períodos de férias do empregado.

Na referida tela, de acordo com o que foi informado na tela de “parâmetros dos cálculos”, o sistema sugerirá os períodos aquisitivos

e concessivos, bem como indicará a quantidade de dias que o empregado tem direito de gozar.

Esse prazo sugerido pelo sistema não deve ser alterado manualmente, pois o campo é preenchido de acordo com o regime (integral ou parcial) e com a quantidade de faltas do empregado.

A partir da versão 2.5.1, o sistema passou a apresentar o campo “dias abono”, de maneira que o usuário poderá lançar a quantidade de dias que o empregado “cedeu” de abono ao empregador, tal opção diz respeito aos chamados dias de férias “vendidos”. Veja a configuração, conforme exposto na figura a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto98.jpeg

Destaque-se que o art. 130-A da CLT, que tratava do período de férias para o empregado em regime parcial, foi revogado pela Lei 13.467/2017.

Por meio do menu “Férias”, é possível também alterar o prazo das férias proporcionais.

Para isso, deve-se preencher o campo “Prazo de férias proporcionais”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto100.png

Nesse campo, você deve informar um prazo em dias e não a quantidade de avos. Isso, porque a ocorrência das férias proporcionais não é listada na página “Férias”.

Por exemplo, as férias, no regime parcial, eram computadas proporcionalmente à jornada semanal e concedidas em períodos que podem variar de 8 a 18 dias, com a reforma trabalhista, o prazo passou a ser de 30 dias.

Desse modo, quando for necessário fazer um cálculo pelas regras antigas, considerando o prazo de 8 a 18 dias, você deve lançar a quantidade de dias e não a quantidade de avos do aludido campo. A proporção é feita no valor da verba e não na quantidade de avos.

Esse campo somente deve ser preenchido se o usuário desejar informar um valor de prazo de férias proporcionais, para todos os efeitos, sem considerar o número de faltas não justificadas durante o contrato de trabalho.

No campo “situação”, o usuário deve informar se as férias foram gozadas integralmente, parcialmente, se devem ser indenizadas (não gozadas) ou se foram perdidas.

O campo “dobra” é preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com os períodos aquisitivos e concessivos. Se o empregado fizer jus a essa dobra, o sistema marcará automaticamente referido campo.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto102.png

O campo “Abono” está relacionado à conversão, em dinheiro, de 1/3 (um terço) dos dias de férias a que o empregado tem direito. Se for marcada essa opção, o período informado deve corresponder a 2/3 da quantidade de dias a que o empregado teria direito a título de férias.

É importante abrir um parêntese nessa parte para apresentarmos o entendimento doutrinário capitaneado por Santos (2018, p. 136), no tocante à natureza jurídica do abono pecuniário. Desse modo, assim assevera o autor:

Amiúde se afirma na doutrina, o art. 144 da CLT nunca apontou uma “natureza indenizatória” para o abono pecuniário de férias, mas apenas estabelece que o seu valor não integra a remuneração do empregado “para os efeitos da legislação do trabalho”,

no que, alás, andou muito bem. Eis aqui um claro exemplo de confusão doutrinária entre “hipótese fática” e “consequência jurídica”, aspecto que tem acarretado inúmeros danos ao Direito do Trabalho, como ramo científico.

A leitura da natureza jurídica do abono pecuniário de férias deve indicar que a natureza indenizatória proíbe tão somente que esta verba gere reflexos em outras parcelas salariais e indenizatórias. Assim, apesar de, efetivamente, ser uma verba salarial, não deve gerar reflexos em outras verbas, tais como FGTS e contribuição social.

Realizadas essas configurações, o cálculo das férias propriamente dito deve ser realizado por meio da inserção da verba “férias + 1/3”, localizada no menu “verbas” com uso da opção “expresso”.

Ao acessar a opção “parâmetros da verba”, dentro do menu “verbas”, o usuário poderá alterar a configuração da verba. Na tela que surge em seguida, a base de cálculo das férias vem selecionada, por padrão, como “maior remuneração”, mas o usuário poderá fazer as alterações necessárias. Confira o destaque na figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto104.png

No tocante aos reflexos, vejamos a seguir um exemplo de cálculo da verba diferença salarial com reflexo em férias.

Nessa tela, ao clicarmos no item “parametrizar”, é possível configurar o cálculo dos reflexos.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto105.png

Nesse tipo de verba, o cálculo dos reflexos é realizado por meio do valor mensal, isto é, não é apurada a média, e sim o valor da verba, na data do gozo das férias. Confira, a seguir, a tela de parâmetros do reflexo nas férias.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto106.png

O cálculo dos reflexos da diferença salarial é realizado considerando o valor da verba, na data de gozo das férias. O sistema calcula, na verba principal, apenas os dias efetivamente trabalhados com inclusão, nos reflexos, dos dias de abono.

3.14 FGTS

É sabido que, por força do contrato de trabalho, o empregador fica obrigado a depositar no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do empregado, até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador (art. 15 da Lei nº 8.036/1990).

Esse percentual pode variar dependendo da categoria do empregado.

Durante o período em que esteve em vigor a Medida Provisória 905/19, foi criado o contrato verde e amarelo, em que o empregado somente teria direito ao recolhimento do correspondente a 2% de sua remuneração para o FGTS, em razão da alteração sofrida pela Lei 8.036/90:

Art. 7º No Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, a alíquota mensal relativa à contribuição devida para o FGTS de que trata o art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990, será de dois por cento, independentemente do valor da remuneração.

A multa para esses empregados também é diferenciada, pois deve ser paga pela metade, isto é, 20% dos depósitos realizados no FGTS.

Além disso, o referido diploma definiu que os valores podem ser pagos todos os meses e diretamente ao empregado:

§ 1º A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, prevista no art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, poderá ser paga, por acordo entre empregado e empregador, de forma antecipada, mensalmente, ou em outro período de trabalho acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, juntamente com as parcelas a que se refere o caput.

Como consequência imediata da revogação da referida Medida Provisória, tem-se a perda de sua validade jurídica. Entretanto, as situações jurídicas já consolidadas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da MP nº 905/2019 deverão ser conservadas.

Ressalte-se que, mesmo que o empregado esteja afastado do trabalho em gozo de auxílio-doença acidentário, permanece a necessidade de recolher os depósitos de FGTS, conforme interpretação do art. 15, § 5º, da Lei 8.036/90.

Além disso, na hipótese de despedida sem justa causa, o empregador deverá depositar a importância correspondente a 40% do montante de todos os depósitos feitos na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. É a indenização de 40% do FGTS.

Havendo culpa recíproca ou força maior, a multa será reduzida para vinte por cento, nos termos do que dispõem os §§ 1º e 2º do art. 18 da Lei nº 8.036/1990.

Nos termos da citada Lei, a dispensa imotivada (mesmo que seja reconhecida a rescisão indireta) por culpa recíproca e por força maior são hipóteses de movimentação da conta vinculada.

A multa deve incidir sobre os depósitos realizados bem como sobre aqueles que deixaram de ser recolhidos no tempo próprio.

Quanto à base de cálculo, destaque-se o teor da Súmula 63 do TST:

FUNDO DE GARANTIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais.

Assim, a base de cálculo do FGTS é formada por todas as verbas de natureza remuneratória.

3.15 Prescrição do FGTS

Prescrição é a perda da pretensão de ação pelo fato de seu titular não ter exercido esse direito em determinado lapso temporal.

O principal motivo para a existência da prescrição é o respeito ao princípio da segurança jurídica. Nesses termos, evita-se que determinado direito se eternize no tempo caso não haja a manifestação de seu titular. É a representação do velho brocardo que diz que “o Direito não socorre aos que dormem”.

Adotava-se o entendimento de que o FGTS, quando se trata de verba principal, tinha a sua prescrição parcial regulada pela Súmula 362 e pelo art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90. Contudo, em 13 de novembro de 2014, o Plenário do STF, por maioria de votos, ao analisar a temática, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709.212, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária. Após a decisão do STF, o TST, através da Resolução 198/15 (DEJT de 12, 15 e 16/06/2015), alterou a redação da Súmula 362. Vejam as duas jurisprudências:

“Para aqueles [casos] cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30

anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento” (STF, Pleno, ARE nº 709.212/ DF, voto, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014).

Súmula nº 362 do TST. FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumir primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Diante do novo entendimento jurisprudencial, alcançamos algumas proposições:

1. Casos Novos (Lesão após 13/11/2014):

- » Quando a lesão (falta de depósito) acontece a partir de 13/11/2014, o prazo para reclamar é de **5 anos**, contados da data em que o trabalhador ficou ciente da lesão.
- » Além disso, há o prazo de **2 anos após o fim do contrato** para entrar com a reclamação, o que significa que o trabalhador não pode perder esses dois prazos.

2. Casos Antigos (Lesão antes de 13/11/2014):

- » Se a falta de recolhimento ocorreu antes de 13/11/2014 e o prazo para reclamar ainda não acabou, aplica-se o **prazo que ocorrer primeiro**:

- **30 anos**, contados da data em que deveria ter sido feito o depósito (prazo antigo e mais longo); ou
- **5 anos**, contados a partir de 13/11/2014 (prazo novo e mais curto).

» Exemplo:

- Se já passaram **27 anos** desde o início do prazo prescricional, faltam **3 anos** para completar 30 anos, então esse será o prazo aplicado (pois é mais curto que 5 anos a partir de 13/11/2014).
- Se já passaram **23 anos**, ainda restam 7 anos para completar 30 anos, mas aplica-se o prazo de **5 anos a partir de 13/11/2014**, pois ele terminará antes.

Em suma, somente aos depósitos de FGTS devidos nos meses anteriores a 13 de novembro de 1989 aplica-se a prescrição trintenária.

Assim, um depósito referente ao mês de janeiro de 1.990 iria prescrever, pela regra anterior, em janeiro de 2020.

Nesse caso, a data 13/11/2019 (5 anos contados de 13/11/2014 - data da decisão do STF) ocorreria primeiro do que a prescrição trintenária.

Desse modo, esta verba estaria prescrita no dia 13.11.2019 e não em janeiro de 2020.

Portanto, temos três marcos prescricionais:

- Depósitos anteriores a 13/11/1989 - trintenária;
- Depósitos entre 13/11/1989 e 13/11/2014 - prescrição em 13/11/2019. Depósitos posteriores a 13/11/2014 - quinquenal, observada a bienal.

O sistema Pje, contudo, já está configurado para observar essas regras, de acordo com o período do contrato de trabalho. Para tanto, basta selecionar, na tela de parâmetros dos cálculos, essa opção, conforme tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto107.png

Com relação à multa do art. 467 sobre a multa do FGTS, recomendamos a leitura do tópico específico, neste livro.

Recomenda-se também a leitura do tópico “dedução de valores de FGTS”, em que tratamos da configuração da multa de FGTS.

Quanto à incidência do FGTS sobre as verbas calculadas, deve ser marcada, na própria verba, a opção “FGTS”, conforme destaque na figura a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto108.png

No caso de a sentença julgar procedente FGTS sobre salários pagos, a marcação é feita na tela de histórico salarial. Além disso, devem ser realizados ajustes nos décimos terceiros, na tela do FGTS, visto que o sistema não calcula automaticamente essa incidência.

Essa alteração relativa aos décimos terceiros salários somente é necessária se, no cálculo que está sendo desenvolvido, não estiver sendo apurado o cálculo do 13º salário de forma separada. Por outro lado, se houver o cálculo da parcela 13º salário, isto é, se essa parcela não tiver sido paga durante o contrato de trabalho, não há necessidade de realizar nenhum ajuste na tela do FGTS.

Assim, se for necessário, a alteração deve ser realizada por meio da tela de ocorrências do FGTS.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto109.png

As ocorrências do FGTS são dispostas na tela que surge em seguida.

No exemplo exposto na tela anterior, o valor do salário de dezembro de 2018 era de R\$ 1.512,15. A esse valor foi acrescentado, nas ocorrências do FGTS, o valor correspondente ao 13º salário do referido ano, no valor de R\$ 504,05, isto é 4/12, totalizando a importância de R\$ 2.016,20.

3.16 Atualização do FGTS

Atualização dos valores do FGTS seguem a regra normal de atualização das demais verbas trabalhistas, de acordo com a decisão proferida pelo STF em dezembro de 2020, em algumas ações de inconstitucionalidade que questionavam a TR como índice oficial de Justiça do Trabalho.

Assim, para o FGTS, aplica-se IPCA-e e TRD juros simples, na fase pré-judicial, e Selic no período entre o ajuizamento e o dia 29.8.2024. A partir de 30.8.2024 aplica-se como juros de mora a taxa legal, nos termos do que dispõe a Lei 14.905/2024.

Há, contudo, alguns Tribunais Regionais do Trabalho que entendem que, no caso de haver determinação para depósito dos valores devidos pela reclamada em conta vinculada de FGTS, tais valores devem ser corrigidos pelos mesmos índices utilizados pela Caixa Econômica Federal, a saber, os juros JAM. É o que se extrai do teor da Orientação Jurisprudencial 10 do TRT da 4ª Região:

Quando o comando sentencial é de depósito em conta vinculada dos valores do FGTS incidentes sobre as verbas da condenação, a sua correção deve observar o índice próprio do órgão gestor do FGTS, a Caixa Econômica Federal.

Para aplicação desse entendimento, o usuário deve entrar no menu “Correção, Juros e Multa” e acessar a opção “dados específicos”

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto111.png

A partir da versão 2.6.2, lançada em janeiro de 2021, há também a opção de incluir juros de mora, além do índice JAM, conforme demonstrado na imagem anterior. Essa marcação está de acordo com o entendimento firmado pelo TRT da 4ª Região, na Orientação Jurisprudencial 90:

A adoção do índice JAM, que contempla juros remuneratórios (Lei nº 8.036/1990), não afasta a incidência dos juros de mora previstos na Lei nº 8.177/1991.

Assim, a alteração promovida no Pje-Calc por meio da versão 2.6.2 veio atender ao entendimento esposado na mencionada jurisprudência.

3.17 Repouso Semanal Remunerado

A fundamentação legal para o Repouso Semanal Remunerado (RSR), ou Descanso Semanal Remunerado (DSR), encontra-se na Constituição Federal, Art. 7º, XV, na CLT, art. 67 a 69, bem como na Lei 605/1949 e no Decreto 27.048, de 1949.

Os salários calculados por mês, por quinzena e até por semana trazem embutida a remuneração dos descansos semanais e dos feriados do mês, quinzena ou semana, nos termos do que dispõe a Lei 605/49.

Desse modo, não deve ser pago de forma separado o valor devido a esse título para empregados mensalistas, nem para aqueles cujos pagamentos estão estipulados de forma quinzenal ou semanal.

Assim dispõe o art. 7º da Lei 605/49:

Art. 7º A remuneração do repouso semanal corresponderá:

para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, à de um dia de serviço, computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas;

a) para os que trabalham por hora, à sua jornada normal de trabalho, computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas; b) para os que trabalham por tarefa ou peça, o equivalente ao salário correspondente às tarefas ou peças feitas durante a semana, no horário normal de trabalho, dividido pelos dias de serviço efetivamente prestados ao empregador;

c) para o empregado em domicílio, o equivalente ao quociente da divisão por 6 (seis) da importância total da sua produção na semana.

Com fundamento no dispositivo anterior, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que devem os reflexos do RSR abranger:

- Todas as parcelas pagas por dia ou por hora, ainda que o salário seja mensal;
- Parcelas variáveis e relacionadas com a produção do empregado, como comissões e salários pagos por unidade de obra;
- Parcelas relacionadas com a duração do trabalho, como horas extras, adicional noturno ou sobreaviso;
- Utilidades de caráter diário, tais como vales-refeição.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto112.jpeg

Não devem repercutir, entretanto, no repouso semanal remunerado, as utilidades pagas mensalmente, assim como os adicionais calculados nessa modalidade temporal, tais como insalubridade e periculosidade.

Registre-se também que as gorjetas não fazem parte dessa base, conforme dispõe a Súmula 354 do TST:

GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES (mantida)
- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

Para efeito de cálculos, é devida a remuneração do repouso semanal remunerado e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que praticista. Isto é, o vendedor em loja de varejo, por exemplo, que normalmente auferir renda mista (salário fixo + comissões), deve receber o pagamento referente ao RSR.

Nesse contexto, tais empregados têm direito ao valor correspondente ao repouso semanal remunerado a ser calculado sobre o salário variável, uma vez que as comissões integram o salário para todos os fins, nos termos do que dispõe o art. 457, §1º, da CLT.

Quanto às gratificações por tempo de serviço e produtividade, essas geralmente não fazem parte da base de cálculo do repouso

semanal remunerado, visto que, em regra, são pagas de forma mensal, consoante dispõe a Súmula 225 do TST:

Súmula nº 225 do TST

REPOUSO SEMANAL. CÁLCULO. GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO E PRODUTIVIDADE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

As gratificações por tempo de serviço e produtividade, pagas mensalmente, não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado.

3.18 Forma de Cálculo do RSR

O cálculo do repouso semanal remunerado é realizado por meio de duas operações matemáticas. Primeiramente, calcula-se o valor de um dia de salário do empregado, posteriormente, verifica-se a quantidade de dias de repouso para, por fim, multiplicar essas duas variáveis (salário diário x quantidade de repousos).

Atenção! A forma mais comum de cálculo do repouso semanal remunerado é a divisão do salário mensal pela quantidade de dias úteis e, em seguida, a multiplicação do resultado pela quantidade de dias relativos aos repousos.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto113.jpeg

No sistema Pje-Calc, o cálculo pode ser realizado por meio da opção “reflexos”, localizada no menu “verbas”, conforme indicado na imagem a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto114.png

Essa verba pode ser calculada também como verba principal por meio do botão “expresso”, localizado no mesmo menu “verbas”, conforme tela a seguir.

Depois de criada a verba, como verba principal, o usuário pode configurar a operação matemática, conforme demonstrado na próxima tela, devendo ser informado o divisor e a quantidade de repousos:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto116.png

No exemplo anterior, o cálculo é realizado considerando o pagamento de um feriado em dobro, razão pela qual digitou-se o multiplicador 2.

No tocante à quantidade de repousos, a verba pode ser selecionada da base de dados do próprio sistema.

3.19 13º salário

O 13º salário foi instituído pela Lei 4090/62, cujo parágrafo inicial estabelece:

No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo empregador, uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus.

A gratificação natalina corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente.

Assim, no mês de dezembro de cada ano, a todo empregado, será paga, pelo empregador, uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus.

A gratificação – 13º salário - corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente, e será devida ainda que a rescisão contratual se dê por iniciativa do empregado.

Os duodécimos do 13º salário são contados sempre de janeiro a dezembro, diferentemente das férias. Nessa verba, o empregado adquire o direito sempre que completa um ano da sua admissão, salvo se houver alguma interrupção, como no caso de licença por mais de um mês ou serviço militar obrigatório.

A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.

Assim, se o empregado for admitido em 01.7.2018 e for demitido no dia 31.3.2019, sem receber nada a título de 13º salário durante todo o contrato, ele terá direito a receber 6/12 avos referente ao décimo de 2018 e 4/12 avos referente ao 13º salário de 2019, considerando a projeção do aviso prévio.

A base de cálculo será o salário recebido no mês de dezembro, para 2018, e o salário da rescisão, para 2019.

Ressalte-se, conforme visto, que somente contará 1/12 completo se, dentro de cada mês, o empregado tiver laborado mais de 14 dias.

Veja abaixo outro exemplo da contagem dos duodécimos do 13º salário.

Exemplo:

- Salário: R\$ 800,00;
- Período de trabalho: 1.3.2014 a 20.7.2014;
- Quantidade de duodécimos: 5 (março, abril, maio, junho e julho);
- Período de trabalho: 17.4.2013 a 30.7.2014;
- Quantidade de duodécimos: 3 (maio, junho e julho).

O mês de abril não contará, pois o empregado trabalhou apenas 13 dias.

No sistema, o 13º salário pode ser lançado como verba principal, por meio do menu “verbas”, opção “expresso” ou como reflexos de outras verbas.

É importante que, depois de cadastrar a verba, o usuário acesse o item ocorrências da verba para configurar os períodos, de acordo com o desejado.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto117.jpeg

Por padrão, o sistema calcula as ocorrências de décimo terceiro de todo o período trabalhado.

Por essa razão, é preciso desmarcar os períodos que devem ficar fora do cálculo, e atentar para a quantidade de duodécimos especialmente se o aviso prévio for indenizado. Como forma de exemplificar, na tela que segue, estão marcadas apenas as ocorrências dos últimos dois anos.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto118.jpeg

Qualquer alteração na tela de parâmetros de cálculo terá reflexo no cálculo dessas verbas e será necessária nova configuração das ocorrências.

Ao realizarmos o cálculo do FGTS sobre os salários pagos, o sistema não calcula de forma automática o FGTS sobre o 13º salário. Desse modo, é necessário ajustar o valor correspondente na tela de FGTS.

Por outro lado, ao realizarmos o cálculo do 13º salário como verba autônoma, já estará incluída, nessa verba, a incidência sobre o FGTS, de maneira que não será necessário realizar nenhuma alteração, na tela de ocorrências do FGTS, quanto ao 13º salário.

3.20 Prescrição do 13º Salário

O 13º salário tem regra específica quanto ao ano mais antigo atingido parcialmente pela prescrição quinquenal.

Por exemplo, digamos que um empregado entrou no dia 1.7.2009 e foi dispensado em 15.8.2015, com ajuizamento da reclamação trabalhista em 30.9.2015. Nessa hipótese, as verbas anteriores a 30.9.2010 encontram-se prescritas, de maneira que horas extras realizadas antes da citada data não podem ser deferidas judicialmente.

Seguindo-se essa regra, o empregado teria direito somente a 3/12 avos referentes ao décimo terceiro de 2010, ante os efeitos da prescrição.

Santos (2018), entretanto, defende que não se deve confundir a prescrição com o período de aquisição do direito. Nesse caso, o empregado adquire o direito ao décimo terceiro somente no dia 20 de dezembro, como dispõe o art. 1º da Lei 4.090/62.

Neste sentir, a prescrição somente atingiria o 13º salário integral do ano mais antigo do contrato, se alcançasse o mês de dezembro.

Por esse ponto de vista, se o empregado tivesse ajuizado a ação somente em 22.12.2015, não faria jus ao recebimento da mencionada verba referente ao ano de 2010 de forma integral, mas apenas de forma proporcional.

No entanto, no caso do exemplo anterior, o empregado faria jus a 12/12 avos de 13º salário.

3.21 Estabilidade - Acidente de Trabalho

Nos termos do art. 19 da Lei nº 8.213/91:

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

São comuns os casos em que o empregado, ao retornar do período de auxílio-doença acidente, seja dispensado sem que se considere a estabilidade legal.

Com efeito, o art. 118 da Lei 8.213/91 estabelece que:

O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

A Súmula 378, II, do C. TST, complementa a disposição legal, pelos argumentos a seguir transcritos:

Nº 378 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991. (Inserido o item III) - Res. 185/2012 - DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 [...] II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. (Primeira parte - ex-OJ nº 230 da SBDI-I - inserida em 20.06.2001).

Diante de tais fatos, geralmente, os juízes do trabalho têm condenado as reclamadas que incidem em tal prática no pagamento dos salários e consectários legais referentes ao período da estabilidade.

No Pje-Calc, inicialmente, é importante verificar se, por ocasião da demissão injusta, sem que tenha sido observado o período da estabilidade, o empregado recebeu alguma verba rescisória.

Caso isso tenha ocorrido, há que se fazer a dedução. Por exemplo, se o empregado recebeu 33 dias de aviso, ele terá direito apenas a 3 dias em razão da projeção do período de estabilidade-acidentária.

Na tela “parâmetros do cálculo”, o usuário deverá registrar, como data de dispensa, o final do período da estabilidade. Já no grupo “limitar cálculo”, deve ser informado somente o período de estabilidade. Confira na tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto119.jpeg

Além das configurações descritas na tela anterior, é importante marcar a opção “limitar avos ao período do cálculo”, caso o usuário deseje calcular somente o período de estabilidade, conforme demonstrado na figura anterior.

Depois de lançar as informações, o usuário poderá criar as verbas que forem devidas: aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário, salários retidos. Em seguida, na parte de “ocorrências”, o usuário deverá fazer os ajustes nos períodos devidos, considerando a situação específica do contrato de trabalho.

Por outro lado, se o empregado não recebeu nenhuma verba ao ser dispensado indevidamente, o usuário deverá calcular as verbas de todo o período.

3.22 Multa do Art. 477 da CLT

A entrega, ao empregado, de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes,

bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato. (CLT, art. 477, § 6º).

A inobservância do disposto no § 6º sujeitará o infrator ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora (CLT, art. 477, § 8º).

Com base no citado artigo, o empregador tem 10 dias para pagar as verbas rescisórias: aviso prévio indenizado, férias integrais simples e proporcionais, décimo terceiro proporcional, saldo de salário e multa do FGTS. Não realizando o pagamento no prazo estabelecido no referido dispositivo, é aplicada ao empregador a multa do art. 477, § 8º, da CLT.

Pode acontecer, também, de haver reconhecimento judicial do direito ao pagamento de diferenças de verbas rescisórias. Nesse caso, se o empregador realizou o pagamento, no prazo legal, das parcelas que entendia devidas, o fato de o Judiciário reconhecer o direito do empregado às diferenças de parcelas da rescisão, seja qual for o motivo, não enseja o pagamento da penalidade prevista no art. 477, § 8º, da CLT.

Da mesma forma, geralmente, se a discussão travada na Justiça do Trabalho é a respeito da existência do vínculo de emprego, o não pagamento das parcelas da rescisão ou o pagamento fora do prazo destas parcelas enseja a penalidade prevista no referido dispositivo legal.

O Tribunal Superior do Trabalho cancelou a Orientação Jurisprudencial 351 da SBDI-1, que afastava a incidência da multa do art. 477, § 8º, da CLT, nas hipóteses em que houvesse fundada controvérsia quanto à existência da obrigação cujo inadimplemento ensejasse a aplicação da penalidade, dando espaço para o entendimento de que a referida multa é devida pelo simples descumprimento do prazo de pagamento das verbas rescisórias.

Quanto à base de cálculo, minoritários eram os entendimentos no sentido de que a multa deve ser calculada sobre o salário base do empregado. A maioria dos julgados caminhavam no sentido de

que a base de cálculo deveria ser formada por todas as parcelas de caráter salarial, conforme se extrai da decisão abaixo, do Juiz Gustavo Muniz Nunes (Vara do Trabalho de Macau - 1º Grau - 0000144-67.2015.5.21.0024):

Não tem razão a Embargante quando alega que houve omissão da sentença ao fixar a multa do artigo 477,

§8º da CLT com base na remuneração do Embargado e não no seu salário-base. A remansosa jurisprudência trabalhista indica que a multa do art. 477, §8º incide sobre toda a remuneração do trabalhador e não apenas sobre seu salário-base. Nesse sentido o precedente o TST:

“RECURSO DE REVISTA - BASE DE CÁLCULO - MULTA PREVISTA NO ART. 477, § 8º, DA CLT - SALÁRIO EM SENTIDO AMPLO - COMISSÕES - PARCELAS DE NATUREZA SALARIAL - INTEGRAÇÃO . O § 1º do art. 457 da CLT dispõe que integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Assim, a multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT deve ser calculada com base na totalidade das parcelas salariais percebidas pelo empregado. Recurso de revista conhecido e provido. (TST, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 04/09/2013, 7ª Turma)”, Assim, improcede o pedido da Embargante nesse particular.

O TST tem decidido que a base de cálculo da multa são todas as parcelas salariais. Confira no julgado que segue:

RECURSO DE REVISTA. LEIS NºS 13.015/2014 E 13.467/2017. MULTA PREVISTA NO ART. 477 DA CLT. BASE DE CÁLCULO. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a base de cálculo da multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias (art. 477, § 8º, da CLT) deve ser calculada com base no valor equivalente a totalidade das parcelas salariais percebidas pelo empregado. Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.

(TST - RR: 00100953720215030134, Relator: Alberto Bastos Balazeiro, Data de Julgamento: 17/08/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: 19/08/2022)

Desse modo, o entendimento majoritário é no sentido de que a base de cálculo da multa em comento é composta pela remuneração do empregado excluídas, entretanto, verbas variáveis, como horas extras, por exemplo.

No sistema Pje-Calc, o cadastro é diferente da metodologia utilizada para lançar a multa do art. 467 da CLT. A multa do art. 467 é entendida como um reflexo e a multa do art. 477 da CLT deve ser calculada por meio do menu “verbas”, opção “expresso”.

Assim como o aviso prévio, a base de cálculo da multa do art. 477 da CLT é inserida automaticamente no cálculo por meio do preenchimento do campo “maior remuneração”, localizado na tela de “parâmetros do cálculo”.

Depois de criada a verba, é possível alterar sua base de cálculo por meio dos “parâmetros” da verba. Para isso, basta alterar o tipo - calculado ou informado - conforme exposto na tela que segue:

Ressalte-se que não há reflexos de horas extras na multa do art. 477 da CLT.

3.23 Multa do Art. 467 da CLT

Tendo havido a rescisão do contrato de trabalho e versando a lide sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar, em audiência, a parte incontroversa das referidas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinquenta por cento (CLT, art. 467). Não o fazendo, o empregador será condenado ao pagamento da multa do art. 467 no percentual de 50% sobre o valor das verbas rescisórias.

Nesse cenário, existem verbas rescisórias específicas, vinculadas à modalidade de término do contrato de trabalho, como: aviso prévio, multa de 40% sobre o FGTS, 13º salário proporcional, férias integrais vencidas e as proporcionais e saldo de salário. São estas parcelas que devem fazer parte da base de cálculo da referida multa.

Nesse sentido, é esclarecedora a lição de Francisco Ferreira Jorge Neto (Direito do trabalho, tomo II. 5. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 1077).

A penalidade prevista no art. 467, CLT, envolve o montante incontroverso dos seguintes títulos: saldo de salários; aviso prévio; férias vencidas e proporcionais; abono constitucional de 1/3 das férias; indenização por tempo de serviço (arts. 477, 478 e 492); indenização adicional (art. 9º, Lei 7.238/84). O acréscimo de 50% é aplicável aos depósitos fundiários da rescisão e à respectiva multa de 40%. O fato de os títulos serem depositados na conta vinculada, não elide o argumento de que são devidos em função do término do contrato de trabalho, portanto, são títulos rescisórios.

A aplicação da referida multa é também uma das consequências da revelia do reclamado, a teor do disposto na Súmula 69 do Tribunal Superior do Trabalho:

SÚMULA 69 - RESCISÃO DO CONTRATO (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A partir da Lei nº 10.272, de 05.09.2001, havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo revel e confesso quanto à matéria de fato, deve ser o empregador condenado ao pagamento das verbas rescisórias, não quitadas na primeira audiência, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento).

Tal entendimento pode ser extraído do trecho que segue, retirado de uma decisão proferida pela Juíza Liza Eugênia Arraes, nos autos do processo 0001107-38.2015.5.21.0004 :

De fato, por equívoco, o cálculo da multa de 40% sobre FGTS não considerou os valores já depositados, o que merece reparo, devendo a Contadoria retificar os cálculos neste ponto. Quanto à multa do art. 467, CLT, por conseguinte, a alteração do valor da multa de 40% irá modificar o seu valor final, eis que a verba integra sua base de cálculo. Já no que toca às demais verbas integrantes da base de referida multa, não há retificação a ser feita, eis que somente as férias proporcionais, 13º proporcional, saldo de salário e multa fundiária devem integrá-la.

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos na parte que tratamos sobre base de cálculo de verbas rescisórias.

Essa multa no Pje-Calc funciona como um reflexo. Desse modo, primeiramente, é necessário cadastrar a verba principal, como aviso prévio ou 13º salário, por exemplo, e, depois de marcar o link “exibir”, marcar a opção “multa do art. 467” na tela de reflexos.

Essa operação deve ser repetida em cada uma das verbas sobre as quais se deseja calcular a multa.

No caso da multa do art. 467 sobre a multa do FGTS, a configuração ocorre por meio do menu FGTS, conforme tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto121.png

C A P Í T U L O

4

Jornada de Trabalho

O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado.

Provérbios 16:20

4.1 Jornada de Trabalho

O estudo da jornada de trabalho talvez seja a parte da matéria cálculos trabalhistas que desafia o maior grau de atenção por parte do estudante. Essa dificuldade ocorre em razão da extensa legislação sobre o assunto aliada à dinamicidade que envolve a própria relação de trabalho no Brasil.

Neste tópico, procuraremos demonstrar, da forma mais simples possível, os principais elementos que envolvem o cálculo de horas extras com a aplicação paralela dessa matéria ao sistema Pje-Calc.

Horas extraordinárias, suplementares ou em sobrejornada são aqueles espaços temporais, sejam horas ou minutos, que ultrapassam a jornada padrão fixada para determinado lapso temporal. Esse parâmetro pode ser diário, semanal, quinzenal ou mensal.

Há cinco hipóteses de trabalho extraordinário expressamente previstas na CLT, são elas: acordo de prorrogação, compensação,

força maior, conclusão de serviços inadiáveis e recuperação de horas. Fora esses casos, o empregado poderá se recusar a trabalhar além do horário normal e, se não o fizer, terá que receber essas horas com os acréscimos legais (Miessa; Correia, 2016).

Nesse sentido, o art. 7º, inciso XVI, da CF/88, combinado com o art. 59, parágrafo 1º, da CLT, determina que o valor da remuneração do horário suplementar será, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal.

Segundo as lições de Barros (2017, p. 439):

O cálculo das horas extras é feito tomando-se por base a remuneração mensal (incluindo-se os adicionais habituais, de insalubridade ou periculosidade e noturno, conforme Súmulas n. 132 e 60 do TST) e dividindo-a por 220 horas. O quociente obtido equivale à hora normal, a qual será acrescida de pelo menos 50%. O divisor 220 foi obtido tomando-se as 44 horas semanais, dividindo-se por seis, para se saber o número de horas diárias na semana e em seguida, multiplicando-se por 30, que é o número de dias do mês. A título de exemplo, o empregado que recebe o salário fixo de R\$ 660,00 por mês terá o valor de uma hora extra calculada da seguinte forma: $660,00 : 220 = 3,00$; 3,00 é o valor da hora normal, o qual será acrescido do adicional de 50%, pelo menos, pois poderá haver percentual superior em norma coletiva. Logo, a hora extra é igual a $3,00 + 1,50 = 4,50$.

Desse modo, o cálculo da hora extra deve ser realizada observando-se a seguinte fórmula: Base de cálculo / divisor mensal * quantidade de horas extras * adicional legal.

Base de cálculo é o valor sobre o qual será calculado o valor de uma hora trabalhada para, a partir do valor de 1 hora de trabalho, o calculista aplicar o percentual correspondente à hora extra.

O divisor, por sua vez, dependerá da carga horária e da periodicidade de pagamento: diária, semanal, quinzenal ou mensal. Trataremos disso em seguida.

Por exemplo, para um trabalhador, com remuneração baseada no salário mínimo, que tenha sido contratado para trabalhar 44

horas semanais e tenha realizado 30 horas extras em determinado mês, faremos a seguinte operação matemática: $1.320,00 / 220 * 30 * 1,5 = 270,00$.

O cálculo das horas extras, no sistema Pje-Calc, pode ser realizado com o registro de forma manual da quantidade de horas prestadas em cada um dos meses trabalhados ou pelo lançamento dos horários registrados no cartão de ponto, isto é, o horário de cada dia de labor, para que o próprio sistema apure a quantidade de horas trabalhadas além da jornada padrão. Mas veremos isso mais adiante.

4.2 Critérios Matemáticos

Para melhor compreendermos e otimizarmos os cálculos de liquidação, notadamente o tema jornada de trabalho torna-se essencial sabermos trabalhar com percentuais, índices e horas-relógio, em termos matemáticos.

Antes da existência do Pje-Calc, os erros de cálculo decorriam, em regra, de equívocos nos critérios aritméticos, seja dividindo-se, seja multiplicando-se números, índices, ou ainda na transformação de percentuais em números-índices e vice-versa.

4.3 Transformação de Percentual em Índice

A transformação de percentual em número-índice é importante na atividade de cálculo principalmente quando se trabalha com acumulação de índices de correção monetária ou de reajustes salariais.

Nessa seara, é comum índices serem apresentados em percentuais - INPC, IGP, TR, entre outros. Porém, para acumular tais percentuais, a fim de se apurar a variação ocorrida em determinado período, é necessário transformar percentuais em números-índices, bastando para tanto dividir o percentual por 100 e somar ao resultado encontrado por 1 (um) inteiro.

Exemplo claro disso é o índice que utilizamos para acrescentar à hora trabalhada o percentual de 50%, no caso de horas extras.

Na verdade, nós temos que calcular 100% de 1 hora acrescido do adicional constitucional de 50%, ou seja, 150% do valor de 1 hora.

Desse modo, para facilitarmos o cálculo transformamos esse número em índice com o uso da fórmula $(50/100 + 1)$, o que resulta no índice 1,5, o qual deve ser multiplicado pelo valor da hora e pela quantidade de horas extras.

Lançando-se mão de outros exemplos, teremos:

- $20\% = 20 / 100 + 1 = 1,2$
- $2,61\% = 2,61 / 100 + 1 = 1,0261$

4.4 Transformação de Índice em Percentual.

Para transformar número-índice em percentual, basta diminuir 1 inteiro do número índice e multiplicar o resultado encontrado por 100.

Assim, teremos:

- $1,2 = 1,2 - 1 \times 100 = 20\%$
- $1,0261 = 1,0261 - 1 \times 100 = 2,61\%$
- $2,5 = 2,5 - 1 \times 100 = 150\%$

4.5 Acumulação de Índices de Correção

De forma geral, para acumular percentuais ou apurar a variação de um determinado valor ocorrida em um determinado período, não se somam ou diminuem percentuais. Primeiramente, transformamos os percentuais em números índices e depois trabalhamos com esses valores, seja para acumular percentuais, com a multiplicação de número índice por número índice, seja para diminuir percentuais, com a divisão do número índice por número índice.

Essa é a metodologia aplicada em relação a alguns índices de correção, tais como a TR, o INPC, o IPCA-E, entre outros.

4.6 Hora Sexagesimal e Hora Centesimal

No cálculo trabalhista, a apuração do número de horas deve ser realizada com base na hora centesimal e não na hora sexagesimal (hora relógio). A hora sexagesimal tem 60 minutos e a hora centesimal trabalha com frações de 100.

Para transformar hora sexagesimal em hora centesimal, cabe dividir o número de minutos por 60. Assim, para transformar 25 minutos em hora centesimal, deve-se dividir 25 por 60, apurando-se 0,42 centésimos da hora.

A hora sexagesimal ou hora relógio é separada por dois pontos e a hora centesimal por vírgula, como por exemplo 1:25 (uma hora e 25 minutos) = 1,42 (uma hora e 42 centésimos da hora).

Não obstante essas informações serem importantes no cálculo trabalhista, com o surgimento do Pje-Calc a maioria dessas operações foram automatizadas.

Ressalte-se, por fim, que, em algumas situações, ainda lançamos mão desses conhecimentos, mesmo usando o Pje-Calc. Por exemplo, ao calcularmos, de forma manual, o FGTS acrescido da multa de 40%, utilizaremos o índice 1,112, que corresponde a 8% sobre o valor da base salarial acrescido de 40%.

4.7 Números de Semanas do Mês

Convencionou-se, em matéria de cálculos trabalhistas, que o mês tem 4,285714 semanas, equivalentes à divisão de 30/7. Com este fator, é possível, a partir de quaisquer números apurados por semana, determinar a quantidade mensal de horas, desde que o valor seja fixo para todas as semanas do mês.

Logo, o cálculo de 5 horas extras semanais resultará em 21,43 horas extras no mês.

No próximo tópico, cuidaremos de aspectos específicos da jornada de trabalho para determinadas categorias profissionais.

4.8 Categorias Especiais

Há algumas categorias profissionais que possuem regras próprias de quantificação de jornada, em razão das peculiaridades das jornadas, a exemplo dos advogados empregados, dos bancários, dos atletas, dos artistas etc.

4.9 Advogados

A jornada de trabalho do advogado empregado, no exercício da profissão, não poderá exceder a duração diária de quatro horas contínuas e 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva, ou ainda em caso de dedicação exclusiva.

Para efeito de jornada de trabalho, considera-se tempo de serviço o período em que o advogado estiver à disposição do empregador ou executando ordens no seu escritório, ou em atividades externas. Nesses casos, além das horas extras, o profissional deve ser reembolsado pelas despesas com transporte, hospedagem e alimentação.

Para os advogados, as horas trabalhadas que ultrapassarem a jornada normal serão remuneradas com um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito (art. 20, § 2º, da Lei n. 8.906, de 1994).

Isso significa que, para o cálculo da hora extra do advogado, deve-se dividir a remuneração mensal por 120, que é o número de horas trabalhadas no mês; o quociente dessa operação equivale à hora normal, a qual será acrescida de um percentual de 100%.

Já o trabalho noturno, para esses profissionais, assim considerado o que é realizado entre as 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, sofre uma sobrecarga de 25% sobre a hora normal.

4.10 Artistas

A jornada dos artistas varia conforme se trate de atividade ligada à radiodifusão, fotografia, gravação, cinema, teatro, circo e variedades.

Para os que trabalham em empresa de radiodifusão, fotografia e gravação, a jornada é de 6 horas, com limitação de 30 horas semanais; no cinema, mesmo que seja publicitário, quando em estúdio, a jornada é de 6 horas diárias; em teatro, a partir da estreia do espetáculo, o trabalho do artista terá a duração das sessões, com 8 sessões semanais.

Para o artista integrante de elenco teatral, a jornada de trabalho poderá ser de 8 horas, durante o período de ensaio, respeitado o intervalo previsto na CLT. Nos circos e variedades, o artista trabalhará 6 horas diárias, com limitação de 36 horas semanais.

Na dublagem, a jornada será de 6 horas, com limitação de 40 horas semanais. O trabalho prestado além das limitações diárias ou das sessões semanais será considerado como extraordinário, aplicando-se o disposto nos art. 59 a 61 da CLT.

Além disso, a jornada normal será dividida em 2 turnos, nenhum dos quais poderá exceder 4 horas, respeitando o intervalo previsto na CLT. Nos espetáculos teatrais e circenses, desde que sua natureza ou tradição o exijam, o intervalo poderá, em benefício do rendimento artístico, ser superior a 2 horas (art. 21 e parágrafos da Lei n. 6.533).

4.11 Atletas

O ponto mais polêmico quanto à jornada do atleta é a questão da concentração. Uns sustentam tratar-se de tempo à disposição do empregador, portanto, se ultrapassar 8 horas diárias, deverá o período excedente ser pago como extra; outros a veem como característica especial do contrato do atleta, não gerando direito a horas extras.

Segundo Barros (2017, p. 459), a concentração é um costume peculiar ao atleta e visa a resguardá-lo para obtenção de melhor desempenho, e não pode ser equiparado à situação de tempo à disposição do empregador, não gerando horas extras, portanto.

4.12 Bancários

Com relação a esses, a partir de 2016, a Súmula nº 124 da Corte estabeleceu que o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário submetido à jornada de seis horas é de 180 e de 220, para os submetidos a oito horas de trabalho:

Súmula nº 124 do TST BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR (alteração em razão do julgamento do processo TST-IRR 849-83.2013.5.03.0138) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 – republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017 I - o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será:

- a) 180, para os empregados submetidos à jornada de seis horas prevista no caput do art. 224 da CLT;
- b) 220, para os empregados submetidos à jornada de oito horas, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT.

II - Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST ou da SBDI-I, no período de 27/09/2012 até 21/11/2016, conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório firmado no Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, DEJT 19.12.2016.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência pacificou o entendimento, por meio da súmula 119 do TST, que os empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm direito à jornada especial dos bancários:

JORNADA DE TRABALHO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Os empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm direito à jornada especial dos bancários.

4.13 Jornalistas

O trabalho diário do jornalista tem a duração de 5 horas, tanto para os que exercem atividades diurnas quanto para os que exercem atividades noturnas. A jurisprudência tem admitido a possibilidade de contratação de jornalista para jornada inferior, com salário proporcional.

Destaque-se que, quanto menor o divisor, maior será o resultado monetário da operação de horas extras.

4.14 Vigilantes

Para aqueles trabalhadores que atuam em jornada 12x36, isto é, trabalhando em dias alternados, tais como os vigilantes, o entendimento do TST é no sentido de que o divisor deve ser 220. É o que se extrai da decisão abaixo (Vara do Trabalho de Macau - 1º Grau - 0000597-91.2017.5.21.0024):

DO DIVISOR DAS HORAS EXTRAS:

O Reclamante alega que a empresa reclamada utilizava o divisor 220 para o cálculo de suas horas extras, mas que a jornada de 12x36 na qual trabalhava enseja um total de 210 horas de serviço. Busca a diferenças das horas extras já pagas, pela utilização do divisor 210 e reflexos sobre RSR, férias + 1/3, 13º salários, FGTS + 40% e aviso prévio. Ocorre que a jornada de 12x36 enseja uma jornada mensal de 220h de serviço, mesmo se for considerada a hora noturna reduzida do Art. 73, § 1º da CLT, conforme entendimento do C. TST sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. NULIDADE DO V. ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. USO DE MOTOCICLETA. SALÁRIO EXTRAFOLHA. DESCONTO DO VALE-TRANSPORTE. INTERVALO INTRA-JORNADA. FERIADOS TRABALHADOS. JORNADA 12X36. PAGAMENTO EM DOBRO. SALÁRIO EXTRAFOLHA. SÚMULA 340/TST. INSTRUMENTOS COLETIVOS APLICÁVEIS. SEGURANÇA PATRIMONIAL.

Não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 896 da CLT e diante da incidência do art. 896 , § 1º-A, III, e § 8º , da CLT , não há como acolher a pretensão da Recorrente.

Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA . HORAS EXTRAORDINÁRIAS. REGIME12X36. DIVISOR

APLICÁVEL. O Tribunal Regional entendeu que o divisor a ser aplicado para cálculo das horas extras trabalhadas em escala 12x36 horas é o 210. O entendimento deste Tribunal Superior é de que, sendo válida a adoção do sistema 12x36 de compensação de jornada, como no caso, apenas são consideradas sobrejornada as horas trabalhadas após a 44ª hora semanal, o que autoriza a aplicação do divisor 220. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. (TST - ARR: 108312820155030017, Relatora Ministra: Cilene Ferreira Amaro Santos, data de publicação: DEJT 15/12/2017.)

Assim, por entender que inexistente irregularidade na utilização do divisor 220 no caso concreto, razão pela qual julgo improcedente o pedido.

4.15 Bombeiros Civis

Há algumas categorias que, por determinação da lei, têm jornada diferenciada. É o caso dos bombeiros civis. Vejamos um trecho de uma decisão proferida pela Juíza Jólíia Lucena, nos autos do processo 0000497-31.2019.5.21.0004, que tramita na 13ª Vara de Natal:

Dispõe o art. 5º da Lei 11.901/2009: “Art. 5. A jornada do Bombeiro Civil é de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, num total de 36 (trinta e seis) horas semanais”. Como se vê, a Lei apresenta não só o limite diário, mas também o semanal da jornada de trabalho do bombeiro civil. A limitação da jornada semanal a 36 horas não descaracteriza a escala 12x36. A Lei impõe tão somente que a quantidade de jornadas semanais seja limitada a 3 (três), bastando, para tanto, a concessão de uma folga a mais na semana em que deveria haver 4 dias de trabalho, ou seja, 48 horas semanais. A lei visa garantir a redução dos riscos inerentes ao trabalho (artigo 7º, XXII, CF/88) e a preservação da higidez física e mental do trabalhador.

No entanto, na referida decisão, a magistrada entendeu que o divisor mensal a ser usado seria 180 horas.

4.16 Horas Extras

Se o empregado tiver que trabalhar uma jornada superior à jornada legal, seja diária, seja semanal, aquele deverá receber o valor dessa hora trabalhada além da jornada regulamentar, acrescida de um adicional de, no mínimo, 50%, nos termos do art. 7º, XVI, da Constituição Federal. Percentual a ser calculado sobre o valor da hora normal de trabalho.

O mesmo ocorre quando o empregado não usufrui intervalos para descanso, sejam esses interjornadas, isto é, entre uma jornada e outra, sejam esses intrajornadas, isto é, entre um turno e outro.

Outra regra importante diz respeito ao cálculo referente à apuração do valor do salário-hora, sobre o qual incidirá o acréscimo para pagamento da hora extra.

O art. 64 da CLT estabelece que o salário-hora será obtido por meio da divisão do salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o art. 58 da CLT, por 30 vezes o número de horas dessa duração.

Atenção! O art. 58 da CLT prevê que a duração normal da jornada não excederá 8 horas diárias. Ao seguirmos essa lógica, se multiplicássemos 8 horas por 30 dias, teríamos uma base de 240 horas mensais, o que poderia nos dar o entendimento de que essa seria a base para apuração do salário-hora.

Não obstante, é necessário interpretar o art. 64 da CLT em função do que dispõe a CF/88, em seu art. 7º, inciso XIII, que limitou a duração normal do trabalho em 44 horas semanais. Esse comando constitucional nos remete a um entendimento de que 44 horas semanais implica, ao dividirmos esse número pelos 6 dias úteis da semana, em uma jornada diária de 7 horas e 20 minutos.

Assim, ao aplicarmos a regra do art. 64 da CLT e multiplicarmos 7h20min (ou 7,33 horas) por 30 dias, encontraremos que o correto divisor do trabalhador mensalista para apuração do salário-hora é 220 horas mensais.

Portanto, o salário-hora do mensalista que labora 44 horas semanais é igual ao Salário Mensal dividido por 220.

Para os empregados que têm jornada inferior a 44 horas semanais, devem ser observadas regras semelhantes e proporcionais. Por exemplo, para um empregado que trabalha 40 horas semanais, o divisor mensal deve ser 200 ($40/6 \times 30$). Este entendimento encontra-se esposado na Súmula 1 do TRT da 21ª Região:

SÚMULA nº 1 - DURAÇÃO DO TRABALHO SEMANAL. QUARENTA HORAS. DIVISOR APLICÁVEL. Os empregados sujeitos à duração normal do trabalho correspondente a 8 horas por dia e 44 por semana, submetidos à carga horária semanal de 40 horas, terão aplicados o divisor 200 (duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora, afastando-se a incidência de norma convencional que estabeleça divisor superior. (IUJ-0000084-35. 2016.5.21.0000 - Desembargador

Relator: Ronaldo Medeiros de Souza - Processo de origem: 02103 20-79.2014.5.21.0017 Publicação DJET: 08.07.2016, 11.07.2016 e 12.07.2016)

4.17 Base de Cálculo

A base de cálculo das horas extras geralmente é extraída dos controles de pagamento ou, na ausência desses, de documentos, como CTPS, fichas financeiras, convenções coletivas de trabalho ou da própria sentença, nos casos em que foi arbitrada essa base.

Para citarmos as bases de cálculo em espécie, podemos afirmar que as horas extras são calculadas sobre as seguintes verbas:

Sobre esse assunto, a Orientação Jurisprudencial 47 da SDI afirma que a base de cálculo da hora extra é o resultado da soma do salário contratual acrescido do adicional de insalubridade.

Acrescente-se que, nos termos da Súmula 132 do TST, o adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização de horas extras. Por outro lado, os adicionais noturnos somente devem compor a base de cálculo das horas extras quando estas horas suplementares forem noturnas.

Registre-se ainda que as gorjetas não fazem parte dessa base, a teor do que dispõe a Súmula 354 do TST:

GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES (mantida)
- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

Quanto às gratificações semestrais, o TST, em decisão recente, decidiu que, se a gratificação já fez parte da base e cálculo das horas extras, estas horas não devem refletir na gratificação novamente, nos termos do que dispõe a Súmula 115 do TST (O valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo das gratificações semestrais).

Nessa senda, a decisão abaixo, corrobora o princípio do non bis in idem:

AR. Horas extraordinárias. Base de cálculo. Inclusão da gratificação semestral paga com habitualidade. Aplicação posterior da Súmula nº 115 do TST. Bis in idem. Configuração. Violação dos arts. 884 e 885 do CC. O fato de a gratificação semestral paga com habitualidade já haver integrado o cálculo das horas extraordinárias torna inaplicável a diretriz fixada na Súmula nº 115 do TST, sob pena de caracterização de bis in idem. Com esse entendimento, a SBDI-II, à unanimidade, conheceu do recurso ordinário do autor e, no mérito, deu-lhe provimento para, reconhecida a afronta aos arts. 884 e 885 do CC, rescindir parcialmente o acórdão do Regional e, em juízo rescisório, excluir da condenação as diferenças de gratificação semestral decorrentes dos reflexos das horas extraordinárias deferidas. Na espécie, a despeito de a Vara do Trabalho de origem, ao deferir à reclamante como extraordinárias as horas laboradas além da 6ª diária, ter computado na respectiva base de cálculo a gratificação semestral percebida com habitualidade, o TRT da 9ª Região reconheceu, firmado na Súmula nº 115 do TST, o direito aos reflexos das horas extras habituais no cálculo da gratificação semestral. TST-RO-4300-19.2009.5.09.0000, SBDI-II, rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, 6.3.2012.

Destaque-se que verbas de caráter indenizatório não devem fazer parte da base de cálculo das horas extras.

No exemplo a seguir, embora o cálculo não tenha sido realizado no Pje-Calc, podemos verificar que essa regra não foi observada.

De fato, a verba salário-família registrada no contracheque abaixo tem nítido viés indenizatório e não deve compor a base de cálculo das horas extras. Desse modo, a base de cálculo correta para apuração das horas extras deveria ser R\$ 1.218,10 (937,00 + 281,10).

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto123.jpeg

A planilha de cálculo, entretanto, fez incidir tal verba na base, conforme verificamos na imagem a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto124.jpeg

No tocante ao chamado salário-utilidade recebido pelo empregado, a exemplo de aluguel e combustível, há que se observar se tais valores são utilizados “para” o trabalho ou “pelo” trabalho, isto é, se era um benefício para o desenvolvimento do trabalho ou apenas uma espécie de remuneração. No último caso, a verba deve ser incluída no rol daquelas que formam a base de cálculo das horas extras.

Desse modo, devem ser somadas todas as verbas de viés salarial, as quais comporão a base de cálculo das horas extras para, em seguida, aplicar o divisor legal e o percentual adequado.

No caso de petroleiros, é comum que eles percebam, durante o contrato de trabalho, a verba denominada HRA (hora de repouso e alimentação). Tal rubrica tem por finalidade remunerar as horas de repouso suprimidas. Assim, tal verba tem natureza salarial e de horas de repouso suprimidas.

No entanto, horas extras e horas de repouso suprimidas, mesmo que possuam natureza salarial, não podem fazer parte da base de cálculo das horas extras por configurar *bis in idem*.

Por outro lado, por sua natureza salarial, a HRA incide nas verbas contratuais e rescisórias, como aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário e FGTS + 40%. Todavia, não repercute em horas extras.

Nos cálculos realizados de forma manual, as horas trabalhadas no horário noturno, para empregados urbanos, devem ser multiplicadas pelo índice 1,1429 (8/7 ou 60/52,5), em face da determinação constitucional que reduz a hora noturna para 52 minutos e 30 segundos.

Além disso, o adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno (Orientação Jurisprudencial n. 97 da SDI-I do TST).

Para melhor entender esses cálculos, recomendamos a leitura do tópico aspectos matemáticos da jornada de trabalho.

É importante destacar que as horas extras pagas e constantes nos recibos de pagamento não devem fazer parte dessa base, salvo se for expressamente determinado no título judicial.

Em sentido contrário, tais verbas, se tiverem a mesma natureza das horas que estão sendo calculadas, devem ser deduzidas do valor final das horas extras.

A dedução de verbas sob o mesmo título ou denominação, determinada em decisão judicial, é uma medida que visa a evitar o enriquecimento sem causa do trabalhador. Trata-se do desconto de parcelas já pagas anteriormente ao empregado sob o mesmo título. No caso das horas extras, a Orientação Jurisprudencial nº 415 da SDI-1 do TST prevê que:

A dedução das horas extras comprovadamente pagas daquelas reconhecidas em juízo não pode ser limitada ao mês de apuração, devendo ser integral e aferida pelo total das horas extraordinárias quitadas durante o período imprescrito do contrato de trabalho.

Dessa maneira, a dedução deve ser de maneira global, isto é, não deve ser considerado apenas o mês da prestação do serviço; a exemplo, a demonstração abaixo, realizada no sistema Pje- Calc:

Pago	Diferença	Índice Correção	Valor Corrigido
0,00	83,36	1,044740470	87,09
0,00	309,33	1,044740470	323,17
600,00	(69,66)	1,043625878	(72,70)
0,00	171,34	1,043389029	178,77

No exemplo anterior, o valor ficou negativo em um determinado mês, em razão da dedução realizada acima do valor devido, com compensação nos demais meses.

4.18 Adicional Noturno

O trabalho prestado no período noturno será remunerado em valor superior ao realizado no horário diurno em razão do desgaste físico que esse trabalho provoca na saúde do trabalhador.

Tal adicional integra o salário do empregado e é calculado com percentual de 20% para o trabalhador urbano e 25% para o trabalhador rural.

Vale ressaltar que o adicional noturno do advogado também é de 25%; para esses profissionais, o período noturno está compreendido entre 20 e 5 horas do dia seguinte (art. 20, § 3., da Lei n. 8.906/94).

Para o empregado urbano, a jornada noturna inicia-se às 22 horas e termina às 5 horas da manhã. Além disso, por uma ficção jurídica, a hora noturna será reduzida, isto é, cada hora terá apenas 52 minutos e 30 segundos.

Nas atividades rurais, é considerado noturno o trabalho executado, na lavoura, entre 21:00 horas de um dia às 5:00 horas do dia seguinte, e, na pecuária, entre 20:00 horas às 4:00 horas do dia seguinte.

Para os portuários, o horário noturno vai das 19 horas às 07 horas e também não se aplica a referida redução ficta; permanece a contagem de cada hora como 60 minutos.

Sob essa perspectiva, registre-se mais uma vez que as horas trabalhadas no horário noturno devem ser multiplicadas pelo índice 1,1429 (8/7 ou 60/52,5), em face da determinação constitucional, que reduz a hora noturna para 52 minutos e 30 segundos.

Registre-se que, para os rurais, não se aplica essa redução da hora noturna.

A regra da hora reduzida também não se aplica ao Petroleiro, essa categoria profissional é regida pela Lei 5.811/72, que prevê duração do trabalho especial para esses profissionais, em razão das peculiaridades das atividades. Diante disso, os empregados submetidos a essa lei específica não possuem a redução na hora noturna, portanto, a hora é de 60 minutos.

Sobre essa matéria, cabe destacarmos a Súmula 112 do TST:

Súmula nº 112 do TST

TRABALHO NOTURNO. PETRÓLEO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados, por meio de dutos, é regulado pela Lei nº 5.811, de 11.10.1972, não se lhe aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos prevista no art. 73, § 1º, da CLT. Observe um quadro resumo dos horários noturnos.

Para os empregados que são beneficiados pela redução da jornada noturna, cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada essa, é devido também o adicional quanto às

horas prorrogadas. Sobre esse tema, é importante trazer à luz o teor da Súmula 60 do TST, com destaque para o item II do mencionado verbete:

ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO E PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 6 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005I – O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. (ex- Súmula nº 60 - RA 105/1974, DJ 24.10.1974)

II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT. (ex-OJ nº 6 da SBDI-1 - inserida em 25.11.1996)

Ao vigia noturno também deve ser assegurado o adicional noturno, nos moldes do que dispõe a Súmula 140 do TST:

SÚMULA Nº 140 - VIGIA

É assegurado ao vigia sujeito ao trabalho noturno o direito ao respectivo adicional.

Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Veja um quadro resumo da situação do horário noturno

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto126.png

A configuração da prorrogação do horário noturno, no Pje-Calc, é realizada por meio da tela de cartão de ponto, conforme demonstrado na figura que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto128.png

No grupo “Horário Noturno”, o usuário deve primeiro selecionar o horário noturno a ser considerado, de acordo com a atividade desenvolvida pelo trabalhador.

Deve-se optar entre: atividade agrícola, 21:00 às 05:00; Atividade pecuária, 20:00 às 04:00; ou Atividade urbana, 22:00 às 05:00. Em seguida, deve-se estabelecer o que será apurado: Horas noturnas e/ou Horas extras noturnas.

Pode-se, ainda, estabelecer outros critérios que influenciam na apuração selecionada, tais como:

- Considerar a redução ficta da hora noturna;
- Horário Prorrogado - Súmula 60 do TST;
- Forçar prorrogação.

Explicuemos cada uma das opções contidas na tela anterior.

Apurar horas noturnas - O sistema compara os horários de entrada e saída registrados no cartão de ponto com o horário selecionado: atividade agrícola, 21h às 5h; atividade pecuária, 20h às 4h; ou Atividade urbana, 22h às 5h. Em seguida, apura a quantidade de horas trabalhadas no período noturno estabelecido.

Apurar horas extras noturnas - Disponível apenas quando selecionada a Forma de Apuração “Horas extras excedentes da jornada diária”. Ao marcar essa opção, o sistema compara os horários de entrada e saída registrados no cartão de ponto com o horário selecionado: atividade agrícola, 21h às 5h; pecuária, 20h às 4h; ou urbana, 22h às 5h. Em seguida, apura, a partir do fim das jornadas diárias estabelecidas, a quantidade de horas trabalhadas dentro do período noturno.

Considerar redução ficta da hora noturna - Opção disponível apenas quando o usuário seleciona o horário noturno da atividade urbana, 22h às 5h, visto que só nessa possibilidade há a redução. Quando marcado esse item, há a redução da hora trabalhada de 60 minutos para 52 minutos e 30 segundos, o que resulta em um aumento das quantidades apuradas de “horas noturnas” e de “horas extras noturnas”.

Horário Prorrogado - Súmula 60 do TST - Se a entrada do primeiro turno for igual ou anterior ao início do horário noturno, e a saída do último turno for posterior ao fim do horário noturno, isto é, se o trabalho foi desenvolvido integralmente no horário noturno, todas as horas trabalhadas depois do fim do horário noturno também serão consideradas noturnas. Isso resulta em aumento das quantidades apuradas de “horas noturnas” e de “horas extras noturnas”.

Forçar prorrogação - Se a entrada do primeiro turno for após o início do horário noturno e a saída do último após o fim, todas as horas trabalhadas pós-horário noturno serão consideradas noturnas. Isso

implica em aumento das quantidades apuradas de “horas noturnas” e de “horas extras noturnas”, ou seja, mesmo que o empregado não trabalhe integralmente no horário noturno, haverá a prorrogação se marcarmos essa opção.

Em suma, os itens descritos, retirados do manual do Pje-Calc, com pequenas adaptações para melhor compreensão, levam em consideração o fato de que o empregado somente tem direito à prorrogação, nos termos da Súmula 60, se trabalhar integralmente a jornada noturna, isto é, das 22 horas às 5 horas da manhã para o empregado urbano.

Caso isso não ocorra, isto é, caso o empregado inicie o trabalho apenas às 2 horas, por exemplo, mas o calculista deseje realizar a apuração das horas que ultrapassaram o final da jornada, ele deve marcar a opção “Forçar prorrogação”.

Quanto à base de cálculo do adicional noturno, a apuração será sobre o salário base acrescido das verbas salariais, tais como adicional de periculosidade, consoante dispõe a OJ 259 da SDI, do TST:

ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO.

Inserida em 27.09.02.O adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também neste horário o trabalhador permanece sob as condições de risco.

Por outro lado, o adicional noturno compõe a base de outras verbas, tais como DSR, férias, 13º salário, FGTS e aviso prévio, além de horas extras quando realizadas no horário noturno (Orientação Jurisprudencial n. 97 da SDI-I do TST).

Importante trazer à luz mais uma vez o teor da Súmula 60 do TST, em seu item I:

ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO E PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO

(incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 6 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I - O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. (ex-Súmula nº 60 - RA 105/1974, DJ 24.10.1974)

II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT. (ex-OJ nº 6 da SBDI-1 - inserida em 25.11.1996)

Nesse mesmo sentido é o teor da OJ 388 do TST, que trata do empregado que trabalha na jornada 12 x 36:

388. JORNADA 12X36. JORNADA MISTA QUE COMPREENDA A TOTALIDADE DO PERÍODO NOTURNO. ADICIONAL NOTURNO. DEVIDO.

(DEJT divulgado em 09, 10 e 11.06.2010) O empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno, relativo às horas trabalhadas após as 5 horas da manhã.

Já as gorjetas não fazem parte dessa base, conforme dispõe a Súmula 354 do TST:

GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado (grifo nosso).

4.19 Horas Extras Noturnas

Considerando a dificuldade que permeia o tema do cálculo trabalhista com adicional noturno e horas extras noturnas, nesse breve texto buscaremos apresentar alguns métodos de apuração dessas verbas.

Para melhor entendimento do assunto, consideremos que determinado empregado tenha trabalhado com jornada diária das 16h às 02h da manhã, sem intervalo, com salário de R\$ 2.200,00 mensais. Assim, o valor de 1 hora de trabalho é R\$ 10,00, considerando o divisor 220.

Nessa jornada, se considerarmos apenas o horário diurno, ele teria trabalhado 6 horas: de 16 às 22 (horas diurnas) = 6 horas.

A partir de 22 horas até o final da jornada, o empregado trabalharia mais 4,57 horas, considerando a redução da jornada noturna, cujo índice é apurado por meio da divisão $8/7 = 1,1429$. Assim, de 22 às 02 temos 4 horas x 1,1429, que resultam em 4,57 horas noturnas.

Apurada a quantidade de horas trabalhadas no horário diurno e somada à quantidade das horas realizadas no horário noturno, teríamos 10,57 horas trabalhadas, ou seja, 6 + 4,57.

Assim, considerando que a jornada de trabalho padrão do empregado seria de 8 horas diárias, ele teria direito a 2,57 horas extras (10,57 – 8).

Vamos ver agora como calcular o adicional noturno e as horas extras noturnas. Pelas informações descritas, é possível verificar que, das 4,57 horas noturnas, somente 2,57 são extraordinárias.

Quanto ao cálculo do adicional noturno, essa parcela deve ser apurada separadamente, sem o cálculo de parcelas complexivas, isto é, mais de uma parcela em uma mesma rubrica.

Observe: $4,57 \times 10,00 \times 0,20 = \text{R\$ } 9,14$.

Perceba que, na conta, já calculamos o adicional noturno referente a todas as horas noturnas, incluindo-se as 2,57 extras. Desse modo, ao calcularmos as horas extras noturnas, não podemos incluir novamente o adicional. A conta, então, será a seguinte: $2,57 \times 10,00 \times 1,60 = \text{R\$ } 41,12$.

Somando-se as duas verbas, temos R\$ 50,26.

O multiplicador 1,60 é decorrente da seguinte operação: $(1,50 \times 1,20) - 0,20$, uma vez que, como explicado, o adicional referente às horas noturnas já foi calculado na operação anterior.

Nesse caso, é possível usar o multiplicador 1,80? Sim. Mas o critério deve ser outro. Primeiro deve-se calcular o adicional noturno apenas das horas noturnas que não são extras - 2 horas.

Veja: $R\$ 10,00 \times 2 \times 0,20 = R\$ 4,00$.

Em seguida, calculam-se as horas extras noturnas usando o multiplicador 1,80. Nesse caso, usamos apenas o total de horas extras noturnas.

Acompanhe: $R\$ 10,00 \times 2,57 \times 1,80 = 46,26$.

Perceba que o total é o mesmo - R\$ 50,26.

Embora não haja bis in idem no método descrito, o problema dessa fórmula (1,80) é que há duas verbas em uma única operação. O que se denomina salário compressivo.

Salário compressivo, também chamado de salário completo, trata de valores recebidos pelo empregado e não discriminados nos recibos de pagamento, isto é, quando o empregador ajusta com o empregado um determinado salário com o adicional noturno já incluso neste valor. Essa junção ou agrupamento de valores é proibida no Brasil, pois afronta o Princípio da Irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas.

Diante do exposto, diz-se que é nula a cláusula que traz parcelas compressivas, conforme preceitua a Súmula n. 91, TST:

Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador.

E quanto ao lançamento no sistema Pje-Calc?

Normalmente utilizamos o adicional noturno na base de cálculo das horas extras noturnas e utilizamos nessas o índice 1,50. Será que esta conta está correta?

Ainda que todas as horas noturnas sejam extras, se você já tiver calculado o adicional noturno de forma autônoma, você apurará o adicional noturno duas vezes.

Desse modo, recomendamos que seja utilizado o método em que lançamos mão do multiplicador 1,60 com o cálculo do adicional noturno em parcela separada, por não se constituir em operação que incida o bis in idem.

Seguindo-se essa metodologia, caso o percentual do adicional noturno seja 20% e o adicional de horas extras seja 60%, o multiplicador a ser utilizado deve ser 1,72.

4.20 Horas In Itinere

As horas in itinere, também chamadas de horas de percurso, nada mais são do que intervalos em que o empregado encontra-se em deslocamento, para o trabalho, ou do trabalho, e que a legislação considerava como horas de efetivo labor.

A jurisprudência, por meio da Súmula 90 do TST, pacificou algumas regras relacionadas à aplicação das horas de percurso:

Súmula nº 90 do TST. HORAS “IN ITINERE”. TEMPO DE SERVIÇO (incorporadas as Súmulas nºs 324 e 325 e as Orientações Jurisprudenciais nºs 50 e 236 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I - O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho.(ex-Súmula nº 90 - RA 80/1978, DJ 10.11.1978)

II - A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas “in itinere”. (ex- OJ nº 50 da SBDI-1 - inserida em 01.02.1995);

III - A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas “in itinere”. (ex- Súmula nº 324 – Res. 16/1993, DJ 21.12.1993)

IV - Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas “in itinere” remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. (ex- Súmula nº 325 – Res. 17/1993, DJ 21.12.1993)

V- Considerando que as horas “initinere” são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. (ex-OJ nº 236 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)

Dissemos que a legislação “considerava” como horas de efetivo labor, porque a Lei 13.467/17 alterou o art. 58 da CLT, que passou a ter a seguinte redação:

§ 2º O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

Havendo a concessão, contudo, essas horas devem ser somadas à jornada efetiva de trabalho e, se somadas as duas jornadas (efetiva + deslocamento) o empregado ultrapassar a jornada padrão, geralmente diária, haverá o pagamento de horas extras.

Mas, como normalmente os empregados, sem contar as horas in itinere, trabalham a jornada completa, as horas de percurso sempre são consideradas horas extras.

Quanto à base de cálculo, verbas que tenham como fundamento condições insalubres ou perigosas de trabalho não devem fazer parte da base de cálculo das horas in itinere, uma vez que, durante o percurso de casa para o trabalho e vice-versa, o empregado não está exposto aos agentes que justificam o pagamento desses adicionais.

A forma de cálculo, no entanto, é exatamente a mesma das horas extras normais.

4.21 Reflexos

Reflexos de horas extras representam as repercussões financeiras que podem advir do cálculo do trabalho em sobrejornada. Assim, se as horas extras forem pagas no tempo adequado, isto é,

no mês em que forem prestadas, ou, no máximo, no mês seguinte, o trabalhador fará jus a outras verbas com valores majorados, em razão desse pagamento.

Por exemplo, no cálculo do 13º salário de cada ano, é necessário que seja somada ao salário base do empregado, para efeito do cálculo dessa gratificação, a média das horas extras prestadas nos últimos doze meses, caso tenha havido labor no referido interstício. O mesmo ocorre com férias e aviso prévio, diferindo, em relação ao 13º salário, apenas quanto ao período base, conforme explicado a seguir.

Sublinhe-se, também, que, mesmo que as horas extras sejam pagas no tempo oportuno, deve haver o reflexo de tais horas no repouso semanal remunerado (RSR), uma vez que, no cálculo de verbas variáveis relacionadas com o salário-hora, ordinariamente, não são observados os repousos. Esses devem ser calculados em separado.

Há que se destacar, ainda, que o valor das horas extras acrescido ao 13º salário, férias e aviso prévio deve ser calculado por meio da apuração da média física de tais horas e não pelo valor monetário delas.

Assim, calcula-se a média da quantidade de horas trabalhadas em sobrejornada, com cuidado para as seguintes diretrizes:

- 13º salário: deve ser observada a quantidade de horas prestadas no ano em que está sendo paga tal verba;
- Férias indenizadas: deve-se calcular a média pelo período aquisitivo;
- Férias gozadas: deve ser calculada a média pelo período aquisitivo;
- Aviso prévio: deve ser calculado pela média dos últimos doze meses.

Apurada a média da quantidade de horas prestadas, utiliza-se o valor do salário de dezembro para cálculo do valor dos reflexos, no caso do 13º salário, ou utiliza-se o salário do mês da demissão, no caso de aviso prévio ou das férias indenizadas. Para as férias gozadas, usa-se a remuneração do período do gozo.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto129.jpeg

Exemplo:

Média das horas prestadas durante o ano de 2018: 35,6 horas extras.

Salário do mês de dezembro: R\$ 954,00.

Cálculo do reflexo das horas extras para fins de pagamento do 13º salário, considerando um empregado com carga horária de 220 horas mensais e horas extras com adicional de 50%:

- $R\$ 954,00 / 220 * 1,5 * 35,6$ horas
- Resultado: R\$ 231,56
- Valor do 13º Salário de 2018: R\$ 1.185,56

No Pje-Calc, para configurar os reflexos, o usuário deve, depois de acessar o menu “Verbas”, clicar no link “ocultar/exibir” correspondente à verba para a qual deseja calcular os reflexos. Em seguida, deve clicar no ícone “parâmetros”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto130.png

Embora seja recomendado o cálculo da média física de horas e não a média dos valores monetários, na tela de “Parâmetros da

Verba”, o usuário tem as seguintes opções: “Valor mensal”, “Média pelo Valor absoluto”, “Média pelo valor corrigido” e “Média pela quantidade”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto131.png

Valor Mensal: A base de cálculo da verba reflexa é o valor apurado no mesmo mês/ano na verba principal e nas verbas reflexas selecionadas, isto é, não utiliza a média.

Média pelo Valor Absoluto: A base de cálculo da verba reflexa é a média dos valores absolutos (sem correção monetária), apurados na verba principal e nas verbas reflexas selecionadas.

Média pelo Valor Corrigido: A base de cálculo da verba reflexa é a média dos valores apurados na verba principal e nas verbas reflexas selecionadas, corrigidos monetariamente para a mês/ano da ocorrência da verba reflexa.

Média pela Quantidade: A base de cálculo da verba reflexa é a média dos valores absolutos (sem correção monetária), convertidos em Quantidade, apurados na verba principal e nas verbas reflexas selecionadas.

O mesmo ocorre com o campo “Período da Média”, o qual deve ser selecionado conforme o entendimento do usuário: “Últimos doze meses do contrato” ou “Doze Meses Anteriores ao Vencimento da Verba”, no caso de verbas mensais, e “Período Aquisitivo”, no caso de férias.

O último campo dessa opção diz respeito ao tratamento de períodos de meses incompletos.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto132.png

Assim, no caso de cálculo em que o empregado tenha trabalhado dois meses completos e no terceiro mês tenha laborado apenas 1 dia, e que tenham sido deferidas 60 horas extras para cada mês efetivamente trabalhado, e que tenha sido informada essa quantidade na tela de parâmetros da verba, como quantidade mensal de horas extras, o sistema, no relatório do cálculo, retornará 60h nos dois primeiros meses e 2h no último mês.

Dentro da opção “parâmetros da verba” relativos aos reflexos, caso o usuário selecione as opções: Comportamento: média pela quantidade; período da Média: últimos doze meses do contrato; e Tratamento da fração de mês: “manter”, o sistema efetuará a média pelos valores existentes nos meses incompletos da forma como constam no cálculo das horas extras em cada mês, isto é, o sistema considerará 60 horas nos dois primeiros meses e 2 horas no último mês.

Assim, ao ser marcada a opção “manter”, o sistema contará para apurar a média: 122 horas / 3, ou seja, $(60+60+2)/3$, haverá o retorno da dízima 40,66 para, em seguida, multiplicar pelo valor da hora extra no mês da rescisão.

Por outro lado, se o usuário, no tratamento da fração de mês, selecionar a opção “Integralizar”, a conta utilizada será a seguinte: $180h/3$, isto é, $(60+60+60)/3$ e, como resultado, teremos 60h, quantidade que será multiplicada pelo valor da hora extra na data da rescisão.

Por último, caso seja escolhida a opção “Desprezar”, o sistema não considerará o mês incompleto, ou seja, haverá a divisão de 120h por 2, ou seja, $(60+60)/2$ com retorno da média 60h, quantidade que será multiplicada pelo valor da hora extra no mês da rescisão.

A metodologia descrita é aplicável também quando o usuário escolher, como forma de cálculo, a média do valor absoluto ou do valor atualizado. Nessa hipótese, não haverá necessidade de multiplicar pelo valor da hora extra na data da rescisão.

Além disso, há que se ter cuidado na configuração localizada dentro do menu férias.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto133.png

Por padrão, o sistema exibe todos os períodos de férias como se o empregado tivesse usufruído todos eles.

Em razão dessa marcação, a base de cálculo da verba “férias” como verba principal e como reflexos de outras verbas é realizada pelo valor correspondente à remuneração da época do gozo, conforme exibido na tela anterior.

Nesse momento, é importante destacar o teor da Súmula 7 do TST:

FÉRIAS (mantida)-Res.121/2003,DJ19,20e21.11.2003

A indenização pelo não-deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do contrato.

Portanto, se o usuário marcar as férias como gozadas, o sistema realizará o cálculo dessa verba com a base de cálculo pela remuneração ou os reflexos do mês de usufruto. Por outro lado, caso seja informado que as férias são indenizadas, o sistema lançará, como base de cálculo, a remuneração da rescisão contratual.

4.22 Reflexos de Verbas Mensais sobre Férias +1/3

O calculista deve ter atenção também para os reflexos de verbas mensais, tais como adicionais de insalubridade, adicional de periculosidade e diferenças salariais sobre férias + 1/3.

Com efeito, caso o usuário configure as férias do trabalhador durante o contrato de trabalho e lance essas como “gozadas”, mas desmarque a opção “Proporcionalizar” dentro das configurações da verba principal, os reflexos sobre as férias devem incidir somente à base de 1/3, isto é, deve-se lançar mão do multiplicador 0,333, visto que, nos meses de férias, já houve o pagamento da verba principal.

Caso contrário, se a opção “Proporcionalizar” estiver marcada, o multiplicador a ser utilizado deverá ser 1,333, visto que o sistema não considerará a verba principal nos meses em que houve o gozo das férias.

Caso o usuário deseje calcular os reflexos das horas extras sobre as férias, pela quantidade física, deve deixar marcada a opção

“média pela quantidade”, conforme configuração demonstrada na figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto134.png

Geralmente, a base de cálculo da verba principal tem um valor menor do que o valor recebido na rescisão, isso em razão da proporcionalidade. Por exemplo, se o empregado só trabalhou 15 dias no último mês, o valor da base será metade de seu salário. Desse modo, apesar de a média da quantidade ser correta, o salário base estará incorreto, não representando o que o empregado recebeu na rescisão.

Além dessas informações, a média das horas extras para cálculo dos reflexos deve envolver também o mês de férias. Apesar de não haver horas extras no mês do gozo, a média das horas extras no mês de gozo deve ser usada para apurar a média.

Em suma, no mês de férias, o empregado não recebe horas extras, mas a média das horas extras do período aquisitivo anterior deve ser usada para compor a média do período em que o gozo está incluído.

A descrição da fórmula para cálculo dos reflexos é a seguinte:

Valor da hora trabalhada, observando-se o salário integral da rescisão (não a média), multiplicado pelo índice (1,5 por exemplo, para horas extras 50%), multiplicado pela média da quantidade de horas.

Desse modo, se no mês da rescisão, o valor da base de cálculo das horas extras não corresponder ao salário da rescisão, o resultado será inferior àquele utilizado no cálculo da média pelo valor.

Assim, o sistema usará o salário da data da demissão. No caso abaixo, foi realizada a seguinte conta: $5.000,00 / 220 * 1,5 * 50$.

Isto é, o salário da data de demissão (5.000,00) dividido pela carga horária (220), multiplicado pelo índice correspondente ao percentual de horas extras (50%), multiplicado pela média física de horas extras (47,91), o que resulta em 1.633,52.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto135.jpeg

4.23 Reflexos sobre Horas Extras Pagas

Para calcular reflexos de verbas mensais, tais como diferenças salariais e adicionais salariais, sobre horas extras pagas, ou seja, aquelas horas constantes no contracheque, mas que não tiveram contabilizadas em sua base essas verbas mensais, podemos utilizar duas metodologias.

A primeira consiste em criar uma verba do tipo “Horas Extras” e lançar, na base de cálculo dela, a verba sobre a qual deverão ser calculados os reflexos e, no campo quantidade, o número de horas extras constantes nos contracheques em cada um dos meses.

Se o contracheque não trouxer a quantidade de horas extras, deve ser feita a seguinte operação:

1. Divida o valor da remuneração do empregado por 220 (ou outro divisor, conforme o caso);
2. Divida o valor das horas extras pagas por 1,50 (para horas 50%).
3. Divida o resultado da operação 2 pelo valor da operação 1 e você saberá quantas horas extras foram pagas naquele mês.

A segunda operação para calcularmos reflexos de horas extras pagas é inserir a verba horas extras como reflexos da verba principal. Como fazer isso?

Crie uma verba manual do tipo “reflexa”. Para fazer isso, entre no menu “verbas” e, em vez de clicar na opção “expresso”, acesse o item “manual”. Observe a figura a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto136.jpeg

Na tela que se abre, preencha os campos indicados na imagem que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto137.png

Quanto ao reflexo de horas extras em adicionais mensais, tais como insalubridade e periculosidade, não é adequado falarmos em reflexos das horas extras em tais verbas, e, sim, que essas verbas fazem parte da base de cálculo das horas extras.

Para realizar esse cálculo, primeiramente, cadastramos o adicional, seja como uma nova verba, caso tenha sido deferida essa verba na sentença que está sendo calculada, seja como um histórico salarial, caso o adicional que se deseja incluir tenha sido pago durante o contrato de trabalho.

Em seguida, cadastramos a verba “hora extra” e, em sua base de cálculo, adicionamos as outras verbas, por meio no menu “verbas” no item “parâmetros”.

O próximo passo será incluir, na tela seguinte, os adicionais, conforme imagem a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto138.png

Note que, no campo “verba”, podem ser selecionadas quaisquer verbas que já foram calculadas anteriormente, e no campo “Histórico salarial”, temos a chance de escolher quaisquer dos históricos salariais já configurados.

4.24 FGTS sobre Reflexos das Horas Extras

No cálculo de horas extras, geralmente são deferidos reflexos dessa verba em aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário, RSR e FGTS, mas é raro que os títulos judiciais façam referência ao cálculo do FGTS sobre esses reflexos.

Pode parecer estranho, mas deve-se calcular o FGTS sobre os reflexos. Em linhas gerais, seriam reflexos dos reflexos.

É possível afirmar que deve haver, sim, a incidência do FGTS sobre tais verbas reflexas.

Veja o caso de um empregado que está trabalhando normalmente e realiza horas extras durante o ano de 2024. No final do ano, ele deve ter recebido o 13º salário aumentado pela média das horas extras realizadas durante o ano, conforme já explicamos. Além disso, o FGTS será calculado sobre esse 13º majorado pelas horas extras. O mesmo ocorrerá com o aviso prévio e com o repouso semanal remunerado.

Entendemos que a média do repouso semanal remunerado pago em razão da prestação de horas extras e adicionais noturnos deve compor a base de cálculo do 13º salário e demais verbas rescisórias. A justificativa para esse entendimento reside no fato de que o pagamento das horas extras é complementado pelo pagamento do repouso semanal remunerado, isto é, esta verba é acessória daquela.

Em verdade, as horas extras são compostas por duas parcelas (Horas extras + RSR), razão pela qual a média das horas extras somada à média do RSR deve compor a base do 13º salário e sobre esse deve ser calculado também o FGTS em consonância, portanto, com a nova redação da OJ 394 do TST.

Fechando o parêntese, nos reflexos das horas extras deferidas em sentença: aviso prévio, férias (exceto as indenizadas), 13º salário e RSR, também deve haver a incidência do FGTS.

O TST tem se manifestado favoravelmente a essa tese. Acompanhe o acórdão a seguir:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS DA CONDENAÇÃO E REFLEXOS. IMPOSIÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. O entendimento adotado pelo Colegiado Regional observa a jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que a incidência do FGTS sobre as parcelas remuneratórias da condenação é decorrência de imposição legal (art. 15 da Lei 8.036/90), motivo pelo qual não ofende a coisa julgada a determinação de incidência do FGTS sobre as diferenças geradas pelos reflexos da parcela principal, mesmo sem expressa menção no título executivo. Óbice da Súmula/TST nº 333. Recurso de revista não conhecido.

(TST - RR: 11824920105030135, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

Esse entendimento está em consonância com a Súmula 63 do TST, cujo teor é o seguinte:

FUNDO DE GARANTIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais.

No sistema Pje-Calc, por padrão, essa opção virá desmarcada, portanto, será necessário que o usuário realize os ajustes de forma manual.

Para realizar os ajustes na incidência do FGTS, deve-se marcar, na tela que surge, a incidência do FGTS sobre a verba selecionada, conforme figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto139.png

Destaque-se que as férias indenizadas ficam de fora, em razão do disposto na OJ 195 da SDI-1 do TST:

OJ-SDI1-195 FÉRIAS INDENIZADAS. FGTS. NÃO-INCIDÊNCIA (inserido dispositivo) - DJ 20.04.2005 Não incide a contribuição para o FGTS sobre as férias indenizadas.

No entanto, há entendimentos jurisprudenciais no sentido de que não se aplica de ofício o cálculo dos reflexos mencionados. É o caso do TRT da 4ª Região que, por meio da Orientação Jurisprudencial 96, estabeleceu:

Quando o título executivo defere apenas reflexos diretos de determinada parcela no FGTS, não cabe a apuração do FGTS sobre os demais reflexos deferidos.

Desse modo, por esse entendimento descrito, não caberiam reflexos dos reflexos, salvo se houver determinação expressa no título judicial.

4.25 Comissionistas

O empregado que recebe comissões ou percentagens auferir remuneração variável, porque seu salário está intimamente ligado à sua produtividade. Tal forma de pagamento é chamada de salário por unidade de obra ou por produção.

Destaque-se que o valor das comissões reflete nas demais verbas trabalhistas, como férias, 13º salário e FGTS, pois integra a remuneração do empregado.

Comissionista puro é aquele empregado que recebe sua remuneração exclusivamente de comissões, isto é, ele não tem salário fixo.

Nesse caso, se houver controle de jornada, o método de pagamento das horas extraordinárias é diferente daquele dispensado aos demais empregados. Como o comissionista puro já é remunerado pelo trabalho executado durante o sobretempo, ele só terá direito ao adicional legal que será de, no mínimo, 50%.

Essa regra, contudo, não se aplica ao cálculo do intervalo intrajornada. Nesse caso, o empregado tem direito a receber a hora “cheia” acrescida do adicional de 50%, isto é, para tal cálculo lançamos mão do multiplicador 1,5. Quanto ao divisor, permanece a regra esposada na Súmula 340 do TST, consistente na quantidade de horas trabalhadas, ou seja, horas normais acrescidas de horas extras. Observe a jurisprudência a seguir:

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA. COMISSIONISTA. SÚMULA Nº 340 E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 397, AMBAS DO TST. INAPLICABILIDADE I. A condenação ao pagamento de horas extras decorrentes da supressão total ou parcial do intervalo intrajornada, ainda que o empregado seja comissionista puro, não está sujeita à regra disposta na Súmula nº 340 do TST. Referido intervalo, concedido pelo empregador para gozo da parte obreira destinada à alimentação e repouso, não é computado na duração do trabalho, devendo sobre ele incidir o teor da Súmula nº 437, I, do

TST. Precedentes. II. O Tribunal Regional, ao manter a sentença, entendeu pela manutenção da aplicação da Súmula nº 340 e da OJ nº 397 da SBDI- 1, ambas do TST, quanto ao cálculo das horas decorrentes da supressão do intervalo intrajornada. III. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.

(TST - RR: 1478720125040351, Relator: Evandro Pereira Valadao Lopes, Data de Julgamento: 25/05/2022, 7ª Turma, Data de Publicação: 03/06/2022)

Vejamos um exemplo do cálculo do comissionista puro:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto140.jpeg

O comissionista misto, a seu turno, é aquele empregado que, além do rendimento das comissões, recebe também um salário fixo. O cálculo dessa modalidade de empregado deve ser realizado de forma separada.

Assim, teremos dois métodos de cálculo distintos.

Primeiramente, um cálculo para a parte fixa do salário, cuja base de cálculo é o salário fixo e o divisor é 220 (para os empregados contratados para trabalharem 44 horas semanais). Para esses casos, usa-se o multiplicador 1,5 (para as horas, 50%). Depois, um cálculo para a parte variável do salário. Para essa modalidade, a base de cálculo é o valor mensal das comissões atualizadas monetariamente; o divisor é o total de horas efetivamente trabalhadas (jornada normal + horas extras) e o multiplicador é 0,50 (para horas extras 50%).

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto141.png

Veja o quadro a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto142.jpeg

No sistema Pje-Calc deve-se usar duas verbas distintas para cada uma das parcelas salariais. No entanto, a forma de cálculo é similar àquela usada para as horas extras dos empregados com remuneração fixa.

Observe mais uma decisão do TST sobre esse assunto, com destaque para a Súmula 397 do TST:

EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 11.496/2007. HORAS EXTRAS. EMPREGADO COMMISSIONISTA MISTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 340 DO TST. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 397 DA SBDI-1 DO TST. A Súmula nº 340 do TST não faz distinção entre o comissionista puro e o misto, in verbis: “COMMISSIONISTA. HORAS EXTRAS - NOVA REDAÇÃO - RES. 121/2003, DJ 21.11.2003. O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo,

50% (cinquenta por cento) pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas”. Nota-se que na súmula não se afirma que tão somente o comissionista puro deve ter a remuneração das horas extras, mediante o pagamento do adicional, no que se refere à remuneração da parte variável. O comissionista misto também deve ser remunerado dessa forma em relação às comissões percebidas. Esse entendimento foi consagrado pela Orientação Jurisprudencial nº 397 da SbDI-1 do TST, nos seguintes termos: “COMISSIONISTA MISTO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 340 DO TST. (DEJT divulgado em 02, 03 e 04.08.2010) ***O empregado que recebe remuneração mista, ou seja, uma parte fixa e outra variável, tem direito a horas extras pelo trabalho em sobre-jornada. Em relação à parte fixa, são devidas as horas simples acrescidas do adicional de horas extras. Em relação à parte variável, é devido somente o adicional de horas extras, aplicando-se à hipótese o disposto na Súmula n.º 340 do TST***”. Na hipótese dos autos, a Turma manteve a condenação do reclamado ao pagamento de horas extras sobre as comissões pagas, sob o fundamento de que a Súmula nº 340 desta Corte não se aplica ao empregado comissionista misto. Assim, verifica-se que a decisão merece reparos para determinar que sobre as comissões incida apenas o adicional de horas extras, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 397 da SbDI-1 desta Corte. Embargos conhecidos e providos. (TST - E-ED-RR: 776003320065040008, Relator: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 08/02/2018, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 16/02/2018)

Além disso, o empregado comissionista deve receber, além das comissões, o valor referente ao repouso semanal remunerado calculado sobre as comissões. No entanto, esse repouso sobre as comissões não deve fazer parte da base de cálculo das horas extras uma vez que, no divisor, utiliza-se a quantidade total de horas trabalhadas no mês em vez de usar o divisor 220 (44/6*30). Caso fosse incluído o RSR na base de cálculo das horas extras, teríamos que usar o divisor 220, e isso estaria em desacordo com a Súmula 340 do TST.

4.26 Reflexos sem Cálculo de Verbas Principais

Em algumas situações, a sentença pode determinar o pagamento somente de reflexos, sem o cálculo da verba principal. Isso ocorre geralmente nos casos em que o empregador pagou a diferença, mas não calculou os reflexos sobre as verbas rescisórias.

Para realizar essa operação no sistema Pje-Calc, o usuário deverá criar a verba principal, de acordo com os valores pagos e registrados nos contracheques. Essa verba principal pode ser criada por meio de um histórico salarial, por exemplo.

Sobre a verba principal cadastrada, deverão ser calculados os reflexos normalmente, conforme demonstrado nas figuras anteriores.

Para que a verba principal não seja somada aos créditos do reclamante, visto que foram deferidos apenas os reflexos, primeiramente, o usuário deverá acessar a tela de configuração dos parâmetros da verba. E, na tela seguinte, marcar a opção “compor principal: não”, conforme demonstrado na figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto143.png

Dessa forma, o sistema exibirá a verba no resumo final do cálculo, em pdf, mas não somará o valor apurado referente à verba principal aos créditos do reclamante.

Tal opção pode ser usada também para limitar os cálculos aos valores pedidos na inicial, conforme demonstrado no tópico que tratamos da petição inicial trabalhista.

Caso não seja necessário que a atualização de cálculos da verba principal, a qual não será somada aos créditos do reclamante, incida sobre os reflexos, na configuração desses, você deve fazer as devidas alterações.

Assim, o usuário deverá entrar na configuração dos reflexos, conforme imagem que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto144.png

Na tela que se abre em seguida, deve ser selecionada, dentro do grupo “comportamento”, a opção “média pelo valor absoluto”. Veja na imagem abaixo a demonstração.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto145.png

Nesse caso, o sistema realizará a média pelo valor antes da atualização de cálculos.

4.27 Nova Redação da OJ 394 do TST

Para entendermos a nova redação da OJ 394, é importante lembrarmos que o limite semanal de horas trabalhadas, no Brasil, é de 44 horas, nos termos do art. 7., XVI, da Constituição Federal.

Desse modo, considerando que cada semana tem 6 dias úteis, temos que $44 / 6 = 7,33$.

Tal resultado representa o limite máximo de horas diárias permitido, quando o critério é a apuração semanal. Note-se que, nessa conta, não estão sendo contabilizadas as horas correspondentes aos repousos, mas apenas seis dias úteis. Para alcançarmos o resultado de 220 horas devemos retomar a seguinte operação: $7,33 * 30 = 220$.

Assim, nesse cálculo, quando multiplicamos 7,33 por 30 dias, estamos inferindo que os repousos não estão incluídos na conta, uma vez que, para se chegar ao número 7,33, não se levou em consideração os dias de repouso ($7,33 * 25 = 183,33$).

Nesse contexto, se multiplicarmos o número 7,33 somente pela quantidade de dias úteis, resultará em 183,33.

A questão é: quando utilizamos o salário integral do empregado, não estamos levando em conta o valor do RSR, pois, ao dividirmos a remuneração mensal por 220, estamos transformando este valor para salário/hora; quanto maior o divisor, menor o resultado da operação.

Por outro lado, se utilizássemos o divisor 183,33, estaríamos contemplando nesse total o repouso semanal remunerado.

Apresentadas essas premissas, concluímos que, se utilizássemos o divisor 183, não seria necessária a repercussão das horas extras em repouso semanal remunerado, mas, por outro lado, se lançássemos mão do divisor 220, seria indispensável esse reflexo.

Qual a importância das premissas descritas?

Fundamentalmente, no cálculo dos reflexos das horas extras nas verbas rescisórias.

Normalmente, realizamos as seguintes operações lógicas:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto146.jpeg

No quadro da esquerda, o reflexo sobre as verbas aviso prévio, férias + 1/3 e 13º salário e FGTS + 40% não contemplou em sua base o repouso semanal remunerado.

Nós vimos, na explicação anterior, que, no divisor 220, não constam os dias relativos aos repouso. Assim, o cálculo da esquerda está equivocado. Esse entendimento está consubstanciado na redação anterior da OJ 394 do TST.

OJ-SDII-394 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

- RSR. INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS.

NÃO REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DAS FÉRIAS, DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DO AVISO PRÉVIO E DOS DEPÓSITOS DO FGTS. (DEJT divulgado em 09, 10 e 11.06.2010) A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de “bis in idem”.

No quadro da direita, temos a configuração mais adequada para cálculo dos reflexos. Primeiramente, as horas extras devem refletir no cálculo do Repouso Semanal Remunerado e, posteriormente, a soma das duas verbas (horas extras + RSR) servem de base para as demais verbas.

Nessa matéria, o TST reconsiderou seu entendimento. Em decisão tomada em incidente de recurso repetitivo (IRR), o Tribunal

Pleno da corte trabalhista concluiu que não há dupla incidência (bis in idem) dos reflexos nas férias, gratificação natalina, aviso prévio e FGTS. O novo entendimento deverá ser aplicado às horas extras trabalhadas a partir de 20.3.23.

O Colendo Tribunal já havia decidido anteriormente no sentido de fixar, para o Tema Repetitivo nº 9, tese jurídica nos seguintes termos:

“A majoração do valor do repouso semanal remunerado, decorrente da integração das horas extras habituais, deve repercutir no cálculo das demais parcelas que se baseiam no complexo salarial, não se cogitando de “bis in idem” por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS”.

Para melhor compreensão do tema, vejamos que, para o pagamento do 13º salário, realizado de forma ordinária, isto é, em dezembro de cada ano, são considerados, na base de cálculo dessa verba, tanto a média das horas extras realizadas como o pagamento do repouso semanal decorrente de tais horas.

De igual modo, o cálculo do FGTS em cada um dos meses considera tanto as horas extras realizadas e pagas quanto o repouso semanal remunerado sobre essas horas extras.

Assim, se no pagamento ordinário há a incidência do repouso somado às horas extras, o mesmo raciocínio deve se repetir no cálculo dessas verbas, nas reclamações trabalhistas.

Sobre o 13º salário, calculado em razão das horas extras, isto é, sobre os reflexos das horas extras no 13º salário, também deve haver a incidência do FGTS. É isso mesmo, reflexos dos reflexos, mas desde que haja pedido expresso e determinação no título judicial.

No Pje-Calc, o primeiro passo consiste em criar a verba horas extras nos moldes convencionais, com a marcação dos reflexos deferidos.

Veja a imagem a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto147.jpeg

Nessa verba, a única alteração necessária será na data dos reflexos sobre repouso semanal remunerado. Para isso, deve-se acessar a tela de “parâmetros” do reflexo, conforme destacado na imagem anterior. Em seguida, alterar a data final para 19.3.2023, conforme exposto na tela que segue, uma vez que, a partir de 20.3.2023, o RSR deve fazer parte da base de cálculo das demais verbas.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto148.jpeg

O passo seguinte será a criação de uma nova verba com o nome “RSR sobre horas extras a partir de 20.3.2023”. Para isso, você pode usar como modelo a verba “repouso semanal remunerado - comissionista”. A data da verba deve ser alterada. O campo data inicial deve ser 20.3.2023 e a data final deve corresponder ao período final das horas extras.

Por fim, nessa mesma verba, marque os reflexos aviso prévio, férias + 1/3 e 13º salário, igual ao que está na tela a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto149.jpeg

Em seguida, marque os reflexos nas verbas rescisórias, conforme demonstrado na figura que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto150.jpeg

4.28 Jornada Semanal

A quantidade de horas que cada empregado trabalha por semana depende da categoria a que ele está vinculado. Por exemplo, a jornada de advogado empregado não pode ultrapassar 4 horas diárias, nem 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva, ou ainda em caso de dedicação exclusiva .

De acordo com as lições de Barros (2017, p. 457):

As horas trabalhadas que ultrapassarem a jornada normal serão remuneradas com um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito (art. 20, § 2º, da Lei n. 8.906, de 1994). Isso significa que para o cálculo da hora extra do advogado deve-se dividir a remuneração mensal por 120, que é o número de horas trabalhadas no mês; o quociente desta operação equivale à hora normal, a qual será acrescida de um percentual de 100%. Já o trabalho noturno, assim considerado o que é realizado entre as 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, sofre uma sobrecarga de 25% sobre a hora normal. O mais comum, no entanto, é que a jornada diária padrão seja de oito horas com quarenta e quatro horas semanais nos termos do que dispõe o art. 7º, inciso XIII da Constituição Federal.

No que diz respeito à contagem de horas extras, alguma confusão pode ser gerada, pois alguns operadores do direito consideram como extraordinárias aquelas que ultrapassam a jornada diária, enquanto outros consideram como extraordinárias apenas as que ultrapassam a jornada semanal.

Contudo, a escolha do critério a ser utilizado deve evitar o bis in idem, isto é, deve-se evitar que haja a contagem em duplicidade de tais horas.

Para que se evite essa duplicidade, lançando-se mão de uma interpretação linguística, há que se entender que a conjunção “e”, no citado dispositivo legal, que une os dois critérios, o semanal e o diário, na verdade, tem o condão alternativo, ou seja, não se pode ultrapassar a jornada diária ou a semanal.

Por exemplo, se na segunda-feira o trabalhador ultrapassou em 4 horas sua jornada padrão e somando-se a jornada semanal trabalhada houve um total de 48 horas de labor, não devem ser pagas 8 horas extras, isto é, 4 em razão de ter extrapolado a jornada diária e 4 por ele ter ultrapassado a jornada semanal, mas apenas 4 horas extras, de maneira que não haja duplicidade na contagem.

Além disso, uma dúvida que pode permear essa matéria ocorre no caso de o empregado trabalhar em excesso em 1 ou mais

dias da semana sem ultrapassar, contudo, a jornada semanal de 44 horas. Nesse caso, como a Constituição Federal determina que não pode ser ultrapassado nenhum dos parâmetros (semanal ou diário), também deve haver o pagamento de horas extraordinárias, salvo se houver acordo de compensação de horas válido.

O mais comum é que, na hipótese de sentença judicial, seja determinado o cálculo que mais favoreça ao reclamante. No cartão de ponto do Pje-Calc, deve ser marcada a opção “horas extras pelo critério mais favorável”, conforme tela a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto151.png

Por exemplo, se o empregado trabalhou 4 horas a mais do que sua jornada padrão em um dia da semana, mas não ultrapassou a jornada semanal, pelo critério mais favorável, serão contabilizadas 4 horas extras, como no primeiro quadro da imagem que segue, em que foram realizadas 4 horas extras na terça-feira, mas não foi ultrapassada a jornada semanal.

Por outro lado, caso o empregado tenha ultrapassado a jornada diária em algum dia, mas o total de horas da semana seja superior à soma das horas extras diárias, prevalece a quantidade semanal, conforme exposto no segundo quadro da imagem que segue.

Critério mais favorável - Diário

Dias da semana	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	TOTAL
Horas trabalhadas	2:00	12:00	8:00	8:00	8:00	4:00	42:00
Horas extras		4:00					4:00

Critério mais favorável - Semanal

Dias da semana	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	TOTAL
Horas trabalhadas	9:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	49:00
Horas extras	1:00						5:00

4.29 Aplicação da Súmula 85 do TST

Outra variável que envolve a questão da jornada de trabalho é a aplicação de compensação de jornada por meio de ajustes individuais ou coletivos.

A compensação de jornada por meio de acordo está prevista no art. 59-B da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017:

Art. 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional.

Antes da alteração legislativa descrita, para pacificar as situações em que houve acordo de compensação, mas não houve o reconhecimento legal desses ajustes realizados entre as partes, o TST editou a famosa Súmula 85.

Súmula nº 85 do TST COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI) - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016

I. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. (ex-Súmula nº 85 - primeira parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003) II. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. (ex-OJ nº 182 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000)

III. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. (ex-Súmula nº 85 - segunda parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003) IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. (ex-OJ nº 220 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001) V. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade “banco de horas”, que somente pode ser instituído por negociação coletiva.

VI - Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT.

Os itens III e IV do verbete são os mais relevantes para os cálculos trabalhistas. Na verdade, eles traduzem o mesmo entendimento com fundamentos distintos.

O item III afirma que, se não forem observadas as exigências legais para o regime de compensação, aquelas horas que ultrapassarem a jornada máxima diária (8 horas), desde que não ultrapassem o limite ajustado, devem ser pagas com o acréscimo apenas do adicional.

Já o item IV determina que a aplicação da fórmula descrita aplica-se quando as horas extras forem habituais, fato esse que descaracterizaria a compensação de jornadas.

Súmula 85, TST

Dias da semana	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	TOTAL
Acordo de compensação	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00		44:00
Horas permitidas além da jornada legal	1:00	1:00	1:00	1:00			4:00
Horas trabalhadas	12:00	9:00	9:00	9:00	8:00	4:00	51:00
Horas extras	4:00						4:00

Para melhor entendimento da tabela anterior, infere-se que a jornada padrão do empregado era de 8 horas diárias e que foi realizado um acordo de prorrogação em que o trabalhador poderia trabalhar 1 hora a mais de segunda a quinta-feira, o que resulta em quatro horas semanais.

Nesse exemplo, na segunda-feira, o empregado trabalhou 12 horas, isto é, ultrapassou a jornada padrão em 4 horas. Dessas 4 horas, 1 hora está dentro do período de compensação.

Então, no tocante a essa hora, ele deve receber apenas o adicional. As outras 3 horas que ultrapassaram a jornada legal, na segunda-feira, devem ser pagas como extras + adicional, porque a jornada semanal de 44 horas foi ultrapassada.

Na terça, quarta e quinta-feira, o empregado ultrapassou a jornada em 1 hora, em cada um dos dias. Essa hora está dentro do limite da compensação, razão por que deve ser pago somente o adicional.

O empregado deveria trabalhar 1 hora a mais de segunda a quinta para não trabalhar no sábado. Portanto, nesses dias (terça a quinta), ele deve receber apenas o adicional de 50%, totalizando 3 horas + 1 hora da segunda-feira, ou seja, 4 adicionais no total.

Na sexta-feira, ele não ultrapassou a jornada legal, portanto, não receberá nem horas extras, nem o adicional.

Já no sábado, ele ultrapassou a jornada em 4 horas, desse modo, sobre essas quatro horas, ele deve receber a hora extra + o adicional.

Somando-se essas quatro horas do sábado com as 3 horas extras da segunda-feira, nós teremos 7 horas extras, isto é, ele trabalhou 51 horas nessa semana, e ultrapassou a jornada semanal em 7 horas.

Quanto aos adicionais, o empregado receberá 4 horas correspondentes ao excedente da segunda, terça, quarta e quinta-feira.

Desse modo, das quatro horas da segunda-feira, somente uma é adicional, as outras são extras. Só haveria *bis in idem* nesse caso se, na segunda-feira, por exemplo, ele tivesse recebido 4 adicionais e mais 4 horas extras em razão da extrapolação semanal.

Na hipótese descrita, na hipótese descrita, se não houvesse nenhum tipo de acordo de compensação, o empregado teria direito a 7 horas extras na semana. Por outro lado, caso houvesse um acordo de compensação, mas não tivessem sido observadas as formalidades legais (III) ou essas horas fossem habituais (IV) e tivesse sido determinada a aplicação da Súmula 85 do TST, teríamos a seguinte situação:

No exemplo anterior, sobre as quatro horas ajustadas localizadas na terceira linha da tabela, devem ser pagos apenas os adicionais de horas extras que, na fórmula do cálculo das horas com 50%, é representado por 0,50.

Como forma de simular as informações contidas na tabela anterior, lançamos no Pje-Calc uma jornada de trabalho que retratasse a mesma quantidade de horas extras, conforme figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto152.jpeg

Essa configuração deve ser realizada por meio da marcação do item correspondente, localizado no menu principal “cartão de ponto”, conforme imagem abaixo.

No campo de quantidade, correspondente à aplicação do verbete em estudo, deve ser informada a quantidade de horas diárias em que é permitida a extrapolação da jornada diária, contidas na terceira linha da coluna anterior, ou seja, 1 hora.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto153.png

Saliente-se que o sistema Pje-Calc não permite a marcação simultânea de horas em conformidade com a Súmula 85 e horas extras noturnas.

Quanto à jornada padrão, deve-se informar, nos respectivos dias, 8 horas diárias para o exemplo anterior, conforme imagem que segue:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto154.png

Digamos, porém, que o acordo seja para o empregado trabalhar 8h48 de segunda a sexta-feira para não trabalhar no sábado. Nesse caso, a quantidade que deve ser informada no Pje-Calc para fins de compensação deve ser 00:48, visto que o empregado somente estará autorizado a trabalhar até esse limite de quarenta e oito minutos por dia. O lançamento será realizado conforme está exposto na tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto155.png

E se o empregado ultrapassar esse limite?

Por consequência, ele ultrapassará o limite semanal também. Então, o tempo que ele trabalhar dentro desse limite de 48min, ele terá direito ao adicional de 50%, por exemplo, e o que ultrapassar esse interstício, será pago como hora extra “cheia”. O multiplicador será 1,50.

E se o acordo for para o trabalhador desenvolver seu labor por 7h20, de segunda a sábado, e ele ultrapassar esse marco temporal?

Na verdade, a jornada semanal que estamos acostumados no Brasil, isto é, 8 horas de segunda a sexta-feira e quatro horas aos sábados, não tem respaldo legal. O que a Constituição exige é que não se ultrapasse a jornada diária de 8 horas e nem a semanal de 44 horas, mas não há vedação ao empregado trabalhar, por exemplo, 7 horas no sábado.

Observando-se a jornada de 44 horas semanais, natural seria o empregado trabalhar 7h20min todos os dias, de segunda a sábado. Mas, por uma questão de qualidade de vida no trabalho e respeito aos costumes, convencionou-se que a jornada semanal seria encerrada no sábado, ao meio dia.

Desse modo, nesse caso, não deve haver a aplicação da Súmula 85 do TST, e sim o pagamento normal de horas extras, pois, fatalmente, o empregado do caso anterior terá ultrapassado a jornada semanal de 44 horas, visto que 7h20 x 7 dias resultarão em 44 horas semanais e, por outro lado, ele não terá ultrapassado o limite diário estipulado no inciso XVI, art. 7º da Constituição Federal, visto que ele laborou menos do que oito horas diárias.

Como forma de enriquecer mais o debate, vejamos o teor da Súmula 36 do TRT da Nona Região:

ACORDO DE COMPENSAÇÃO SEMANAL. PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS.

I - Havendo acordo de compensação e constatado em qualquer dia da semana o excesso de jornada além do máximo legal admitido no art. 59 da CLT, de 02h00 extras, nessa semana será inválido o regime compensatório, não se aplicando a parte final do item IV, da Súmula 85 do C.TST e todo o tempo de trabalho além da jornada normal será devido com o pagamento da hora normal mais o adicional;

II - Havendo acordo de compensação e constatado, em qualquer semana, o labor no dia destinado à compensação, nessa semana será inválido o regime compensatório, não se aplicando a parte final do item IV, da Súmula 85 do C.TST e todo o tempo de trabalho além da jornada normal será devido com o pagamento da hora normal mais o adicional;

III - Havendo acordo de compensação e constatada habitualidade no labor extraordinário, fora de qualquer das hipóteses dos incisos I e/ou II, será aplicável a parte final do item IV da Súmula 85 do C.TST, sendo remunerado pelo adicional o tempo destinado à compensação, e integralmente (tempo + adicional) no que exceder.

O item I desse verbete determina que, havendo mais do que 2 horas extras por dia, há a descaracterização do acordo de compensação e todas as horas devem ser pagas como extra. Desse modo, caso o empregado tenha trabalhado 3 horas em um dia, ele terá que receber o valor da hora normal acrescida do adicional.

O mesmo entendimento aplica-se quando ficar estipulado um dia específico para compensação da jornada trabalhada e, em desrespeito aos critérios definidos, houver trabalho nesse dia. É o que se infere do item II da citada súmula.

Por fim, a aludida súmula diz que somente deve ser aplicado o teor dos itens III e IV da Súmula 85 do TST se não ocorrer nenhuma das situações descritas nos itens precedentes e houver habitualidade na prestação de horas extras.

A aplicação desse verbete ao Pje-Calc não será fácil se houver muita variação de situações entre as semanas, visto que o sistema só permite a aplicação a todo o período, e não seria produtiva a criação de vários períodos, um por semana, por exemplo, para termos uma completa adequação do caso real ao entendimento do TRT9.

Ademais, complexa se mostra a questão da habitualidade, havendo as mais diferentes interpretações a respeito. Serve como orientação aquela emanada da Súmula TST n. 291, em que se considera habitual o serviço prestado durante pelo menos um ano, não obstante a jurisprudência seja oscilante, estando o tema longe de ser pacífico. (Sanchez, 2018). A Lei 13.467/2017, que fez alterações significativas na CLT, estabeleceu os mesmos critérios da Súmula 85 no art. 59-A da Consolidação. Veja o teor:

Art. 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional.

Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas.

4.30 Domingos e Feriados em Dobro

O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Esse é o teor da Súmula 146 do TST:

Súmula nº 146 do TST. TRABALHO EM DOMINGOS E FERIAADOS, NÃO COMPENSADO (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 93 da SBDI-I - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.

Esse entendimento aplica-se também aos empregados que atuam na jornada 12 x 36. Nesse caso, para o trabalho realizado em domingos, em razão da referida jornada, não deve haver a dobra. No entanto, caso haja trabalho em feriados sem compensação, deve haver o pagamento dobrado.

O cálculo de domingos e feriados em dobro pode ser lançado por meio do calendário do sistema Pje-Calc, na hipótese em que todos os feriados foram trabalhados sem compensação.

4.31 Intervalos

O sistema Pje-Calc tem robusta configuração para apuração dos principais intervalos existentes na legislação, tais como os intervalos intrajornada, interjornada, intervalos dos digitadores, das pessoas que trabalham em câmara fria etc.

4.32 Intervalo Interjornada

Todo empregado urbano, rural ou doméstico tem direito ao descanso semanal remunerado (DSR) de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, preferencialmente aos domingos e nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Todo empregado deverá usufruir ao menos um domingo de folga no mês (Art. 67 da CLT).

No regime de revezamento, as horas trabalhadas depois do fim de semana, isto é, depois do repouso de 24 horas, devem ser remuneradas como horas extras se não for respeitado o intervalo mínimo de 11 horas. Desse modo, devem-se somar 35 horas de intervalo entre o final da última jornada e o início da próxima, a teor do que dispõe a Súmula 110 do TST abaixo transcrita:

Súmula nº 110 do TST. JORNADA DE TRABALHO. INTERVALO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional.

Por exemplo, se o empregado trabalhar no sábado até as 22 horas, ele só poderá retornar ao trabalho às 9 horas da segunda-feira.

No sistema Pje-Calc, essa configuração é realizada dentro da tela de cartão de ponto, conforme demonstrado na figura a seguir.

Alguns empregados têm intervalos interjornadas diferenciados, como é o caso dos ferroviários. Para essa categoria, o intervalo interjornadas de 10 horas, previsto no §1º do art. 239 da CLT, exclui a aplicação do intervalo de 11 horas previsto no art. 66 da Consolidação.

A partir da versão 2.6.2 do sistema Pje-Calc, lançada em setembro de 2020, foram inseridos outros intervalos, de maneira que passou a ser possível atingir outras categorias no cálculo do intervalo interjornada.

Assim, passou a constar no sistema a possibilidade de utilizarmos como intervalo interjornadas 10, 11, 12, 14 e 17 horas, aplicados respectivamente aos jornalistas, operadores cinematográficos, trabalhadores em serviços ferroviários e em serviços de telecomunicações.

Esse tópico do Pje-Calc foi melhorado também a partir da versão 2.6.2, pois tornou-se possível configurar trabalhos aos finais de semana sem prejuízo da contagem do intervalo interjornada.

Com o lançamento da referida versão do sistema, realizado em janeiro de 2021, o aplicativo passou a envolver o trabalho realizado aos domingos sem que esse trabalho seja considerado como labor em dia de descanso, isto é, o trabalho realizado no domingo pode ser entendido como um dia normal de trabalho para fins de cálculo das horas interjornadas.

Desse modo, a partir de tais alterações, se o campo “entre semanas” for 24 horas superior ao valor selecionado no campo “entre jornadas”, a apuração do intervalo entre semanas ocorrerá sempre considerando o horário de saída do sábado e o horário de entrada da segunda, de maneira que as horas eventualmente trabalhadas no domingo serão consideradas como intervalo e somadas ao total de intervalos.

Confira a imagem abaixo, em que o empregado inicia o trabalho sempre às 7h00 e finaliza às 21h00. Nessa hipótese, ele só poderia retornar no dia seguinte às 08h00 considerando que se trata de um empregado urbano.

Sábado	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Domingo	07:00-21:00	14,00	0,00	54,00	0,00
Segunda	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	15,00
Terça	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Quarta	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Quinta	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Sexta	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Sábado	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Domingo	-	0,00	0,00	40,00	0,00
Segunda	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00

No exemplo descrito na imagem anterior, as horas trabalhadas no domingo são consideradas como horas interjornadas.

A segunda hipótese ocorre no caso em que o campo “entre semanas” é preenchido com o mesmo horário selecionado no campo “entre jornadas”. Nessa hipótese, a apuração do intervalo entre semanas será realizada em duas etapas, sempre que haja trabalho aos domingos, isto é, do sábado para o domingo e do domingo para a segunda.

Caso não haja trabalho no domingo, o cálculo será realizado em etapa única, isto é, de sábado para segunda, considerando um valor “entre semanas” 24 horas superior ao valor selecionado em “entre jornadas”. Confira o quadro a seguir, em que houve um domingo trabalhado.

Sábado	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Domingo	07:00-21:00	14,00	0,00	54,00	1,00
Segunda	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Terça	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Quarta	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Quinta	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Sexta	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Sábado	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Domingo	-	0,00	0,00	40,00	0,00
Segunda	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00

A última opção ocorre quando o usuário seleciona a opção “em branco” no campo “entre semanas”. Nesse caso, só haverá apuração do intervalo entre semanas quando houver trabalho no domingo. Nessa hipótese, a apuração será realizada do sábado para o domingo e do domingo para a segunda-feira, observando-se o descanso “entre jornadas” selecionado. Acompanhe no quadro a seguir o relatório diário do ponto informado seguindo essa última hipótese.

Sábado	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Domingo	07:00-21:00	14,00	0,00	54,00	1,00
Segunda	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Terça	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Quarta	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Quinta	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Sexta	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Sábado	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00
Domingo	-	0,00	0,00	40,00	0,00
Segunda	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	0,00
Terça	07:00-21:00	14,00	0,00	0,00	1,00

4.33 Intervalo Intra jornada

O empregado também terá direito ao intervalo, dentro da jornada de trabalho, para descanso ou alimentação, conforme estabelece o art. 71 da CLT:

Art. 71 da CLT - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.

A forma de cálculo no sistema Pje-Calc é similar àquela utilizada para cálculo das horas extras normais. Recomendamos a leitura do tópico em que tratamos dos cartões de pontos no Pje-Calc. As configurações podem ser realizadas na tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto157.png
Assim, o cálculo pode ser feito por três critérios:

- Apurar somente o período que falta para completar 1h: Deixe marcado apenas o checkbox “Intervalo intrajornada em jornada superior a 6h”.
- Apurar 1h de intervalo: Deixe marcados apenas os checkboxes “Intervalo intrajornada em jornada superior a 6h” e “Apurar supressão do intervalo intrajornada integral”.
- Apurar 1h de intervalo até 10/11/2017 e somente o período que falta para completar 1h a partir de 11/11/2017: deixe marcados apenas os checkboxes “Intervalo intrajornada em jornada superior a 6h” e “Apurar supressão do intervalo intrajornada conforme §4º do Art. 71 da CLT”.

Na parte em que tratamos do cartão de ponto, o leitor encontrará mais informações sobre a configuração dos intervalos.

4.34 Intervalos Superiores a Duas Horas

De acordo com o art. 71 da CLT, o empregado que trabalha mais de 6 horas diárias tem direito ao intervalo intrajornada de pelo

menos 1 hora sem ultrapassar duas horas diárias, salvo se houver acordo escrito ou contrato coletivo que permita intervalo maior.

Caso não haja acordo ou convenção coletiva, o horário de intervalo que ultrapassar as duas horas estipuladas no aludido dispositivo legal deve ser calculado como se horas extras fosse, com o acréscimo do adicional legal, nos termos do art. 7º, XVI, da Constituição Federal.

Digamos que um empregado desenvolveu uma jornada diária das 8h às 12h e das 18h às 22h. Nesse caso, ele trabalhou apenas oito horas diárias, fato que, em princípio, não ensejaria o pagamento de quaisquer horas extraordinárias.

Analisando melhor a situação e aplicando-se o citado dispositivo legal, verifica-se que o trabalhador deve receber pelo menos 4 horas extras correspondentes à extrapolação do intervalo máximo permitido em lei.

Essa é a inteligência da Súmula 118 do TST:

SÚMULA Nº 118 - JORNADA DE TRABALHO. HORAS

EXTRAS. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam empo à do da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada.

E como devemos configurar o cálculo dessa verba no sistema Pje-Calc? Vamos aprender agora. Essa função foi incluída na versão 2.7.0 do sistema.

A contagem desse tipo de hora extra deve ser realizada por meio da manipulação da jornada trabalhada, lançando-se mão da opção “jornada semanal”, localizada na tela de cartão de ponto. Vamos ao passo a passo.

Inicialmente, crie um cartão de ponto, por meio do menu “Cartão de Ponto” e, em seguida, acesse o menu “novo”.

Na tela de configuração do cartão de ponto, basta marcar a opção correspondente ao Enunciado 118, conforme destaque da tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto158.png

Com a marcação anterior, o sistema criará uma coluna específica na apuração do cartão de ponto, de forma que será possível usar essa quantidade apurada nas verbas criadas, tanto como divisor quanto como multiplicador.

Veja que na tela a seguir estão destacadas duas colunas: a da esquerda demonstra a quantidade de intervalos intrajornadas, e a segunda, a aplicação do Enunciado 118 do TST. Veremos como usar esses dados nos próximos tópicos deste livro.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto159.png

4.35 Dedução de Horas Extras Pagas

Quanto à dedução de horas extras pagas e constantes nos comprovantes de pagamento de salários, essas deverão ser abatidas pelo valor global, não se limitando ao mês de apuração, conforme dispõe a OJ 415 do TST:

Orientação Jurisprudencial 415/TST-SDI-I - 14/02/2012 - Jornada de trabalho. Horas extras. Reconhecimento em juízo. Critério de dedução ou abatimento dos valores comprovadamente pagos no curso do contrato de trabalho. CLT, art. 59. A dedução das horas extras comprovadamente pagas daquelas reconhecidas em juízo não pode ser limitada ao mês de apuração, devendo ser integral e aferida pelo total das horas extraordinárias quitadas durante o período imprescrito do contrato de trabalho.

Ressalte-se também que essas horas extras pagas não podem fazer parte da base de cálculo das horas extras calculadas, sob pena de se incidir em duplicidade (*bis in idem*).

4.36 Cartões de Ponto

O uso do cartão de ponto no sistema Pje-Calc é talvez a parte que mais apresenta dúvidas, ante a grande quantidade de controles que as telas do sistema oferecem.

O primeiro passo para desvendar a contagem de horas extras será inserir os dados, isto é, o histórico do horário trabalhado pelo empregado.

Normalmente, temos três tipos de lançamentos.

A situação mais simples ocorre quando já temos previamente apurada a quantidade de horas extras prestadas, a qual já foi arbitrada em sentença, por exemplo, 30 horas extras semanais.

A segunda situação ocorre quando temos apenas os horários predefinidos, por exemplo, o empregado trabalhava às segundas, quartas e sextas, das 07:00 às 20:00, e às terça e quintas, das 09:00 às 19:00.

Por fim, a terceira situação ocorre quando temos apenas o cartão de ponto do trabalhador a ser digitado para apuração da quantidade de horas.

Na primeira hipótese, quando temos a quantidade de horas semanais, basta multiplicar essa quantidade pela quantidade de semanas do mês. Caso o leitor tenha dificuldade na contagem da

quantidade de semanas do mês indicamos o tópico que tratamos de aspectos matemáticos das verbas trabalhistas.

Apurada a quantidade mensal, deve-se lançar esse total de horas diretamente no campo referente à quantidade de horas, contido na tela de configuração da verba, conforme passos a seguir.

Primeiramente, clique no menu “verbas” e crie uma verba, por meio do menu “expresso”. Na tela seguinte, clique em “horas extras”, de acordo com o percentual desejado.

A verba, depois de criada, ficará no topo da tela do menu “verbas”.

Por fim, informe, no campo “quantidade”, o total de horas extras mensais estipuladas na sentença, conforme tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto160.jpeg

Na tela anterior, o marcador “proporcionalizar” indica que a quantidade de horas será proporcional aos dias efetivamente trabalhados. Para isso, o sistema considerará período de férias gozadas e faltas (justificadas ou não), bem como a quantidade de dias trabalhados no último mês de serviço.

Mas, se o usuário não sabe a quantidade de horas mensais e dispõe apenas da jornada de trabalho do empregado registrada em seu cartão de ponto, será necessário usar a tela de cartão de ponto para apurar tais horas.

Para fazer isso, primeiramente, será necessário clicar no menu “cartão de ponto” e, em seguida, clicar no botão “novo”.

Na tela seguinte, o usuário terá acesso a todas as configurações necessárias para o cálculo de verbas relacionadas à jornada. Vamos tratar de cada uma delas.

Primeiramente, é importante destacar que o usuário poderá criar vários períodos de horas extras desde que não haja choque entre eles, isto é, devem ser períodos distintos, conforme tela “critérios de apuração”.

Ao optarmos por “programação semanal”, o sistema apresentará uma grade com linhas e colunas para que o usuário estabeleça um padrão para os horários de entrada e saída de cada dia da semana e para os feriados. As ocorrências do cartão de ponto serão preenchidas automaticamente, com base na programação semanal, excluindo-se os períodos de faltas e férias gozadas registrados no sistema, e poderão ser editadas na página “grade de ocorrências”, por meio do botão de igual nome.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto161.png

Por outro lado, se o calculista dispõe da jornada semanal do trabalhador e essa jornada repete-se durante todo o contrato,

deve-se marcar a opção “programação semanal”, localizada no grupo preenchimento de jornada, na parte inferior da tela:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto162.png

A tela exibirá uma tabela para preenchimento, conforme figura abaixo. As outras opções trataremos em seguida.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto163.jpeg

Além disso, se o calculista dispõe apenas do cartão de ponto do empregado, ele poderá usar a opção demonstrada na figura anterior para preencher a jornada, considerando os horários mais comuns para depois realizar as alterações, em cada um dos meses.

Ao informar a jornada, na tela de cartão de ponto, e clicar no botão “salvar”, o sistema exibirá a tela com três botões: “novo”, em que é possível criar mais um período de cartão de ponto, “grade

de ocorrências”, em que é possível alterar a jornada em cada um dos meses do contrato de trabalho, e “visualizar cartão”, por meio do qual é possível apurar a quantidade de horas extras. Observe a figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto164.png

Por enquanto, vamos tratar da grade de ocorrências localizada no botão do meio, na imagem anterior. Ao clicarmos nesta opção, o sistema retornará uma tela em que é possível alterar os horários bastando, para isso, selecionar o mês desejado e clicar no botão “salvar”, conforme demonstrado na tela a seguir.

Importante destacar que é necessário clicar em salvar em cada um dos meses alterados antes de prosseguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto165.png

Na tela demonstrada na imagem anterior, o usuário pode excluir apenas um turno em determinado cartão, caso deseje. Confira a figura que segue. Para isso, basta desmarcar o checkbox indicado na figura. Assim, o turno inteiro, dentro do mês selecionado, será excluído do cartão de ponto. Essa alteração foi promovida pela versão 2.5.4 do sistema.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto166.jpeg

Realizadas todas as alterações, o usuário deverá voltar ao menu “cartão de ponto” e clicar no botão “visualizar cartão”. Ao realizar este passo, será exibida a tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto167.png

Ao clicar no botão “apurar cartão de ponto”, o sistema exibirá uma tabela com todas as apurações, conforme configuração realizada na tela de “critérios de apuração”. Em cada coluna, o sistema exibe uma contagem diferente, de acordo com o que foi configurado na tela “critérios de apuração”. Observe a imagem a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto168.jpeg

Ao clicarmos o botão “excluir”, indicado na tela anterior, excluiríamos apenas a apuração da quantidade de horas, e não o cartão de ponto lançado.

Antes da versão 2.5, somente seria possível excluir uma apuração se não houvesse nenhuma coluna vinculada a alguma verba. Assim, se houvesse uma das colunas vinculadas a alguma verba, por exemplo, horas extras, seria necessário primeiramente desvincular a coluna na tela de parâmetros da verba.

A partir da citada versão, contudo, essa limitação foi contornada.

Voltando à tela de apuração, primeiramente o sistema pede o dia do fechamento mensal. Nós sabemos que algumas empresas, que não possuem sistemas automatizados de cartão de ponto e contagem de horas extras, costumam fechar a contagem de horas por volta do dia 20, para que haja tempo hábil para fechamento da folha de pagamento. Nessa situação, o dia de fechamento da folha deve ser lançado no campo correspondente:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto169.png

A tela exibe, também, um campo para que sejam lançadas exceções no tocante ao dia de fechamento da contagem de horas.

Por fim, o sistema exibe a possibilidade de incluirmos resultados apurados em planilhas do Excel. O sistema apresenta um link com exemplo de uma planilha que poderá ser adaptada.

4.37 Importação do Cartão de Ponto

A importação de jornada de trabalho diretamente de outras planilhas ou aplicativos era uma função que os usuários solicitavam com frequência, isto é, a possibilidade de importar os horários trabalhados diretamente de uma planilha do Excel para o Pje-Calc.

Essa função foi disponibilizada na versão 2.5 do sistema. Assim, depois de criar um cartão de ponto, conforme demonstramos em tópico específico, o usuário deverá clicar na opção “grade de ocorrências”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto170.png

O passo seguinte será clicar na aba “importar jornada”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto171.png

Em seguida, seleciona-se o arquivo, no computador, conforme modelo disponibilizado na mesma tela, e clica-se no botão “confirmar”.

Trataremos agora sobre as formas de apuração, de acordo com as configurações realizadas na tela “critérios de apuração”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto172.png

Vamos estudar essa tela por tópicos.

4.38 Não Apurar Horas Extras

Ao marcarmos a opção “Não apurar horas extras”, informamos ao sistema que desejamos calcular outras opções, tais como dias trabalhados, horas trabalhadas, adicionais noturnos, exceto horas extras. Essa marcação evita que apareça de forma necessária a quantidade de horas extras.

4.39 Horas Extras Excedentes da Jornada Diária

Ao marcar essa opção, o sistema calcula as horas extras que excedam a jornada padrão em cada um dos dias. Por exemplo, na tela anterior, temos que a jornada padrão é 8 horas. Desse modo, se em um dia o empregado trabalhar 9 horas, ainda que não ultrapasse a jornada semanal de 44 horas, o sistema calcula 1 hora extra. Essa marcação é incompatível com a opção “horas extras excedentes da jornada semanal” e “horas extras excedentes da jornada mensal”, assim como a apuração nos termos da Súmula 85 do TST.

4.40 Horas Extras - Critério Mais Favorável

Alguma confusão pode surgir na hora da contagem das horas extras, pois alguns operadores do direito consideram como extraordinárias aquelas que ultrapassam a jornada diária, enquanto outros consideram como extraordinárias apenas as que ultrapassam a jornada semanal.

No entanto, a escolha do critério a ser utilizado deve evitar o bis in idem, isto é, que haja a contagem em duplicidade de tais horas.

Para que se evite essa duplicidade, deve-se lançar mão de uma interpretação linguística, pois há que se entender que a conjunção “e”, no art. 7º, XIII, da Constituição Federal, que une os dois critérios, o semanal e o diário, na verdade, tem o condão alternativo, ou seja, significa que não se pode ultrapassar a jornada diária ou a semanal.

Por exemplo, se na segunda-feira o trabalhador ultrapassou em 4 horas sua jornada padrão e, por outro lado, somando-se a jornada semanal trabalhada, houve um total de 48 horas de labor, não devem ser pagas oito horas extras (4 horas diárias + 4 horas semanais), mas apenas quatro horas extras, de maneira que não haja duplicidade na contagem.

Tratamos da configuração de horas extras nos termos da Súmula 85 do TST, no tópico “Jornada de trabalho”.

Na tela de critérios de apuração, devemos configurar da mesma forma que está exposto na figura a seguir.

4.41 Apurar Primeiras Horas em Separado

É comum encontrarmos, em decisões de dissídios coletivos, acordos ou convenções coletivas, acréscimo para pagamento de hora extra em percentual superior a 50%, quando o trabalho diário ultrapassar determinada quantidade de horas extras, conforme demonstrado no exemplo a seguir:

- Até 2 horas extras por dia, o empregado terá direito a um adicional de 50%.
- Acima de 2 horas extras por dia, o empregado terá direito a um adicional de 70%.

Destaque-se que, no Pje-Calc, esse tipo de contagem, por tratar de contagem diária, é incompatível com a apuração semanal de horas extras. Caso a alteração no percentual seja a partir de “x” horas extras semanais, e não diárias, o lançamento deve ser manual.

Além disso, deve-se consultar tais instrumentos para aplicar de forma correta o percentual aos cálculos, e até para analisar se há regra específica definida para pagamento do labor extraordinário, a exemplo do citado.

No sistema, isso pode ser configurado conforme marcação da tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto174.jpeg

A configuração exposta na tela anterior fará com que o sistema gere, na tela de apuração do cartão de ponto, uma coluna

em separado com as quantidades correspondentes a estas horas extras. Esta coluna poderá ser utilizada, na quantidade de horas, nos cálculos das horas extras.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto175.png

No campo “quantidade”, deve ser selecionada a opção referente à quantidade dessas horas extras calculadas em separado.

Na mesma tela, a referida coluna, que apresenta o cálculo separado de algumas horas extras, também pode ser utilizada como divisor.

Desse modo, se tivermos dois percentuais distintos para o mesmo contrato e para o mesmo período, será necessário criarmos duas verbas diferentes, selecionando-se, na tela de configuração da verba (parâmetros), cada uma das colunas.

4.42 Horas Extras Excedentes da Jornada Semanal

Esse tópico é autoexplicativo e demonstra a situação em que se deseja que, na contagem de horas extras, o sistema observe apenas

a jornada semanal lançada no campo correspondente, conforme ilustrado na imagem a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto177.png

4.43 Horas Extras Excedentes da Jornada Mensal.

Essa situação é rara, mas também é autoexplicativa e demonstra a situação em que se deseja que, na contagem de horas extras, o Pje-Calc observe apenas a jornada mensal lançada no campo correspondente.

Esse campo pode ser útil quando haja o cálculo de banco de horas mensal, de modo que o que importa é a quantidade de horas mensais.

A partir da versão 2.9 do sistema, lançada em dezembro de 2021, houve alteração no rótulo desse campo com a inclusão e uma ajuda para os usuários.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto178.png

Assim, o campo “jornada mensal” somente deve ser preenchido com a jornada mensal média calculada por meio da divisão da jornada mensal por 7 com a multiplicação por 30.

Esse campo não deve ser confundido com a carga horária padrão contida na tela de parâmetros do cálculo. Essa advertência ocorre, porque alguns calculistas preenchem o campo jornada mensal com 220, por acreditarem que esse campo funcionaria como divisor.

Essa marcação equivocada gera contagem errada de horas, sobretudo quando é marcada a opção “extra aos feriados em separado”.

4.44 Considerar Feriados

Este item tem como função completar a jornada semanal em que houve feriados, para efeito de contagem das horas extras.

Como exemplo, temos a tabela abaixo, em que houve um feriado na quarta-feira. Deve ser marcada a opção “considerar feriados”, quando se deseja excluir da jornada de trabalho os feriados trabalhados.

segunda	terça	quarta	quinta	sexta	sábado
8	8	feriado	8	8	4

Associadas a essa configuração, estão as opções “considerar jornada diária nos feriados trabalhados” e “considerar jornada diária nos feriados não trabalhados”:

Por exemplo, na tabela a seguir, a quarta-feira foi feriado nacional, desse modo, quando o usuário deseja calcular as horas extras pelo critério semanal, caso ele marque a opção “considerar jornada diária nos feriados trabalhados”, o sistema considerará a jornada de 44 horas, apesar de não haver trabalho no feriado.

O mesmo se aplica nos casos em que o empregado tenha faltado de forma justificada. Esta alteração relacionada às faltas foi inserida no sistema na versão 2.6.2, lançada em janeiro de 2021.

O objetivo é completar a jornada como se o empregado tivesse trabalhado no feriado ou no dia em que faltou de forma justificada, para fins de cálculo de jornada semanal.

Desse modo, no exemplo a seguir, se o empregado tivesse trabalhado 10 horas na terça-feira, apesar de ter havido apenas 38 horas efetivas de trabalho na semana, o sistema consideraria como 46 horas de trabalho, o que geraria direito a 2 horas extras na semana.

segunda	terça	quarta	quinta	sexta	sábado
8	8	feriado	8	8	4

4.45 Extras aos Feriados e Domingos em Separado

Essa opção serve para o cálculo de horas extras realizadas em dias não úteis, cujos percentuais geralmente são em dobro (100%).

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto180.jpeg

Para as informações prestadas, o sistema gerará, na apuração do cartão de ponto, colunas separadas com a quantidade de horas realizadas em feriados ou domingos, conforme a marcação.

4.46 Tolerância

Opção destinada a configurar a tolerância de atraso ou de permanência do trabalhador antes ou depois do horário determinado, nos termos do que dispõe o art. 58, §1º, da CLT :

§ 1º Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários.

Vejamos a configuração da tolerância no Pje-Calc:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto181.jpeg

Ressalte-se que algumas convenções coletivas podem estipular limites diversos daqueles apontados na CLT.

O grupo jornada padrão representa os limites além dos quais o sistema considerará como extrapolada a jornada, seja diária, seja semanal ou mensal.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto182.png

4.47 Períodos de Descanso

Os períodos de descanso também têm marcação específica, e os campos já contemplam alterações impostas pela Lei 13.467/17, a lei da Reforma Trabalhista, tais como considerar o fracionamento do intervalo intrajornada.

Tratamos sobre os intervalos em tópico específico deste trabalho.

Neste tópico vamos conhecer as principais funções do grupo localizado dentro do menu “cartão de ponto”. Vamos estudar os itens localizados na parte esquerda da tela. Acompanhe a tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto183.png

Inicialmente, nós temos os itens que permitem apurar feriados, domingos, e sábados e domingos trabalhados. O próximo item refere-se ao intervalo trazido pelo art. 384 da CLT, vejamos o teor do mencionado dispositivo:

Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho.

Tal artigo foi revogado pela Lei 13.467/2017 e está inserto no título que trata do trabalho da mulher. Desse modo, a marcação do referido item faz com que o sistema calcule, como horas extras, o intervalo não usufruído.

Assim, da mesma forma que as horas in itinere, apesar da revogação das normas, ainda existem processos em que houve o deferimento desse intervalo ou dessas horas extras de percurso.

O próximo item desse grupo de descanso diz respeito ao intervalo exposto no art. 72 da CLT, que tem a seguinte redação

Art. 72 - Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), a cada período de 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 (dez) minutos não deduzidos da duração normal de trabalho.

Esse é o intervalo para digitadores e funcionários que trabalham com mecanografia ou escrituração.

Por fim, a tela de cartão de ponto traz o intervalo dos empregados que atuam em ambientes frios e que mudam com frequência para ambientes com temperaturas variáveis. Esse intervalo está previsto no art. 253 da CLT, cujo teor é o seguinte:

Art. 253 - Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 (uma) hora e 40 (quarenta) minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 (vinte) minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo.

Para esse período de descanso há a possibilidade de alteração do período trabalhado bem como do período de descanso. Essa alteração foi promovida pela versão 2.5.4 do Pje-Calc.

No lado direito do grupo “Períodos de descanso”, nós temos as configurações alusivas aos intervalos entre turnos e entre jornadas, que nós já tratamos no tópico anterior deste livro.

Depois da marcação, caso as situações fáticas do cartão de ponto do empregado estejam adequadas a alguma dessas situações, será criada uma coluna específica na parte de apuração do cartão.

Em seguida, o usuário poderá utilizar quaisquer dessas colunas na configuração da verba, tanto no campo “divisor” quanto no campo “quantidade”.

As horas extras e o adicional noturno podem ser calculados no mesmo cartão de ponto, bastando selecionar as opções, correspondentes.

4.48 Escalas de Trabalho

Outro aspecto importante no cálculo de verbas oriundas da jornada de trabalho diz respeito ao trabalho desenvolvido por meio de escalas de trabalho.

Nesse regime, o empregado trabalha alguns dias ou algumas horas de forma ininterrupta e, em seguida, usufrui uma folga também ininterrupta. É o caso da jornada 12 x 36, por exemplo, comum para os colaboradores que atuam na área de segurança armada.

Essa modalidade de escala foi inserida na CLT pela Lei 13.467, de 2017, que incluiu o art. 59-A:

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.

Nesse contexto, o empregado geralmente entra às 18 horas de um dia e permanece no labor até às 6 horas do dia seguinte, e faz jus a uma folga de 36 horas. Assim, se o início da jornada aconteceu na segunda-feira, o empregado deve retornar ao serviço na quarta-feira às 18 horas.

Sobre esse assunto, cabe trazer ao debate o teor da Súmula 444 do TST:

Súmula nº 444 do TST. Jornada de trabalho. NORMA COLETIVA. LEI. Escala de 12 por 36. Validade. - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 - republicada em decorrência do despacho proferido no processo TST-PA-504.280/2012.2 - DEJT divulgado em 26.11.2012. É válida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima primeira e décima segunda horas

Assim, de acordo com citado verbete, o empregador deve realizar o pagamento dos feriados trabalhados, de forma dobrada.

Destaque-se ainda que o referido pagamento em dobro aplica-se a períodos anteriores à publicação da citada Súmula. É o que está expresso na Súmula 8 do TRT da 21ª Região, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 8.

REGIME 12X36. FERIADOS TRABALHADOS. PAGAMENTO EM DOBRO. PERÍODO ANTERIOR À REDAÇÃO DA SÚMULA Nº 444 DO TST. PREVISÃO LEGAL. ART. 9º DA LEI 605/49. DIREITO INDISPONÍVEL. NEGOCIAÇÃO COLETIVA INFRINGENTE. INVALIDADE.

É devido o pagamento em dobro dos feriados trabalhados pelos empregados sujeitos ao regime 12x36, mesmo antes da edição da Súmula 444 do TST, uma vez que esse direito já se encontrava assegurado no art. 9º da Lei nº 605/49, preceito de ordem pública, infenso à negociação coletiva. (IUJ - 0000097-97.2017.5.21.0000 - Desembargador Relator: José Barbosa Filho - Processo de origem: 0000509-70.2015.5.21.041- Publicação: Aprovada pela Resolução Administrativa nº 054/2019 divulgada nos DEJTs - TRT 21ª Região - Edições 2887, 2448 e 2889/2020, de 07,08 e 09/01/2020, respectivamente).

Além dessa jornada citada, existem outras que são comuns nos contratos de trabalho, como o regime 12 x 24 (12 horas de trabalho por 24 horas de folga) ou ainda o interstício laboral 5 x 1 (cinco dias de trabalho por um dia de folga).

Tratemos agora da configuração de escalas no Pje-Calc.

Para configurar exatamente essa escala no Pje-Calc, deve-se selecionar a opção localizada na parte inferior da tela de cartão de ponto.

Ao selecionarmos a jornada 12x36, o sistema exibirá duas linhas de cartão de ponto para preenchimento. Bastará preencher a primeira, a qual indica o horário de trabalho do empregado, conforme figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto185.png

Ao acessarmos a função mostrada na figura anterior, percebe-se, contudo, que as opções de escalas são limitadas pelo sistema; constam apenas 7 modalidades disponíveis.

Desse modo, como inserir uma escala que não conste no rol exibido no aplicativo? Basta selecionar a opção “outra” e marcar no quadro “quantidade de dias” o total de dias que envolve a escala pretendida.

Para marcação de uma jornada de 14 dias trabalhados por 7 dias de folga, deve-se informar no quadro “quantidade de dias” o número 21 e preencher as 14 primeiras linhas com o horário desejado. Dessa forma, o sistema replicará o horário informado em todo o período do cartão de ponto criado.

Adicionais e Gratificações

Em Deus louvarei a sua palavra; em Deus pus a minha confiança e não temerei; que me pode fazer a carne?

Salmos 56:4

5.1 Adicionais e Gratificações

Neste tópico, traçaremos as principais características dos principais adicionais legais, com aplicação direta ao sistema Pje-Calc.

5.2 Adicional por Tempo de Serviço

O ATS geralmente é calculado sobre o salário base do empregado, integra o salário para todos os efeitos legais e está relacionado, em regra, com o fato de o empregado completar determinado tempo de serviço no emprego. Por exemplo: a cada ano de trabalho, o empregado passa a receber um ATS de 1% sobre o ordenado base.

Quanto à natureza jurídica desta parcela, é necessário esclarecer que, em regra, ela tem viés salarial, isto é, será incorporada para cálculo de outras parcelas recebidas pelo empregado, tal

como o FGTS, bem como servirá de base de cálculo para tributos e contribuições.

5.3 Prêmios por Produção

Prêmios são parcelas pagas aos empregados por liberalidade do empregador, geralmente em razão de serem atingidas determinadas metas ou patamares de vendas.

Essa parcela, historicamente, sempre gerou dúvidas sobre sua natureza jurídica, ou seja, se teria caráter remuneratório, isto é, salarial, ou se seria uma verba de natureza indenizatória, sobre a qual não incidiriam outros reflexos ou parcelas.

Atualmente, é indiscutível que a Lei 13.467/2017, ao alterar o parágrafo segundo do art. 457 da CLT, inovou ao trazer disposição expressa no sentido de que os prêmios, ainda que habituais, não integram a remuneração do empregado e não se incorporam ao contrato de trabalho, além de não constituírem base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário.

Em tópico próprio, trataremos de forma mais pormenorizada sobre essa verba. Este momento é apenas para apresentação das verbas.

5.4 Gratificação de Função

É um acréscimo salarial recebido pelo empregado em razão de desempenhar uma função de confiança, como caixa, tesoureiro, chefe de setor, por exemplo, ou até mesmo gerente.

Neste item, cabe um destaque especial para a Súmula 109 do TST:

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. O bancário não enquadrado no § 2º do art. 224 da CLT, que receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem.

O citado verbete dispõe que o bancário que sofre controle de jornada não pode ter salário relativo a horas extras compensado com valor da gratificação de função, ou seja, o empregador não pode afirmar que o valor da gratificação já remunera as horas extras eventualmente prestadas. Caso isso ocorra, tais horas realizadas em sobretempo devem ser pagas com acréscimo de, no mínimo, 50%.

5.5 Gratificação de Quebra de Caixa

Esquecida pelo legislador, conforme explica Sanchez (2018), a verba denominada “quebra de caixa” é fartamente encontrada no comércio e na atividade bancária. Ela decorre das diferenças encontradas nas cobranças, operações financeiras, por erro ou mesmo arredondamentos efetuados.

Essa verba tem natureza remuneratória e deve compor a base de cálculo de outras verbas, como horas extras, adicional noturno e verbas rescisórias.

5.6 Gratificações Semestrais

São valores pagos semestralmente, por força do contrato de trabalho. A base de cálculo da gratificação semestral geralmente é definida em convenção coletiva. Tal gratificação serve de base de cálculo para o 13º salário.

Saliente-se que o valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo das gratificações semestrais, nos termos do que dispõe a Súmula 115 do TST:

HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS (nova redação)
- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo das gratificações semestrais.

Por outro lado, essa gratificação não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados.

Repercute, contudo, pelo seu duodécimo, na indenização por antiguidade e na gratificação natalina. Inteligência da Súmula 253 do TST:

GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. REPERCUSSÕES (nova redação)
- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados. Repercute, contudo, pelo seu duodécimo na indenização por antiguidade e na gratificação natalina.

5.7 Ticket Alimentação

Geralmente as empresas pagam aos empregados uma verba para auxiliá-los nas despesas com alimentação. Essa verba é conhecida como vale refeição ou vale alimentação. Em regra, é um valor fixo, por dia, considerando a quantidade de dias efetivamente trabalhados em cada um dos meses, isto é, são considerados somente os dias úteis.

Essa parcela, de acordo com a Súmula 241 do TST, tem caráter salarial e integra a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Confira o teor do verbete:

SALÁRIO-UTILIDADE. ALIMENTAÇÃO (mantida)

- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.

Ressalte-se, portanto, que a alimentação fornecida por força do costume ou do contrato de trabalho tem natureza salarial, conforme previsto na citada Súmula.

A norma coletiva, porém, poderá retirar a natureza salarial da ajuda-alimentação fornecida pelo empregador, de acordo com a OJ 123 do TST:

123. BANCÁRIOS. AJUDA ALIMENTAÇÃO (inserida em 20.04.1998). A ajuda alimentação prevista em norma coletiva em decorrência de prestação de horas extras tem natureza indenizatória e, por isso, não integra o salário do empregado bancário.

Por outro lado, se a alimentação é fornecida com base no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, previsto na Lei 6.321/76, esta verba não terá natureza salarial.

Destaque-se também que é possível alterar a natureza jurídica dessa verba por negociação coletiva ou por adesão ao citado programa, situação em que essas novas regras só se aplicam aos empregados admitidos depois da alteração, consoante dispõe a OJ 413 da SDI do TST:

413.AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. (DEJT divulgado em 14, 15 e 16.02.2012) A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba “auxílio-alimentação” ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n. 51, I, e 241 do TST.

Tais questões, em regra, vêm especificadas no título judicial; não cabe ao calculista se preocupar com a natureza jurídica desta verba.

O cadastro da verba “ticket alimentação” é realizado por meio do item “expresso”, dentro do menu “verbas”.

O usuário deve atentar que se trata de uma verba diária, em que o empregado somente recebe em razão dos dias úteis laborados. Por padrão, o sistema não traz nenhuma incidência sobre essa verba. Ela é marcada, portanto, como verba não salarial.

O cadastro, no sistema Pje-Calc, pode ser realizado da seguinte forma: Primeiramente, deve ser criado um histórico com o valor do vale alimentação em cada uma das ocorrências.

Em seguida, na tela de verbas, deve-se selecionar esse histórico salarial na base de cálculo da verba, depois de ter selecionado a opção “calculada”, no campo “valor”. No campo “quantidade”, o usuário deverá selecionar a opção “importada do calendário” e escolher o item “dias úteis”. Veja abaixo um exemplo:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto186.png

5.8 Adicional de Insalubridade

O adicional de insalubridade está disposto no art. 192 da CLT, dispositivo que assegura a percepção desta verba, por meio da aplicação de um percentual sobre o salário mínimo, aos trabalhadores que se encontram expostos a agentes insalubres de trabalho.

O grau da atividade insalubre é determinado pelo Ministério do Trabalho, de acordo com as porcentagens de 10% (mínimo), 20% (médio) e 40% (máximo).

A porcentagem do adicional será determinada mediante perícia a ser realizada por Perito de Segurança e Medicina do Trabalho devidamente habilitado e nomeado pelo juiz, conforme art. 195, § 2º, da CLT.

Desse modo, assim como o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade é um acréscimo salarial em razão do trabalho realizado sob a exposição do empregado a agentes que causam danos à saúde.

As principais características do adicional de insalubridade, para efeito de cálculos trabalhistas, são os percentuais legais usados no cálculo, a base de cálculo e os reflexos dessa verba nas demais parcelas.

Quanto aos percentuais, a legislação estabelece que o adicional de insalubridade pode ser calculado de acordo com o grau da exposição do empregado ao agente de insalubridade, conforme dispõe o art. 189 da CLT:

Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

A base de cálculo do adicional de insalubridade, inicialmente, era o salário mínimo, com fundamento no teor da Súmula 228 do TST, que assim determinava:

O percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário-mínimo de que cogita o art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Posteriormente foi editada a Súmula Vinculante nº 4, que estabelece:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Em razão da citada Súmula, que tem efeito vinculante para todos os órgãos do Judiciário, o TST alterou a redação da Súmula

228 para decidir que, a partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por decisão liminar, suspendeu a eficácia do verbete sob a justificativa de que decisão judicial também não poderia indicar outra base de cálculo para o adicional de insalubridade.

Ante o exposto, a Justiça do Trabalho tem aplicado novamente o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, até que o STF resolva definitivamente a questão.

Com relação aos reflexos dessa verba, podemos informar que ela tem natureza salarial e, portanto, deve fazer parte da base de cálculo de verbas, como horas extras e adicional noturno. Neste último caso, é necessário que o trabalho noturno seja insalubre.

Por exemplo, se o empregado trabalha em dois dias da semana, no escritório, à noite, sem exposição a qualquer agente insalubre, e nos demais dias trabalha durante o dia, exposto a algum agente insalubre, como barulho excessivo, por exemplo, o adicional de insalubridade recebido não deve fazer parte da base de cálculo do adicional noturno, uma vez que, nos dias em que labora à noite, não está exposto a nenhum agente insalubre.

Destaque-se, também, que horas extras não fazem parte da base de cálculo do adicional de insalubridade, mas o contrário é verdadeiro.

Se o adicional de insalubridade tiver caráter habitual, esse integrará a remuneração do empregado para os cálculos de outras verbas (Súmula n. 139 do TST), 13º salário, férias, FGTS, aviso prévio. Contudo, não integrará o DSR e feriados (Lei n. 605/49, art. 7º, § 2º).

Alerte-se que a proporcionalidade do adicional de insalubridade, isto é, o pagamento somente nos dias em que houve efetivo trabalho, deve envolver apenas o início e o final do pacto e eventuais períodos de suspensão do contrato de trabalho. Nos demais

períodos, o pagamento deve ser realizado de forma integral, considerando-se um mês de trabalho.

Assim, esse adicional só não é pago quando o contrato de trabalho estiver suspenso.

Para melhor entendimento, é importante destacar a diferença entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho.

De uma maneira mais simplista, visto que tal matéria não é objeto principal deste trabalho, a suspensão ocorre quando não há trabalho, por força de dispositivo legal, mas também não há a contraprestação por esse lapso temporal. Como exemplo dessa modalidade temos a licença para tratamento de saúde em prazo superior a 15 dias, em que o pagamento não é realizado pelo empregador. Isto é, o empregado não trabalha, bem como não recebe a remuneração paga pelo empregador.

Por outro lado, a interrupção do contrato de trabalho ocorre quando, ainda que haja o afastamento do empregado, esse recebe normalmente sua contraprestação laboral, a exemplo do que temos nas férias e nos repousos semanais remunerados.

Tal entendimento aplica-se também ao adicional de periculosidade, o qual estudaremos em seguida.

Para cadastrar o adicional de insalubridade, deve-se acessar o menu ‘verbas’, botão “expresso”, conforme tela a seguir:

A base de cálculo é extraída do campo “bases cadastradas” por meio da opção “salário mínimo”, a qual já vem pré-cadastrada no sistema.

O percentual da insalubridade já vem configurado no campo “multiplicador”, de acordo com o grau selecionado na tela anterior (10, 20 ou 40 por cento). Caso o usuário deseje acrescentar uma verba pré-cadastrada na base de cálculo, ele deverá selecionar o campo “verba”.

Embora a base de cálculo do adicional de insalubridade não seja apenas o salário mínimo, uma convenção coletiva pode alterar tal regra e determinar, por exemplo, que horas extras façam parte da base de cálculos.

Confira a tela a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto188.png

Quanto às repercussões nas demais verbas, conforme explicado, o adicional de insalubridade, ante sua natureza salarial, deve refletir em FGTS, contribuição social e imposto de renda, além de 13º salário, férias + 1/3, aviso prévio e horas extras realizadas sob essa condição.

Nesse último caso, o adicional deve compor a base de cálculo das horas extras e não o inverso, visto que a base de cálculo do adicional é o salário mínimo.

5.9 Adicional de Periculosidade

O adicional de periculosidade é um acréscimo salarial compensatório devido ao empregado que está exposto a situações de risco, as quais se encontram elencadas no art. 193 da CLT:

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

§ 1º O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

§ 2º O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.

§ 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.

§ 4º São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

Desse modo, para efeito de cálculos, a principal variável envolvida é a questão do percentual que, no caso, é sempre de 30%, salvo se houver determinação diferente em convenção coletiva de trabalho. Mas, além disso, temos a base de cálculo como importante variável no cálculo do adicional de insalubridade.

Quais as verbas que compõem sua base de cálculo?

O citado dispositivo afirma, no parágrafo primeiro, que o percentual de 30% será calculado sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, isto é, o cálculo deve ser realizado sobre o salário base do empregado.

Anteriormente, o eletricitário era favorecido com uma regra especial em que o adicional, para esses profissionais, era calculado sobre o total da remuneração.

Isso se deu por conta do advento da Lei 12.740, de 08 de dezembro de 2012, que redefiniu os critérios para a caracterização das atividades ou operações perigosas previstas no art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e que revogou também, naquela ocasião, a Lei 7.369, de 20 de setembro de 1985.

Observe que a citada Lei 7.369/1985 foi a criadora do salário adicional aos empregados no setor de energia elétrica, que trabalhavam em condições de periculosidade. Foi, à época, previsto o suplemento de 30% sobre a remuneração.

Importante, também, destacar o teor da Súmula 191 do TST, a qual dispõe que essa alteração da nova legislação somente é válida para os contratos de trabalhos firmados a partir da vigência do novo texto normativo.

Assim, para os empregados classificados na categoria de eletricitários e contratados antes da Lei 12.740/2012, o cálculo do adicional de periculosidade é realizado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, independentemente de norma coletiva que registre base diferente.

SUM - 191 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO (canceladaa parte final da antiga redação e inseridos os itens II e III)-Res. 214/2016, DEJT divulgado em 30.11.2016 e 01 e 02.12.2016.

I – O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais.

II - O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei 7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico.

III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei 12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo

que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o § 1º do artigo 193 da CLT.

Pela legislação atual, portanto, para todos os trabalhadores e para os eletricitários contratados depois do advento da Lei 12.740/12, o percentual será de 30%, calculado sobre o salário base do empregado, isto é, o salário sem outros acréscimos, tais como gratificações e outras parcelas mensais.

Merece ênfase também o entendimento consubstanciado na Súmula 132 do TST, que dispõe:

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO

(incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 174 e 267 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I - O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras (ex-Prejulgado nº 3). (ex-Súmula nº 132

II - RA 102/1982, DJ 11.10.1982/ DJ 15.10.1982 - e ex-OJ nº 267 da SBDI-1 - inserida em 27.09.2002) II - Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. (ex-OJ nº 174 da SBDI-1

III - inserida em 08.11.2000)

E se o empregado estiver trabalhando em regime de sobreaviso, deve receber o adicional de periculosidade?

As horas de sobreaviso representam a possibilidade de o empregado permanecer em sua residência, ou outro local combinado, aguardando ordens da empresa. Como retribuição, receberá 1/3 da hora normal e pode permanecer nessa condição por, no máximo, 24 horas, a teor do que dispõe o art. 244, §2º, da CLT:

Art. 244. As estradas de ferro poderão ter empregados extranumerários, de sobreaviso e de prontidão, para executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que falem à escala organizada.

Desse modo, haja vista que o empregado não está exposto ao agente da periculosidade, não faz jus a esse pagamento.

E as horas extras?

Caso as horas extras tenham sido realizadas durante o período em que o empregado estava exposto a algum dos agentes insalubres citados, o adicional de insalubridade deve compor a base de cálculo dessas horas extras.

Não é apropriado falarmos em reflexos do adicional de periculosidade em horas extras. Na verdade, quando são deferidos adicional de periculosidade e horas extras, trata-se de duas verbas distintas. Primeiro calcula-se o adicional, que tem natureza de verba principal, e, em seguida, calculam-se as horas extras, cuja base de cálculo é formada pelo salário-base acrescido do referido adicional.

No sistema Pje-Calc, o lançamento é realizado por meio do menu “verbas”, botão “expresso”. Deve-se selecionar o adicional, no rol de verbas sugerido no menu de verbas, conforme imagem a seguir.

A configuração da base de cálculo e o percentual do adicional de periculosidade são realizados por meio da tela de parâmetros da verba.

Nessa tela, depois de ser selecionada a verba, o percentual vem cadastrado automaticamente e pode ser alterado de forma manual, assim como a base de cálculo.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto190.png

No que toca aos reflexos, por meio do item “parâmetros”, é possível fazer as configurações pertinentes.

Nesse tipo de verba, o cálculo é realizado utilizando-se o valor mensal, isto é, não é apurada a média e sim o valor da verba na data do gozo das férias.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto191.png

5.10 Adicional de Sobreaviso

Alguns trabalhadores, em razão das peculiaridades das funções que exercem, permanecem em razoável estado de disponibilidade,

mesmo fora do horário de trabalho, pois ficam em casa aguardando eventual chamada de trabalho. É o caso dos ferroviários. O conceito de sobreaviso está no art. 244, §2º, da CLT:

§ 2º Considera-se de “sobreaviso” o empregado efetivo, que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de “sobreaviso” será, no máximo, de vinte e quatro horas. As horas de “sobreaviso”, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 (um terço) do salário normal

O cálculo do adicional de sobreaviso ou da remuneração por sobreaviso é realizado com acréscimo ao valor da hora de trabalho de 1/3 do salário normal, isto é, do ordenado pelo tempo de sobreaviso.

A base de cálculo do sobreaviso é a mesma usada para o cálculo das horas extras, uma vez que o citado dispositivo legal determina que seja calculado 1/3 sobre o salário normal.

Saliente-se que, segundo o professor José Aparecido dos Santos, o adicional noturno não deve compor a base de cálculo do sobreaviso.

Com efeito, conforme mencionado, o adicional de periculosidade não integra a base de cálculo do sobreaviso visto que, enquanto aguarda, o empregado não está em situação de risco, nos termos do que dispõe a Súmula 132 do TST:

Súmula nº 132 do TST ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO

(incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 174 e 267 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I - O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras (ex-Prejulgado nº 3). (ex-Súmula nº 132

II - RA 102/1982, DJ 11.10.1982/ DJ 15.10.1982 - e ex-OJ nº 267 da SBDI-1 - inserida em 27.09.2002) II - Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. (ex-OJ nº 174 da SBDI-1

III - inserida em 08.11.2000)

O cálculo do adicional de sobreaviso é similar ao cálculo das horas extras; deve ser informada no sistema a quantidade mensal de horas de sobreaviso.

Assim, deve-se lançar a base de cálculo do sobreaviso, usar o divisor 220 e, no multiplicador, usar o índice 0,333, que corresponde a $1/3$.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto192.png

A maior dificuldade para apurar essa verba talvez resida no fato de que não se trata de horas trabalhadas, mas sim de horas em que o empregado se encontra “parado”, aguardando ser chamado para o trabalho, seja na condição de sobreaviso, em que o empregado aguarda em casa, seja na qualidade de prontidão, em que o empregado aguarda ser chamado, mas encontra-se no próprio local de trabalho.

A solução para esse problema será a marcação da jornada de sobreaviso como se fosse uma jornada de trabalho normal.

Dessa maneira, o sistema calculará a quantidade de horas que o empregado se encontra em sobreaviso e retornará o resultado na coluna “horas trabalhadas”.

No entanto, caso nesse mesmo período o usuário deseje calcular horas extras e sobreaviso, haverá incompatibilidade. A solução de contorno seria o desenvolvimento do cálculo das horas de sobreaviso ou prontidão em um cálculo à parte, com lançamento manual dos resultados no primeiro cálculo em que se encontra a apuração da quantidade de horas extras.

5.11 Adicional de Transferência

O adicional de transferência é uma rubrica decorrente do direito potestativo do empregador de transferir o empregado para outra localidade, de maneira que acarrete mudança de domicílio do obreiro.

A base de cálculo do adicional de transferência são os salários percebidos na localidade em que ele trabalhava antes da transferência (art. 469, § 3º, da CLT), calculado à base de 25%.

A base de cálculo deverá ser composta por todas as verbas que constituem o salário normal do empregado, ou seja, as que independem de condições especiais decorrentes do local ou dos horários de trabalho.

Incluem-se nesse conceito:

- Salário-base;
- Adicional de tempo de serviço; Gratificação de função;
- Utilidades salariais.

Considerando que dependem de condições especiais, devem ser excluídas da base de cálculo do adicional de transferência, entre outras, as seguintes verbas:

- Adicional de periculosidade e insalubridade;
- Horas extras;
- Adicional noturno.

O adicional de transferência será calculado sobre o salário pago na localidade anterior. Isso significa que, caso na nova localidade

o empregado deixe de receber determinadas verbas (por exemplo, gratificação de função), ainda assim o adicional será calculado sobre a parcela suprimida.

Além disso, mesmo que na localidade de destino o empregado venha a receber novas vantagens (gratificação especial, por exemplo), sobre elas não incidirá o adicional de transferência.

O adicional em comento tem natureza salarial, portanto deve refletir nas demais verbas trabalhistas, tais como férias, 13º salário e os depósitos do FGTS. O mesmo não ocorre com a ajuda de custo para o pagamento das despesas decorrentes da mudança. Essa ajuda de custo tem natureza indenizatória.

No sistema, o registro da verba é feito também por meio do menu “verbas”, no botão “expresso”. No menu que surge, deve ser escolhida a verba “adicional de transferência”.

A configuração do sistema é feita por meio do ícone “parâmetros da verba”.

Trata-se de verba salarial que gera reflexos no FGTS, na contribuição social e no imposto de renda, e que o percentual já vem configurado em 25% por padrão.

5.12 AADC

O Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa AADC, previsto no Plano de Cargos e Carreiras de 2008 dos Correios, é concedido a todos os agentes de correios exercentes da atividade de Carteiro, na execução, ou não, de função motorizada.

Esse adicional tem como objetivo valorizar os profissionais que prestam serviço externo em vias públicas e que mantêm contato com clientes, em constante sujeição às intempéries climáticas e socioambientais.

Por outro lado, o adicional de periculosidade, previsto no art. 193, § 4º, da CLT, por força da Lei nº 12.997, de 18/6/2014, destina-se ao empregado motociclista que desempenha sua atividade

submetido a perigo específico, no intuito de resguardar os riscos à saúde e à integridade física.

Destaque-se o entendimento por meio do qual é possível inferir que é possível a acumulação do AADC com o adicional de periculosidade, conforme julgado a seguir.

Desse modo, considerando o desiderato distinto dessas verbas, são passíveis de cumulação o adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa - AADC e o adicional de periculosidade, por ostentarem natureza jurídica e motivação distintas, sobretudo porque as disposições do Plano de Cargos e Salários de 2008, que disciplinaram o AADC, não deixam transparecer que o referido adicional seja destinado a quem desempenha atividade perigosa, mas sim a valorizar os profissionais que prestam atividade de distribuição e/ou coleta em vias públicas, motorizados ou não. (RR - 667-03.2015.5.21.0017 , Relator Ministro: João Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 22/03/2017, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 31/03/2017) (com adaptações)

Conforme descrito no Manual de Pessoal da ECT, a empresa instituiu o:

“ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA” - AADC com o objetivo de valorizar os profissionais que desempenham atividades de contato com os clientes tanto no atendimento, contratação ou captação de serviços, quanto na distribuição ou coleta ou tratamento de objetos, bem como aumentar a atratividade para as áreas Comercial e Operacional. Também segundo descrição no Manual de Pessoal da ECT, o AADC deve ser pago apenas aos profissionais que atendam a todas as seguintes condições: AADC DE 30% DO SALÁRIO-BASE: receberão o adicional equivalente a 30% sobre a rubrica Salário-Base somente os empregados ocupantes do cargo de Agente de Correios na Atividade de Carteiro - oriundos do cargo de Carteiro I, II e III - e os empregados ocupantes dos cargos de Carteiro I, II e III na situação de extinção, e desde que executem atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta, em domicílios de clientes, quando em vias públicas.

- a) AADC EM VALOR FIXO: com exceção dos cargos citados na alínea a) deste subitem receberão o AADC em valor fixo os demais empregados ocupantes do cargo de Agente de Correios - inclusive os correspondentes do PCCS/95 em situação de extinção - desde que estejam no exercício das funções de MOTORIZADO (M, V, M/V), MOTORISTA OPERACIONAL e OPERADOR DE VEC e também estejam na execução de atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta, em domicílios de clientes, quando em vias públicas.
- b) AADC DE 25% DO VALOR FIXO: receberão o adicional no percentual de 25% sobre o valor fixo do AADC somente os empregados ocupantes dos cargos de Agente de Correios na Atividade Atendente Comercial e dos cargos de Atendente Comercial I, II e III na situação de extinção, desde que lotados em Agências de Categoria V e VI e também na execução, de forma não predominante, de atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta, em domicílios de clientes, quando em vias públicas.

Assim como o adicional de periculosidade, por se revestir de natureza salarial, o adicional em comento refletirá nas verbas rescisórias, tais como aviso prévio, férias + 1/3, 13º salários e FGTS + 40%.

Não devem ser usadas na base de cálculo desse adicional verbas como anuênios, gratificação de função e gratificação de incentivo à produtividade, visto que a base de cálculo deverá ser apenas o salário base do empregado.

Embora essa verba não conste no rol de verbas relacionadas no sistema Pje-Calc, o usuário poderá selecionar uma verba semelhante, tal como o adicional de periculosidade, cuja base de cálculo e percentuais são os mesmos e alterar o nome da verba.

Outros Créditos

Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?

Mateus 6:26

6.1 Outros Créditos

Nesta unidade, demonstraremos como realizar o cálculo de honorários advocatícios, verbas indenizatórias e fiscais no Pje-Calc.

6.2 Honorários Advocatícios

Tratando-se de reclamação trabalhista ajuizada depois de 11.11.2017, vigoram as normas processuais da Lei 13.467/2017, a qual incluiu o art. 791-A à CLT, que trata da obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (...)

§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

O mencionado dispositivo legal foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade no STF, protocolada sob o número 5766. O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput, e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT.

O art. 790-B estabelecia que:

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.

O §4º afirmava que:

Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.

Na prática, a decisão do STF retoma o entendimento existente antes da Lei 13.467/2017, de maneira que o beneficiário da justiça gratuita não será mais responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, sejam advocatícios, sejam periciais.

A correção monetária de honorários calculados sobre o valor da causa incide a partir do respectivo ajuizamento (Súmula nº. 14 do STJ), e os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC/2015).

A partir da versão 2.9 do sistema, passou a ser possível a utilização do valor da causa atualizado como base de cálculo de multas e indenizações. O preenchimento do valor da causa ocorre no campo localizado na tela de parâmetros do cálculo, na aba “dados do processo”.

Depois, basta selecionar, como base de cálculo, a opção “valor da causa atualizado” na tela de multas e indenizações.

Na tela de honorários, apesar de não constar como base de cálculo o valor da causa, a quantia dos honorários pode ser preenchida de forma manual com a seleção de índices de correção monetária, o que traz resultado similar.

A configuração dos honorários é realizada por meio do menu próprio, com um clique no botão “novo”, conforme tela a seguir.

O cálculo será realizado de acordo com as configurações marcadas nas telas a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto193.png

Na tela que é exibida em seguida, a primeira parte a ser informada diz respeito ao tipo de honorário.

Em seguida, deve-se lançar a descrição da verba. O sistema oferece uma lista que contém diversos tipos de honorários, conforme demonstrado na figura anterior.

O passo seguinte será a escolha do devedor dos honorários (reclamante ou reclamado), a alíquota e, por fim, a base de cálculo. Sobre esse tema, o TST já se pronunciou, por meio da Oj 348, a seguir transcrita:

OJ 348. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR LÍQUIDO. LEI Nº 1.060, DE 05.02.1950 (DJ 25.04.2007)

Os honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060, de 05.02.1950, devem incidir sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários.

Assim, infere-se que os tributos entram na base de cálculo dos honorários advocatícios. Por conseguinte, o percentual deve ser aplicado sobre os créditos do reclamante antes da dedução de sua cota parte da contribuição social.

Para essa configuração, caso seja escolhida a opção “calculado” no campo “tipo do valor”, deve ser marcada a opção “bruto”, conforme demonstrado na tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto195.png

Se o entendimento for no sentido de que a base de cálculo deverá ser o valor bruto depois de deduzida a cota parte da contribuição social, o usuário deve marcar essa opção no campo “base para apuração”.

Essa marcação, contudo, gerará um erro quando o usuário for realizar a liquidação do cálculo se, na tela de contribuição social, estiver desmarcada a opção “cobrar do reclamante”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto196.png

O erro ocasionado pela marcação está demonstrado na tela a seguir

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto197.png

Ou seja, se for escolhida a opção de base de cálculo com dedução da cota parte do reclamante, deve estar marcada, na tela da contribuição social, a opção “cobrar do reclamante”.

Por fim, na tela de honorários, deve ser selecionado o credor, o qual pode ser escolhido de acordo com as partes cadastradas no sistema. É possível também lançar manualmente esse nome.

Caso, o reclamante seja sucumbente nos honorários advocatícios periciais, mas não seja obrigado a pagar o valor dessa verba, deve-se configurar o sistema para que não haja o desconto dos créditos.

Essa configuração deve ser realizada desmarcando-se a opção “Descontar dos créditos do reclamante” e marcando a opção “Cobrar do reclamante”, localizada na tela de honorários, conforme demonstrado na figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto198.png

Tal marcação resultará, no resumo final, no registro em separado dos valores:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto199.png

Para calcular os honorários advocatícios devidos pelo reclamante considerando as verbas que foram totalmente improcedentes, siga os seguintes passos:

1. Crie as verbas que foram julgadas improcedentes e marque a opção “compor principal: não”

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto200.jpeg

2. Na tela de honorários, selecione a opção “honorários de sucumbência”, e no campo “base para apuração”, selecione “verbas que não compõem o principal”. O resultado dessas marcações é a exibição de todas as verbas sobre as quais devem ser calculados os honorários devidos pelo reclamante, conforme mostrado na figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto201.png

6.3 PLR - Participação nos Lucros e Resultados

A participação nos lucros e resultados é verba de caráter indenizatório por força do que estabelece o art. 7º, XI, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

I - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

O TST pacificou sua jurisprudência sobre o assunto por meio da Súmula 451:

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.

RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR À DATA DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS.

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 390 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014. Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na

data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa.

Assim, o PLR tem natureza indenizatória e geralmente tem seu valor estipulado em Convenção Coletiva.

No sistema Pje-Calc, o registro deve ser feito por meio do menu “verbas”, opção “expresso”:

Antes de se prosseguir no cálculo do PLR, devem ser realizados alguns ajustes. Primeiramente, deve ser informada a mesma data, tanto no campo “de” como no campo “até”, localizados no grupo “período”. Em seguida, deve-se marcar a opção “mensal” no grupo “ocorrência de pagamento”, de maneira que o sistema permita desmarcar a opção “proporcionalizar”, localizada ao lado do campo “devido”. Essa marcação evita que o valor informado seja proporcional a 1 dia de trabalho.

Feito isto, basta informar o valor referente ao PLR e salvar a verba.

6.4 Salário-família

Ante a simplicidade do cálculo do salário família, reproduzimos abaixo o teor do manual do Pje-Calc sobre essa verba:

Ao acessar a página Salário-família, o usuário visualizará os parâmetros de cálculo desta parcela:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto204.png

Na próxima tela, depois de clicar no menu “salário Família”, o usuário deve marcar o checkbox “Apurar Salário- família” e definir os parâmetros da parcela, conforme demonstrado nos tópicos a seguir.

Compor Principal: O sistema sugere a opção “sim” para essa funcionalidade, isto é, que o valor apurado a título de salário-família compunha o valor do Principal devido ao reclamante. Caso esta parcela ainda não deva fazer parte dos créditos do reclamante, como no caso das obrigações de fazer, o usuário deve alterar esta opção para “não”.

Competências: O sistema sugere que a parcela seja apurada para todo o período definido na página Parâmetro de Cálculo. Mas permite que o usuário estabeleça período distinto, desde que não extrapole as competências Inicial e Final, sugeridas.

Remuneração Mensal: O salário-família pode ter como base de cálculo: Salários Pagos e/ou Salários Devidos. Para definir a base relativa aos Salários Pagos, o usuário dispõe das opções: “nenhum”, “maior remuneração” e “histórico salarial”. Ao optar por “histórico salarial”, as bases cadastradas no histórico são listadas para que o usuário adicione as bases que irão compor a base do salário-família. Para definir a base relativa aos salários devidos, o usuário deve clicar na seta ao lado do campo “verba”, e selecionar as verbas que devem ser adicionadas à base do salário-família.

Quantidade de filhos menores de 14 Anos: A quantidade de cotas do salário-família é definida pela quantidade de filhos menores de 14 anos. Portanto, o usuário deve digitar esta informação no campo correspondente. Caso, no período estabelecido para o cálculo da parcela tenha havido variação no número de filhos, o usuário deve informar a competência inicial da variação, a nova quantidade e clicar no ícone (Adicionar). Deve-se repetir a operação quantas vezes forem necessárias.

Ao final, deve-se clicar em “salvar” para confirmar a apuração do salário-família e os parâmetros de cálculo selecionados.

6.5 Seguro-desemprego

Ao acessar a página Seguro-desemprego, o usuário visualizará os parâmetros de cálculo dessa parcela.

O usuário deve marcar o checkbox “Apurar Seguro-desemprego” e definir os parâmetros da parcela, conforme a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto205.png

Ao optar por “valor calculado”, o usuário deve selecionar os seguintes parâmetros:

Tipo de solicitação: Se a demissão tiver ocorrido a partir de 28/02/2015, vigência da MP nº 665/2014, o sistema exibe o campo Tipo de Solicitação, no qual o usuário deve selecionar, entre as opções: primeira, segunda ou demais solicitações, o número de vezes que o seguro-desemprego foi solicitado, incluindo o pedido atual.

Empregado Doméstico: Marque este checkbox para apurar seguro-desemprego, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 10.208/2001.

Compor Principal: O sistema sugere a opção “sim” para esta funcionalidade, ou seja, que o valor apurado a título de seguro-desemprego componha o valor do Principal devido ao reclamante. Caso esta parcela ainda não deva fazer parte dos créditos do reclamante, como no caso das obrigações de fazer, o usuário deve alterar esta opção para “não”.

Quantidade de Parcelas: A quantidade de parcelas é sugerida pelo sistema considerando o número de solicitações e o tempo de serviço, já com o tempo relativo à projeção do aviso prévio indenizado, com base nos critérios estabelecidos no dispositivo legal vigente na data da demissão do reclamante (Lei 7.998/1990, MP nº 665/2014 e Lei nº 13.134/2015).

Remuneração Mensal: O seguro-desemprego pode ter como base de cálculo: Salários Pagos e/ou Salários Devidos. Para definir a base relativa aos Salários Pagos, o usuário dispõe das opções: Nenhum, Maior Remuneração e Histórico Salarial. Caso opte por “histórico Salarial”, as bases cadastradas no histórico serão listadas para adicionar as bases que irão compor a base do seguro-desemprego.

Para definir a base relativa aos Salários Devidos, o usuário deve clicar na seta ao lado do campo “verba”, e selecionar as verbas que devem ser adicionadas à base do seguro-desemprego.

Vale salientar que são devidos reflexos de horas extras no seguro-desemprego nos casos em que o reclamante recebeu a parcela do benefício a menor por não ter constado em sua base esta parcela variável.

Ao optar por “valor calculado”, o usuário deve selecionar os seguintes parâmetros:

Compor Principal: O sistema sugere a opção “sim” para esta funcionalidade, ou seja, que o valor apurado a título de seguro-desemprego componha o valor do Principal devido ao reclamante. Caso esta parcela ainda não deva fazer parte dos créditos do reclamante, como no caso das obrigações de fazer, o usuário deve alterar esta opção para “não”.

Valor Informado: Campo destinado à digitação do valor a ser cobrado a título de seguro-desemprego.

Ao final, clique em “Salvar” para confirmar a apuração do seguro-desemprego conforme os parâmetros de cálculo selecionados.

6.6 Custas Processuais

No processo de conhecimento, as custas são calculadas à base de 2% sobre o valor da condenação, quando a sentença for líquida; sobre o valor da causa, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito ou improcedência do pedido; sobre o valor arbitrado à condenação, em se tratando de sentença ilíquida, observado o mínimo de R\$ 10,64 e o máximo de quatro vezes o

limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - (2018) $4 \times R\$ 5.645,80 = R\$ 22.583,20$ (CLT, art. 789).

No Pje-Calc, há um menu específico – custas judiciais - para cadastro dessa parcela:

6.7 Contribuição Social

A Justiça do Trabalho é competente para executar, de ofício, isto é, sem provocação, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, da Constituição, decorrentes das sentenças que proferir e acordos que homologar. Sobre esse tema, o STF aprovou súmula vinculante:

SÚMULA VINCULANTE 53

A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.

Para complementar o dispositivo constitucional, a Lei nº 10.035/2000 acresceu requisito à sentença em ação trabalhista, consubstanciado no § 3º do art. 832 da CLT:

§ 3º As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso.

6.8 Contribuição Social e a Competência da JT

Insere-se na competência da Justiça do Trabalho a execução de ofício da contribuição social relativa ao seguro acidente do trabalho, como se infere da Súmula 454 do Tribunal Superior do Trabalho:

SUM-454 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REFERENTE AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). ARTS. 114, VIII, E 195, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (conversão da Orientação Jurisprudencial no 414 da SBDI-1) - Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei no 8.212/1991).

Foge à competência da Justiça especializada, porém, a cobrança das contribuições destinadas a terceiros, como se infere da ementa a seguir transcrita:

RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. TERCEIROS. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Não há como elastecer o espectro de abrangência do art. 114, VIII, da Constituição Federal, que fixa a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar tão somente a

execução das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir, não abrangendo aquelas destinadas a terceiros. Precedentes. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. COBRANÇA DE MULTA E JUROS DE MORA. Determinada a incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas salariais reconhecidas por força de decisão judicial, os juros e a multa moratória deverão incidir apenas a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação de sentença, nos termos do art. 276, “caput”, do Decreto nº 3.048/99. Precedentes. Recurso de revista parcialmente conhecido e provido.

6.9 6.9 Responsabilidade pelo Pagamento

A definição da responsabilidade pelo pagamento e forma de cálculo dos descontos previdenciários e fiscais é matéria pacífica na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, como se infere da Súmula 368, que deverá ser integralmente observada na liquidação:

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. FATO GERADOR (aglutinada a parte final da Orientação Jurisprudencial nº 363 da SBDI-I à redação do item II e incluídos os itens IV, V e VI em sessão do Tribunal Pleno realizada em 26.06.2017) - Res. 219/2017, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017 I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. (ex-OJ nº 141 da SBDI-I - inserida em 27.11.1998). II - É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e

da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte. (ex-OJ nº 363 da SBDI-1, parte final) III – Os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, devem ser calculados mês a mês, de conformidade com o art. 276,

§ 4º, do Decreto nº 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 8.212/1991, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite máximo do salário de contribuição (ex-OJs nºs 32 e 228 da SBDI-1 – inseridas, respectivamente, em 14.03.1994 e 20.06.2001).

IV - Considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, para os serviços prestados até 4.3.2009, inclusive, o efetivo pagamento das verbas, configurando-se a mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação (art. 276, “caput”, do Decreto nº 3.048/1999). Eficácia não retroativa da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória nº 449/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009, que deu nova redação ao art. 43 da Lei nº 8.212/91.

V - Para o labor realizado a partir de 5.3.2009, considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo a data da efetiva prestação dos serviços. Sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas a partir da prestação dos serviços incidem juros de mora e, uma vez apurados os créditos previdenciários, aplica-se multa a partir do esgotamento do prazo de citação para pagamento, se descumprida a obrigação, observado o limite legal de 20% (art. 61, § 2º, da Lei nº 9.430/96).

VI - O imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido acumuladamente deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988, com a redação conferida pela Lei nº 13.149/2015, observado o procedimento previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil.

O empregado deve responder por sua quota-parte, sem acréscimos moratórios limitada ao teto legal do valor da contribuição, como se infere da jurisprudência dominante estampada na Orientação Jurisprudencial 363 da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais:

OJ-SDI1-363 DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. CONDENAÇÃO DO EMPREGADOR EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADO PELO PAGAMENTO. ABRANGÊNCIA (DJ 20, 21 e 23.05.2008) A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições social e fiscal, resultante de condenação judicial referente a verbas remuneratórias, é do empregador e incide sobre o total da condenação. Contudo, a culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte. Os acréscimos moratórios sobre as contribuições sociais que, porventura, vierem a ser apurados, serão de exclusiva responsabilidade do empregador.

No Pje-Calc, a configuração é realizada por meio do menu “Contribuição Social”. Nessa tela, acessa-se a opção “cobrar do reclamante”. Além disso é possível, a partir da versão 2.5.4 do sistema, incluir a cobrança de correção monetária sobre a parcela.

Para fins de cálculo da contribuição previdenciária, devem ser consideradas somente as parcelas legalmente definidas como salário de contribuição, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com exceção daquelas mencionadas no seu § 9º, legalmente excluídas da composição do referido salário de contribuição, bem como o disposto no art. 276, § 4., do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.

Observe-se, também, o disposto no art. 43 e seus parágrafos da Lei nº 8.212/91, com redação dada pela Lei nº 11.941/2009.

Quanto às repercussões da contribuição social, o STJ, ao julgar recurso especial repetitivo, decidiu que incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e o salário paternidade. No mesmo julgamento, a corte afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, o adicional constitucional equivalente a pelo menos um terço da remuneração das férias gozadas - sobre as férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9º, “d”, da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97) - e o valor pago pelo empregador nos primeiros (quinze) dias que antecedem o auxílio-doença.

Para maiores esclarecimentos acerca de quais verbas fazem parte da base de cálculo da contribuição social, a Receita Federal disponibiliza, por meio do site gov.br, tabela com as incidências da contribuição previdenciária.

Existem algumas categorias de trabalhadores, como no caso dos empregados da Caixa Econômica Federal, que possuem planos de previdência privada e cujo recolhimento da previdência ocorre nos mesmos moldes daqueles praticados pelo INSS, isto é, uma alíquota devida pelo empregado e outra alíquota devida pelo empregador, ambas revertidas em favor do fundo gestor que, no caso da Caixa Econômica Federal, é o FUNCEF.

No sistema Pje-Calc, a apuração da contribuição privada é feita de forma automática apenas quanto ao cálculo da alíquota devida pelo empregado. Realizado o cálculo, o sistema desconta o valor das verbas do empregado.

Neste tópico, iremos aprender uma solução para apurar também a parcela devida pelo empregador de maneira que o leitor seja capaz de realizar o cálculo das duas alíquotas por meio do sistema Pje- Calc.

O primeiro passo será marcar a incidência, em cada verba que sirva de base para a referida previdência, por meio da tela “parâmetros da verba”:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto208.png

Em seguida, o usuário deve acessar o menu “Previdência Privada” e marcar a opção “apurar previdência privada”. Deve ser lançada a competência inicial e final e a alíquota a ser aplicada.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto209.png

Realizados esses passos, já teremos o cálculo da quota parte do empregado.

Para apurar a parte devida pelo empregador, desenvolveremos o seguinte iter procedimental.

1. Criar um histórico salarial com a base de cálculo da previdência privada. Essa base deve ser a mesma utilizada para cálculo da parte devida pelo empregado e apurada pelo sistema.

2. Liquidar o cálculo para que se possa, a partir da base gerada para o empregado, extrair essas informações para cálculo da quota parte do empregador.

3. Criar uma verba com o histórico lançado no passo 1 na base de cálculo dela. Pode-se utilizar qualquer verba mensal. Recomendamos o uso da verba “gratificação de função” por meio do menu “expresso” acessado no menu “verbas”.

4. Na tela de parâmetros da verba, depois de alterar o nome da verba, deve ser marcada a opção “compor principal: não” com as seguintes configurações:

- a) Base de cálculo: histórico salarial;
- b) Divisor: 1;
- c) Multiplicador: 1;
- d) Quantidade: alíquota do empregado. Exemplo: 0,975 para 9,75%.

Com a marcação anterior, a verba não será somada aos créditos do reclamante, pois servirá apenas como fonte de informação no memorial de cálculos.

5. Liquidar novamente o cálculo para que se possa verificar o valor devido.

6. Apurado o valor devido pelo empregador a título de previdência privada, deve o usuário acessar o menu “Multas e indenizações” e criar novo registro com as seguintes configurações:

- Descrição: Contribuição patronal Funcef;
- Credor/devedor: Terceiro/Reclamado;
- Valor: informado;
- Valor: Total apurado na liquidação anterior.;
- Vencimento: data atual ou data do cálculo;
- Correção monetária: trabalhista ou outro índice.

7. incluir na verba criada os juros de mora que seriam devidos pelo empregado.

6.10 Indenizações por Danos Morais

Para o cálculo de compensação por danos morais, na verdade, a ação do calculista resume-se à atualização monetária dessa verba, bem como à apuração dos Juros de mora uma vez que, na sentença, já há a fixação do valor da condenação.

A Súmula 439 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) estabelece que, em condenações por danos morais, a atualização monetária deve ser feita a partir da data da decisão que arbitrou ou alterou o valor da indenização. Já os juros devem ser contados a partir do ajuizamento da ação, de acordo com o artigo 883 da CLT.

No entanto, a partir da decisão proferida pelo STF no julgamento das ADC's nºs 58 e 59 e nas ADI's nºs 5.867 e 6.021, em dezembro de 2020, o contexto da Súmula em comento deve ser revisto, pois a Suprema Corte definiu que, depois do ajuizamento da reclamação, deve haver apenas a incidência da taxa Selic, a qual, segundo referido julgado, já contempla, em seu bojo, tanto correção monetária quanto juros de mora.

Ante o exposto, não caberia aplicação de juros de mora a contar do ajuizamento e correção monetária a partir do arbitramento dos danos morais, uma vez que a Selic corresponde à taxa única.

Como forma de sanarmos esse problema, a taxa Selic deve ser informada, no Pje-Calc, como juros de mora, de sorte que, até a data do ajuizamento, será aplicado o índice de correção monetária selecionado (IPCA-e) e, a partir do arbitramento da indenização, incidirá a taxa Selic até o dia 29/08/2024, por força da alteração do Código Civil pela Lei 14.905/2024.

A Súmula 439 foi publicada em 2012, antes do julgamento da ADC 58 pelo STF, em 2020. No entanto, o entendimento da Corte Trabalhista é no sentido de que se aplica somente a Selic a partir

do ajuizamento. O TST tem decidido em diversos julgamentos pela aplicação da Selic a partir da data do arbitramento ou alteração do julgado. Confira as decisões a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DANO MORAL COLETIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA Nº 439 DO TST À LUZ DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADC 58. Constatada a necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, devem-se acolhidos os embargos de declaração para, imprimindo efeito modificativo ao julgado embargado, determinar que em fase de liquidação, seja observada, tão-somente, a incidência da taxa SELIC (conforme tese fixada na ADC 58) a partir da decisão de arbitramento ou alteração do seu valor (Súmula nº 439 do TST), sendo indevida a incidência de correção monetária e juros na fase pré-judicial, bem como a contagem de juros a partir do ajuizamento da ação. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito modificativo. (TST - ED-RRAg: 00111898920175150113, Relator: Alberto Bastos Balazeiro, Data de Julgamento: 08/09/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2022)

AGRAVO DA RECLAMADA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PROVIMENTO. No que se refere aos danos morais, a correção monetária deve incidir nos termos da Súmula nº 439, modulando-se à decisão proferida pelo STF no julgamento das ADC nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5.867 e 6.021, para aplicar apenas a taxa SELIC, porquanto tal parcela decorre de condenação somente na fase judicial. No caso, a decisão agravada, ao concluir pela aplicação da SELIC a partir do ajuizamento da petição inicial para a condenação em danos morais, decidiu em consonância a tese vinculante fixada pela Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADC 58. Deve ser mantido o decisum ora agravado. Agravo a que se nega provimento. (TST - Ag-RR: 00008352820215090017, Relator: Jose Pedro De Camargo Rodrigues De Souza, Data de Julgamento: 09/10/2024, 8ª Turma, Data de Publicação: 14/10/2024)

Isso significa que a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela Selic e Taxa Legal, dependendo do período.

Para cadastrar a verba “danos morais” o calculista deverá, primeiramente, informar, no campo “data final”, localizado na aba “parâmetros do cálculo”, que se encontra dentro do menu “dados do cálculo”, uma data posterior à data de arbitramento da indenização por danos morais. Isso permitirá ao usuário que seja lançada uma verba com data posterior ao ajuizamento.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto210.png

Em seguida, deve-se criar nova verba “indenização por dano moral”, por meio do botão “expresso” localizado dentro do menu “verbas”, na opção “novo”.

Na tela seguinte, será necessário entrar na opção “Parâmetros da Verba” correspondente à verba recém-criada e informar, no campo “Devido”, o valor da indenização.

Dentro do grupo “Período”, deve-se lançar, tanto no campo “De” quanto no campo “Até”, a data da sentença ou da decisão de

segundo grau por meio da qual ocorreu o arbitramento ou a alteração do valor da condenação.

Além disso, para que o sistema não faça a proporção do valor informado a apenas um dia, é necessário desmarcar a opção “Proporcionalizar”.

Outro grupo que merece destaque no cálculo dessa espécie de verba é o de “Juros - Aplicar Súmula nº 439 do TST”.

Assim, a configuração da indenização por danos morais passou a ser da forma exposta na imagem a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto213.png

Antes de explicar essa matéria, destaque-se que, ao tratarmos do termo “ocorrências”, nas explicações a seguir, estamos nos referindo à data-base de cada verba, ou seja, ao mês correspondente à prestação de serviço ou ao deferimento da verba, no caso de danos morais. Poderia ser entendido também este termo como fato gerador, para efeito de atualização monetária.

A parte do Pje-Calc que permite que o usuário aplique a Súmula 439 do TST pode servir também para outras verbas cujo período

ultrapasse a data de ajuizamento da ação. Assim, a configuração deve ser entendida a partir da resposta à seguinte indagação: Os juros de mora calculados a partir do ajuizamento servirão para ocorrências vencidas, isto é, para ocorrências cuja data é antes do ajuizamento, ou devem incidir tanto para ocorrências vencidas quanto para as vincendas, isto é, as que ultrapassam a data do ajuizamento?

Com efeito, dependendo de como responderemos o questionamento anterior, teremos um resultado diferente no tocante aos juros de mora.

Se marcarmos a opção “Não”, o sistema calculará os juros desde o ajuizamento apenas para as verbas cujos meses ocorram antes do ajuizamento e retornará os juros de forma regressiva para as ocorrências vincendas, isto é, para os meses que ultrapassarem a data de ajuizamento.

Por outro lado, se marcarmos o item “Sim” e as ocorrências da verba ultrapassarem o ajuizamento da ação, como no caso dos danos morais, o sistema calculará os juros de mora desde o ajuizamento para todas as ocorrências (vencidas e vincendas).

Desse modo, como a indenização por danos morais é uma verba vincenda, isto é, tem como ocorrência uma data posterior ao ajuizamento da ação, se o usuário marcar a opção “sim”, o resultado será igual ao entendimento firmado na Súmula 439 do TST, ou seja, juros desde o ajuizamento e atualização monetária a partir da data da sentença ou acórdão.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto214.jpeg

Veremos essa configuração no próximo capítulo, no qual tratamos sobre atualização de cálculos.

Ainda quanto à atualização e aos juros de mora das indenizações por danos morais, cabe trazermos para conhecimento do leitor a Súmula 12 do TRT 9:

SÚMULA Nº 12, DO TRT DA 9ª REGIÃO: AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I - Danos materiais. Danos emergentes. Correção Monetária e Juros. O marco inicial da correção monetária e juros em ações de indenização por danos materiais (danos emergentes) decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional será a data em que efetuada a despesa (como gastos com tratamento e despesas médicas), como orientam as Súmulas 43 e 54 do STJ, até o efetivo pagamento. II - Danos materiais. Indenização. Cota única. Correção Monetária. O marco inicial da correção monetária em ações de indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, arbitrado de uma só vez, decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional será a data do arbitramento da indenização (sentença ou acórdão), que é quando a verba se torna juridicamente exigível. III - Danos materiais. Indenização. Cota única. Juros. O marco inicial dos juros em ações de indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, arbitrado de uma só vez, decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional será a data do arbitramento da indenização (sentença ou acórdão), pois não se pode considerar o devedor em mora antes da quantificação do valor.

IV - Danos materiais. Pensão mensal. Correção Monetária. O marco inicial da correção monetária em ações de indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional ocorrerá a partir da exigibilidade de cada parcela ou da decisão que arbitrou a indenização (sentença ou acórdão), quando, nessa última hipótese, o arbitramento se deu em valores atualizados ou não tiverem relação com a remuneração do trabalhador.

V - Danos materiais. Pensão mensal. Juros. Verbas vencidas. O marco inicial dos juros em ações de indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional será a data do ajuizamento da ação,

nos termos dos artigos 883 da CLT e 39, § 1º, da Lei 8.177/1991, para as parcelas vencidas quando da propositura da ação.

VI - Danos materiais. Pensão mensal. Juros. Verbas vincendas. O marco inicial dos juros em ações de indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional será a época própria, conforme dispõe o art. 39, caput, da Lei 8.177/1991 e orienta a Súmula 381 do TST.

No caso de condenação do réu no pagamento de pensão em razão de indenização oriunda de responsabilidade civil, havia entendimento no sentido de que esse pagamento não poderia se dar em parcela única, isto é, o pagamento deveria ser parcelado mensalmente.

No entanto, com a entrada em vigor do atual código civil, importou-se solução encontrada em outros sistemas jurídicos, especialmente no direito alemão de pagamento da indenização em parcela única. O fundamento está no art. 950 do Código Civil:

Art. 950. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Essa parcela única, contudo, não deve ser apurada apenas por meio da multiplicação do valor inicial da pensão pela quantidade de meses decorrentes da expectativa de vida do beneficiário.

O parágrafo único do art. 950, ao tratar do pagamento de indenização em parcela única, não se referiu a cálculo. A expressão empregada é outra. Menciona-se arbitramento, o que é distinto de calcular.

De fato, em matéria de liquidação de sentença, calcular refere-se à operação aritmética já arbitrar, está associado à estimação, ponderação, juízo.

Desse modo, quando o pagamento da pensão se faz em parcela única, por dedução óbvia, beneficia-se o credor. Receber o valor integral da indenização de forma antecipada é melhor do que receber a mesma quantia de modo parcelado, ao longo de vários anos.

Não se trata, portanto, de mera multiplicação do valor mensal pelo número de meses de pensionamento. Trata-se de avaliação dos benefícios concedidos ao credor, como forma de arbitrar o valor que passa a ser devido em uma só parcela.

Como forma de fazer essa operação financeira, isto é, transformar um pensionamento em parcela única na data atual, recomenda-se o sistema de conversão criado pelo TRT24, o qual pode ser acessado pelo link <https://www.trt24.jus.br/calculo-do-valor-presente>.

De acordo com as instruções do mencionado sistema, o programa oferecido permite realizar o cálculo do “valor presente” das prestações mensais futuras descontadas a uma taxa de custo de capital escolhida, em vez de promover a redução por meio de um coeficiente aleatório e destituído de base epistemológica ou simplesmente somar o salário da vítima pelo número de meses estimados para a duração do pensionamento.

O manual do site ainda destaca que o cálculo é feito por meio da fórmula do “valor presente” ou “valor atual”, pelo qual a soma atribuída “de uma só vez” será equivalente ao que a vítima obterá com o resgate mensal de uma aplicação financeira hipotética, como se o valor fosse consumido pouco a pouco, até que, ao final do prazo estabelecido na decisão, os juros e o capital estivessem esgotados.

Explica-se ainda que a aplicação financeira hipotética sugerida é a caderneta de poupança, por ser a mais conservadora existente, isenta de riscos e tributação e de remuneração pré-fixada em 0,5% ao mês (exceto se a Taxa Selic for inferior a 8,5%, nos termos do art. 12, II, da Lei nº. 8.177/91). Todavia, a planilha permite ao usuário inserir a taxa de juros que reputar mais adequada.

Por fim, o site destaca que, no plano acadêmico, a fórmula apresentada foi aprovada na 1ª Jornada de Orientações Interpretativas de Normas Jurídicas, evento realizado pela Escola Judicial do TRT da 24ª Região, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2015.

Uma das questões mais importantes a ser observada quando se trata de pensionamento é separar as parcelas vencidas das vincendas, uma vez que, quanto às parcelas vencidas, devem ser

monetariamente corrigidas e sobre elas incidir taxa Selic a partir do ajuizamento e IPCA-e na fase pré- judicial. Portanto, o cálculo só é fidedigno para pagamento no mesmo mês de sua realização. Desse modo, se uma decisão de 2018 determina pagamento de pensão até 2035 e o cálculo é feito, por exemplo, em 2023, até essa data deve haver a atualização das parcelas devidas. Às parcelas vincendas, caso haja arbitramento para pagamento em parcela única, deve ser aplicada a fórmula financeira VP - valor presente.

Caso o site mencionado não esteja em funcionamento, essa operação pode ser realizada em qualquer planilha eletrônica (Google Sheets, MSExcel etc). Para isso, basta usar a seguinte fórmula: =VP (taxa; nper; pmt; [vf]; [tipo]). Sendo:

- taxa: A taxa de juros por período.
- nper: O número total de períodos de pagamento.
- pmt: O pagamento periódico (valor do pagamento a ser feito a cada período).
- vf (opcional): O valor futuro, ou seja, o valor que você deseja receber no final dos pagamentos periódicos. Se omitido, o valor padrão é 0.
- tipo (opcional): Especifica se o pagamento é feito no início (0 ou omitido) ou no final (1) de cada período. Se omitido, o valor padrão é 0.

Acompanhe na tela abaixo a fórmula usada na planilha Google Sheets.

Atualização de Cálculos

Peça-a, porém, com fé, não duvidando; porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.

Tiago 1:6

7.1 Atualização de Cálculos

Atualizar uma planilha de cálculos nada mais é do que levar para determinada data o valor de parcelas trabalhistas, cujo fato gerador ocorreu durante o contrato de trabalho.

O atualização de cálculos envolve duas grandezas principais:

- Correção Monetária;
- Juros de Mora;

Conforme nos ensina Hoog (2018, p. 780):

Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis, através do ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais. O ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante aplicação de indexadores, ou outros elemento

aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado período.

Assim, a Correção Monetária serve para atualizar a moeda a contar do vencimento da verba até a data do cálculo por meio de índices legais de correção monetária, como a TR, o IPCA-E, a Selic etc.

A Selic, a qual é usada atualmente nos cálculos trabalhistas, é uma taxa mista e já contempla juros de mora em sua formação. Essa é uma das razões por que o STF decidiu que fosse aplicado aos débitos trabalhistas e depósitos recursais unicamente esse índice.

O Pje-Calc apresenta tabelas com as principais correções monetárias existentes. Mas, afinal, como funciona a atualização de cálculos na Justiça do Trabalho? Qual índice devo usar?

Vamos fazer um breve resumo, por meio de um trecho da sentença proferida pelo magistrado João Luís Sampaio, nos autos do processo 0001357-98.2016.5.10.0018, com pequenas adaptações:

A Lei nº 8.177/91, de 1º de março de 1991, determinou:

Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.

Entretanto, o C. TST, em julgamento plenário realizado no dia 04/08/2015, examinou a Arguição de Inconstitucionalidade suscitada pela Egrégia 7ª Turma daquele Tribunal, nos autos AIRR-479-60.2011.5.04.0231, e pronunciou a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo acima modulando os efeitos da decisão, a fim de que os créditos trabalhistas alvos de execuções judiciais fossem corrigidos pelo IPCA-E a contar de 30/06/2009 (data posteriormente retificada para 25/03/2015, por ocasião do exame de embargos de declaração).

Após a decisão acima, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) apresentou Reclamação Constitucional nº 22.012, em face da

relevância da matéria e de seus expressivos impactos econômicos, ocasionando, em 14/10/2015, a suspensão da aplicação do índice IPCA-E na Justiça do Trabalho devido a decisão liminar na Medida Cautelar da referida Reclamação. Porém, a 2ª Turma do STF, posteriormente, julgou improcedente a Reclamação Constitucional nº 22.012, prevalecendo o entendimento de que a decisão do TST que determinou a adoção do IPCA-E no lugar da TR para a atualização dos débitos trabalhistas não configura desrespeito ao julgamento do STF nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425. Em seguida, a 5ª Turma do TST decidiu, através de acórdão em sede de AIRR (TST-AIRR-25823-78.2015.5.24.0091) em 13/12/2017, manter a decisão do TRT da 24ª Região que aplicou o IPCA-E para a atualização dos débitos trabalhistas, vejamos: “Como se percebe, a questão de fundo é extremamente relevante, não apenas sob a perspectiva da efetiva recomposição do patrimônio dos credores trabalhistas, mas como medida de estímulo efetivo ao cumprimento dos direitos sociais por parte de devedores recalcitrantes, que se valem da Justiça do Trabalho, lamentavelmente, para postergar indefinidamente suas obrigações. À luz dessas considerações, impõe-se a adoção do IPCA-E para a atualização dos créditos trabalhistas, não apenas sob a perspectiva da efetiva recomposição do patrimônio dos credores trabalhistas, mas como medida de estímulo efetivo ao cumprimento dos direitos sociais por parte de devedores recalcitrantes, que se valem da Justiça do Trabalho, lamentavelmente, para postergar indefinidamente suas obrigações.

No caso, aplicado pelo Tribunal Regional o IPCA-E para a atualização dos créditos trabalhistas, inviável a admissibilidade do recurso de revista, não se vislumbrando a violação dos dispositivos de lei e da Constituição Federal apontados.”

Diante de todo o exposto, verifica-se que a improcedência da Reclamação Constitucional nº 22.012 pela 2ª Turma do STF restabeleceu a decisão plenária do c. TST que declarou a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei nº 8.177/91 inconstitucional e determinou a utilização do IPCA-E para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, observando-se a modulação temporal para que somente os créditos posteriores a 25/03/2015 sejam corrigidos monetariamente pelo referido índice.

A partir da decisão citada na sentença, passou-se a aplicar o IPCA-E como índice de atualização dos débitos trabalhistas no interregno de 25.3.15 a 10.11.2017, com aplicação da TR no período anterior a 24.03.2015 e posterior a 11.11.2017, em razão do que dispõe o art. 879, § 7º, da CLT:

A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177/91.

No final do ano de 2020, o STF julgou o mérito das ADIs 5867 e 6021, em que o relator criticou duramente o entendimento adotado pelo TST e passou a decidir o seguinte acerca da celeuma que se instalou na aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora na Justiça do Trabalho:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e o Ministro Marco Aurélio, que, preliminarmente, julgava extinta a ação, sem apreciação da matéria de fundo, ante a ilegitimidade ativa da requerente, e, vencido, acompanhava, no mérito, o voto divergente do Ministro Edson Fachin. Por fim, por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que

(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros

de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;

(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e

(iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Por ocasião da publicação do Acórdão proferido nas referidas ações, outras questões vieram a lume, tal como a aplicação de juros de mora na fase pré-judicial. O trecho abaixo, extraído do citado Acórdão, esclarece bem essa questão:

Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, “caput”, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este

último dispositivo refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual de juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.

Diante de tais entendimentos, visto que a taxa SELIC já contempla a existência de juros em sua composição, não caberá mais a aplicação da taxa de 1% praticada até então.

Na fundamentação da ADC 58/DF, o Ministro Gilmar Mendes deixou claro seu posicionamento no sentido de rechaçar a aplicação das duas taxas aos processos trabalhistas:

A meu sentir, ainda que o STF tenha declarado a inconstitucionalidade da TR quando utilizada de forma retroativa ou nas relações entre administrados e a Fazenda Pública, o que acabou ocorrendo na seara trabalhista foi que o TST realizou uma verdadeira interpretação autêntica da jurisprudência do STF.

O Ministro continua sua fundamentação, afirmando:

Em sessão de 4.8.2015, o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar Arguição de Inconstitucionalidade 479-60.2011.5.04.0231, ao pretexto de aplicar o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento das ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei 8.177/91, na parte em que regulamenta a incidência “[da] TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento”, a título de índice de correção monetária. Ocorre que, de maneira bastante criativa e, ao meu ver, sem qualquer esteio na jurisprudência do STF, a Corte Superior Trabalhista definiu o IPCA-E como fator de atualização de créditos trabalhistas.

Portanto, não restam dúvidas de que o novo entendimento da Suprema Corte é no sentido de não se aplicar juros de mora de 1% para correção dos débitos trabalhistas.

Dentre outros cenários, o STF decidiu:

Aplicar os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da SELIC. Essa opção consideraria que, diante da declaração total ou parcial de inconstitucionalidade da TR, dever-se-ia aplicar às condenações trabalhistas o art. 406 do Código Civil, que é utilizado nas condenações cíveis em geral.

No tocante à atualização de indenizações por danos morais na Justiça do Trabalho, cabe trazer ao debate a Súmula nº 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Já o TST, de acordo com a Súmula nº 439, definiu que:

Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT.

Portanto, a partir das decisões proferidas nas ADC's nºs 58 e 59, e nas ADI's nºs 5.867 e 6.021, que solidificaram a aplicação conglobante de juros e correção monetária por meio de uma única taxa, a Selic, deve ser utilizada unicamente essa taxa para atualizar o valor de indenizações por danos morais a partir da data do arbitramento da referida verba; não cabe aplicação de juros de mora de 1% à espécie.

Diante desse novo posicionamento, passamos a ter o seguinte quadro: Foi conferida interpretação conforme a Constituição ao Art. 879, § 7º, da CLT, e ao 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa:

- a) IPCA-E na fase pré-judicial acrescido de juros (TR), nos termos do art. 39, caput, da Lei 8.177/91;
- b) Selic a partir do ajuizamento;

- c) São reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão todos os pagamentos realizados com o uso da TR (IPCA-E ou qualquer outro índice) e os juros de mora de 1% ao mês;
- d) Devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;
- e) Os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária);
- f) Selic de forma retroativa aos feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto216.jpeg

7.2 O que mudou com a Lei 14.905/2024

A Lei 14.905/2024 foi publicada em 28.6.2024 e entrou em vigor no dia 29.8.2024. Ela alterou o Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros de mora.

O primeiro dispositivo alterado foi o art. 389 do Código Civil, que passou a ter a seguinte redação:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”(NR)

O que interessa aos cálculos trabalhistas, nessa alteração, é o parágrafo único acima mencionado. Esse dispositivo trata sobre atualização monetária e define que, se esse índice não for convencionado pelas partes ou previsto em lei, deve-se usar o IPCA como forma de atualização monetária. No entanto, o TST, ao apreciar a aplicação dessa legislação aos cálculos trabalhistas, optou por continuar usando o IPCA-e em razão do que fora decidido pelo STF no julgamento da ADC 58.

A razão pela qual as verbas precisam ser atualizadas é para que a inflação não corroa o poder de compra do empregado. A inflação reflete o aumento dos preços de bens e serviços e é medida por índices como o INPC e o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ambos avaliam a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços, mas o IPCA se destaca por abranger famílias com rendas entre 1 e 40 salários mínimos, enquanto o INPC é voltado a famílias de menor renda, entre 1 e 5 salários mínimos.

Com a adoção do IPCA nos cálculos trabalhistas, lança-se mão de um indicador econômico confiável o qual considera tanto a variação de preços como o impacto no orçamento das famílias. Esse índice amplia a transparência e assegura uma atualização justa para trabalhadores e empregadores.

Quanto aos juros de mora, a mencionada lei tratou dessa parcela na alteração promovida no art. 406 do Código Civil:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”(NR)

A alteração legislativa levada a efeito por essa lei criou instituto diferente dos que já existiam: a Taxa Legal. O §1º desse dispositivo definiu matematicamente o que seria essa taxa legal: Selic menos IPCA. Por outro lado, definiu que, caso o IPCA seja maior do que a Selic, a taxa legal não poderia ficar negativa; teria quer ser zerada.

O objetivo de deduzir, da taxa Selic, o IPCA é para evitar que o índice de correção seja aplicado duas vezes: como correção monetária e como juros de mora (embutido na Selic).

O TST já se manifestou em algumas decisões sobre esse assunto. Observe o julgado a seguir:

A) AGRAVO DA RECLAMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/20174. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICÁVEIS AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE (ADCS) 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADIS) 5867 E 6021. Ante as razões apresentadas pela agravante, afasta-se o óbice oposto na decisão monocrática. Agravo conhecido e provido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICÁVEIS AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. TESE FIRMADA PELO STF

NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE (ADCS) 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADIS) 5867 E 6021. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. 1. No caso, o Tribunal Regional determinou a aplicação do IPCA-E + juros de 1% ao mês para o período pré-processual e a taxa Selic (englobando juros e correção monetária) para o período processual (a partir do ajuizamento da ação). 2. Aparente violação do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, nos moldes do art. 896 da CLT, a ensejar o provimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 3º da Resolução Administrativa nº 928/2003. Agravo de instrumento conhecido e provido. C) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICÁVEIS AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE (ADCS) 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADIS) 5867 E 6021. OBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.905/2024 AOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA 1. O Tribunal Regional determinou a aplicação do IPCA-E + juros de 1% ao mês para o período pré-processual e a taxa Selic (englobando juros e correção monetária) para o período processual (a partir do ajuizamento da ação) . 2. Em sessão do dia 18/12/2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, pela procedência parcial das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867, conferindo interpretação conforme à Constituição aos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa , os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 3. Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, foi sanado erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer “a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação , a incidência

da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”, sem conferir efeitos infringentes. 4. Ocorre que a Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, para estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e fixar os juros de acordo com a taxa legal, que corresponderá à taxa Selic deduzido o IPCA, nas condenações cíveis. 5. Dessa forma, permanecendo íntegra a ratio decidendi do julgamento das ADI-5867, ADI-6021, ADC 58 e ADC 59 e conforme expressamente determinado na referida decisão, os créditos trabalhistas, até que sobrevenha solução legislativa, serão atualizados pelos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, que passam a corresponder, respectivamente, ao IPCA e à taxa legal (SELIC deduzido o IPCA), nos termos da nova redação dos artigos 389 e 406 do CC, vigente 60 dias após a publicação da Lei 14.905/2024. 6. Necessária, pois, a adequação da decisão regional à tese de caráter vinculante fixada pela Suprema Corte, bem como às alterações inseridas pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil, **determinar que o crédito trabalhista deferido na presente ação seja atualizado pelo IPCA-E e juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/1991), na fase pré-judicial, e, a partir do ajuizamento da ação até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, pela taxa SELIC, que abarca correção monetária e juros de mora (art. 406 do CC, na sua redação anterior). Posteriormente, a atualização do crédito se dará pelo IPCA e juros de mora, conforme a taxa legal, nos termos da nova redação dos artigos 389 e 406 do CC (vigente 60 dias após a publicação da Lei 14.905/2024), observados os parâmetros fixados pelo STF no julgamento das ADI-5867, ADI-6021, ADC 58 e ADC 59.** 7. Configurada a violação do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, impõe-se o provimento ao recurso de revista. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 01442006520095170009, Relator: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: 20/09/2024) (Grifo nosso)

Observe o gráfico com as principais mudanças da nova legislação:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto217.jpeg

Acompanhe na figura a seguir o lançamento, no Pje-Calc, dessa nova regra. No exemplo a seguir o processo foi ajuizado em 1.3.2023. Então, temos os seguintes marcos:

1. Do vencimento das verbas até a data anterior à 28.2.2023 (fase pré-judicial) aplica-se IPCA-e como correção monetária e TRD como juros de mora.
2. Da data do ajuizamento (1.3.2023) até 29.8.2024 aplica-se apenas Taxa Selic como juros de mora.
3. De 30.8.2024 (data do início da vigência da Lei 14.905/2024) até a data de atualização do cálculo aplica-se IPCA como correção monetária e Taxa Legal como juros de mora.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto218.jpeg

Com relação à aplicação da taxa Selic no período entre a data de ajuizamento e o dia 29/08/2024, o sistema permite o uso de três taxas distintas:

1) SELIC Receita Federal: Alimentada a partir de 04/1995 pela taxa SELIC mensal e pela taxa fixa de 1% no mês/ano da liquidação. A acumulação dos índices é feita de forma simples, ou seja, pela soma dos índices mensais. (Fonte Receita Federal)

2) SELIC Simples: Alimentada a partir de 06/1986 pela taxa SELIC mensal, não possui taxa para o mês/ano de liquidação. A acumulação dos índices é feita de forma simples, ou seja, pela soma dos índices mensais. (Fonte TRT 2ª Região)

3) SELIC Composta: Alimentada a partir de 06/1986 pela taxa SELIC diária, não possui taxas diárias para o mês/ano de liquidação. A acumulação dos índices é feita de forma composta, ou seja, pela multiplicação dos índices diários. (Fonte Banco Central)

Não há dúvidas de que a Selic composta não deve ser aplicada, porquanto a legislação trabalhista sempre tratou os juros de mora de forma simples, isto é, apenas somando as taxas mensais. Exemplo, se tivermos o valor de R\$ 1.000,00 e entre a data de ajuizamento e a data final tiverem decorrido 5 meses, considerando uma taxa mensal de 1%, o percentual total seria 5%. Assim, teríamos o valor de R\$ 1.050,00 atualizado. Por outro lado, no mesmo caso, se fosse usada a taxa composta, teríamos R\$ 1.092,63. Em algumas decisões, o TRT da 4ª Região optou por aplicar a Selic Receita Federal. Observe o julgado a seguir:

EMENTA AGRAVO DE PETIÇÃO. TAXA SELIC RECEITA FEDERAL. Acerca do tipo de taxa SELIC que deve incidir na fase judicial, a partir do ajuizamento, considerando o entendimento majoritário do Colegiado, cabível a aplicação da taxa SELIC/Receita Federal. Agravo de petição interposto pela executada a que se nega provimento. (TRT-4 - AP: 00202498020215040201, Data de Julgamento: 26/07/2024, Seção Especializada em Execução).

Quanto à atualização de verbas fiscais, há que se considerar que a decisão do STF apreciou taxativamente a atualização monetária de débitos trabalhistas, não se aplicando, portanto, às contribuições previdenciárias, custas e outras despesas processuais de natureza fiscal.

A partir da versão 2.5.6 do Pje-Calc, lançada em fevereiro de 2020, passou a ser possível também a criação de cálculos sem a incidência de correção monetária, bastando para isso o usuário escolher a opção “sem correção”, localizada no campo “índice trabalhista”.

Essa inovação permite, por exemplo, que o calculista configure o sistema para que, somente a partir da data da sentença ou de outra data qualquer, haja a incidência da correção monetária. Para isso, basta selecionar a opção “sem correção” e marcar a opção “combinar com outro índice”, com seleção do índice desejado e preenchimento do campo “a partir de”. Com essa configuração, haverá a aplicação da correção monetária somente a partir da data indicada.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto219.png

A opção exposta na tela anterior também está disponível nos menus “multas e indenizações” e “honorários”. Observe-se que, nesse caso, para configurar uma parcela sem a incidência de correção monetária, deve-se selecionar a opção de valor “informado”:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto220.png

7.3 Novo cálculo externo

Com a instalação da versão 2.5 do Pje-Calc, passou a ser disponibilizada a possibilidade de lançamento de cálculos externos, isto é, atualização de cálculos que foram desenvolvidos em outros sistemas.

A nova sistemática de lançamento de cálculos externos é completa e traz praticamente todas as possibilidades de atualização de verbas. A exemplo do “cálculo novo”, a inserção de cálculos realizados por meio de outros sistemas inicia-se com o preenchimento de duas abas principais: “dados do processo” e “parâmetros do cálculo externo”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto222.png

A primeira aba, “dados do processo”, é similar à existente no cálculo novo. A segunda, por sua vez, apresenta as principais configurações para atualização de um cálculo externo.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto223.png

Inicialmente, deve ser informada a data da atualização do cálculo antigo por meio do campo “data da última atualização”, conforme exposto na imagem anterior.

Em seguida, deve-se selecionar o índice trabalhista e os juros de mora de acordo com o cálculo que se deseja atualizar. Recomendamos

a leitura do tópico em que tratamos sobre os índices de atualização e sobre a modulação temporal feita pelo STF.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto224.png

O próximo passo será configurar a forma de atualizar as verbas fiscais: contribuição social, custas e imposto de renda.

Depois que informamos os índices de atualização e demais parâmetros do cálculo, estamos prontos para lançarmos as parcelas que desejamos atualizar e depois informarmos as quantias que desejamos deduzir.

Assim, podemos avançar para o lançamento das parcelas que se deseja atualizar, por meio do menu “parcelas atualizáveis”. Esse menu só fica disponível depois que o novo cálculo externo é criado, quando o usuário clica no botão “salvar”.

Na tela que se abre em seguida, dentro do menu “parcelas atualizáveis”, são exibidas quatro abas para preenchimento dos dados retirados do cálculo externo. Deve-se ter em mente, entretanto, que os juros de mora sempre deverão ser lançados separadamente.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto226.png

Na primeira tela, devem ser lançados os créditos do reclamante com o lançamento dos juros em separado. A divisão entre verbas tributáveis ou não tributáveis serve somente para cálculo do imposto de renda, caso se deseje apurar essa parcela. Acompanhe na tela que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto227.png

Na segunda aba são lançados os descontos dos créditos do reclamante, tais como contribuição social, previdência privada, honorários. Essa aba difere da última, porque serve para lançamentos de valores que são devidos pelo reclamante e que serão descontados de seus créditos.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto228.png

A terceira aba permite que o usuário informe outras parcelas devidas pelo reclamado. São verbas devidas a terceiros, tais como contribuição social, multas, indenizações, custas etc. Observe a figura que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto229.png

Por fim, a última aba traz as parcelas devidas pelo reclamante, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto230.png

Depois de lançar todas as parcelas que se deseja atualizar, parte-se para a dedução de eventuais valores pagos e que devem ser descontados. Os descontos são feitos parcela por parcela. Para isso, acessa-se o menu “dados do pagamento”, conforme demonstrado na figura que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto231.png

A primeira aba refere-se à dedução de valores pagos ao reclamante. As parcelas são dispostas em itens individuais - Principal, FGTS, multas e indenizações.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto232.png

Na parte inferior da tela descrita na imagem anterior, há a um checkbox que, ao ser clicado, exhibe uma nova tela para o usuário baixar, isto é, lançar o recolhimento, da quota-parte da contribuição social devida pelo reclamante, bem como os honorários sucumbenciais, imposto de renda e todas as verbas que são devidas pelo autor.

Essa marcação é de suma importância quando se pretende zerar os créditos do reclamante. Se tais marcações não forem realizadas, os créditos do reclamante podem resultar em valores negativos. Observe a figura que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto233.png

Vejamos agora como lançar os valores que serão deduzidos. Digamos que você deseja descontar o valor de R\$ 5.000,00, pago em 1.1.2023, e ratear, de forma proporcional, esse valor entre o valor do FGTS e da verba principal. Para isso, basta observar a imagem a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto234.png

Vamos para mais um exemplo: Digamos que agora você deseje deduzir R\$ 5.000,00, mas quer lançar R\$ 3.000,00 para descontar do principal, R\$ 1.000,00 a título de FGTS e o restante lançar na aba de “outros débitos do reclamado”. Veja como fazer isso na próxima tela.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto235.png

O valor que sobra (R\$ 1.000,00), optamos por lançá-lo na aba “outros débitos do reclamado”, para abater proporcionalmente de custas e contribuição social. Veja:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto236.png

Conforme a imagem acima, a segunda aba do menu “dados do pagamento” serve para deduzir valores de outras parcelas devidas pelo reclamado e pagas por terceiros.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto237.png

7.4 Juros de Mora

Sobre juros de mora, além do disposto neste tópico, recomendamos a leitura da parte que tratamos do histórico salarial na qual falamos sobre influência da verba previdenciária na base de cálculo dos juros de mora.

Leia-se ainda o tópico que tratamos sobre a decisão proferida pelo STF no tocante à atualização de cálculos pela Selic e que tratamos no tópico precedente.

7.5 Juros Regressivos

Existem algumas situações nas quais devem ser aplicados juros regressivos nos cálculos trabalhistas.

Vamos a um exemplo prático: Digamos que um empregado, embora permanecesse trabalhando para seu empregador, tivesse resolvido acioná-lo judicialmente para receber adicional de insalubridade que não estava sendo pago desde o ano de 2017.

Nessa hipótese, o empregado ajuizou a demanda em janeiro de 2021 e a sentença foi proferida em junho desse mesmo ano.

Como sabemos, na Justiça do Trabalho, os juros de mora são contados desde o ajuizamento da demanda. Considerando que estamos em novembro de 2021, o empregado teria direito a aproximadamente 5 meses de juros de mora.

Mas isso seria justo com o empregador, considerando que o adicional de insalubridade do mês de setembro de 2021, por exemplo, só estaria vencido há dois meses?

Claro que não. Razão por que os juros de mora devem ser regressivos a partir do ajuizamento da demanda.

De início, é importante que o calculista saiba em quais circunstâncias devem ser aplicados juros regressivos para em um segundo momento descobrir como se faz essa operação, dentro do Pje-Calc.

A resposta a essa dúvida é simples. Sempre que as ocorrências de alguma verba ultrapassarem a data de ajuizamento da reclamação, haverá a incidência de juros regressivos a partir da data do protocolo da ação.

Mas isso é possível?

Sim. Isso ocorre, na maioria das vezes, quando o trabalhador ajuíza uma demanda, mas permanece trabalhando, isto é, quando o contrato de trabalho permanece ativo, mesmo depois do ajuizamento da demanda. Geralmente, nessas situações, o reclamante está pleiteando parcelas sucessivas e mensais, tais como adicionais de insalubridade ou de periculosidade.

A configuração, no Pje-Calc, de modo que incidam juros regressivos a partir da data do ajuizamento, deve ser realizada em cada verba, por meio da manipulação do campo “Juros - aplicar súmula 439 do TST”, localizada na tela de “Parâmetros da Verba”, dentro da verba sobre a qual se deseja aplicar os juros regressivos.

Conforme explicamos no tópico em que tratamos sobre danos morais, para aplicar juros regressivos, basta deixar marcada a opção “não”, no grupo que trata da Súmula 439, do TST.

De fato, se marcarmos a opção “Não”, o sistema calculará os juros de mora desde o ajuizamento apenas para as verbas cujos meses (ocorrências) ocorrerem antes do ajuizamento da ação, e retornará os juros de forma regressiva para as ocorrências vincendas, isto é, para os meses que ultrapassarem a data de ajuizamento.

7.6 Juros de Mora - Fazenda Pública

Para melhor entendimento, transcrevo abaixo resumo histórico sobre a correção dos débitos contra a Fazenda Pública, nos

termos da decisão proferida nos autos do processo RRAg - 51500-21.2000.5.04.0018, Relator: KATIA MAGALHÃES ARRUDA. Data de publicação: 16/06/23.

A correção monetária aplicável a débitos da Fazenda Pública foi prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009):

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

A correção monetária aplicável a débitos da Fazenda Pública, da expedição de precatório até o efetivo pagamento, foi prevista no art. 100, § 12, da CF/88 (incluído pela Emenda Constitucional nº 62/2009):

A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios “.

O STF, nas ADIs nºs 4.357 e 4425, ao decidir sobre o regime de execução contra a Fazenda Pública mediante precatório, concluiu pela...

[...] Impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária.

E acrescentou que:

O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice

oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (*ex ante*), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).

Nesse contexto, declarou inconstitucional a expressão “índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança”, constante no art. 100, § 12, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional nº 62/2009.

Por outro lado, o STF firmou a tese de que:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento.

Em Questão de Ordem nas ADIs nºs 4.357 e 4425, o STF decidiu conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, nos seguintes termos:

(i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. Foram extintas sem resolução de mérito as ADIs nº 4.372 e 4.400, Redator Designado Ministro Luiz Fux, que tratavam da mesma matéria das ADIs nºs 4.357 e 4425.

Posteriormente, no RE 870947, Relator Ministro Luiz Fux, o STF decidiu o seguinte quanto à correção monetária aplicável aos débitos da Fazenda Pública:

a) deve ser aplicado o IPCA-E, como índice de correção monetária, tanto antes quanto depois da expedição de precatório;

b) é inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009) na parte em que disciplina a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ainda no RE 870947, o STF esclareceu que:

a) no julgamento das ADIs 4425 e 4357 foi decidida a correção monetária de precatórios expedidos, não havendo naquela ocasião decisão sobre o período entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Fazenda Pública (fase de conhecimento do processo);

b) para evitar lacuna sobre o tema, e assegurar a coerência e a uniformidade com o julgamento na Questão de Ordem nas ADIs 4425 e 4357, deve ser idêntico o critério de correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.

A partir de dezembro de 2021, iniciou-se a vigência da EC nº 113/2021, que dispõe:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

A fim de orientar acerca da gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, o CNJ editou a Resolução n. 448, de 25 de março de 2022, que alterou a Resolução Nº 303 de 18/12/2019, passando a dispor acerca da aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, inclusive para os precatórios emitidos pela Justiça do Trabalho.

A Resolução 303 do CNJ especificou quais índices de atualização monetária são aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública:

- I – ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
- II – OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
- III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
- IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
- V – BTN - de março de 1989 a março de 1990;
- VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991;
- VII – INPC - de março de 1991 a novembro de 1991;
- VIII – IPCA-E/IBGE - em dezembro de 1991;
- IX – UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000;
- X – IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009;
- XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015;
- XII – IPCA-E/ IBGE - de 26.03.2015 a 30 de novembro de 2021;
- XIII – Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) - de dezembro de 2021 em diante.

Por outro lado, a Resolução 314 do CSJT, por força da Resolução 370 do CNJ, tratou sobre juros de mora:

Art. 12-D. Na atualização da conta dos precatórios, os juros de mora devem incidir somente entre a data-base informada pelo juízo da execução e novembro de 2021, respeitado o período da graça, conforme disposto no § 1º do artigo anterior, em cujo lapso temporal o valor se sujeitará exclusivamente à correção monetária pelo IPCA-E.

§ 1º Incidem juros de mora segundo os seguintes critérios:

- a) 1% (um por cento) ao mês, até agosto de 2001, nos termos do § 1º do art. 39 da Lei n.º 8.177, de 1º/03/1991;
- b) 0,5% (meio por cento) ao mês, de setembro de 2001 a junho de 2009, conforme determina o art. 1º-F da Lei n.º 9.494, de 10/09/1997, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/08/2001; e
- c) a partir de 30 de junho de 2009, atualizam-se os débitos trabalhistas da Fazenda Pública mediante a incidência dos índices

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, por força do art. 5º da Lei n.º 11.960, de 29/06/2009. § 2º A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 12-A desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 12-B desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto no § 1º deste artigo. § 3º Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 12-A e 12-B, poderão retroagir a período anterior ao da data-base da expedição do precatório.

Desse modo, aos débitos contra a Fazenda Pública em reclamações trabalhistas que ainda tramitam, isto é, nas quais ainda não houve expedição de requisitório de precatório, aplica-se IPCA-e até o 30.11.2021 e, depois dessa data, deve-se utilizar o índice Selic.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto239.jpeg

A forma de aplicação desses índices, no Pje-Calc, é a mesma usada para os débitos contra particulares.

7.7 Juros sobre Acordos Descumpridos

A tendência é que os calculistas promovam o cálculo dos juros de mora das parcelas em atraso, no caso de acordo descumprido, a partir da data do descumprimento da avença.

Essa metodologia pode ser até mais justa se considerarmos que o inadimplemento ocorreu a partir do vencimento da parcela em atraso. No entanto, a legislação pertinente à questão é clara ao afirmar que os juros de mora, para acordos descumpridos, devem ser calculados a partir do ajuizamento da demanda. É o que dispõe a Lei 8.177/91, em seu art. 39.

Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.

§ 1º Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação.

Desse modo, não é acertada a decisão que determina a atualização dos juros de mora a contar da data do vencimento da parcela em atraso, sobretudo se considerarmos que, por ocasião do acordo firmado em audiência, provavelmente o reclamante renunciou à parte de seus direitos em face da pacificação social.

7.8 Dedução de Valores

Neste tópico, traçaremos alguns parâmetros acerca da dedução de quantias que o reclamante tenha recebido, seja na fase de conhecimento, seja durante a fase de execução, no processo trabalhista.

7.9 Dedução de Valores Pagos ao Reclamante

O sistema disponibiliza, no mínimo, duas abordagens para o lançamento dos valores recebidos pelo reclamante. A primeira delas

diz respeito aos montantes recebidos pelo reclamante no momento da rescisão contratual, ou seja, durante a vigência do contrato de trabalho. A segunda, por sua vez, refere-se aos valores desembolsados já na etapa de execução ou, ao menos, após o trânsito em julgado da sentença emitida nos autos.

7.10 Dedução de Valores Pagos na Rescisão

A peculiaridade desta modalidade de dedução é que, sobre os valores recebidos pelo reclamante, há apenas incidência dos índices de atualização monetária, sem a cobrança de juros de mora.

Para lançar esse pagamento, o usuário deve criar nova verba com utilização de uma das seguintes opções disponíveis no menu “Verbas”, na modalidade “Expresso”: “Valor pago - não tributável” ou “Valor pago - tributável”, conforme Figura a seguir.

A distinção entre as opções apresentadas na ilustração anterior está nos impactos desse tipo de dedução, especificamente no cálculo do imposto de renda que deve ser retido na fonte. Assim, ao realizar o cálculo do imposto de renda, é fundamental observar a proporção de verbas de natureza tributável em relação ao montante total das verbas apuradas na liquidação.

A separação entre verbas tributáveis e não tributáveis pode ser verificada através da análise do relatório final do cálculo. Portanto, a dedução deve ser a última verba a ser considerada, uma vez que, antes de determinar os valores recebidos pelo reclamante ao longo do contrato de trabalho, será necessário concluir o cálculo e gerar o resumo em “pdf” ou “html”, permitindo a identificação do percentual de verbas tributáveis e do percentual de verbas não tributáveis presentes na apuração.

Após a identificação do percentual de cada categoria de verbas no cálculo, o usuário deve estabelecer uma proporção entre o valor que o reclamante levantou e as verbas tributáveis e não tributáveis.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto241.png

No exemplo apresentado na figura anterior, é necessário estabelecer duas verbas distintas. A primeira deverá ser designada como “valor pago - tributável”, correspondente a 81,79% do montante recebido pelo reclamante, enquanto a segunda será uma verba “valor pago - não tributável”, equivalente a 18,21% do total recebido pelo trabalhador.

Portanto, se o trabalhador recebeu R\$ 1.000,00 em decorrência de sua rescisão, o usuário deverá criar uma verba no montante de R\$ 817,90 (tributável) e outra verba no valor de R\$ 182,10 (não tributável).

Após a criação das verbas (ambas as categorias), o usuário deverá registrar o valor do pagamento realizado ao reclamante no grupo “Valor pago”, utilizando o campo “Valor”, conforme ilustrado na figura a seguir. Essa ação fará com que o sistema reconheça a quantia registrada como um valor negativo, ou seja, como um débito do reclamante.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto242.png

7.11 Dedução de Valores Pagos na Execução

Antes de iniciarmos a operação de dedução de valores no sistema Pje-Calc, é importante tratarmos de um assunto relevante, nessa matéria.

Como deve ser feita essa dedução?

Digamos que o reclamado tenha recorrido da sentença de primeiro grau e tenha realizado o depósito recursal do valor integral da execução.

Nesse mesmo caso, depois do retorno do processo, do segundo grau, inicia-se a fase de execução, e o reclamado, ora executado, peticiona e informa que nada mais tem a pagar, em razão de ter feito o depósito recursal integral e não ter sido realizada nenhuma reforma nas instâncias superiores.

Como agir nessa situação, uma vez que a atualização da dívida com utilização dos índices de atualização e os juros de mora da Justiça do Trabalho são superiores àqueles praticados pelas instituições bancárias?

Para resolvermos essa questão, é importante destacarmos que, ao recorrer, o reclamado assumiu o ônus de uma atualização mais

gravosa dos valores, com o passar do tempo, sem que o reclamante tenha recebido os créditos. Desse modo, temos duas situações:

Atualizar os créditos pelo valor e data original do depósito recursal.

Atualizar os créditos pelo saldo atual existente na conta judicial na data da atualização ou na data do saque.

A primeira opção é prejudicial ao reclamante, pois estancam-se os juros e a correção monetária sobre a parcela recolhida à conta judicial a partir da data do depósito.

Desse modo, entendemos que seja mais razoável a aplicação da segunda opção, isto é, atualizar os créditos, deduzindo-se o saldo atual da conta judicial, ou seja, o valor efetivamente sacado pelo reclamante, haja vista que a reclamada, ao recorrer, assumiu o risco de o processo se prolongar no tempo e de o valor ser atualizado monetariamente por índices mais prejudiciais aos seus interesses.

O TRT da 9ª região tratou do assunto na Súmula 5:

SÚMULA Nº 5, DO TRT DA 9ª REGIÃO

EXECUÇÃO TRABALHISTA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXIGIBILIDADE.

O depósito judicial para garantir a execução trabalhista não inibe a incidência de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, de acordo com os índices próprios da legislação trabalhista, sendo inaplicável o texto contido no § 4º, do art. 9º, da Lei 6.830/80.

Assim, a dedução ocorre quando há algum valor a ser descontado dos créditos do reclamante, seja em razão de depósito recursal, seja devido a bloqueio de valores do reclamado, seja em face de parcelamento judicial, ou ainda em razão de pagamento decorrente de acordo firmado nesta fase processual.

Para lançar os valores pagos, o usuário deve lançar mão da aba “Atualização”, localizada no menu principal do sistema.

Esse menu, “Atualização”, oferece algumas opções de lançamentos relacionadas a créditos e débitos de valores, cujo fato gerador seja algum ato praticado na fase de execução.

Assim, é possível lançar diversas verbas que irão influir diretamente, tanto nos créditos do reclamante como nas parcelas de natureza fiscal, tais como: contribuição social, imposto de renda, custas etc., seja deduzindo, seja somando parcelas a esses créditos.

Por intermédio do primeiro item do menu, o qual está sendo mostrado na figura anterior (“Dados do Pagamento”), é possível informar os valores recebidos pelo reclamante em razão de atos judiciais realizados na fase de execução.

Quanto aos outros itens do menu “atualização”: “multas e indenizações”, “honorários” e “custas judiciais”, devem ser utilizados quando houver acréscimo à conta de valores cujo fato gerador ocorra depois do trânsito em julgado da sentença.

Dessa forma, por meio dos aludidos itens, é possível, por exemplo, lançar multa por litigância de má-fé deferida em embargos à execução, ou ainda inserir custas processuais em razão de condenação em agravo de petição, entre outras possibilidades.

Realizados todos os lançamentos, o usuário deverá acessar o item “liquidar atualização” e, por fim, clicar em “Imprimir Atualização”.

Ressalte-se que, caso as multas, indenizações, honorários ou custas sejam deferidas em sentença, o usuário deve usar os menus correspondentes localizados na aba “cálculo”.

Assim, dependendo da fase em que sejam deferidas tais verbas, o usuário utilizará os menus específicos. Se as parcelas forem deferidas em sentença, deve-se usar o menu “cálculo”, caso tais rubricas sejam objeto de decisões proferidas em execução, deve-se lançar mão das respectivas parcelas por meio do menu “atualização”.

Destarte, o lançamento das custas processuais, multas e indenizações, além dos honorários, é realizado por meio dos menus correspondentes localizados na aba “cálculo”.

No caso das custas, o calculista deve usar o menu correspondente (“custas judiciais), em uma das opções localizadas no grupo “conhecimento”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto245.png

Ainda nessa tela, é possível que sejam incluídas custas devidas pelo reclamante, bem como custas apuradas na fase de liquidação. Além disso, o sistema permite a inclusão de custas fixas, de acordo com atos específicos, tais como atos dos oficiais de justiça.

Para lançar multas e indenizações, segue-se o mesmo padrão, bastando ao calculista registrar se o valor da multa ou indenização será informado, ou se será calculado automaticamente, incidindo nessa hipótese sobre uma base selecionada na mesma tela.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto246.png

Com o lançamento da versão 2.8 do sistema, foi criado um campo na tela de “parâmetros do cálculo” para que seja informado o valor da causa. Observe a figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto247.png

Essa opção serve para o cálculo de multas cuja base de cálculo é o valor da causa atualizada. A correção sobre o valor informado somente foi acrescentada na versão 2.9, que saiu em dezembro de 2021.

Depois dessa atualização, foi inserido, entre as bases de cálculo do menu “multas e indenizações”, o “valor da causa corrigido”. Veja a tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto248.png

A versão 2.9 também trouxe alteração no resumo do cálculo com relação às multas e indenizações. A descrição de todas as multas agrupadas por linha do resumo passou a ser incluída na descrição geral da linha.

O menu “honorários” também é autoexplicativo, e possibilita ao usuário informar o tipo de valor, a alíquota, a base de apuração e as partes da obrigação (credor e devedor). Não carece de explicações mais aprofundadas.

Jurisprudência sobre o assunto:

Súmula 187/TST CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A correção monetária não incide sobre o débito do trabalhador reclamante.

Além disso, destaque-se que a dedução de valores deve ser realizada no mês em que houve o pagamento, mesmo que se trate de pagamento retroativo e ainda que o resultado importe em valores negativos, nos termos da OJ 415 do TST:

OJ nº 415 SDI - 1 TST Jornada de trabalho. Horas extras. Reconhecimento em juízo. Critério de dedução ou abatimento dos valores comprovadamente pagos no curso do contrato de trabalho. CLT, art. 59.A dedução das horas extras comprovadamente pagas

daquelas reconhecidas em juízo não pode ser limitada ao mês de apuração, devendo ser integral e aferida pelo total das horas extraordinárias quitadas durante o período imprescrito do contrato de trabalho. DJe de 14, 15 e 16/02/2012.

7.12 Compensação de Valores

A Súmula 187 do TST apresenta a seguinte redação:

Súmula nº 187 do TST. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A correção monetária não incide sobre o débito do trabalhador reclamante.

No entanto, o mencionado verbete somente se aplica nos casos em que há a compensação de valores em razão de dívidas assumidas pelo reclamante com o reclamado.

Havendo débito concomitante do empregador e do empregado, a dedução do débito do empregado deverá ser feita na época do recebimento considerado indevido, procedendo-se à correção monetária apenas do saldo devedor remanescente.

7.13 Dedução de Valores Pagos a Título de FGTS

As opções de dedução de valores pagos ao reclamante, a título de FGTS, estão disponíveis por meio do menu “FGTS”. As informações devem ser preenchidas no grupo “Saldo e/ou Saque” da referida tela.

Caso o usuário deseje informar saque realizado pelo reclamante de forma que, dos créditos do reclamante, seja abatida a quantia relativa a esse saque, basta preencher os campos “data” e “valor”, localizados no grupo “saldo e/ou saque”, e marcar a opção “deduzir do FGTS”, destacados na figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto249.png

O checkbox relativo à opção “deduzir do FGTS” somente estará disponível depois que for preenchido o campo data e valor, e clicado no sinal de “+”, uma vez que nem sempre tal valor será deduzido do FGTS. Isso ocorre porque nem todos valores lançados no referido campo devem ser deduzidos do valor apurado.

Caso não seja marcada essa última opção, esse valor informado será utilizado somente para efeito de cálculo da multa de 40%.

A configuração da multa ocorre por meio da manipulação das opções contidas no campo “Incidência”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto250.png

Conforme orientações contidas no manual do Pje-Calc, o qual pode ser acessado por meio do endereço <https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Pje-Calc>, o sistema sugere que a Multa do FGTS não seja apurada de forma automática. Para apurar a multa, o usuário deve marcar o checkbox correspondente e optar entre “calculada” ou “informada”.

Ao escolher a opção “informada”, o sistema exibe o campo “valor”, no qual deve ser informado o valor devido na data da demissão. Ao optar por selecionar o item “calculada”, deve-se selecionar o percentual da multa (20% ou 40%) e a base de incidência entre Devido, Diferença, Saldo e/ou Saque, Devido (-) Saldo e/ou Saque, e Devido (+) Saldo e/ou Saque.

Essa base de cálculo deve ser escolhida entre os itens descritos no quadro que segue:

7.14 OJ 42, TST

Outra informação importante surge da necessidade de se entender como se opera, no Pje-Calc, o entendimento consubstanciado na Oj 42, do TST:

FGTS. MULTA DE 40% (nova redação em decorrência da incorporação das Orientações Jurisprudenciais nºs 107 e 254 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I - É devida a multa do FGTS sobre os saques corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato de trabalho. Art. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90 e art. 9º, § 1º, do Decreto nº 99.684/90. (ex-OJ nº 107 da SDI-1 - inserida em 01.10.1997) II - O cálculo da multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado, por ausência de previsão legal. (ex-OJ nº 254 da SDI-1 - inserida em 13.03.2002)

O verbete dispõe que a multa de 40% do FGTS não deve considerar em sua base de cálculo o valor referente ao período do aviso prévio.

No Pje-Calc, esse procedimento deve consistir na marcação do checkbox correspondente a essa opção, localizado dentro do menu “FGTS”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto252.png

7.15 Atualização de Contribuição Social

No tocante à atualização de verbas previdenciárias, havia o entendimento, até o ano de 2015, de que a atualização destas parcelas deveria ser realizada somente a partir do dia 2 ao mês seguinte à liquidação com fundamento no art. 195, I, a, da Constituição Federal, o qual dispõe que:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

A regulamentação desse dispositivo constitucional veio por meio do art. 276 do DL 3.048/99, o qual dispõe que:

Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença.

Ocorre que, posteriormente, foi publicada a Medida Provisória 449/08, convertida na Lei 11.941/09, a qual alterou o art. 43 da Lei 8.212/91 para definir como fato gerador, para efeito de atualização das verbas previdenciárias, a prestação de serviço:

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.

(...)

§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

Em 2015, no TST, no julgamento de Embargos à SDI-I, apresentado pela União, o entendimento que prevaleceu foi que, com o advento da Lei 11.941/09, o fato gerador da contribuição previdenciária teria passado a ser a prestação de serviço, e não mais o pagamento, por se estar em âmbito de reclamação trabalhista.

Desse modo, ficou estabelecido pelo Pleno do TST que, quanto ao período anterior à vigência da Medida Provisória, considera-se como fato gerador das contribuições previdenciárias, decorrentes

de créditos trabalhistas reconhecidos em juízo, o efetivo pagamento das verbas trabalhistas, configurando-se a mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação.

No tocante, porém, ao período posterior à alteração do art. 43 da Lei 8.212/91, proporcionada pela referida MP 449/08, convertida na Lei 11.941/09, tem-se duas importantes situações: a primeira é que o fato gerador da contribuição previdenciária passou a ser a prestação do serviço, nos termos do art. 43, § 2º, da Lei 8.212/91; e a segunda é que, no §3º da referida lei, instituiu-se o regime de competência para aplicação dos acréscimos legais moratórios, pois se passou a considerar o mês de competência em que o crédito é devido e não o momento em que o pagamento efetivamente é realizado.

7.16 Aplicação no Sistema Pje-Calc

Antes de iniciarmos a explicação da configuração dessas alterações no Pje-Calc, torna-se mister destacar que as telas de configuração localizadas no referido sistema utilizam, como forma de separar os vários tipos de atualização, uma metodologia de grupos e subgrupos.

Assim, de forma que facilite o entendimento, o quadro contido na figura exposta abaixo retrata a divisão proporcionada por essa metodologia de grupos e subgrupos. Desse modo, os subgrupos “previdenciária” e “trabalhista” encontram-se dentro de outro subgrupo denominado “atualização”, que, por sua vez, encontra-se dentro do grupo mais amplo denominado “salários pagos”, assim como o subgrupo “multa previdenciária”.

No Pje-Calc, essas situações podem ser acessadas por meio do menu “Correção, Juros e Multas”.

Em seguida, deve-se acessar a aba “Dados Específicos”.

À contribuição social devida pelo segurado aplica-se somente a correção trabalhista, sem incidência da taxa Selic, sem que o usuário tenha a possibilidade de alterar essa configuração.

A tela de configuração da atualização das contribuições previdenciárias envolve dois grupos de campos distintos, os quais constam na figura que segue, em dois quadros destacados.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto253.png

Assim, no quadro à esquerda, é possível realizar a configuração da contribuição social calculada sobre os salários devidos, isto é, sobre as verbas calculadas no memorial que se encontra aberto. No quadro localizado à direita, por sua vez, ficam disponíveis as configurações das contribuições sociais pertinentes aos salários pagos durante o contrato de trabalho.

Tendo em vista que é pacífico, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, que a Justiça do Trabalho não é competente para executar Contribuição Previdenciária sobre salários pagos, tal opção é pouco utilizada pelos contadores judiciais. A situação mais comum de configuração desses parâmetros é no caso de cálculo previdenciário incidente sobre acordo realizado pela Justiça do Trabalho.

Traçadas tais premissas, passemos ao estudo de cada uma das configurações constantes no quadro localizado na parte esquerda da figura anterior

De início, cumpre destacar, conforme exposto, que os dois quadros são idênticos; o usuário deve fazer as alterações de acordo com a modalidade de contribuição desejada.

Ao ser marcada a opção “Lei 11.941/2009”, o sistema observará o entendimento esposado pelo TST, de modo que somente haverá incidência de juros de mora a contar do dia 5.3.2009, conforme sugerido pelo sistema, ou de qualquer outra data informada pelo usuário no campo “A partir de”.

Observe-se que a opção “Lei 11.941/2009” somente estará disponível se o usuário marcar, anteriormente, a opção “Correção”, localizada dentro do subgrupo “Trabalhista”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto254.png

Caso o início do período trabalhado ocorra antes de 5.3.2009 e o final ultrapasse a referida data, utilizando-se a marcação mostrada na figura anterior, o sistema retornará até o mês de fevereiro de 2009 somente a atualização trabalhista, sem a incidência de juros de mora, e, a partir da referida data, incidirá a taxa Selic de forma regressiva.

Desse modo, caso o usuário deseje que o sistema atualize o cálculo previdenciário com os índices trabalhistas até a data informada no campo “a partir de”, localizada no subgrupo “atualização”, o qual, por padrão, vem selecionado como 5.3.2009, e

que, a partir dessa data, seja aplicada a taxa Selic, deverá marcar somente a opção “Lei 11.941/2009” e a opção “correção”, dentro do subgrupo “trabalhista”.

Por outro lado, caso o usuário entenda que deve ser aplicada a taxa Selic, e somente ela, a partir de determinada data, deve, dentro do subgrupo “trabalhista”, desmarcar as opções “correção” e “juros” e, dentro do subgrupo “previdenciária”, marcar essas mesmas as opções.

Se, além disso, o usuário selecionar a opção “a partir de”, localizada dentro do subgrupo “previdenciária”, o sistema retornará a taxa Selic a partir da data selecionada, lançando-a de maneira repetida, em todos os meses, isto é, de forma fixa e não regressiva.

Desse modo, com a seleção mostrada na Figura a seguir, o sistema retornará a taxa Selic acumulada desde o dia 1.12.2011 até a data do cálculo, com repetição da taxa correspondente ao referido intervalo em todos os meses (ocorrências) do cálculo.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto255.png

Além disso, no exemplo da figura anterior, caso o usuário marque a opção “mês a mês”, dentro do grupo “previdenciária”, o sistema retornará a taxa Selic regressiva desde o início da verba, mesmo que este início seja anterior a 2009.

Em suma, se o usuário utilizar a opção “Lei 11.941/2009”, o sistema retornará a taxa Selic mês a mês em cada uma das competências, de forma regressiva, e contará somente a partir de 5.3.2009, ou de outra data informada no campo correspondente.

Por outro lado, se for desmarcada a opção “Lei 11.941/2009”, mas forem marcadas as opções “correção” e “juros” no subgrupo “previdenciária”, utilizando a opção “a partir de” do referido grupo, o sistema lançará em todos os meses uma taxa Selic acumulada, mas fixa, correspondente à diferença entre a data informada e a data do cálculo. E, por fim, se for selecionada a opção “mês a mês” dentro do grupo “previdenciária”, haverá incidência da taxa de forma regressiva.

No tocante à multa, se o usuário marcar a opção “limitar multa” e deixar o campo “a partir de” em “branco”, a multa será apurada somente até a data informada no campo “a partir de”, localizado em paralelo à opção “Lei 11.941/2009” que, por padrão, é 5.3.2009. A partir dessa data, não haverá incidência de multa. Se, contrário sensu, o usuário informar uma data no campo “a partir de”, a multa será apurada a partir da data informada, com lançamento em todos os meses, sem variação do percentual apurado.

Assim, caso o usuário deseje atualizar somente pelos índices trabalhistas ou somente pelos índices previdenciários, ou por ambos, deve desmarcar a opção “Lei 11.941/2009” e marcar as opções “correção” e “juros” nos subgrupos “trabalhista” ou “previdenciária”, dependendo do resultado desejado. Selecionando ambos os critérios, é necessário preencher o campo “Aplicar até” como forma de limitar os índices trabalhistas até a data informada.

Outra opção possível, para o usuário, é escolher dois índices diferentes, isto é, correção trabalhista até determinada data e Taxa Selic a partir desta mesma data.

A configuração exposta na imagem anterior faz com que o sistema lance até o mês de dezembro de 2013, além da correção pelos índices trabalhistas, a taxa Selic de forma congelada, isto é, o mesmo índice em todos os meses. A partir de 2014, incidirá somente o índice Selic, mas de forma regressiva.

7.17 Empregado Doméstico

No que diz respeito ao cálculo de verbas previdenciárias relativas aos empregados domésticos, é necessário que o calculista informe, na tela acessada por meio do menu “contribuição social”, que se trata de empregado doméstico. Quanto às alíquotas dos empregadores, deve-se escolher a atividade “serviços domésticos”, conforme demonstrado na figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto257.png

Registre-se que a tela mostrada na figura anterior deve ser acessada dentro do menu “Contribuição Social”, por meio do botão “Ocorrências”, clicando-se em seguida no botão “Regerar”.

As alíquotas correspondentes aos empregados e empregadores domésticos encontram-se expressamente definidas no art. 34 da Lei Complementar 150/2016:

Art. 34. O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes valores: I - 8% (oito por cento) a 11% (onze por cento) de contribuição previdenciária, a cargo do segurado empregado doméstico, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; II - 8% (oito por cento) de contribuição patronal previdenciária para a seguridade social, a cargo do empregador doméstico, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; III-0,8% (oito décimos por cento) de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho; I - 8% (oito por cento) de recolhimento para o FGTS; II - 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), na forma do art. 22 desta Lei.

Quanto às alíquotas do empregador e aquelas referentes ao Seguro de Acidente de Trabalho - SAT, elas devem ser informadas de forma manual, observando-se o percentual disposto no item II e III do art. 34 supracitado, respectivamente.

7.18 Atualização de Acordo Descumprido

O lançamento de parcelas de acordo descumprido é tarefa simples e inclui o cálculo das verbas de natureza fiscal (custas processuais e contribuição social).

De início, insta observar que deve haver o lançamento dos dados principais do processo, tais como: data de admissão, data de demissão, data de ajuizamento. Essas informações devem ser inseridas na aba “parâmetros de cálculos” localizada dentro do menu “dados do cálculo”.

Nos campos “admissão” e “demissão” da referida tela devem ser informadas as datas respectivas, em conformidade com as informações prestadas na peça inicial.

No campo “data de ajuizamento”, deve ser informada a data que servirá de marco para a contagem dos juros de mora.

Neste tópico, traçaremos diretrizes para a configuração de cálculos que envolvam também o cálculo de verbas previdenciárias.

Nesse sentido, o primeiro passo será apurar o valor mensal da base de cálculo, sobre as quais incidirão as alíquotas legais pertinentes à contribuição social, tanto do empregado quanto do empregador. Desse modo, o calculista deve atentar para a natureza das verbas conciliadas.

A fundamentação para a discriminação da natureza das verbas conciliadas é encontrada no Art. 832, §3º, da CLT:

§ 3º As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso.

Antes de prosseguirmos, recomendamos ao aluno que leia o tópico que tratamos sobre a aplicação da Lei 13.876/19 no tocante à alteração do artigo anterior.

Inicialmente, o calculista deverá fazer o rateio do valor correspondente ao percentual de natureza salarial em relação ao período descrito na inicial. Assim, caso haja uma conciliação no valor de R\$ 5.000,00 em que tenha sido definido que 40% das verbas têm natureza salarial, o valor correspondente a esse percentual deverá ser dividido pela quantidade de meses trabalhados, conforme o período descrito na peça inicial do processo.

Atente-se para o teto mínimo estabelecido pelo § 3º-A do art. 832 da CLT, que estipula como valor mínimo para a base de cálculo o valor de um salário mínimo.

O resultado dessa operação servirá de base de cálculo para as alíquotas da contribuição social e deve ser informado no campo “última Remuneração”, existente na tela de “parâmetros do cálculo”. Esse procedimento fará com que o sistema crie automaticamente um “histórico salarial” com incidência automática de Contribuição social.

O passo seguinte será a marcação, na tela que se abrirá ao clicarmos no menu “Contribuição Social”, da opção “apurar”, localizada no campo “contribuição Social sobre salários pagos”, bem como desmarcar a opção “cobrar do reclamante”, localizada no grupo “contribuição social sobre salários devidos”, conforme se extrai da figura a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto258.png

Ressalte-se que o fato de desmarcarmos a opção “cobrar do reclamante” terá reflexos na base de cálculos para incidência dos juros de mora. Assim, ao alterar esse parâmetro, é importante que o usuário se certifique que, no campo correspondente, na base de cálculos dos juros de mora, esteja selecionada a opção “verbas”, em conformidade com a figura que segue.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto259.png

Feito isto, será necessário zerar os valores relativos aos 13º salários. O acesso a essa funcionalidade será realizado por meio do menu “contribuição Social” clicando-se, em seguida, no botão “ocorrências”. A operação de exclusão dos valores contidos nas ocorrências relativas ao 13º salário deve ocorrer na aba “salários pagos”.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto260.png

Depois de registrar as informações, o usuário deverá cadastrar as parcelas em atraso, bem como a eventual multa por descumprimento do acordo.

7.19 Como Lançar Parcelas de Acordo em Atraso

O lançamento das parcelas em atraso deve ser realizado por meio da criação de uma nova verba, utilizando-se o modelo “acordo (verbas indenizatórias)”, localizado no menu “verbas”, na modalidade “expresso”, consoante figura abaixo.

O lançamento do valor da parcela deve ser realizado dentro da tela “parâmetros da verba”, localizada no menu “verbas”, por meio da opção “informado”, que se encontra dentro do grupo “valor”, no campo “devido”, com a soma das parcelas em atraso. A opção “proporcionalizar” deve ser desmarcada.

Nos campos “de” e “até” deve ser informada a data da parcela mais atrasada.

Se o entendimento do usuário for no sentido de que os juros de mora devem incidir desde o ajuizamento, consoante dispõe o art. 39, §1º, da Lei 8.177/91, deve-se atentar, também, para que o campo “sim”, que se refere à multa 439 do TST, esteja marcado.

Se, ao contrário, o entendimento for no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir da data da correção monetária, deve-se selecionar a opção “não” dentro do mesmo grupo.

A correção monetária, em ambos os casos será a contar da data informada nos campos “de” e “até”.

7.20 Multa por Descumprimento de Acordo

O lançamento da multa por descumprimento de acordo deverá ser realizado por meio do menu “multas e indenizações”, na opção “calculado”, localizada dentro do grupo “valor”.

7.21 Como Lançar o Valor das Custas Processuais

O lançamento das custas processuais sobre o valor do acordo, assim como dos honorários, deve ser efetivado por meio dos menus correspondentes localizados na aba “cálculo”.

No caso das custas, o calculista deve usar o menu correspondente (“custas judiciais”). Em seguida, deve ser marcada a opção “informada”, que se encontra no grupo “conhecimento”, conforme demonstrado na figura abaixo.

Ainda nessa tela, é possível que sejam incluídas custas devidas pelo reclamante, bem como custas apuradas na fase de liquidação.

Além disso, o sistema permite a inclusão de custas fixas, de acordo com atos específicos, tais como atos dos oficiais de justiça.

A data a ser informada deve ser aquela consignada no termo de conciliação como sendo o vencimento das custas ou a data da parcela mais atrasada.

Caso o usuário entenda que devam incidir juros de mora sobre o valor das custas processuais ou que deva incidir outro índice legal que não o trabalhista, deve marcar essas opções localizadas dentro do menu “correção, juros e multa”.

Realizados os passos descritos, bastará que o usuário proceda à liquidação do cálculo e à impressão do relatório.

Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso?

João 11:25-26

8.1 Estudo de um Caso Real

Nesta aula, analisaremos uma liquidação de sentença em seus principais aspectos. No caso que analisaremos, foram deferidas as seguintes verbas:

Indenização pela estabilidade provisória no emprego, correspondente aos salários dos meses de janeiro e fevereiro de 2018 e sua projeção no tempo de serviço para todos os fins;

Aviso prévio indenizado e sua projeção no tempo de serviço para todos os fins;

Reflexos da indenização e do aviso prévio sobre férias + 1/3, FGTS + 40% e 13º salário, na fração de 3/12;

Horas extras, no período da admissão a junho de 2017, considerando como tais as que excedentes ao limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais, conforme jornada fixada na fundamentação, com aplicação da Súmula nº 85 do TST;

Reflexos horas extras sobre aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3, FGTS + 40% e repouso semanal remunerado.

O primeiro passo será o preenchimento dos dados do cálculo, dentro do Pje-Calc. Pela CTPS do autor, verificamos que ele trabalhou de 09/11/2016 a 30.3.2018, e foi contratado com salário de R\$ 3.600,00.

Nas anotações gerais do referido documento é possível verificar que o último dia de trabalho ocorreu em 22.12.2017. É importante destacar, no entanto, que, no Pje-Calc, devemos informar o último dia efetivamente trabalhado, visto que o prazo do aviso prévio será calculado automaticamente.

Ocorre que, na sentença, em razão do deferimento de 2 meses de estabilidade, houve alteração no período trabalhado, conforme verificamos no trecho da sentença transcrito a seguir:

Condeno a reclamada a proceder à retificação da anotação da demissão na CTPS da parte autora, registrando o dia 30/03/2018, pela projeção do período de estabilidade e do aviso prévio, nos termos da OJ nº 82, da SBDI-1, do TST, após o trânsito em julgado, no prazo de 48 horas depois de intimada para tal providência, sob pena de multa de R\$ 3.000,00, sem prejuízo de as anotações serem feitas pela Secretaria da Vara.

Essa data de 30.3.2018 já está contemplando o período do aviso prévio e, no Pje-Calc, iremos lançar a efetiva data de saída, considerando o período de estabilidade.

Desse modo, considera-se como final do contrato o dia 28/02/2018, e tal prazo deve ser estendido até o dia 30.3.2018, em razão da projeção do aviso prévio.

Além disso, conforme visto, quanto às horas extras, foi deferida essa verba desde o início do pacto até o mês de junho de 2017.

Assim, quanto ao preenchimento da tela de parâmetros do cálculo, devem ser observadas as datas descritas na próxima imagem:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto262.png

O campo “Maior remuneração” será preenchido com o valor de R\$ 4.680,00, e seria utilizado para cálculo de verbas rescisórias, caso houvessem, tais como multa do art. 477 e 13º salário proporcional. Esse valor contempla o salário base do empregado somado ao adicional de periculosidade, conforme contracheque a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto263.jpeg

Essa base de cálculo será utilizada para cálculo do período relativo à indenização, nos meses de janeiro e fevereiro, conforme determinado pela sentença.

Recomenda-se que se utilize a verba diferença salarial como modelo. Para isso, deve-se alterar o nome da verba para “indenização substitutiva”. Essa sugestão se dá pelo fato de que a verba diferença salarial oportuniza ao calculista a opção de criar reflexos, fato que não ocorre em todas as verbas sugeridas pelo sistema.

Observe que essa é uma verba com ocorrência de pagamento mensal, e que nela já vêm marcadas as opções de incidência em contribuição social, FGTS e IRRF. Assim, o sistema já está configurado para calcular os reflexos da “indenização substitutiva” nessas parcelas.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto265.png

Os reflexos devem ser selecionados na própria verba, utilizando-se o link “exibir”, que depois se converte em “ocultar”:

Recomendamos que o leitor acesse o tópico em que tratamos de férias, pois, nesta parte, deste trabalho, destacamos algumas informações importantes sobre os reflexos de verbas sobre férias + 1/3.

Na parte dos reflexos, é necessário fazer alguns ajustes, visto que a sentença determinou que fossem calculados os reflexos em décimo terceiro e férias somente na fração de 3/12.

Em seguida, deve-se desmarcar as ocorrências iniciais e marcar a quantidade de duodécimos de cada verba, conforme imagem a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto266.png

Após, partiremos para o cadastro dos históricos salariais, isto é, de toda a vida funcional do empregado, no tocante a valores recebidos durante o tempo trabalhado.

Assim, registraremos horas extras pagas, adicional de periculosidade pago e salário base. Essas informações serão usadas, posteriormente, nas bases de cálculo das verbas calculadas.

Recomenda-se ainda que seja marcada no histórico salarial a incidência da contribuição social, assim como o recolhimento dessa verba para que o reclamante não seja penalizado no pagamento de sua cota parte novamente, visto que, durante o contrato, já houve o recolhimento dessa parcela, conforme explicamos na parte que tratamos sobre contribuição social.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto267.jpeg

Segundo a sentença, foram deferidas horas extras apenas até junho de 2017. Atente-se para a base de cálculo das horas extras, a qual está sendo extraída do histórico salarial criado anteriormente.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto268.png

Nos meses em que houve comprovação do pagamento de horas extras, não houve deferimento dessa verba pela sentença, como no mês de agosto de 2017. No entanto, caso tivessem sido deferidas horas extras nesse interregno temporal, as horas que haviam sido pagas não deveriam fazer parte da base de cálculo das horas extras deferidas. Elas entrariam como desconto, isto é, como valor pago.

O desconto seria realizado por meio do campo valor pago, mas somente no período em que foram deferidas as horas extras. No exemplo que analisamos agora, não devem ser lançadas as horas extras pagas no período posterior a junho, uma vez que só houve o pedido até junho e considerando, ainda, que nos meses subsequentes houve o pagamento das horas suplementares.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto269.png

Vejamos agora a quantidade de horas extras. A sentença assim determinou:

Acolho, portanto, a jornada de trabalho informada na inicial, fixando o horário de entrada às 7h30, uma vez que tanto o reclamante quanto a testemunha afirmaram que a alteração para esse horário ocorreu pouco depois da admissão, sem precisarem quantos dias, e o término às 21h, com 1 hora de intervalo, de segunda a sexta-feira, resultando em 12,5 horas diárias de trabalho e 62,5 horas semanais, da admissão até junho de 2017.

Como já ficou arbitrado que o reclamante trabalhou 62,5 horas em cada semana, deduzimos que foram deferidas 18,5 horas extras (62,5-44). Assim, $18,5 \times 4,23$ resultam em 78,28 horas extras mensais. Sobre esse assunto, recomendamos que o leitor veja o tópico que tratamos de critérios matemáticos dos cálculos trabalhistas.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto270.png

Como não há nos autos qualquer referência a período de gozo de férias, fato esse que poderia interferir na quantidade de horas extras, o usuário deverá confirmar o período de férias sugerido pelo sistema como “indenizadas”, conforme tela a seguir.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto271.png

Quanto à aplicação da Súmula 85 do TST, nesse caso, nos parece totalmente incabível o uso desse verbete, uma vez que, em momento nenhum ficou consignado nos autos que tenha havido um acordo de compensação de horas, ainda que tacitamente.

Esse tipo de situação dificulta o cálculo trabalhista, uma vez que é necessário que o calculista saiba quantas horas semanais haviam sido ajustadas para compensação.

Nesse caso específico, o calculista efetuou o cálculo de 4 horas semanais, de maneira aleatória, o que resultou em 14,17 adicionais mensais, com utilização apenas do multiplicador (0,5).

Além disso, essas horas deveriam ter sido abatidas das horas extras trabalhadas. Tal situação revela a importância da intersecção entre o calculista e a assessoria do Juiz para que se evitem situações estranhas como essa.

8.2 Liquidação de Sentença - Caso Prático

Como maneira de melhor sedimentar os estudos realizados até agora, vamos desenvolver um cálculo de um caso real.

Inicialmente, vamos realizar a análise do caso trabalhista para termos condições de elaborarmos o cálculo. Para isso, vamos transcrever partes do processo com destaque.

Na fundamentação da sentença, o juiz reconheceu o vínculo laboral nos seguintes termos:

RECONHECIMENTO DE VÍNCULO

Nesse passo, acato o pleito de reconhecimento de vínculo de emprego, para determinar à reclamada que proceda com as anotações na CTPS do reclamante, com data de início em 25/02/2017 e saída em 16/03/2018 (OJ 82, da SDI-I, do C. TST), já computados os dias de aviso prévio (30 dias).

AVISO PRÉVIO:

Considerando o período total de prestação dos serviços relativamente ao vínculo mantido com a ré, tal como acima expendido, devido o pagamento da rubrica no valor de 30 dias.

FÉRIAS E 13º SALÁRIOS

Assim, julgo procedente em parte o pedido para condenar a reclamada ao pagamento em favor do autor a título de férias, dos seguintes períodos aquisitivos: de 25/02/2017 a 24/02/2018 (vencidas) e de 25/02/2018 a 16/03/2018 (1/12 avos), todas acrescidas do terço constitucional.

O reclamado não comprovou o pagamento dos 13º salários, razão pela qual se presume verdadeira a alegação inicial de inadimplemento. Assim, julgo procedente o pedido para condenar o reclamado ao pagamento do 13º salário proporcional dos anos de 2017 (10/12) e 2018 (3/12).

FGTS

Não há indícios da realização de depósitos fundiários e pagamento da multa de 40% sobre a totalidade dos depósitos de FGTS em prol da parte reclamante. Julgo procedentes os pleitos para condenar o réu ao adimplemento das referidas quantias.

MULTAS RESCISÓRIAS E HONORÁRIOS

Por esse motivo, julgo procedente o pedido para condenar o reclamado ao pagamento da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT, a favor do reclamante.

Do mesmo modo, ante a ausência de quitação de verbas rescisórias na primeira oportunidade de comparecimento a Juízo, defiro o pedido de aplicação da multa do art. 467 da CLT.

Registre-se ainda que houve deferimento de honorários advocatícios no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em favor do advogado do autor.

Com relação à base de cálculo das verbas deferidas, o autor, na inicial, requer o pagamento das verbas com base no valor e R\$ 1.299,92 em razão de convenção coletiva da categoria.

O reclamante trabalhou para a Reclamada no período compreendido entre 25 de fevereiro de 2017 a 20 de abril de 2018, na função de pintor, no emassamento, lixamento, aplicação de textura, vernizes e pintura, que inicialmente foi ajustado o salário de acordo com a convenção coletiva de trabalho CCT da Construção Civil, no valor de R\$ 1.299,92 (tabela em anexo).

A reclamada, em sua contestação, reconheceu que o valor do salário, em caso de condenação, seria o salário mínimo, conforme planilha de cálculos juntada com a inicial.

Analisemos.

Tendo em vista que, na sentença, o juiz indeferiu uma diferença salarial com base na alegada convenção coletiva, em razão de o autor não ter apresentado o referido documento, deduz-se que a base de cálculo deve ser o salário mínimo. Veja o teor da sentença nesse tocante:

Requer o reclamante o recebimento de diferenças salariais previstas nas Convenções Coletivas da Construção Civil. Alega que exercia a função de pintor cujo piso salarial previsto normativamente seria no patamar de R\$ 1.299,92 (um mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

Todavia, o reclamante não tratou de colacionar aos autos as normas coletivas alegadas.

Assim, à míngua de comprovação do piso salarial, indefiro.

Desse modo, temos o deferimento das seguintes verbas:

- a) Aviso prévio indenizado (30 dias);
- b) Férias dos períodos aquisitivos de 25/02/2017 a 24/02/2018 (vencidas) e de 25/02/2018 a 16/03/2018 (1/12 avos), acrescidas do terço constitucional;
- c) 13º salário proporcional dos anos de 2017 (10/12) e 2018 (3/12);
- d) Depósitos de FGTS;
- e) Multa dos 40% incidente sobre os depósitos de FGTS;
- f) Multa do art. 467 da CLT, incidente sobre aviso-prévio, 13º salário proporcional de 2018 e férias proporcionais;
- g) Multa do art. 477, § 8º, da CLT;
- h) honorários advocatícios no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em favor do advogado do autor.

O cadastro do processo deve ser realizado da seguinte forma:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto272.jpeg

O próximo passo será cadastrar os períodos que envolvem o cálculo.

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto273.jpeg

Conforme demonstrado na tela anterior, o perito deve clicar no menu “dados do cálculo”, em seguida, na aba “Parâmetros do cálculo”, informar na respectiva janela a data de admissão, demissão e ajuizamento, isto é, a data em que o processo foi protocolado no Pje-JT, conforme dados extraídos do processo e da sentença.

O valor da base de cálculo das verbas rescisórias será extraído do campo “maior remuneração”. Nesse campo, lançamos o valor do salário mínimo da época da demissão (2018) em respeito ao princípio da competência.

Além disso, deve-se cadastrar um histórico salarial com base no salário mínimo, de forma que seja possível o cálculo do FGTS sobre os salários pagos. Para tanto, deve-se clicar no menu “histórico salarial”, opção “novo”, e realizar os ajustes, conforme demonstrado na imagem a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto274.jpeg

No tocante ao aviso prévio, uma vez que o duodécimo das férias e do 13º salário foram registrados na sentença sem a projeção do aviso, deve-se desmarcar essa opção na referida tela, bem como deve ser marcada a opção “informado” no campo “prazo do aviso prévio”, conforme demonstrado abaixo, para que não seja realizado nenhum ajuste posteriormente.

O próximo passo será criar as verbas deferidas, conforme os passos a seguir:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto276.jpeg

Posteriormente, devem ser marcadas as verbas, conforme demonstrado na imagem que segue:

https://vicelmoalencar.com.br/fotos_livro/foto277.png

Feito isto, vamos realizar os possíveis ajustes. Primeiramente, deve-se acessar a opção “Ocorrências da verba”, relativa a cada uma das verbas calculadas por meio do acesso ao ícone do meio.

Com relação o 13º salário, no tocante aos avos dessa verba, não há necessidade de fazer nenhum ajuste.

No entanto, como a multa do art. 467 foi deferida apenas sobre o 13º salário proporcional de 2018 e sobre as férias proporcionais, será necessário criar duas verbas para cada uma dessas parcelas. Os ajustes com relação aos duodécimos dessas verbas devem ser realizados conforme tela abaixo, desmarcando-se, no 13º salário de 2018, o período de 2017, e vice-versa.

A mesma operação deve ser realizada em relação às férias.

Desse modo, quanto à multa do art. 467, essa verba funciona, no Pje-Calc, como um reflexo, assim, o calculista deve marcar a opção correspondente, conforme demonstrado na figura que segue, somente em relação ao 13º salário proporcional de 2018 e às férias proporcionais.

Em seguida, devem ser realizados os seguintes ajustes, conforme já demonstramos neste trabalho:

- Calcular os honorários sucumbenciais;
- Configurar as custas processuais;
- Configurar a contribuição social;
- Ajustar os juros e correção monetária;
- Configurar a liquidação do cálculo;
- Imprimir o resumo do cálculo.

Para apurar os honorários sucumbenciais em favor do advogado do reclamante, basta acessar o menu “Honorários”, conforme já demonstramos neste manual.

Nesse caso, deve ser preenchido o campo “Calculado”, informar a alíquota dos honorários, que, no exemplo, é 5%, e selecionar a base de cálculo, entre as opções “Bruto”, “Bruto menos a contribuição social”, “Bruto menos a contribuição social e a previdência privada”. O nosso entendimento é no sentido de que os honorários devem ser calculados sobre o valor bruto sem outras deduções, haja vista que o advogado, ainda que indiretamente, também advogou em favor da União, no caso das custas e verbas previdenciárias.

Se houver sucumbência em favor do advogado da reclamada, o procedimento é o mesmo, mas, em regra, o cálculo é feito sobre o valor das verbas que foram julgadas totalmente improcedentes, desse modo, seria necessário preencher o campo “Tipo do valor” como informado, depois de realizar o cálculo separadamente.

Quanto às custas processuais, o cálculo é simples, bastando acessar o menu “Custas judiciais” e realizar os ajustes.

Quanto à contribuição social, o procedimento já foi demonstrado neste curso. O calculista deve ficar sempre atento à atividade econômica do empregador.

Considerações Finais

É com imenso prazer que concluímos mais este trabalho, cujo objetivo primordial é oferecer um compartilhamento eficiente de conhecimento, aliado à qualidade e à precisão técnica.

Ao longo do desenvolvimento deste manual, dedicamo-nos a criar um material que realmente faça a diferença na prática profissional e nos estudos daqueles que lidam com cálculos trabalhistas. Nosso foco sempre foi fornecer informações relevantes e bem fundamentadas que auxiliem tanto estudantes quanto profissionais na desafiadora, mas gratificante, missão de transformar direitos trabalhistas em valores monetários justos e precisos.

Reconhecemos que o campo dos cálculos trabalhistas é dinâmico, moldado por alterações legislativas e inovações tecnológicas. Por isso, esta obra será constantemente revisada e atualizada, incorporando novos elementos legais e as alterações no sistema PJe-Calc. Assim, buscamos garantir que este material permaneça um recurso confiável e atualizado, acompanhando a evolução das demandas no âmbito da Justiça do Trabalho.

Para enriquecer ainda mais sua experiência, convidamos você a participar da nossa comunidade de cálculos trabalhistas, disponível em <https://cct.ensinoplus.com.br>. Nesta plataforma, você encontrará conteúdos exclusivos, troca de experiências com outros profissionais e suporte para dúvidas. Sem dúvida, esta é uma oportunidade de ampliar seus horizontes e se aprofundar nesta área fascinante.

Acreditamos firmemente que o aprendizado contínuo é a chave para o sucesso em qualquer profissão. Este manual, portanto, não

é apenas um livro, mas um guia prático que o acompanhará em sua jornada profissional. Ele foi projetado para facilitar o entendimento e a aplicação de conceitos complexos de maneira clara e objetiva, sempre com exemplos práticos e uma abordagem didática.

Por fim, destacamos que, na era da inteligência artificial e da automação, as possibilidades para os profissionais de cálculos trabalhistas são vastas. Este manual inclui um capítulo dedicado à aplicação de IA nos cálculos, apresentando ferramentas e exemplos que podem otimizar processos, reduzir erros e ampliar sua produtividade.

Sem receio de errar, afirmamos que este manual e a plataforma associada são recursos indispensáveis para quem busca excelência na área. Não perca a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e se destacar no mercado.

Desejamos a você uma leitura enriquecedora e que este material sirva como um alicerce sólido para suas conquistas profissionais!

Vicelmo Alencar

REFERÊNCIAS

BARROS, Alice Monteiro de. **Curso de direito do trabalho**. 11.ed. atual. por Jessé Cláudio Franco de Alencar. São Paulo: Ltr, 2017.

CASTILHO, Paulo Cesar Baria de. **Prática de cálculos trabalhistas**. 4.ed. São Paulo, Ltr, 2016.

CREPALDI, Silvio Aparecido. **Manual de perícia contábil**. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de direito do trabalho**. 15.ed. São Paulo: Ltr, 2016.

HOOG, Wilson Alberto Zarpa. **Prova pericial contábil: teoria e prática**. 15.ed. Curitiba: Juruá, 2018.

JORGE NETO, Francisco Ferreira. **Direito do trabalho**: tomo II. 5. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. **Curso de direito processual do trabalho**. 6.ed. São Paulo: LTR, 2008.

MAGALHÃES, Antonio de Deus Farias. **Perícia contábil: Uma abordagem teórica, ética, legal, processual e operacional**. 8.ed. - São Paulo: Atlas, 2017.

MALLET, E.; HIGA, F. da C. **Indenização arbitrada em parcela única**: implicações materiais e processuais do art. 950, parágrafo único, do Código Civil. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, [S. l.], v. 108, p. 303-339, 2013. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67987>. Acesso em: 17 jun. 2023.

MANHABUSCO, José Carlos. **Responsabilidade civil objetiva do empregador decorrente de acidente do trabalho e do risco da atividade**. 3. ed. São Paulo: LTr, 2017.

MIESSA, Élisson; CORREIA, Henrique. **Súmulas e OJs do TST comentadas e organizadas por assunto**. Salvador: Juspodivm: 2016.

NEVES, Antonio Gomes das. **Curso básico de perícia contábil**. 3.ed. São Paulo: Ltr, 2012.

ONELAS, Martinho Maurício Gomes de. **Perícia Contábil: Diretrizes e Procedimentos**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

SA, Antonio Lopes de. **Perícia Contábil**. atualizador Wilson Alberto Zappa Hoog. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2019.

SANCHEZ, Adilson. **Tratado das verbas trabalhistas: lógica e cálculos trabalhistas**, de acordo com a reforma trabalhista. 4. ed. São Paulo: Ltr, 2018.

SANTOS, José Aparecido dos. **Curso de cálculos de liquidação trabalhista**. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2018.

SCHIAVI, Mauro. **Manual de direito processual do trabalho**. 10. ed. de acordo como Novo CPC. São Paulo: Ltr, 2016.

SILVA, Rodrigo Antonio Chaves da. **Filosofia da contabilidade**. Disponível em <<http://www2.masterdirect.com.br/adm/arquivosclientes/448892/Filosofia%20da%20Contabilidade.pdf?tipo=1687>> Acesso em: 4 jan. 2020.

TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. **Comentários ao novo código de processo civil sob a perspectiva do processo do trabalho**. 3. ed. São Paulo: Ltr, 2019.